



LEI COMPLEMENTAR Nº 5 de 29 de dezembro de 2022

Institui o novo Código Tributário do Município de Imperatriz e dá outras providências.

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, FAÇO SABER A TODOS OS SEUS HABITANTES QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art.1º. Esta Lei Complementar institui o novo Código Tributário do Município de Imperatriz - CTMI.

LIVRO I

CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - CTMI

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.2º. A atividade tributária do Município de Imperatriz, regulada pelo CTMI e pela legislação tributária municipal, observará as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, dos tratados e convenções internacionais recepcionados pelo Estado Brasileiro, do Código Tributário Nacional, das demais normas complementares à Constituição Federal que tratem de matéria tributária e da Lei Orgânica do Município.

Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Art.4º. A natureza jurídica específica do tributo de competência do Município de Imperatriz é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:

- I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
- II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

TÍTULO II

DOS TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ

CAPÍTULO I

DO ELENCO TRIBUTÁRIO

Art.5º. Os tributos componentes do Código Tributário Municipal são:

- I - os impostos sobre:
 - a) Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
 - b) Transmissão "Inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos a sua aquisição - ITBI; e
 - c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;
- II - as taxas especificadas nesta Lei Complementar:
 - a) em razão do exercício regular do poder de polícia; e
 - b) pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.
- III - as contribuições:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

- a) de melhoria, decorrente de obras públicas;
- b) para o custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP.

Parágrafo único. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à Administração Tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, nos termos da lei e respeitados os direitos individuais, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

Art. 6º. A atribuição constitucional de competência tributária do Município de Imperatriz compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, e observado o disposto neste Código.

Art. 7º. A competência tributária é indelegável, salvo a atribuição, mediante lei, das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida pelo Município de Imperatriz a outra pessoa jurídica de direito público.

§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem ao Município de Imperatriz.

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral do Município de Imperatriz.

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos.

CAPÍTULO III
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR DO MUNICÍPIO

Art. 8º. É vedado ao Município de Imperatriz, além de outras garantias asseguradas ao contribuinte:

- I** - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
- II** - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
- III** - cobrar tributos:
 - a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
 - b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
 - c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b deste inciso;
- IV** - utilizar tributo com efeito de confisco;
- V** - estabelecer diferença tributária entre serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino;
- VI** - instituir impostos sobre:
 - a) patrimônio ou serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
 - b) templos de qualquer culto;
 - c) patrimônio ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos previstos no § 6º deste artigo;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão; e

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

§ 1º A vedação da **alínea c** do **inciso III** deste artigo não se aplica à fixação da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

§ 2º A vedação da **alínea a** do **inciso VI** deste artigo é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 3º As vedações da **alínea a** do **inciso VI** e do § 2º deste artigo, não se aplicam ao patrimônio e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifa pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 4º As vedações expressas nas **alíneas b** e **c** do **inciso VI** deste artigo compreendem somente o patrimônio e os serviços nelas relacionados com as finalidades essenciais das entidades mencionadas.

§ 5º O disposto no **inciso VI** e § 2º deste artigo, não exclui a atribuição, por lei, às entidades neles referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caibam reter na fonte, e não as dispensam da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.

§ 6º A vedação expressa na **alínea c** do **inciso VI** deste artigo é subordinada à observância dos seguintes requisitos pelas instituições de educação e assistência social:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 7º O reconhecimento administrativo de imunidade das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, prevista na **alínea c** do **inciso VI** deste artigo, fica condicionado à solicitação dirigida ao Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, conforme regulamento, a quem caberá decidir e expedir o certificado.

§ 8º Na falta de cumprimento do disposto no § 6º deste artigo o Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária deve suspender a aplicação do benefício fiscal, com



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

efeitos retroativos à época em que o beneficiário deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor.

TÍTULO III

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -

IPTU

CAPÍTULO I

DO FATO GERADOR, DA INCIDÊNCIA E NÃO-INCIDÊNCIA

Art. 9º. O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, a propriedade, tem como **fato gerador** a propriedade, o domínio útil ou a posse de todo e qualquer bem imóvel, por natureza ou acessão física, tal como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município de Imperatriz, na forma e condições estabelecidas nesta Lei Complementar.

Art. 10. Para os efeitos do disposto no *caput* do **art. 9º** deste Código, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em **pelo menos** dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

- I** - meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
- II** - abastecimento de água;
- II** - edificado ou prédio, o imóvel construído e que possa ser utilizado para habitação ou para o exercício de qualquer atividade, seja qual for a denominação, forma ou destino.
- III** - sistema de esgotos sanitários;
- IV** - rede de iluminação pública, com ou sem postes para distribuição domiciliar;
- V** - escola primária ou posto de saúde, a uma distância máxima de três quilômetros do imóvel considerado.

Parágrafo único. Observado o disposto no **art. 32, § 2º** da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), são também consideradas zonas urbanas, para os efeitos do IPTU, as áreas urbanizáveis e as de expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, inclusive à residencial de recreio, à indústria, ao comércio ou à prestação de serviços, mesmo que localizados fora da zona definida no *caput* deste artigo.

Art. 11. Considera-se ocorrido o fato gerador em 1º de janeiro de cada ano.

Art. 12. O IPTU incide sobre imóveis edificados e sem edificações.

§ 1º Para os efeitos do *caput* deste artigo e aplicação das respectivas alíquotas nos termos da progressividade, considera-se:

- I** - terreno, o imóvel:
 - a)** sem edificação;
 - b)** com edificação em andamento ou cuja obra esteja paralisada, bem como condenada, em ruínas ou em demolição;
 - c)** cuja edificação seja de natureza temporária ou provisória, ou que possa ser removida sem destruição, alteração ou modificação.

§ 2º A destinação do imóvel não edificado e edificado para fins residenciais e não residenciais, será progressiva com a fixação das faixas de alíquotas.

§ 3º A ausência de pintura, revestimentos, e acabamentos finais não afastará sua condição de edificado se sua estrutura já estiver concluída.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

§ 4º Quando a obra estiver concluída, o interessado deverá requerer ao município o habite-se, ensejando, o descumprimento dessa obrigação, a aplicação de multa estabelecida na legislação urbanística do Município de Imperatriz.

§ 5º O habite-se deverá ser apresentado quando da instrução de processos que tratem de reclamação contra o lançamento de IPTU, no que se refere à área construída e valor venal da edificação.

§ 6º A incidência do IPTU, sem prejuízo das cominações cabíveis, independe do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas.

CAPÍTULO II

DO SUJEITO PASSIVO

Seção I

Do Contribuinte do IPTU

Art.13. O Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

§ 1º Consideram-se proprietários, para fins de incidência do IPTU:

I - os consignados em título translativo registrado no Cartório de Registro de Imóveis da respectiva circunscrição, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil;

II - os assim declarados em sentença judicial transitada em julgado.

§ 2º Considera-se possuidor passível de sujeitar-se à cobrança do imposto aquele que possuir o imóvel como se seu fosse, com animus domini.

§ 3º Não se caracteriza como contribuinte do imposto a pessoa que tem a posse do imóvel em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, ou a mera detenção do bem em nome de terceiro.

§ 4º Considera-se titular o domínio útil o foreiro de enfiteuse ou subenfiteuse instituída sob a égide da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916.

Seção II

Da Atribuição de Responsabilidade Solidária e dos Responsáveis

Art.14. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto as pessoas que tenham interesse comum na propriedade, posse ou domínio útil do imóvel.

Parágrafo único. Respondem pelo imposto os promitentes-compradores, os cessionários, os comanditários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencentes à pessoa física ou jurídica de direito público ou privado isenta do imposto ou imune.

CAPÍTULO III

DO CÁLCULO DO IPTU

Seção I

Da Base de Cálculo e do Valor Venal

Art.15. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel.

I - o valor venal do imóvel será obtido através da Planta de Valores Genéricos-PVG, utilizando-se a metodologia de cálculo definida neste Código e conforme disposto no regulamento.

§ 1º Considera-se valor venal do imóvel, para os fins previstos neste artigo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

I - no caso de terreno sem edificação ou com edificação em andamento, paralisada, condenada, em ruínas ou em demolição: o valor fundiário do solo;

II - no caso de terreno com edificação em andamento, estando parte habitada: o valor do solo e da edificação utilizada, considerados em conjunto;

III - nos demais casos: o valor do solo e da edificação, considerados em conjunto.

§ 2º Poderá ser utilizada na avaliação individual de imóvel, prevista no *caput* deste artigo, a base de cálculo correspondente até 70% (setenta por cento) do maior valor do imóvel obtido em função de suas características e condições peculiares, utilizando-se uma das seguintes fontes:

I - declarações fornecidas pelo sujeito passivo na formalização de processos de transferências imobiliárias; ou

II - contratos e avaliações imobiliárias efetuadas por agentes financeiros ou pelo setor de ITBI e/ou órgãos específicos do setor.

§ 3º O Poder Executivo Municipal deverá proceder, periodicamente, às alterações necessárias da Planta Genérica de Valores Genéricos, tendo como prazo máximo a cada quatro anos, mediante lei. O regulamento definirá o marco inicial da atualização.

§ 4º Não se constitui aumento da exação a atualização do valor monetário do critério quantitativo dos imóveis constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal - CIF, corrigido, anualmente, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

§ 5º Para imóvel a ser incluído no cadastro imobiliário, prevalecerá sobre os critérios da PVG, prevista no *caput* deste artigo, o valor do imóvel apurado pelo Fisco em avaliação individual.

Art.16. O IPTU será calculado anualmente, de forma escalonada, sobre o valor venal do imóvel, por parcela compreendida em cada uma das faixas de valor constantes da **Tabela I** do **Anexo I** deste Código, sendo o total determinado pela soma dos valores apurados em conformidade com este artigo.

Parágrafo único. As faixas de valor venal constantes da **Tabela I** do **Anexo I** deste Código serão corrigidas anualmente, concomitantemente com os valores venais dos imóveis, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

Seção II

Das Alíquotas do IPTU, da Progressividade no Tempo e seus Efeitos

Art.17. As alíquotas do imposto são:

I - imóveis edificadas para fins residenciais, de acordo com a tabela em **anexo I, tabela I**;

II - imóveis edificadas para fins não residenciais, de acordo com a tabela em **anexo I, tabela I**;

III - imóveis não edificadas (Terrenos), de acordo com a tabela



em **anexo I, tabela I.**

Parágrafo único. Quando na unidade imobiliária houver cadastro de edificações com utilizações distintas, residencial e não residencial, as alíquotas aplicadas no cálculo do IPTU serão aquelas correspondentes à utilização preponderante quanto à soma de seus valores venais.

Art.18. O Município aplicará a progressividade no tempo nos casos de não atendimento do dever de parcelamento compulsório ou de edificação e utilização compulsórias.

§ 1º Para fins de aplicação do IPTU progressivo no tempo, a caracterização do imóvel como solo urbano não edificado, não utilizado ou subutilizado, deverá observar a seguinte conceituação:

I - solo urbano não edificado: aquele que, situado na zona urbanizada, com **área igual ou superior a 500 m²** (quinhentos metros quadrados), apresente índice de aproveitamento igual a zero;

II - solo urbano não utilizado: aquele edificado, mas, comprovadamente **desocupado há mais de dois anos**, ressalvado os casos dos imóveis **integrantes de massa falida**;

III - solo urbano subutilizado: aquele que, situado na zona urbanizada, com **área igual ou superior a 500m²** (quinhentos metros quadrados), apresente área construída **inferior a 10%** (dez por cento) da área do terreno.

§ 2º São consideradas passíveis de parcelamento compulsório, as glebas e terrenos **ainda não parcelados**, com **área igual ou superior a 1 ha** (um hectare), localizados em área urbanizada do Município.

§ 3º A notificação acerca do IPTU progressivo, bem como formas de parcelamentos serão editadas conforme regulamento.

Seção III

Da Forma de Apuração do Valor Venal

Art.19. A apuração do valor venal, para efeito de lançamento do IPTU, segue as regras e os métodos fixados nas **Seções III a V** deste Capítulo, observados os **Anexos II a VI** deste Código, ou através de avaliação individual do imóvel em conformidade com o disposto no *caput*, *in fine*, e § 2º do **art.15** deste Código.

Art.20. O valor venal do imóvel não construído, excetuando-se as glebas, resultará da multiplicação:

I - de sua área total pelo valor unitário do metro Quadrado de terreno, constante da Listagem de Valores Básicos Unitários de Terrenos, conforme o **Anexo IV** deste Código; e

II - pelos fatores de correção das **Tabelas I, II, III e IV** do **Anexo II** deste Código, aplicáveis conforme as circunstâncias peculiares do imóvel, e de acordo com as Fórmulas de Cálculo constantes do **Anexo III** deste Código.

Parágrafo único. Será considerado como valor unitário do metro quadrado de terreno referido no inciso I deste artigo, o do trecho do logradouro:

I - da situação do imóvel;

II - relativo à sua frente efetiva ou, havendo mais de uma, à principal, no caso de imóvel construído em terreno de uma ou mais esquinas e em terrenos de duas ou mais frentes;

III - relativo à sua frente indicada no título de propriedade ou, na falta deste, o do logradouro de maior valor, no caso de imóvel não construído que possua as



características territoriais mencionadas no **inciso II do parágrafo único** deste artigo;

IV - que lhe dá acesso, no caso de terreno de vila, ou do logradouro ao qual tenha sido atribuído maior valor, em havendo mais de um logradouro de acesso; ou

V - correspondente à servidão de passagem, no caso de terreno encravado.

Art.21. Os logradouros ou trechos de logradouros que não constarem da Listagem de Valores integrantes do **Anexo VI** deste Código, e que vierem a ser criados por novos loteamentos, terão os Valores Básicos Unitários de Terrenos-VBU atribuídos pelos valores dos trechos de logradouros mais próximos com características semelhantes e que reflitam valores de mercado verificados nas transferências imobiliárias.

Subseção I

Da Apuração do Valor do Imóvel Construído, da Idade das Edificações e da

Aplicação dos Fatores de Depreciação e de Conservação

Art.22. O valor venal do imóvel construído será apurado pela soma do valor do terreno com o valor da construção, obtida na forma estabelecida neste artigo.

§ 1º O valor da construção resultará, simultaneamente:

I - do produto da área construída pelo valor unitário de metro o **Anexo II** deste Código; e

II - da aplicação dos Fatores de Depreciação e de Conservação adequados, contidos nas **Tabelas VI e VII do Anexo II** deste Código.

§ 2º Considerar-se-á a idade dos prédios ou da depreciação predominante na área construída, para efeito do Fator de Depreciação de que trata a Tabela VI do **Anexo II** deste Código, aplicando-se, a título de vida útil das edificações, o seguinte parâmetro:

I - cinquenta anos, para as edificações de alvenaria, de concreto ou metálica, e suas combinações;

II - trinta anos, nos demais tipos.

§ 3º A idade das edificações será:

I - a real, se a propriedade não sofreu reforma substancial;

II - a aparente, se a propriedade sofreu reforma substancial.

§ 4º Para aplicação do Fator de Conservação, de que trata a **Tabela VII do Anexo II** deste Código, considerar-se-á o estado de conservação que predomina na área construída.

Art. 23 - A área construída bruta será obtida através da medição dos contornos externos das paredes ou pilares, computando-se, também, a superfície das sacadas de cada pavimento, cobertas ou descobertas.

§ 1º Em casos de piscinas, de quadras esportivas, campos de futebol e similares, a área construída será obtida através da medição dos contornos internos de suas paredes, no primeiro caso; e da medição da área destinada à prática esportiva, nos demais casos, sem prejuízo das áreas que lhe são pertinentes, tais como as providas de assentos, bancos, arquibancadas, quando existentes, bem como as destinadas a banheiros e vestuários.

§ 2º A aferição da área de que trata o **caput** e o § 1º deste artigo pode dar-se de modo físico ou por meio de tratamento de imagens a erofotogramétricas, de satélite ou similar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

§ 3º Inexistindo registro de imóvel com a averbação de cada unidade autônoma ou subunidade, edificadas dentro do mesmo lote, deverá ser computado, para o cálculo do IPTU, o somatório das áreas de todas as unidades existentes.

Art.24. No cômputo da **área territorial tributável** em condomínios, acrescentar-se-á, à **área privativa** de cada condômino ou proprietário, aquela que lhe for imputável das **áreas comuns** em função da **cota parte** a ele pertencente.

Art.25. No cômputo da área construída em edificações cuja propriedade seja condominial, **acrescentar-se-á**, à área privativa de **cada condômino** ou **proprietário**, aquela que lhe for imputável das áreas comuns em função da quota parte a ele pertencente, conforme **Tabela VIII** do **Anexo II** deste Código ou em conformidade com a área edificada real constante na **NBR nº 12.721**.

Art.26. O valor unitário do metro quadrado de construção **será** obtido ou pelo enquadramento das edificações existentes no Município em um dos tipos da **Tabela V** do **Anexo II** deste Código, em função de sua área predominante e, em um dos padrões de construção, em virtude da conformação das características da construção com maior número de características descritas na referida Tabela ou através de avaliação individual prevista no *caput*, *in fine* e § 2º do **art. 15** deste Código.

Subseção II

Da Profundidade Equivalente do Terreno

Art.27. A profundidade equivalente do terreno, para aplicação do Fator de Profundidade de que trata a **Tabela I** do **Anexo II** deste Código, é obtida mediante a divisão da área total pela testada, ou no caso de terrenos com duas ou mais frentes, pela soma das testadas contíguas.

§ 1º Deverão ser utilizadas, para efeito do *caput* deste artigo, as profundidades padrão, determinadas para os diversos bairros do Município, localizadas na listagem de Dimensões dos Lotes-Padrão e Situações Paradigmas das Zonas Homogêneas, constantes do **Anexo III** deste Código.

§ 2º Para a apuração da profundidade equivalente de terrenos de esquina ou com mais de uma frente será adotada a testada que corresponder à frente:

I - efetiva ou principal do imóvel, quando construído; ou

II - indicada no título de propriedade ou, na falta deste, à correspondente ao de maior valor unitário de metro quadrado de terreno, quando não construído.

Art.28. Nas avaliações de terrenos de esquina e aqueles com uma ou com mais de uma frente, serão utilizados os Fatores de Situação estabelecidos na **Tabela IV** do **Anexo II** deste Código.

Art.29. No cálculo do valor venal de terrenos serão aplicados os fatores das **Tabelas I, II, III e IV** do **Anexo II** deste Código.

§ 1º Para efeito do *caput*, deste artigo, deverão ser consideradas:

I - a Situação Paradigma da Zona Homogênea, que contém a indicação dos melhoramentos públicos existentes no logradouro onde se localiza o imóvel, constante do **Anexo IV** deste Código; e

II - as Tabelas de Parâmetros determinadas para as zonas Homogêneas do Município, constantes do **Anexo IV** deste Código.

§ 2º A Situação Paradigma do bairro, constante no **Anexo IV** deste Código, será obtida mediante o cálculo proporcional da



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

ocorrência de cada equipamento público, por face de quadra, consignando "sim" quando o equipamento público ocorrer com **índice superior** a cinquenta por cento das faces de quadra do bairro e "não" quando esse **índice for** inferior a cinquenta por cento.

Art.30. No cálculo do valor de terrenos encravados será aplicado, também, o Fator de Situação constante da **Tabela IV**, do **Anexo II**, deste Código.

Art.31. Para efeito do disposto neste Capítulo, considera-se:

I - terreno encravado **aquele** que **não** se comunica com a via pública, exceto por servidão de passagem por outro imóvel;

II - terreno de esquina **aquele** em que os prolongamentos de seus alinhamentos, quando retos, ou das respectivas tangentes, quando curvos, **determinem** ângulos internos **inferiores** a cento e trinta e cinco graus e **superiores** a quarenta e cinco graus.

Art.32. No cálculo do valor venal dos terrenos, nos quais tenham sido edificados prédios compostos de unidades autônomas, além dos fatores de correção aplicáveis em conformidade com as circunstâncias, **utilizar-se-á** como parâmetro para o cálculo, a medida da fração ideal com que cada um dos **condôminos** participa na propriedade condominial, de acordo com a **Tabela VIII** do **Anexo II** deste Código.

Seção IV Das Glebas

Art.33. Considera-se gleba, para os efeitos deste Código, o terreno com **área superior a vinte mil metros quadrados**, para o qual se adotará a metodologia normatizada para glebas prevista no **Anexo III** deste Código, e utilizar-se-ão os valores da **Tabela IX** do **Anexo II** deste Código, cujos fatores de glebas serão aumentados em **trinta por cento** a cada exercício até **alcançar** o valor igual a 1,00 (um).

§ 1º. **Excetua-se** da hipótese prevista no **caput** deste artigo, os **terrenos edificados** para fins **não residenciais** e os **terrenos, edificados** ou **não**, circunscritos a condomínios, loteamentos e congêneres.

§ 2º. Para os **lançamentos** de IPTU dos imóveis que, **exclusivamente** por **força** deste Código, tiverem o **tratamento favorecido** na metodologia normatizada para gleba, a **diferença nominal** entre o crédito tributário do exercício corrente e o valor do imposto lançado no exercício anterior **ficará** limitada a **30%** (trinta por cento) deste.

Seção V

Da Fixação de Valores e da Atualização Monetária

Art.34. Os valores unitários do metro quadrado de terreno e das construções **serão expressos** em valores e **padrão monetários** vigentes e, no **procedimento** de cálculo para a **obtenção** do valor do imóvel, **desprezar-se-ão frações** inferiores à menor unidade monetária.

Parágrafo único. As atualizações dos valores constantes do **caput** deste artigo far-se-ão, **anualmente**, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

Seção VI

Do Arbitramento da Base de Cálculo

Art.35. A Administração Tributária **deverá** arbitrar os dados dos imóveis para fins de determinação do seu valor venal,



quando:

- I - o imóvel se encontrar fechado ou inabitado e **não** for localizado seu proprietário ou responsável; ou responsável;
- II - o contribuinte **impedir** o levantamento dos elementos integrantes do imóvel, necessários à apuração de seu valor venal. ou
- III - outras situações de embaraço **não previstos** nos incisos anteriores.

§ 1º Nas hipóteses previstas no **caput** deste artigo, a base de cálculo, para **fixação** do montante do IPTU, será obtida, quando a Administração Tributária **não dispuser** de outros meios, utilizando-se os seguintes critérios:

- I - **setenta por cento** da área construída setenta por cento da área do terreno, por pavimento;
- II - padrão da construção médio; e
- III - conservação do imóvel.

§ 2º Os demais dados cadastrais do imóvel **serão** coletados com base na verificação local ou outros meios disponíveis.

CAPÍTULO IV DAS ISENÇÕES

Art.36. Fica isento do pagamento do IPTU o imóvel:

- I - residencial cadastrado com **valor venal inferior ou igual** a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil), de propriedade de servidor público municipal efetivo, da Administração Direta ou Indireta, e de servidor efetivo da Câmara Municipal do Município de Imperatriz, quando nele residir, e desde que **não** possua outro imóvel no Município;
- II - edificado, que tenha como proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, as **Associações de Bairros, Associações de Moradores de Bairros e Vilas, Centros Comunitários e congêneres**, sem fins lucrativos, que congreguem **associados** na defesa de seus interesses sociais, quando **destinados exclusivamente** às atividades estatutárias;
- III- Os contribuintes aposentados, pensionistas, com benefício assistencial de amparo ao Idoso ou Deficiente que recebam proventos de até um salário mínimo mensal e que possuam um **único imóvel** utilizado como **residência** na cidade de Imperatriz com **área territorial** de até **300 m²** (trezentos metros quadrados).
- IV - Os contribuintes em tratamento das seguintes patologias clínicas:
 - a) Oncológicas;
 - b) Síndrome Imunodeficiência Adquirida - AIDS;
 - c) Tratamento psiquiátrico;
 - d) AVE (Acidente Vascular Encefálico) com sequelas;
 - e) Cardiopatia com intervenção cirúrgica; e
 - f) Doenças renais crônicas.
- V - de propriedade de associações desportivas, recreativas e de assistência social, sem fins lucrativos, destinados ao uso de seu quadro social ou à prática de suas finalidades essenciais e estatutárias, excetuando-se as associações de moradores em condomínios e loteamentos;
- VI - cedido gratuitamente à administração direta ou indireta do Município de Imperatriz, durante o prazo da cessão;

§ 1º Os valores dos limites de isenção dos imóveis referidos nos **incisos I**, deste artigo, serão atualizados, anualmente, com base



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

§ 2º A isenção de que trata o **inciso III** os beneficiários deverão comprovar a aposentadoria **mediante** apresentação do último extrato de **benefício Atualizado**.

§ 3º A isenção de que trata o **inciso IV** deste artigo, os beneficiários deverão comprovar as patologias elencadas através de exames especializados, laudos médicos especializados ou nota fiscal em nome do contribuinte beneficiário que comprove aquisição de medicamentos específicos, a que se destinam ao uso próprio das doenças acima descritas, que estejam em constante tratamento clínico.

§ 4º Para incidir a isenção tributária, compreendidos nas **alíneas "a" à "e"** do **inciso IV** deste artigo, os contribuintes **deverão** concomitantemente **possuir** um único imóvel na cidade de Imperatriz, nele residir, **possuir renda** de até um salário mínimo, com forma de renda e sustento familiar, e **não** possuir empresas ou participação acionária empresarial.

§ 5º O Poder Executivo Municipal **poderá** regulamentar, por meio de decreto, os procedimentos, as condições e os requisitos necessários à **outorga** do benefício fiscal.

Art.37. As isenções a que se referem os **incisos I, II, III, V e VI** do **caput** do **art. 36** deste Código, deverão ser **requeridas** a cada três anos, instruindo-se o **requerimento** com as provas do atendimento das condições estabelecidas em **regulamento**, sendo emitida o benefício com despacho fundamentado da autoridade competente. Em caso de **falecimento** a isenção **prevalecerá** no ano do falecimento do de cujus **revogando-se** a isenção no ano subsequente.

Parágrafo único. O benefício de isenção de que trata o caput deste artigo **tem validade** a partir do **exercício em que for protocolado o requerimento**, quando for o caso, e a **inobservância** no pleito, da forma, condições e prazos estabelecidos na legislação tributária municipal **implica renúncia** à vantagem fiscal.

Art.38. O sujeito passivo **deve informar** ao Fisco Municipal que o **benefício** da isenção tornou-se **indevido**, no **prazo** de trinta dias contados a partir do momento em que as **condições** que justificaram a sua concessão deixarem de ser preenchidas.

Art.39. Terão **isenção parcial** de IPTU os imóveis residenciais que adotem como **fonte alternativa** de energia o **uso de painéis solares fotovoltaicos** e que tenham **recebido parecer** de acesso emitido pela **concessionária** de energia, cujo sistema de geração tenha **capacidade** para atender a, no mínimo, **70%** (setenta por cento) da média mensal de **consumo** de energia elétrica da unidade **residencial referente** aos últimos 6 (seis) meses anteriores ao requerimento.

§ 1º O benefício de **redução** de IPTU, a que se refere o caput deste artigo, **será** de 15% (quinze por cento) do valor lançado anualmente, por um **único período** de **5** (cinco) anos, **não** podendo ser renovado em nenhuma hipótese.

§ 2º Em qualquer caso, a **redução** de IPTU, a que se refere o caput deste artigo, **não poderá** ser superior a R\$ 1.000,00 (um mil reais) em cada lançamento anual de IPTU.

§ 3º O benefício de que trata o caput deste artigo



dependerá de requerimento do interessado, **não** sendo aplicável retroativamente, com as provas do atendimento das condições estabelecidas em regulamento.

CAPÍTULO V

DO LANÇAMENTO DO IPTU

Art.40. O IPTU **será** lançado anualmente, de ofício, com base no fato gerador **ocorrido** no dia 1º de janeiro de **cada exercício** e nos dados cadastrais existentes no Cadastro Imobiliário do Município de Imperatriz, na data do fato gerador, fornecidos pelo sujeito passivo ou apurados pela Administração Tributária.

§ 1º Os créditos tributários relativos ao IPTU sub-rogam se na pessoa dos respectivos adquirentes, **salvo** quando conste do título a Certidão Negativa de Débito referente ao imposto.

§ 2º Os elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal - CIF, quando declarados pelo sujeito passivo, ou apurados pelo Fisco serão utilizados no lançamento.

§ 3º Em relação ao exercício financeiro então vigente, quando for realizado lançamento original de IPTU **após o vencimento** da cota única, em decorrência da omissão de lançamento ao tempo do fato gerador, **serão** asseguradas ao sujeito passivo as regras estabelecidas para os demais lançamentos, inclusive o desconto para pagamento em cota única.

Art.41. Obedecido o prazo decadencial, a Administração Tributária, a pedido do sujeito passivo ou de ofício, **deve revisar** o lançamento do IPTU sempre que verificar que os dados cadastrais existentes à época do lançamento **estão** em desacordo com a situação fática do imóvel, podendo, nestes casos, **serem** efetuados lançamentos omitidos nas épocas próprias ou serem promovidos lançamentos substitutivos.

§ 1º O **pedido** de revisão de lançamento somente **será** admitido se devidamente fundamentado e instruído com os documentos comprobatórios das alegações, previstos em regulamento.

§ 2º O pedido de **revisão** de lançamento que questione área edificada **somente será** admitido se devidamente fundamentado e instruído com os documentos comprobatórios das alegações, como registro de imóvel atualizado e habite-se, alvará de construção ou planta baixa assinada pelo responsável técnico da obra, bem como outros previstos em regulamento.

§ 3º O pedido de **revisão** de lançamento que questione área edificada condominial somente **será** admitido se devidamente fundamentado e instruído com a **NBR 12721** respectiva, sem prejuízo do disposto no § 2º deste artigo.

§ 4º A revisão de lançamento **será** feita em conformidade com a legislação tributária da época a que o mesmo se referir, sendo o seu valor atualizado, anualmente, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo, acrescido de multa e juros moratórios.

Art.42. O IPTU lançado anualmente considera-se regularmente notificado ao sujeito passivo **pela publicação** de edital, com o envio da notificação ao endereço ou no domicílio fiscal declarado ou por meio eletrônico.

§ 1º O envio das notificações de lançamento **será** precedido pelas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

publicações de edital no Diário Oficial do Município - DOM ou em jornais de grande circulação.

§ 2º Para todos os efeitos legais, **considera-se** efetuada a notificação do lançamento cinco dias após a data da última postagem.

§ 3º A notificação referida no § 1º do **caput** deste artigo poderá ser ilidida pelo comparecimento do sujeito passivo ou de seu representante legal à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO e comunicação do não recebimento da notificação até a data do vencimento, ocasião em que **será** notificado em conformidade com o respectivo lançamento.

§ 4º O sujeito passivo que no lançamento **tiver** domicílio fiscal incompleto ou não declarado, **deverá** requerer os respectivos documentos de arrecadação em uma das Centrais de Abastecimento ao Público ou emití-los, via internet, através do sítio da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

Art.43. Na hipótese de condomínio, o lançamento do IPTU **será** realizado em nome de um, de alguns ou de todos os condôminos, **exceto** quando se tratar de condomínio constituído de unidades autônomas, nos termos da lei civil, caso em que o imposto **será** lançado individualmente em nome de cada um dos seus respectivos titulares, incluindo na base tributável a fração ideal sobre o terreno e demais partes comuns, atribuídas a cada unidade.

Art.44. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o espólio, pelos tributos devidos pelo *de cujus* até a data a abertura da sucessão;

III - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo *de cujus* até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação.

Art.45. O lançamento promovido em face do espólio deverá indicar o CPF do *de cujus*.

Art.46. Nos imóveis sob promessa de compra e venda, desde que registrada ou for dado conhecimento à autoridade fazendária, o lançamento do IPTU deve ser efetuado em nome do compromissário comprador, sem prejuízo da responsabilidade solidária do promitente vendedor.

Parágrafo único. Para fins do lançamento a que se refere o caput deste artigo, o promitente comprador deverá ser incluído no Cadastro Imobiliário Fiscal- CIF, mediante apresentação do contrato de promessa de compra e venda, com firma reconhecida dos promitentes vendedor e comprador.

Art.47. O IPTU será lançado em nome do proprietário do imóvel, independentemente de turbação ou esbulho possessório, ressalvada a sujeição passiva do possuidor, cuja posse esteja em processo de regularização fundiária.

Art.48. Havendo projeto de loteamento aprovado pelo Município de Imperatriz e devidamente registrado em Cartório de Registro de Imóveis, o Fisco Municipal deverá cadastrar e lançar o IPTU em lotes individualizados.

Parágrafo único. O cadastramento e o lançamento do IPTU em lotes individualizados, a que se refere o *caput* deste artigo, serão



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

realizados para loteamentos clandestinos ou para aqueles em que forem iniciadas as vendas dos lotes antes do registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis.

CAPÍTULO VI

DO PAGAMENTO DO IPTU

Art.49. O pagamento do IPTU poderá ser efetuado em cota única ou em cotas mensais e sucessivas.

§ 1º O sujeito passivo do IPTU poderá pagar o imposto lançado em cada exercício com descontos, cujo percentual não ultrapassará **trinta por cento**, desde que o IPTU seja pago em cota única, até a data do vencimento da **primeira parcela** do lançamento original.

§ 2º O percentual de desconto referido no § 1º deste artigo, será definido por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 3º O desconto previsto no § 1º deste artigo são condicionados à inexistência de débitos vencidos de IPTU relativos ao imóvel beneficiado, até 31 de dezembro do exercício financeiro anterior.

Art.50. Os débitos não pagos nos respectivos vencimentos serão atualizados, anualmente, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo, acrescidos de multa e juros moratórios, na forma disciplinada neste Código para todos os tributos de competência do Município.

Art.51. O débito vencido será encaminhado para cobrança, com posterior inscrição na dívida ativa, se for o caso.

Art.52. O recolhimento do imposto não importa em presunção, por parte do Município, para quaisquer fins, do direito de propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel.

CAPÍTULO VII

DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL

Seção I

Da Inscrição e Alteração Cadastral

Art.53. A inscrição e a alteração no Cadastro Imobiliário Fiscal - CIF são obrigatórias e feitas de ofício ou a pedido do sujeito passivo ou de seu representante legal, devendo ser instruídas com os elementos necessários ao lançamento do IPTU, conforme dispuser o regulamento, cabendo uma inscrição para cada unidade imobiliária autônoma.

§ 1º Serão obrigatoriamente inscritos no CIF todos os imóveis situados na zona urbana do Município de Imperatriz e os que venham a surgir por desmembramentos ou remembramentos dos atuais, ainda que seus titulares sejam beneficiários de imunidade ou isenção tributária.

§ 2º A inscrição de imóvel no CIF deverá ser realizada por ocasião da concessão do habite-se ou do registro do título de aquisição do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.

§ 3º O sujeito passivo é obrigado a comunicar as alterações promovidas no imóvel que possam afetar a incidência, a quantificação e a cobrança dos tributos, no prazo de trinta dias da efetivação da mudança.

§ 4º O sujeito passivo ou seu representante legal ficam obrigados a apresentar a documentação exigida pelo Fisco, importando a recusa ou protelação em embaraço à ação fiscal,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

ficando sujeito, pelo descumprimento da obrigação acessória, ao pagamento de multa estabelecida neste Código e na forma que dispuser o regulamento.

§ 5º O sujeito passivo do IPTU quando **convocado** pelo Fisco Municipal é obrigado a realizar o **cadastramento** ou **recadastramento** dos imóveis de que seja proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, ainda que alcançado por imunidade ou isenção tributária, na forma, prazo e condições estabelecidos em regulamento.

Art.54. Para fins de inscrição, alteração e regularização de dados cadastrais, o sujeito passivo é obrigado a declarar em formulário próprio, definido em regulamento, os dados ou elementos necessários à perfeita realização do lançamento do IPTU, instruída com a documentação comprobatória dos dados declarados.

Parágrafo único. A declaração deverá ser efetivada:

I - imediatamente:

- a) à conclusão da construção no todo ou em parte, em condições de habitação;
- b) à aquisição da propriedade, do domínio útil ou da posse de bem imóvel.

II - dentro do prazo de trinta dias, contados da datada:

- a) demolição ou perecimento da construção existente no imóvel;
- b) conclusão da reforma ou aumento da construção existente no imóvel;
- c) desmembramento ou remembramento de imóvel;
- d) alteração na utilização do imóvel;
- e) mudança de endereço para entrega de notificação;
- f) do falecimento do contribuinte; ou
- g) outros atos ou circunstâncias que possam afetar a incidência, o cálculo ou a administração do IPTU.

Art.55. Os **responsáveis** por loteamentos, pessoas físicas ou jurídicas, leiloeiros, construtoras, incorporadoras, imobiliárias, bem como as instituições financeiras e órgãos governamentais que financiem a aquisição de imóveis, **ficam obrigados** a enviar à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária a Declaração Imobiliária - DIM, em que **constem** os **dados** sobre os imóveis situados na zona urbana e de expansão urbana de Imperatriz, que tenham sido alienados definitivamente ou que foram objeto de promessa de compra e venda em que se não pactuou arrependimento e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, constando:

I - endereço do imóvel;

II - data e valor da transcrição;

III - nome, CPF/CNPJ e endereço de correspondência do adquirente e do transmitente;

IV - inscrição imobiliária e número do registro de imóvel;

V - espécie do negócio; e

VI- informações adicionais a serem definidas em regulamento.

§ 1º As construtoras, incorporadoras, imobiliárias, instituições financeiras e órgãos governamentais referidos no *caput* deste artigo **serão** nomeados de forma individualizada através de regulamento.

§ 2º Será objeto da DIM o aditivo a contrato anteriormente informado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

§ 3º O modelo, o prazo e a forma de entrega da DIM serão definidos em regulamento.

Art.56. Considera-se unidade imobiliária, para fins de inscrição, o imóvel territorial sem edificação e o edificado para fins residencial ou não residencial.

§ 1º As unidades imobiliárias autônomas edificadas só receberão número de inscrição individualizado se houver registro de imóvel específico para cada unidade.

§ 2º Para efeito de desmembramento ou remembramento, a nova inscrição somente será efetuada no cadastro do IPTU, mediante a aprovação do projeto pelo órgão competente do município ou comprovação de averbação da matrícula no registro de imóvel respectivo.

§ 3º Nos casos de existência de unidades imobiliárias cadastradas na Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e gestão Orçamentária em **desacordo** com a legislação de regência, **poderá** ser efetuado, de ofício, desmembramento ou remembramento, no âmbito do Cadastro Imobiliário, para atender às exigências legais.

§ 4º Quando as edificações ocuparem lotes registrados em cartório **com mais** de uma matrícula, em nome de um mesmo proprietário as áreas dos terrenos correspondentes a estes registros **serão** unificadas para cadastro das edificações como unidade imobiliária autônoma.

§ 5º Quando as edificações ocuparem lotes registrados em cartório com mais de uma matrícula em nome de mais de um proprietário, as áreas dos terrenos correspondentes a estes registros serão unificadas para cadastro das edificações como unidade imobiliária autônoma, em nome de qualquer um dos proprietários, ficando os demais solidariamente obrigados.

Art.57. As declarações prestadas pelo sujeito passivo, no ato da inscrição ou da atualização dos dados cadastrais, **não** implicam na sua aceitação pelo Fisco, que **poderá** revê-las a qualquer época, independentemente de prévia ressalva ou comunicação.

Parágrafo único - O cadastro imobiliário fiscal **poderá** ser atualizado a partir das **informações** coletadas por meio de recadastramento utilizando imagens aerofotogramétricas, de satélite ou similar.

Art.58. O imóvel, **edificado** ou **não**, será inscrito pelo logradouro:

I - de situação natural;

II - de maior valor, quando se verificar possuir mais de uma frente; ou

III - que lhe dá acesso, no caso de terreno de vila, ou pelo qual tenha sido atribuído maior valor, em havendo mais de um logradouro de acesso.

Art.59 - A inscrição no CIF e o lançamento do IPTU, da edificação construída sem licença, ou em desobediência às normas técnicas ou ao Código de Obras e Edificações de Imperatriz, não geram direito ao proprietário e não excluem o direito do Município de exigir a adaptação da edificação às normas legais prescritas ou a sua demolição, sem prejuízo de outras sanções estabelecidas na legislação.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no *caput* deste artigo, quanto ao remembramento ou desmembramento com iguais irregularidades.

Seção II



Do Cancelamento de Inscrição Cadastral

Art. 60. O cancelamento da inscrição no CIF poderá ocorrer de ofício ou a pedido do sujeito passivo ou de seu representante legal, nas seguintes situações:

- I** - de ofício, sempre nos casos em que ocorrer remembramento e incorporação de imóvel ao patrimônio público com fins de construção de logradouro público e leito de via, bem como para desapropriação para fins de interesse social; ou
- II** - de ofício ou a pedido do sujeito passivo, em decorrência de remembramento, demolição de edifício com mais de uma unidade imobiliária, ou em consequência de fenômeno físico, tal como avulsão, erosão ou invasão das águas do rio, casos em que, quando do pedido, deverá o sujeito passivo declarar a unidade porventura remanescente.

Seção III

Das Infrações e Penalidades

Art. 61. O descumprimento das obrigações acessórias previstas neste Código, sujeitará o sujeito passivo ao pagamento de multa estabelecida neste Código e na forma que dispuser o regulamento.

Art. 62. A prática de ato doloso com o objetivo de suprimir ou reduzir o valor do IPTU constitui ilícito administrativo tributário, tipificado pelas seguintes condutas:

- I** - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridade tributárias;
- II** - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operações de qualquer natureza em documento;
- III** - falsificar ou alterar documento;
- IV** - utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Art. 63. A aplicação das penalidades previstas nesta seção não prejudica a constituição do crédito tributário referente ao imposto.

CAPÍTULO VIII

DA FISCALIZAÇÃO DO IPTU

Art. 64. A fiscalização do IPTU, com o objetivo de apurar infrações à legislação do tributo, resultantes do descumprimento de obrigações acessórias, e constituir os créditos referentes às multas e diferenças de imposto a pagar. O Fisco através de seus agentes poderá realizar vistorias devidamente designados, sobretudo, solicitando informações de interesse do Fisco e do objeto da demanda.

Parágrafo único. O descumprimento ao disposto no caput deste artigo **importa** em embargo à ação fiscal, sujeitando o sujeito passivo ao pagamento de **multa** estabelecida neste Código e na forma que dispuser o regulamento.

Art. 65. Os tabeliães, escrivães, oficiais de registro de imóveis, ou quaisquer outros serventuários públicos **não poderão** lavrar escrituras de transferência, nem transcrição ou inscrição de imóvel, lavrar termos, expedir instrumentos ou títulos relativos a atos de transmissão de imóveis ou direitos a eles relativos, **sem** a prova antecipada do pagamento dos tributos e multas de competência do Município que incidam sobre os mesmos.

Art. 66. As imobiliárias, construtoras, incorporadoras administradoras de condomínios e congêneres **ficam obrigadas** a



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

auxiliar a fiscalização, facilitando o exame, em suas dependências, dos livros, registros e outros documentos, e a fornecer, quando solicitadas, informações relativas aos contratos sob sua interveniência.

Art. 67. Os síndicos e administradoras de condomínios e loteamentos **serão obrigados**, quando notificados, a informar à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária a **relação** dos proprietários, contendo domicílio fiscal, CPF e RG, bem como relação das edificações construídas, acompanhadas das respectivas **plantas aprovadas** pelo Município.

Art. 68. O descumprimento das condutas previstas quanto as obrigações acessórias deste Código, sujeita as pessoas, neles descritas, ao pagamento de multa estabelecida em lei e na forma que dispuser o regulamento.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS AO IPTU

Art. 69. A pessoa jurídica de direito público ou órgão municipal responsável pela concessão do "habite-se" **é obrigada**, para a sua expedição, a **remeter** à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária o respectivo processo administrativo instruído com os dados relativos à **construção** ou **reforma** do imóvel, para os fins de cadastramento, fiscalização tributária e lançamento dos tributos devidos.

Parágrafo único. A concessão do "Habite-se" **fica condicionada** à comprovação pelo sujeito passivo, junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, do **pagamento** dos tributos devidos e do **cumprimento** de qualquer outra obrigação tributária acessória.

Art. 70. A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - SEPLU **deverá enviar** mensalmente à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, até o **dia quinze do mês** subsequente, os dados mensais referentes a processos e procedimentos relativos à habitação, urbanismo e da malha viária de transporte urbano, a serem definidos em regulamento.

Art. 71. As concessionárias de serviço público **deverão enviar** por meio magnético ou eletrônico à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, quando solicitados, os **dados cadastrais** dos seus usuários localizados no Município de Imperatriz, nos termos do regulamento.

§ 1º Para fins do disposto no **caput** deste artigo, as concessionárias **deverão** compatibilizar os dados relativos ao endereço do imóvel por ela atendido com os do Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária.

§ 2º O descumprimento da conduta prevista no **caput** deste artigo, **sujeitará** as concessionárias de serviço público ao pagamento de multa estabelecida neste Código e na forma que dispuser o regulamento.

§ 3º A obrigação prevista no **caput** deste artigo é **extensiva** a todas as pessoas jurídicas estabelecidas no Município de Imperatriz em relação aos seus bancos de dados, com imposição, pelo seu descumprimento, da penalidade prevista no § 2º deste artigo.

Art. 72. Os escrivães, tabeliães, oficiais de notas, de registro de



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

imóveis e de registro de títulos e documentos, seus prepostos e os serventuários da justiça **não poderão** embaraçar a fiscalização do IPTU, pela Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, obrigando-se a:

I - facilitar e facultar o exame, em cartório, dos livros, registros, autos, documentos e papéis que interessem à arrecadação do tributo;

II - fornecer aos agentes do Fisco, competentes à fiscalização do IPTU, quando solicitada, certidão dos atos lavrados, transcritos, averbados, inscritos ou registrados, concernentes a imóveis ou direitos a eles relativos; e

III - fornecer, na forma **regulamentar**, dados relativos às guias de recolhimento que lhes foram apresentadas.

Parágrafo único. O embaraço à ação fiscal de que trata este artigo **sujeita** as pessoas nele mencionadas ao pagamento de multa estabelecida neste Código e na **forma** que dispuser o regulamento.

Art.73. O Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais **fica obrigado** a comunicar à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, **até o dia 15 de cada mês**, o registro dos óbitos ocorridos no mês imediatamente anterior, devendo da relação constar o nome e o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do *de cujus*.

Parágrafo único. O descumprimento da **conduta** prevista neste artigo, **sujeitará** o titular do cartório ao pagamento de multa estabelecida neste Código e na forma que dispuser o regulamento.

Art.74. **Constará** da Notificação do IPTU, **quadro comparativo** entre a situação do imóvel no exercício anterior e no atual, contendo informações sobre: localização e utilização do imóvel, incidência do tributo, áreas tributadas, alíquota aplicável, base de cálculo e valor a pagar.

Art.75. O lançamento do IPTU **não** implica reconhecimento da legitimidade da propriedade, do domínio útil ou da posse do bem imóvel, devendo cumprir o **requisito** do *animus domini* consubstanciado no Código Civil.

Art.76. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a **intenção** de não mais o conservar em seu patrimônio, e que não se encontre na posse de outrem, **constituir-se-á** em perda da propriedade, na forma da lei civil.

§ 1º O imóvel a que se refere o caput deste artigo, **poderá** ser arrecadado, como bem vago, e três anos depois, caso se encontre na circunscrição, passar à propriedade ao Município de Imperatriz.

§ 2º Presumir-se-á de **modo absoluto** a intenção a que se refere o caput deste artigo, quando cessados os atos de posse, **deixar** o proprietário de satisfazer os ônus fiscais, não estando subordinado a qualquer outra condição.

Art.77. Em caso de litígio sobre o domínio do imóvel, o Cadastro Imobiliário mencionará tal circunstância, bem como os nomes dos litigantes, a natureza do feito e o Juízo onde se processa a ação.

§ 1º Incluem-se também na situação prevista neste artigo, o espólio, a massa falida e as sociedades em liquidação.

§ 2º Nos casos mencionados no caput e § 1º deste artigo e em casos congêneres, as definitivas alterações cadastrais



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

na Ficha Cadastral serão realizadas somente após o registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis do respectivo título.

Art.78. Será **exigida** a prévia quitação dos tributos municipais incidentes sobre os imóveis originários e a atualização dos dados cadastrais correspondentes, nos seguintes casos:

- I** - concessão de Alvará de Construção ou Reforma e Habite-se;
- II** - aprovação de loteamentos;
- III** - desmembramento e remembramento de lotes;
- IV** - alteração de nome do sujeito passivo junto ao cadastro Imobiliário;
- V** - pedido de reconhecimento de imunidade de IPTU;
- VI** - certidão de integração de imóvel ao cadastro;
- VII** - contratos de locação de bens imóveis a órgãos públicos;
- VIII** - contratos de locação de bens imóveis sob intermediação de imobiliárias.

§ 1º A formalização dos pedidos previstos nos **incisos I** ao **VI** do **caput** deste artigo fica condicionada à quitação total dos tributos municipais relativos ao imóvel objeto, ainda que estes débitos tenham sido anteriormente parcelados, caso em que as parcelas vincendas terão as datas de vencimentos antecipadas, devendo o interessado apresentar a respectiva Certidão Negativa de Débito de IPTU.

§ 2º Por ocasião da assinatura dos contratos previstos nos **incisos VII** e **VIII** do **caput** deste artigo, os órgãos públicos e imobiliárias são obrigados a exigir prova de regularidade fiscal do imóvel objeto da locação, sob pena de multa estabelecida neste Código e na forma que dispuser o regulamento.

TÍTULO IV

DO IMPOSTO "SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVO" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS

REAIS A ELES RELATIVOS - ITBI

CAPÍTULO I

DO FATO GERADOR DO ITBI

Art.79. O Imposto Sobre a Transmissão *inter vivos* de Bens Imóveis e de direitos reais sobre eles - ITBI tem como fato gerador:

- I** - a transmissão *inter vivos*, a qualquer título, por ato oneroso, em consequência:
 - a)** de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, conforme o disposto na lei civil;
 - b)** de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia.
- II** - a cessão, por ato oneroso, de direitos relativos às transmissões referidas nas **alíneas "a" e "b" do inciso I** do **caput** deste artigo.

Parágrafo único. O disposto no **caput** deste artigo refere-se a atos e contratos relativos a imóveis situados no território deste Município, decorrentes do registro do instrumento em Cartório de Registro de Imóveis.

Art.80. Estão compreendidos na incidência do ITBI as seguintes mutações patrimoniais, *inter vivos*, por ato oneroso:

- I** - compra e venda pura ou condicional de imóveis, ou atos equivalentes; o direito real proveniente de promessa de compra e venda de imóveis; e as cessões de direitos deles decorrentes;
- II** - dação em pagamento;
- III** - direito real de superfície, servidão, usufruto, uso ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

habitação;

IV - permuta de bens imóveis e direitos a eles relativos;

V - arrematação, remição, resgates de aforamentos civis e aforamentos de terrenos da União;

VI - adjudicação que não decorra de sucessão hereditária;

VII - incorporação de bens imóveis ou de direitos reais sobre imóveis ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, quando esta estiver com atividade preponderante da adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis, ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, ressalvados os casos previstos nos **incisos I e II** do **art. 81** deste Código;

VIII - transferência de bens imóveis do patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer um de seus sócios, acionistas ou respectivos sucessores, ressalvado o disposto no **inciso III** do **caput** do **art. 81** deste Código;

IX - transferência de direitos reais sobre construção em terreno alheio, ainda que feita ao proprietário do solo;

X - cessão de direito a sucessão, ainda que por desistência ou renúncia, quando ocorrer de forma onerosa;

XI - no mandato em causa própria, e seus respectivos substabelecimento, quando este configure transação e o instrumento contiver os requisitos essenciais à compra e à venda;

XII - concessão de uso especial para fins de moradia;

XIII - concessão de direito real de uso;

XIV - sub-rogação na cláusula de inalienabilidade;

XV - acessão física, quando houver pagamento de indenização;

XVI - cessão do direito real de superfície;

XVII - cessão do direito real de usufruto;

XVIII - cessão de direitos sobre permuta de bens imóveis;

XIX - cessão de direito na acessão física, quando houver pagamento de indenização;

XX - cessão de direito do arrematante, do adjudicatário ou do remitente, depois de assinado o Auto de Arrematação, Adjudicação ou Remição;

XXI - cessão de benfeitorias e construções em terreno compromissado à venda ou alheio;

XXII - excesso em bens imóveis, situados em Imperatriz, partilhados ou adjudicados, na dissolução da sociedade conjugal, a um dos cônjuges;

XXIII - tornas ou reposições que decorram:

a) das partilhas efetuadas em virtude de dissolução da sociedade conjugal ou morte, quando, em face ao valor dos imóveis, na divisão de patrimônio comum ou na partilha, for atribuído a um dos cônjuges separados ou divorciados, ou ao cônjuge supérstite ou a qualquer herdeiro, recebimento de imóvel situado no Município, como quota-parte cujo valor seja maior do que o da parcela cabível na integralidade desses imóveis;

b) das divisões, para **extinção** de condomínio de imóvel, localizado em Imperatriz, quando qualquer condômino receber quota-parte material cujo valor **seja superior** do que o de sua quota-parte ideal;

XXIV - em todos os demais atos e contratos onerosos translativos da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

ou acessão física, ou dos direitos sobre imóveis;

XXV - qualquer ato judicial ou extrajudicial *inter vivos*, não especificados nos **incisos I a XXIV** deste artigo, relacionado a transmissão, a título oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão física, ou de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos relativos aos mencionados atos;

XXVI - cessão de direitos relativos aos atos mencionados no **inciso XXV** deste artigo.

§ 1º Para efeitos de incidência do ITBI, a permuta equipara-se à compra e à venda, quando relacionada a:

I - bens imóveis por bens e direitos de outra natureza;

II - bens imóveis situados em Imperatriz por outros quaisquer bens que estejam situados fora do seu território.

§ 2º A incidência do ITBI será decorrente aos registros dos títulos, no Cartório de Registro de Imóveis competente, relativos às transmissões onerosas de bens imóveis *inter vivos* e de direitos reais sobre imóveis, bem como relativos às cessões onerosas de direitos delas relacionados.

§ 3º Para o disposto neste Código, a Cessão de Direitos é o instrumento através do qual se opera a transmissão de direitos reais sobre determinado bem.

§ 4º Na dissolução de sociedade conjugal, em casos de transferência de titularidade de qualquer bem imóvel, individualmente considerado, a incidência do ITBI ocorrerá sobre cinquenta por cento do valor do bem.

§ 5º A declaração de inexistência de excesso de meação será emitida somente quando houver as transferências de titularidade de todos os imóveis conjuntamente.

§ 6º Sempre incidirá ITBI quando o imóvel estiver situado em Imperatriz, independentemente que o título translativo tenha sido lavrado em qualquer Município diverso.

CAPÍTULO II

DA NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI

Art.81. Não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos, quando:

I - incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social;

II - decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica;

III - da desincorporação aos mesmos alienantes dos bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social.

§ 1º O disposto nos **incisos I, II e III** do *caput* deste artigo não se aplicam quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e a venda desses bens ou direitos, a sua locação ou arrendamento mercantil.

§ 2º Caracteriza-se a atividade preponderante quando mais de **cinquenta por cento** da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos **vinte e quatro meses** anteriores e nos vinte e quatro meses subsequentes à aquisição, decorrer das transações a que se referem o § 1º deste artigo.

§ 3º Caso a pessoa jurídica adquirente **inicie** suas atividades **após** a aquisição, ou **menos** de vinte e quatro meses antes dela, **apurar-se-á** a preponderância referida no parágrafo



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

anterior, considerando-se os trinta e seis meses seguintes à data da aquisição.

§ 4º Verificada a preponderância a que se referem os §§ 2º e 3º deste artigo, **tornar-se-á devido** o imposto nos termos da disposição legal vigente à **data da aquisição** dos respectivos bens e direitos e sobre o valor atualizado do imóvel ou dos direitos sobre eles.

§ 5º A preponderância da atividade referida no § 1º deste artigo **não** se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando **realizada** em conjunto com a **totalidade** do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

§ 6º A demonstração de inexistência da preponderância da atividade, sujeita ao exame e verificação fiscal, **deverá** ser demonstrada pelo adquirente **por meio** de apresentação dos atos constitutivos, e suas respectivas atualizações, ou Demonstração do Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial dos **dois últimos exercícios**.

§ 7º O Chefe do Poder Executivo Municipal definirá, por meio de regulamento específico, os procedimentos relacionados ao disposto no § 6º deste artigo e ao exame e reconhecimento da não incidência.

CAPÍTULO III
DAS ISENÇÕES DO ITBI

Art.82. São isentas do ITBI:

I - a **aquisição** de imóvel pelo Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, por outro programa semelhante ou que lhe substitua e os imóveis **adquiridos** no Programa de Subsídio a habitação de interesse Social - PHS através do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, aos contribuintes que **recebam até 1** (um) salário mínimo mensal;

II - quando a **localização** for em bairros economicamente carentes, e que o proprietário não possua imóvel no Município, na forma disciplinada em regulamento específico sobre o tema.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica quando se tratar de edificação, em condomínio, de unidades autônomas.

Art.83. As isenções **serão** efetivadas, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa competente, na forma estabelecida em regulamento específico, por meio de requerimento formalizado pelo interessado, no prazo estabelecido, onde este **deverá** demonstrar o preenchimento das condições e dos requisitos à sua concessão.

Parágrafo único. A Declaração de Isenção, Imunidade ou de Não Incidência **terá** validade de doze meses, contada da data da decisão da Autoridade Administrativa competente em que defira o referido benefício.

Art.84. Nas transações em que pessoa beneficiada por imunidade ou isenção figure como adquirente ou cessionário, ou quando se verificar a não incidência do ITBI, o documento que atestar tais situações, expedido pela autoridade fiscal competente, substituirá, em seus devidos efeitos, a comprovação do pagamento do ITBI.

CAPÍTULO IV
DA SUJEIÇÃO PASSIVA
Seção I



Do Contribuinte do ITBI

Art.85. É contribuinte do ITBI:

- I** - no caso de transmissão de bens imóveis ou de direitos reais: o adquirente do bem ou dos direitos transmitidos;
- II** - no caso de cessão de bens imóveis ou de direitos reais: o cessionário dos bens ou dos direitos cedidos;
- III** - no caso de cessão de direito real de promessa de compra e venda: o cessionário do direito real da promessa de compra e venda;
- IV** - no caso de permuta de bens ou de direitos: qualquer um dos permutantes do bem ou do direito permutado, cabendo a cada permutante a **responsabilidade** pelo **pagamento** do ITBI sobre o valor do bem imóvel ou do direito real adquirido.

Seção II

Dos Responsáveis Solidários pelo Pagamento do ITBI

Art.86. São solidariamente responsáveis pelo pagamento do ITBI:

- I** - no caso de transmissão de bens imóveis ou de direitos reais: o transmitente, em relação ao adquirente do bem ou do direito transmitido;
- II** - no caso de cessão de bens imóveis ou de direitos reais: o cedente, em relação ao cessionário do bem ou do direito cedido;
- III** - no caso de permuta de bens ou de direitos: o permutante, em relação ao outro permutante do bem imóvel ou do direito real permutado;
- IV** - os tabeliães, escrivães, demais serventuários de ofício e seus eventuais substitutos, relativamente aos atos em que intervirem ou perante eles praticados, em razão de seu ofício, ou pelos erros ou omissões por que forem responsáveis;
- V** - as pessoas físicas ou jurídicas possuidoras de interesse comum na circunstância que tenha dado origem ao fato gerador do imposto;
- VI** - todo aquele que comprovadamente concorra para a sonegação do imposto.

CAPÍTULO V

DO CÁLCULO DO ITBI

Seção I

Da Base de Cálculo do ITBI

Art.87. A base de cálculo do ITBI é o **valor venal** dos bens imóveis ou dos direitos, a ele relativos, transmitidos ou cedidos.

Art.88. O valor venal, base de cálculo do ITBI, **corresponde** ao valor atual de **mercado** do imóvel ou dos direitos, a ele relativos, transmitidos ou cedidos, determinado pela própria Administração Tributária, por meio dos elementos que esta dispuser, podendo ser estabelecido através de:

- I** - avaliação realizada em decorrência dos elementos aferidos no mercado imobiliário do Município de Imperatriz;
- II** - dos elementos e informações disponíveis no Cadastro Imobiliário Fiscal-CIF, que **delimitaram** a cobrança do IPTU;
- III**- valor **informado** ou **declarado** pelo próprio sujeito passivo, ou por procurador legalmente constituído para tal fim específico.

§ 1º Dentre os **incisos I a III** deste artigo, para fins de cobrança do imposto, **prevalecerá** aquele que resultar o maior valor.

§ 2º Em nenhuma hipótese a avaliação poderá ser inferior ao valor venal aplicado ao exercício correspondente que serviu



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

de base de cálculo do IPTU.

§ 3º Nas adjudicações, remições, bem como nas arrematações judiciais, a base de cálculo não será inferior ao valor da adjudicação, da remição, ou da arrematação, respectivamente, atualizado, anualmente, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - E) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo, até a data do lançamento do ITBI, que se dará em decorrência do registro imobiliário do ato judicial.

§ 4º Em caso de inexistência de lançamento do IPTU, os atos translativos somente serão formalizados após o registro do imóvel, ou se o mesmo estiver situado na zona rural, mediante apresentação de certidão que ateste esta circunstância, devidamente expedida pelo Fisco.

Art.89. Na avaliação que tenha a finalidade de fixar a base de cálculo do imposto, a Administração Tributária observará, dentre outros, os seguintes elementos:

I - características do terreno e da construção, com base na:

- a) forma, dimensão, utilidade;
- b) estado de conservação;
- c) localização e zoneamento urbano;

II - o custo unitário da construção e os valores:

- a) aferidos no mercado imobiliário; e
- b) das áreas vizinhas ou situadas em áreas de valor econômico equivalente.

Seção II

Da Alíquota do ITBI

Art.90. As alíquotas do ITBI são:

I - de **2%** (dois por cento) em face do valor estabelecido como base de cálculo do imposto;

II - **0,5%** (zero virgula cinco por cento) em face do valor do financiamento realizado através do Sistema Financeiro de Habitação e de **2%** (dois por cento) sobre o restante.

Seção III

Do Lançamento do ITBI

Art.91. No lançamento do ITBI, serão consideradas, diretamente ou mediante declaração do sujeito passivo:

I - as situações fáticas dos bens ou dos direitos transmitidos, cedidos ou permutados, com fulcro no que dispõe o **art. 89** deste Código; e

II - as formas de avaliação referenciadas junto ao **art. 88** deste Código.

§ 1º Poderá a Administração Tributária, sempre que julgar necessário, **notificar** o contribuinte para que, dentro do prazo de trinta dias, contados da respectiva ciência do ato, preste informações sobre a transmissão, cessão ou permuta de bens ou direitos, com base nas quais a Administração Tributária poderá efetuar o lançamento do ITBI.

§ 2º O lançamento será formalizado em nome do contribuinte ou responsável solidário quando a transmissão de bens ou direitos for requisitada pelo sujeito passivo ou identificada pelo agente da Administração Tributária.

§ 3º Os notários, oficiais de registro de imóveis, ou seus prepostos, ficam obrigados a verificar a exatidão e a



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

suprir as eventuais omissões dos elementos de identificação do contribuinte e do imóvel ou direito transacionado, cedido ou permutado, no documento de arrecadação e nos atos em que intervierem.

§ 4º As dívidas que onerem o imóvel transferido não ocasionará o abatimento do valor.

Seção IV

Do Pagamento e Recolhimento do ITBI

Art.92. O recolhimento do ITBI, foros e laudêmios, quando for o caso, poderá ser efetuado de uma vez ou em até seis parcelas mensais e sucessivas, observando o valor mínimo estabelecido para cada parcela, na forma e prazo estabelecidos em regulamento, facilitando-se ao contribuinte o pagamento simultâneo de diversas parcelas, sendo indispensável a sua quitação definitiva para o registro, no Cartório de Registro de Imóveis competente, da transmissão, da cessão ou da permuta de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, quando realizada no Município de Imperatriz, inclusive quando financiada pelo Sistema Financeiro de Habitação, observando-se o seguinte:

I - o pagamento de parcelas vincendas apenas poderá ser efetuado após, ou simultaneamente, a quitação das parcelas vencidas;

II - as parcelas que não forem pagas nos respectivos vencimentos sofrerão correção, anualmente, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo, bem como acrescido de juros moratórios e multa;

III - em caso de parcelamento, a data de vencimento da última parcela não poderá ultrapassar cinco meses da data de vencimento da parcela única.

§ 1º Nas transações em que constem como adquirentes ou cessionários, pessoas imunes ou isentas, ou quando se tratar de caso de não incidência do ITBI, a comprovação do pagamento do imposto será substituída por certidão própria que ateste esta condição, na forma estabelecida na legislação tributária municipal, que será transcrita no instrumento, termo ou contrato de transmissão.

§ 2º O imposto será pago através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, como Receita "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INTER VIVOS".

§ 3º Caso o pagamento seja efetuado em cota única, será concedido o desconto de 10(dez) por cento sobre o valor integral do ITBI, foros e laudêmios.

§ 4º O imposto será pago até o instante dos registros dos títulos, no Cartório de Registro de imóveis competente, relativos às transmissões onerosas de bens imóveis, *inter vivos*, e de direitos reais sobre imóveis, bem como relativos às cessões onerosas de direitos delas decorrentes.

Seção V

Da Restituição do ITBI

Art.93. Não **será** devida restituição do ITBI recolhido sobre as transmissões onerosas de bens imóveis, *inter vivos*, e de direitos reais sobre imóveis, bem como sobre as cessões onerosas de direitos delas decorrentes, nos termos deste Código **salvo** seja caso de



cobrança indevida.

§ 1º Entende-se por cobrança indevida:

I - aquela que ocorra infringindo os dispositivos que preveem imunidade, isenção ou não incidência tributária.

II - a que conste com erro na descrição da alíquota ou do valor aplicável;

III - a que tem origem em ato ou contrato nulo, assim declarado por decisão administrativa definitiva ou decisão judicial transitada em julgado.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do § 1º deste artigo, o contribuinte deverá apresentar as documentações exigidas na forma estabelecida em regulamento, para demonstrar a ocorrência da cobrança indevida suscitada.

CAPÍTULO VI

DAS OBRIGAÇÕES DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA

Art. 94. A demonstração do pagamento do ITBI e a respectiva Certidão Negativa de Débito deverão ser exigidas pelos escrivães, tabeliões, oficiais de notas, de registro de imóveis e de registro de títulos e documentos, seus prepostos e serventuários da justiça, quando da prática de atos, dentre os quais a lavratura, registro ou averbação, relativos a termos relacionados à transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, bem como suas cessões ou permutas.

§ 1º Não será lavrado, registrado, inscrito ou averbado nenhum termo, ou praticado qualquer ato relacionado ou que importe em transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, cessões ou permuta, sem que seja previamente apresentado pelos interessados:

I - Certidão Negativa de Débito que ateste a quitação de todos impostos de competência do município, incidentes sobre o imóvel em questão, excluindo-se os imóveis cujo ITBI tenha sido recolhido pelo Sistema de ITBI Eletrônico (ITBI-e); e

II - comprovante de pagamento do ITBI, e, se for o caso, Foros e Laudêmio, através do documento original de arrecadação ou Declaração de Quitação dos mesmos, expedida pela autoridade competente;

§ 2º Nos casos de imunidade, isenção ou não incidência do ITBI, deverá ser apresentado pelos interessados, alternativamente à documentação prevista no inciso II do § 1º deste artigo, a respectiva Declaração de Reconhecimento Administrativo do gozo do benefício fiscal ou da não incidência tributária.

§ 3º Referente aos documentos previstos nos incisos I e II do § 1º e no § 2º deste artigo, deverá ser efetuada a transcrição do inteiro teor no instrumento respectivo.

§ 4º Os oficiais de Registro de Imóveis, tabeliões, escrivães, notários ou seus prepostos, no exercício de seus atos, deverão formalizar expressa referência no instrumento, termo, escritura e registro:

I - ao Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou à Declaração de Quitação do ITBI;

II - ao documento emitido pela Administração Tributária Municipal que concedeu o reconhecimento administrativo da imunidade, isenção ou não incidência do ITBI.

§ 5º A providência disposta no § 4º deste artigo aplica-se,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

também, no caso de escrituras lavradas em outros municípios, quando efetuada a transcrição do respectivo registro no cartório de origem do imóvel; e no caso de escrituras lavradas em cartório distinto do cartório de origem do imóvel, este deverá arquivar cópias autênticas dos documentos citados nos **incisos I e II** do § 4º deste artigo.

§ 6º Os oficiais de Registro de Imóveis, tabeliães, notários, ou seus prepostos, deverão verificar e prestar informações ao Fisco sobre:

I - ocultação referente a existência de frutos pendentes e outros bens ou direitos tributáveis, transmitidos juntamente com a propriedade;

II - falsidade constante nos documentos apresentados, seja parcial ou integralmente, quando verificado que a pessoa jurídica gozou do benefício destinado a quem não desenvolve atividade preponderante de compra e venda, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, bem como cessão de direitos relativos à sua aquisição;

III - falsidade constante nos documentos apresentados que instruíram a **dispensa** do pagamento do ITBI, pelo reconhecimento de imunidade, isenção ou não incidência.

Art. 95. Não poderão os escrivães, tabeliães, oficiais de notas, de registro de imóveis e de registro de títulos e documentos, seus prepostos e os serventuários da justiça, embaraçar, prejudicar ou dificultar a fiscalização do ITBI, pela Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, obrigando-se a:

I - facilitar e facultar o acesso, em cartório, dos livros, registros, autos, documentos e papéis que interessem e relacionados à arrecadação do tributo;

II - fornecer aos agentes da Administração Tributária Municipal, competentes à fiscalização e apuração do ITBI, quando solicitada, certidão dos atos lavrados, transcritos, averbados, inscritos ou registrados, concernentes a imóveis ou direitos a eles relativos; e

III - fornecer, na forma regulamentar, dados relativos às guias de recolhimento que lhes foram apresentadas.

Art. 96. Os cartórios situados no Município de Imperatriz deverão remeter à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, até o décimo quinto dia do mês subsequente, a relação de todos os atos e termos transcritos, averbados, lavrados, inscritos ou registrados no mês anterior, que possam estar sujeitos à incidência do ITBI, excluídas as transmissões efetuadas através do sistema ITBI Eletrônico (ITBI-e).

Parágrafo único. Constará na relação a que se refere o *caput*, deste artigo, o seguinte:

I - identificação do imóvel, número da inscrição imobiliária, o valor da transmissão, da cessão ou da permuta;

II - nome, CPF e endereço do transmitente, do adquirente, do cedente, do cessionário e dos permutantes, conforme ocaso;

III - o valor do imposto recolhido, a data de pagamento e a instituição arrecadadora; e

IV - o número do processo de ITBI que serviu de base para emissão da guia do imposto.



CAPÍTULO VII

DO SISTEMA ITBI ELETRÔNICO (ITBI-e)

Art. 97. Os Cartórios de Notas, os Cartórios de Registros de Imóveis, as Instituições Financeiras e demais pessoas jurídicas, situadas no município de Imperatriz, que lavrarem, para fins de registro junto a Cartório de Registro competente, escrituras e contratos, com força de escritura, e demais atos relacionados com as transmissões onerosas de bens imóveis, *inter vivos*, e de direitos reais sobre imóveis, bem como relativos às cessões onerosas de direitos delas decorrentes, deverão, obrigatoriamente, prestar informações à Administração Tributária do Município de Imperatriz, relativas a estes atos realizados, por meio do sistema ITBI Eletrônico (ITBI-e), disponibilizado para este fim.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas mencionadas no *caput* deste artigo deverão realizar seu prévio credenciamento perante o serviço eletrônico em questão, bem como o de seus respectivos usuários designados para o uso do ITBI-e.

Art. 98. Aquele que se **ausentar** de **formalizar** o credenciamento ou não proceder com o registro das transações imobiliárias no ITBI-e, ou ainda, **incluir** informações falsas no sistema, **sujeitará** as pessoas mencionadas no *caput* do **art. 95** deste Código ao pagamento de multa estabelecida nesta Lei Complementar e na forma que dispuser o regulamento, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 99. A lavratura, o registro, a inscrição ou a averbação de termo ou a prática de qualquer outro ato relacionado, ou que importe em transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, cessões ou permutas, não serão formalizados por aqueles obrigados ao uso do sistema ITBI-e sem que haja a confirmação do pagamento prévio do ITBI, através de consulta no próprio sistema.

§ 1º Nos casos das mutações patrimoniais processadas pelo ITBI-e, o sujeito passivo fica desobrigado da apresentação da Certidão Negativa de Débito relativa aos tributos incidentes sobre o imóvel.

§ 2º Após a ocorrência finalização dos registros dos instrumentos que importem em transmissões onerosas de bens imóveis *inter vivos* e de direitos reais sobre imóveis, bem como as cessões onerosas de direitos delas decorrentes, os Cartórios de Registros de Imóveis ficam obrigados a informar este ocorrido no sistema do ITBI-e;

§ 3º O descumprimento do disposto no *caput* e § 2º deste artigo resulta no pagamento de multa estabelecida neste Código e na forma que dispuser o regulamento.

CAPÍTULO VIII

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 100. Será aplicada multa por infração, definida em regulamento, em casos de falta de recolhimento do ITBI, total ou parcial.

§ 1º O descumprimento de obrigação acessória cometida pelo contribuinte do ITBI acarreta ao pagamento de multa estabelecida neste Código e na forma que dispuser o regulamento.

§ 2º Incidirá juros de mora, de um por cento ao mês ou fração, em face do valor do ITBI atualizado, anualmente, com base na variação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA- E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

Art. 101. Responderão solidariamente, pelo pagamento do imposto devido os oficiais de Registro de Imóveis, tabeliães, escrivães, notários, ou seus prepostos, que infringirem disposições relativas ao ITBI.

Parágrafo único. São consideradas infrações o descumprimento das obrigações acessórias previstas nos **arts. 94, 95 e 96** deste Código e sujeitará os responsáveis solidários mencionados no *caput* deste artigo ao pagamento de multa estabelecida nesta Lei Complementar, e na forma que dispuser o regulamento.

Art.102. Será agravada com multa em dobro cada reincidência ao disposto no parágrafo único do **art. 101** deste Código, quando verificada a mesma natureza da infração.

Parágrafo único. Para fins deste artigo, **considera-se** reincidência a **repetição** de infração referida no **parágrafo único** do **art. 101** deste Código, igual à anteriormente cometida, nos cinco anos subsequentes ao cometimento do ato infracional, contados da data do recolhimento do crédito tributário pelo infrator ou, se inexistente o pagamento, da decisão administrativa definitiva que pugnou pela procedência do lançamento.

Art.103. Quando o débito restar vencido, este **será** encaminhado para cobrança, com posterior inscrição em dívida ativa, se for o caso.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS RELATIVAS AO ITBI

Art.104. Em caso de transmissão de terreno ou fração ideal do terreno, bem como na cessão dos respectivos direitos, cumulada com contrato de construção, deverá ser comprovada a preexistência do referido contrato. Caso inexistir, para efeito de exigência do imposto, serão incluídas a construção e as benfeitorias no estado em que se encontrarem por ocasião do ato translativo da propriedade ou do direito real.

§ 1º O promitente comprador de lote de terreno que vier a construir no imóvel antes da escritura definitiva, ficará sujeito ao pagamento do imposto relativamente ao valor da construção ou da benfeitoria, salvo se comprovar que as obras foram realizadas após a celebração do contrato de compra e venda, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:

I - alvará de licença para construção em nome do promitente comprador;

II - contrato de construção, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos; ou

III - ata de constituição do condomínio, devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, constando a relação dos condôminos que aderiram ao contrato de formação do condomínio até a data do registro.

§ 2º Caso o Fisco Municipal julgue necessário, poderão ser exigidos outros documentos comprobatórios da anterioridade da aquisição do imóvel.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplicam às transmissões de imóveis construídos nas modalidades previstas no *caput* e parágrafo único do **art. 105** deste Código.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

Art.105. Para fins deste artigo, considera-se incorporação imobiliária direta quando o incorporador-construtor possuir direito real sobre o imóvel onde efetue a construção.

Parágrafo único. No âmbito do Município de Imperatriz, e para efeitos de matéria tributária, equipara-se à incorporação imobiliária direta ao empreendimento para o qual, mesmo sem o construtor possuir direito real sobre o imóvel onde efetue a construção, sejam apresentados para o Fisco Municipal, cumulativamente, os seguintes documentos:

I - promessas de compra e venda para entrega futura de unidades autônomas negociadas;

II - a indicação nos documentos de responsabilidade técnica ART de Projetos, ART de Construção e Alvará de Construção) de que o construtor é o proprietário da obra e o responsável pela construção; e

III - os registros contábeis e as declarações fiscais demonstrando que a receita de venda das unidades autônomas negociadas pertence ao próprio construtor.

Art.106. Na incorporação imobiliária em que a aquisição do terreno se der pelo pagamento total ou parcial em unidades a serem construídas, estas deverão ser discriminadas nos contratos, com valores normais de comercialização no mercado imobiliário do Município de Imperatriz, valores estes que serão atualizados anualmente pelo IPCA-E, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo, na forma deste Código, para fins de cálculo do ITBI, quando da transmissão das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes.

Parágrafo único. Deverão ser abertas inscrições imobiliárias provisórias no cadastro imobiliário, quando, referente a processos de ITBI, houver permuta de terreno por unidades futuras a serem construídas, para fins de registro da transferência das referidas unidades autônomas.

Art.107. Sempre que ocorram omissões ou cometimento de qualquer conduta que não mereça fé, referente aos esclarecimentos, as declarações prestadas, os documentos expedidos ou os recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado, a Administração Tributária Municipal, mediante processo regular, arbitrará o valor da base de cálculo, observados os elementos constantes do **art. 89** deste Código.

Parágrafo único. Caso não concorde com o valor arbitrado, o contribuinte poderá oferecer avaliação contraditória, na forma, condições e prazos regulamentares.

Art.108. Sempre que julgar necessário para a correta administração do tributo, a Administração Tributária Municipal poderá notificar o contribuinte para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da cientificação, prestar esclarecimentos sobre a transmissão, a cessão ou a permuta de bens ou de direitos transmitidos, cedidos ou permutados com base nas quais poderá ser lançado o imposto.

Art.109. Na administração do ITBI, aplicam-se, no que couberem, as normas estabelecidas neste Código.

TÍTULO V

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN **CAPÍTULO I**



DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA

Art.110. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviços, discriminados na Lista de Serviços, constante do Anexo VII deste Código, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

§ 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País.

§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na Lista de Serviços, constante do Anexo VII deste Código, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.

§ 3º O ISSQN incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.

§ 4º A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.

Art.111. Ocorre o fato gerador do ISSQN, no momento da prestação do serviço, por pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo.

Art.111-A. Presume-se a ocorrência de fato gerador do ISSAN omissão de receita, sempre que ação fiscal indicar; **(acrescido pela art. 3º, inciso I da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)**

I - saldo credor de caixa; **(acrescido pela art. 3º, inciso I da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)**

II - suprimimento de caixa, com origem não comprovada; **(acrescido pela art. 3º, inciso I da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)**

III - manutenção, no passivo, de obrigações já pagas ou inexistentes; **(acrescido pela art. 3º, inciso I da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)**

IV - falta de registro fiscal e contábil de documentos referentes à entrada de bens e/ou serviços; **(acrescido pela art. 3º, inciso I da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)**

V - falta de registro fiscal e contábil de documentos referentes à entrada de matérias-primas ou de outros elementos que representem custos; **(acrescido pela art. 3º, inciso I da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)**

VI - pagamento não registrado; **(acrescido pela art. 3º, inciso I da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)**

VII - receitas sem a respectiva emissão de documentos fiscais ou tendo estes sido emitidos em valores inferiores aos das suas efetivas operações; **(acrescido pela art. 3º, inciso I da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)**

§ 1º - Caracteriza-se também omissão de receita:

a) os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantido junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regulamente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações; **(acrescido pela art. 3º, inciso I da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

b) os valores informados por instituições e intermediadores financeiros e de pagamento, administradores de cartões de crédito e de débito, intermediadores de serviço e de negócios, condomínios comerciais ou outras pessoa jurídica legalmente detentora de informações financeiras e de pagamento, sem a respectiva emissão de documentos fiscais ou tendo sido estes emitidos com valores inferiores aos informados. **(acrescido pela art. 3º, inciso I da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)**

§ 2º - O valor das receitas omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.

§ 3º Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não foram computados na base de cálculo do imposto, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos. **(acrescido pela art. 3º, inciso I da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)**

§ 4º - A presunção de que trata este artigo é relativa, admitindo-se prova em contrário pelo contribuinte. **(acrescido pela art. 3º, inciso I da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)**

Art.112. Na hipótese do contribuinte exercer mais de uma das atividades relacionadas no Anexo VII deste Código, incidirá o ISSQN sobre todas elas, mesmo que seja profissional autônomo não regularmente inscrito.

CAPÍTULO II
DA NÃO INCIDÊNCIA

Art.113. O imposto não incide sobre:

I - as exportações de serviços para o exterior do País;

II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;

III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras; realizadas por instituições financeiras;

IV - os serviços não previstos no **Anexo VII** deste Código, ressalvados os que possuem semelhança em sua natureza.

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no **inciso I** deste artigo os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.

CAPÍTULO III
DO LOCAL DA PRESTAÇÃO E DO PAGAMENTO

Art.114. Quanto aos efeitos da incidência e pagamento do ISSQN, o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos **incisos I a XXV** deste artigo, quando o imposto será devido no local:

I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do serviço previsto no § 1º do **art. 110** deste Código;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

- II** - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no **subitem 3.05** do **Anexo VII** deste Código;
- III** - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no **subitem 7.02 e 7.19** do **Anexo VII** deste Código;
- IV** - da demolição, no caso dos serviços descritos no **subitem 7.04** do **Anexo VII** deste Código;
- V** - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no **subitem 7.05** do **Anexo VII** deste Código;
- VI** - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no **subitem 7.09** do **Anexo VII** deste Código;
- VII** - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no **subitem 7.10** do **Anexo VII** deste Código;
- VIII** - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no **subitem 7.11** do **Anexo VII** deste Código;
- IX** - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no **subitem 7.12** do **Anexo VII** deste Código;
- X** - (VETADO)
- XI** - (VETADO)
- XII** - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios;
- XIII** - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no **subitem 7.17** do **Anexo VII** deste Código;
- XIV** - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no **subitem 7.18** do **Anexo VII** deste Código;
- XV** - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no **subitem 11.01** do **Anexo VII** deste Código;
- XVI** - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no **subitem 11.02** do **Anexo VII** deste Código;
- XVII** - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no **subitem 11.04** do **Anexo VII** deste Código;
- XVIII** - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do **item 12, exceto o 12.13**, do **Anexo VII** deste Código;
- XIX** - do Município onde está sendo **executado** o transporte, no caso dos serviços descritos pelo **item 16** do **Anexo VII** deste Código;
- XX** - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

dos serviços descritos pelo **subitem 17.05** do **Anexo VII** deste Código;

XXI - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo **subitem 17.10** do **Anexo VII** deste Código;

XXII - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo **item 20** do **Anexo VII** deste Código.

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços do **subitem 5.09** do **Anexo VII** deste Código;

XXIV - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no **subitem 15.01** do **Anexo VII** deste código;

XXV - do domicílio do tomador do serviço do **subitem 15.09** do **Anexo VII** deste Código.

§ 1º No caso dos serviços a que se refere o **subitem 3.04** do **Anexo VII** deste Código, considera-se **ocorrido o fato gerador e devido** o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.

§ 2º No caso dos serviços a que se refere o **subitem 22.01** do **Anexo VII** deste Código, considera-se **ocorrido o fato gerador e devido** o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada.

§ 3º Considera-se **ocorrido o fato gerador** do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços **executados** em águas marítimas, **excetuados** os serviços descritos no **subitem 20.01** do **Anexo VII** deste Código.

§ 4º Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no **parágrafo único**, ambos do **art. 135** deste Código, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado.

§ 5º Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 6º a 12 deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos **incisos XXIII, XXIV e XXV** do caput deste artigo o contratante do serviço e, no caso de negócio jurídico que envolva estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

§ 6º No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, referidos nos **subitens 4.22 e 4.23** do **Anexo VII** deste Código, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

I - o imposto será devido no local de contratação do plano ou do domicílio declarado pelo contratante;

II - em caso de alteração da lei federal ou de suspensão de sua eficácia, o domicílio será regulamentado por regulamento.

§ 7º Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no § 6º deste artigo.

§ 8º No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, referidos no **subitem 15.01 do Anexo VII** deste Código, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão.

§ 9º O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subitem **15.01 do Anexo VII** deste Código relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por:

I - bandeiras;

II - credenciadoras; ou

III - emissoras de cartões de crédito e débito.

§ 10. No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e dos serviços de administração e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no **subitem 15.01 do Anexo VII** deste Código, o tomador é o cotista.

§ 11. No caso dos serviços de administração de consórcios, o **tomador** de serviço é o **consorciado**.

§ 12. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, o **tomador** é o **beneficiário** do serviço no País.

CAPÍTULO IV

DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Seção Única

Da Caracterização

Art.115. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional.

Parágrafo único. É irrelevante para a caracterização do estabelecimento prestador a denominação de sede, matriz, filial, loja, oficina, posto de atendimento, agência, sucursal, escritório de representação, ou contato, ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Art.116. Pode ser configurado como existente o estabelecimento prestador, caso ocorra a conjugação, parcial ou total, dos elementos abaixo:

I - manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos necessários à execução das atividades de prestação dos serviços;

II - estrutura organizacional ou administrativa;

III - inscrição nos órgãos previdenciários;

IV - indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos; ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

V - permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração econômica de atividade de prestação de serviços, exteriorizada através:

- a)** da indicação do endereço em impressos, formulários, correspondências, veículos ou em qualquer outro meio;
- b)** de contrato de locação do imóvel, propaganda ou publicidade; ou
- c)** de conta de telefone, de fornecimento de energia, água ou gás, em nome do prestador, seu representante ou preposto.

§ 1º Mesmo que o serviço possa ser executado habitual ou eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaracteriza como estabelecimento prestador.

§ 2º São, também, considerados estabelecimentos prestadores, os locais onde forem exercidas as atividades de prestação de serviços de diversões públicas de natureza itinerante.

Art.117. A atividade tributável quando for prestada em estabelecimentos autônomos, o lançamento do ISSQN será para cada estabelecimento.

Parágrafo único. Os estabelecimentos autônomos são:

I - os pertencentes a diferentes pessoas físicas ou jurídicas ainda que localizados no mesmo endereço e com idênticas atividades econômicas;

II- os que, embora com idêntico ramo de atividade, pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica, estejam situados em prédios distintos ou em locais diversos, ainda que localizados no mesmo imóvel, não se considerando como prédios distintos ou locais diversos dois ou mais imóveis contíguos e com comunicação interna, nem as várias salas ou pavimentos de um mesmo imóvel.

CAPÍTULO V

DO SUJEITO PASSIVO

Seção I

Do Contribuinte

Art.118. Contribuinte do imposto é o prestador do serviço.

§ 1º Entende-se por:

a) prestador de serviço a pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, que **exerça**, habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, qualquer das **atividades** relacionadas no **Anexo VII**;

b) profissional autônomo a pessoa física que **executa pessoalmente** a prestação de serviço inerente à sua categoria profissional e que **possua até dois empregados** cujo trabalho não interfira diretamente no desempenho de suas atividades;

~~c) sociedade de profissionais a pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade simples que preste os serviços a que se referem os **subitens 4.01, 4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.10, 4.12, 4.15, 4.16, 5.01, 7.01, 17.13, 17.15, 17.18 e 17.19** da Lista de Serviços, constante do **Anexo VII** deste Código, desde que atendidas as seguintes condições: (**alterado pelo inciso I, do art. 4º da Lei Complementar n 007/2024**)~~

c) sociedade de profissionais a pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade preste os serviços a que se referem os subitens **4.01, 4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.10, 4.12, 4.15, 4.16, 5.01, 7.01, 17.13, 17.14, 17.15, 17.18 e 17.19** da Lista de Serviços, constante do **Anexo VII** deste Código, desde que atendidas as seguintes condições:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

I - todos os sócios possuam a mesma habilitação profissional e prestem serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei que rege a profissão;

~~**II** - possua até três empregados não habilitados para cada sócio ou empregado habilitado;~~ (**alterado pelo inciso I, do art. 4º da Lei Complementar n 007/2024**)

II - que possua registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão dos sócios;

III - não possua em seu quadro societário pessoa jurídica;

IV - não exerça atividade diversa da habilitação dos sócios;

~~**V** - não exerça qualquer atividade que constitua elemento de empresa, nos termos do Código Civil Brasileiro; e~~ (**excluído pelo inciso I, do art. 4º da Lei Complementar n 007/2024**)

~~**VI** - que possua registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão dos sócios.~~ (**excluído pelo inciso I, do art. 4º da Lei Complementar n 007/2024**)

§ 2º A solicitação de enquadramento de pessoa jurídica como sociedade de profissionais será dirigida a Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, para análise e deferimento, com o enquadramento sendo registrado no Cadastro Mercantil de Contribuintes a partir do primeiro dia do exercício seguinte.

§ 3º O contribuinte que optar pelo regime de tributação fixa da sociedade de profissionais para um exercício financeiro, não poderá requerer, para o mesmo exercício, a mudança do regime de tributação.

Seção II
dos responsáveis
Subseção I

Dos Responsáveis Solidários pelo Recolhimento

Art.119. Os responsáveis solidários quanto ao recolhimento do ISSQN são:

I - os que autorizarem a **exploração** de atividade, em seu estabelecimento ou domicílio, de prestador de serviço **não inscrito** no Cadastro Mercantil de Contribuintes - CMC;

II - os que **efetuarem** pagamento de serviços a empresas ou profissionais autônomos, **não cadastrados** ou em **situação fiscal** irregular, junto ao Cadastro Mercantil de Contribuintes - CMC, pelo ISSQN cabível nas operações;

III - o empresário, promotor, produtor ou contratante de **artistas, shows e profissionais**, qualquer que seja a natureza do contrato;

IV - qualquer **contratante** de obras de construção civil, pelo ISSQN devido por empreiteiros ou subempreiteiros **não** estabelecidos no Município;

V - os titulares de **direitos** sobre prédios ou os **contratantes** de obras e serviços, pelo ISSQN devido **pelos construtores** ou **empreiteiros** de construção, reconstrução, reforma, reparação ou acréscimo desses bens, caso não sejam identificados;

VI - o proprietário da obra em relação aos serviços da construção civil, que lhe forem prestados sem a documentação fiscal correspondente, ou sem a prova do pagamento do ISSQN pelo prestador de serviços;

VII - as empresas que utilizarem serviços:



- a) de terceiros, quanto ao ISSQN incidente sobre a operação, caso não exijam dos prestadores de serviços, documento fiscal idôneo;
- b) de profissionais autônomos, pelo ISSQN incidente sobre as operações, se não exigirem dos prestadores prova de regularidade fiscal e sua inscrição municipal;

VIII - o cedente de direitos de uso, ou o proprietário de salão de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, clubes recreativos, clubes de serviços, parques de diversões ou qualquer estabelecimento, dos eventos ou negócios de qualquer natureza realizados nestes locais.

Subseção II

Dos Substitutos Tributários - Retenção do ISSQN

Art. 120. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será retido na fonte pelo tomador dos serviços prestados por profissional autônomo ou empresa, inscritos ou não no Cadastro Mobiliário de Contribuintes, sendo responsáveis pela retenção e pelo recolhimento do imposto os seguintes tomadores:

I - os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes da União, do Estado do Maranhão e do Município de Imperatriz;

II - os estabelecimentos bancários e demais entidades financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;

III - as concessionárias e permissionárias de serviços públicos concedidos ou permitidos por qualquer das esferas de governo da federação;

IV - as empresas que exploram serviços de plano de saúde, previdência oficial ou privada, ou de assistência médica, hospitalar e congêneres;

V - os hospitais e clínicas públicos e privados;

VI - as empresas de rádio, televisão e jornal;

VII - os supermercados, as administradoras de *shopping centers* e de condomínios;

VIII - as incorporadoras, construtoras, empreiteiras e administradoras de obras de construção civil;

IX - as empresas de hospedagem;

X - os serviços sociais autônomos;

XI - as demais empresas que explorem as atividades de comércio, indústria e serviço, relacionadas em regulamento.

§ 1º Os responsáveis a que se referem os **incisos I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI** deste artigo, serão nomeados de forma individualizada através de regulamento.

§ 2º O ISS, as multas e acréscimos legais deverão ser recolhidos pelos tomadores de serviços na hipótese de serviço prestado:

I - em caráter pessoal por profissional autônomo que não comprove a inscrição no CMC e que não apresente Certidão Negativa de Débitos municipal;

II - por empresa sob o regime de estimativa que não apresente certidão de enquadramento no regime de estimativa fixa do ISS e Certidão Negativa de Débitos municipal;

III - por microempresa municipal que não apresente certificado de enquadramento atualizado junto ao CMC e Certidão Negativa de Débitos municipal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

- IV** - por pessoa jurídica que alegar e não comprovar imunidade ou isenção, independentemente de regulamentação;
- V** - por sociedade civil de profissionais que alegar e não apresentar certificado de sociedade civil e Certidão Negativa de Débitos municipal.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no *caput* e § 2º deste artigo, são responsáveis:

I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País; e

II- a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos abaixo, quando o prestador não estiver formalmente estabelecido neste Município:

- a)** cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário;
- b)** execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS);
- c)** demolição;
- d)** reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS);
- e)** varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer;
- f)** limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres;
- g)** controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos;
- h)** florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres;
- i)** escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres;
- j)** acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo;
- k)** vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas;
- l)** fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço;
- m)** planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres;

III- a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no **§ 4º**, do **art. 114**, deste Código.

§ 4º É obrigatório o fornecimento do comprovante da retenção do ISS realizado pelo responsável tributário, quando solicitado pelo prestador de serviço.

§ 5º Os responsáveis a que se referem o *caput* e os **§§ 2º e 3º** deste artigo, estão obrigados ao recolhimento integral do



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente da efetivação da sua retenção na fonte.

Art.121. Não será afastada a responsabilidade do prestador de serviço, na hipótese do recolhimento do ISSQN realizado pelo substituto tributário ser inferior ao devido, por erro na emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

Art.122. Não será afastada a responsabilidade subsidiária do prestador de serviço, nas seguintes hipóteses:

I - não ocorrer o recolhimento do ISSQN pelo substituto tributário;

II - quando ocorrer o recolhimento do ISSQN pelo substituto tributário, em valor inferior ao efetivamente devido, mesmo que O Poder Executivo fica autorizado a acrescentar ou excluir qualquer responsável do regime de substituição tributária, dentre aqueles previstos em lei.

Art.123. A legislação tributária do Município disciplinará a forma como a atribuição da responsabilidade de efetuar o recolhimento do ISS se efetivará, na hipótese em que o sujeito passivo for nomeado substituto tributário.

Art.124. O Poder Executivo fica autorizado a acrescentar ou excluir qualquer responsável do regime de substituição tributária, dentre aqueles previstos em lei.

Seção III

Disposição final

Art.125. A legislação tributária estabelecerá normas e condições relativas à prática de sonegação.

Art.126. Todos os responsáveis que praticarem conluio objetivando a sonegação do ISSQN, responderão solidariamente, sem benefício de ordem, pelo pagamento do imposto.

Art.127. A responsabilidade tributária principal ou acessória devem ser cumpridas pelo sujeito passivo, sendo irrelevantes:

I - a causa excludente da capacidade civil das pessoas naturais;

II - quando a pessoa natural estiver sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades, ou da administração direta de seus bens ou negócios;

III - a irregularidade formal na constituição de empresas, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional; e

IV - a inexistência de estabelecimento fixo e a sua clandestinidade, ou a precariedade de suas instalações.

Art.128. As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento do ISSQN não podem ser opostas ao Fisco Municipal para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

CAPÍTULO VI

DAS ALÍQUOTAS E DA BASE DE CÁLCULO

Seção I

Da Identificação e Sistemática Geral de Cálculo do ISSQN

Art.129. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, e o valor do Imposto será calculado aplicando-se, ao preço do serviço, a alíquota correspondente, na forma do **Anexo VIII** deste Código.

§ 1º Será aplicada a alíquota correspondente a cada base de cálculo, quando o contribuinte exercer mais de uma atividade tributável, que seja plenamente identificável.

§ 2º Para os efeitos do *caput* deste artigo, será incorporado ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

preço dos serviços e integrado a base de cálculo do ISSQN:

I - o preço do serviço, a receita bruta a ele correspondente, sem qualquer dedução, ainda que a título de subempreitada, frete, despesa ou imposto;

II - os valores acrescidos a qualquer título e os encargos de qualquer natureza, inclusive valores cobrados em separado, a título de ISSQN, com exceção de juros e multas;

III Os descontos ou abatimentos concedidos sob condição integram o preço do serviço, quando previamente contratados;

IV - os ônus relativos à concessão de crédito, ainda que cobrados em separado, na hipótese de prestação de serviço a crédito, sob qualquer modalidade.

§ 3º Não compõem a base de cálculo do ISSQN, quando devidamente comprovados com nota fiscal específica:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador, na prestação dos serviços referentes aos **subitens 7.02 e 7.05** da Lista de Serviços do **Anexo VII** deste Código, na forma definida no **art. 189** desta Lei;

II - o valor da alimentação e das bebidas fornecidas pelo prestador dos serviços, previstas no **subitem 17.10** do **Anexo VII** deste Código;

III - o valor das peças e partes empregadas pelo prestador dos serviços, previstas nos **subitens 14.01 e 14.03** do **Anexo** deste Código;

IV - o valor das despesas realizadas pelos planos de saúde com os seus segurados, previstas nos **subitens 4.22 e 4.23** do **Anexo VII** deste Código, na forma definida no **art. 195** desta Lei.

§ 4º Na **falta** de preço do serviço a que se refere o *caput* deste artigo, ou **não** sendo ele desde logo conhecido, **poderá** o Fisco adotar as hipóteses abaixo:

I - o preço de mercado corrente no Município;

II - a estimativa dos elementos conhecidos ou apurados;

III - a aplicação do **preço** indireto, estimado em pauta que reflita o preço corrente na praça; ou

IV - o arbitramento da receita bruta conforme disposições dos **artigos 147 a 149** desta Lei.

§ 5º O preço de determinados tipos de serviços **poderá** ser fixado pela autoridade tributária, em pauta de preços mínimos.

§ 6º A receita bruta **será arbitrada**, conforme disposições dos **arts. 147 a 149** deste Código e respectivo regulamento, quando:

I - ocorrer suspeita de que os elementos constantes nos documentos fiscais ou contábeis **não refletem** o preço real do serviço;

II - prática de faturamento ou contratação de serviços por **preço declarado** inferior ao corrente no Município;

III - o contribuinte **não emitir** os documentos fiscais nas operações de prestação de serviço;

IV - o sujeito passivo:

a) **não** estiver **inscrito** no órgão competente; ou

b) **não** **exibir** à fiscalização os elementos necessários à comprovação do respectivo montante.

Art.129-A. A base de cálculo do imposto, nos casos de presunção de ocorrência de fato gerador por omissão de receita,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

corresponde: (**acrescido pela art. 3º, inciso II da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024**)

I - ao hipótese valor apurado da receita não declarada, nas hipóteses previstas no art. 111-A; (**acrescido pela art. 3º, inciso II da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024**)

II - na hipótese de movimentação financeira sem a comprovação da origem dos recursos, aos valores das movimentações não comprovadas, conforme cada caso, que corresponderá ao valor da receita não declarada. (**acrescido pela art. 3º, inciso II da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024**)

§ 1º Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado que não serão considerados aos decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica. (**acrescido pela art. 3º, inciso II da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024**)

§ 2º - Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação das receitas será efetuada em relação ao terceiro, desde que contribuinte do ISSQN, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (**acrescido pela art. 3º, inciso II da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024**)

§ 3º - Na apuração da base de cálculo, quando forem constatadas, simultaneamente, irregularidade no disponível e no exigível, bem como entrada ou pagamento não registrados ou quaisquer outras omissões de receitas tributáveis, levar-se-á em conta, apenas, a ocorrência ou diferença de maior valor monetário, se se configurar a presunção de que as demais nela estejam compreendidas. (**acrescido pela art. 3º, inciso II da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024**)

Art.130. Na prestação de serviços a título **gratuito** ou **cortesia**, a base de cálculo **será fixada** pelo preço do serviço, não podendo, contudo, ser inferior ao vigente no Município.

Art.131. Nas prestações de serviços descritos no **subitem 3.04 e 22.01 do Anexo VII**, quando forem prestados no território de Imperatriz e de outro Município, a base de cálculo será respectivamente:

I - proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município;

II - calculado sobre a **parcela** do preço correspondente à proporção direta da **parcela** da extensão da rodovia explorada, no território do Município, ou da **metade** da extensão de ponte que interligar o Município de Imperatriz a outro.

Parágrafo único. Considera-se rodovia explorada o **trecho limitado** pelos pontos equidistantes entre cada posto de cobrança de pedágio ou entre o mais próximo deles e o ponto inicial ou terminal da rodovia.

Subseção I

Do Cálculo do ISS dos Prestadores de Serviço Sob a Forma de Sociedades de Profissionais

Art.132. Para efeito deste código, a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal, é a execução do serviço realizada pelo próprio contribuinte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

§ 1º No serviço prestado por **profissional autônomo**, na forma do caput deste artigo, o ISSQN **será** calculado por meio de alíquota **fixa e anual**, conforme **Anexo VIII** deste Código, em função da **natureza** do serviço ou de **outros** fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

§ 2º **Será adotado** o regime especial de recolhimento do imposto por meio de **alíquota fixa e anual**, quando os serviços a que se referem os **subitens 4.01, 4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.10, 4.12, 4.15, 4.16, 5.01, 7.01, 17.13, 17.15, 17.18 e 17.19** da Lista de Serviços, constante do **Anexo VII** deste Código, forem prestados por sociedades de profissionais, no formato do § 1º deste artigo, devendo ser calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade.

§ 3º As sociedades de que **trata** o parágrafo anterior deste artigo **são aquelas** cujos profissionais (sócios, empregados ou não) sejam habilitados ao exercício da mesma atividade e prestem serviços de **forma pessoal**, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação específica.

§ 4º Excluem-se do disposto no § 2º deste artigo as sociedades que:

- I - tenham como sócia outra pessoa jurídica;
- ~~II - sejam sócias de outra sociedade;~~ **(Alterado pela art. 4º, inciso II da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)**
- II - qu no ano calendário anterior exceder o limite de receita bruta prevista no inciso I do art. 3ª da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, exceto os Escritórios de Serviços Contábeis Optantes do Simples Nacional que tem como limite de receita bruta o previsto no inciso II da art. 3ª da Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro 2006.
- III - desenvolvam atividade diversa daquela a que estejam habilitados profissionalmente os sócios;
- IV - tenham sócio que delas participe tão-somente para aportar capital ou administrar;
- V - tenham sócio não habilitado para o exercício pleno do objeto social da sociedade;
- VI - sejam formadas por sócios não exercentes da mesma profissão;
- ~~VII - sejam empresárias com registro na Junta Comercial do Estado ou quando o exercício da profissão constituir elemento de empresa.~~ **(Alterado pela art. 4º, inciso II da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)**

VII - A sociedade que, no ano calendário, exceder o limite de receita bruta prevista no inciso II, do § 4º do art. 132 fica impedida de recolher o ISS pela sistemática de valor fixo, a partir do mês subsequente à ocorrência do excesso, sujeitando-se à apuração normal do ISS.

§ 5º. Considera-se profissional habilitado, para fins de cálculo do ISSQN na modalidade fixa das sociedades profissionais, o profissional, empregado ou não, que preste serviços que constituam a atividade fim do contribuinte.

§ 6º A sociedade exercente de atividade laboratorial não tem direito ao enquadramento especial por alíquotas específicas,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

devendo ser tributada em função do faturamento, independentemente da condição de seus sócios.

~~§ 7º No âmbito do regime especial do Simples Nacional, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a tributação fixa do ISSQN somente se aplicará aos contribuintes ou às atividades expressamente previstas na referida legislação, que regule o referido regime especial de tributação. Alterado pela art. 4º, inciso III da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)~~

§ 7º No âmbito do regime especial do Simples Nacional, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a tributação fixa do ISSQN somente se aplicará aos escritórios de serviços contábeis.

§ 8º Os valores constantes do Anexo VIII deste Código serão atualizados anualmente com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

§ 9º O prestador enquadrado no caput deste artigo, que não estiver regularmente inscrito no CMC, deverá aplica a alíquota do ISSQN, conforme o Anexo VIII deste Código.

Art.133. O ISSQN devido pelos prestadores de serviços sob a forma de trabalho pessoal, sociedades de profissionais e autônomos, deverá ser lançado anualmente, na forma do regulamento, considerando-se, para tal fim, os dados declarados pelos contribuintes quando da sua inscrição no Cadastro próprio.

§ 1º Para efeito do caput deste artigo considera-se ocorrido o fato gerador do ISSQN:

I - em 1º de janeiro de cada exercício, relativamente aos contribuintes já inscritos no exercício anterior;

II - na data do início da atividade, em relação aos contribuintes que vierem a se inscrever no decorrer do exercício.

§ 2º Em relação às sociedades de profissionais, será considerada na base de cálculo do imposto a inclusão ou exclusão de profissional habilitado, dentro do ano em curso, consoante regulamento.

Art.134. O ISSQN devido pelos prestadores de serviços, sob a forma de trabalho pessoal, deverá ser recolhido de uma só vez ou em prestações mensais e sucessivas, na forma, prazos e condições do regulamento.

Subseção II

Do Cálculo do ISSQN de Escritórios de Serviços Contábeis Optantes do Simples Nacional - Regime Fixo

Art.135. O escritório de serviços contábeis que exerça, exclusivamente, as atividades dos subitens 17.15, 17.18 e 17.19 da Lista de Serviços, constante do Anexo VII deste Código, quando optante do Simples Nacional, ficará sujeito ao recolhimento do ISSQN em valor fixo anual, dividido em doze parcelas mensais de igual valor, por cada profissional habilitado de nível superior e de nível médio, conforme Anexo VIII deste Código.

Parágrafo único. Caso o escritório de serviços contábeis, optante do Simples Nacional, exerça outra atividade, diferente das atividades listadas no caput deste artigo, ficará



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

sujeito ao recolhimento do ISSQN por alíquota variável, conforme tabela correspondente do Simples Nacional.

Subseção III

Da aplicação da alíquota mínima de ISSQN ao Regime Fixo

Art.136. Encerrado o ano-calendário, sempre que se verificar que o valor resultante da aplicação da alíquota mínima de **2%** (dois por cento) do ISSQN referente ao preço total dos serviços prestados no período **excedeu** o valor do ISSQN fixo, serão **apurados** pelo Fisco o preço efetivo dos serviços e o **montante** do ISSQN devido pelo contribuinte mediante a aplicação da alíquota mínima de **2%** (dois por cento).

§ 1º Ao final do período a que se refere o caput deste artigo, o ISSQN **devido** sobre a diferença, acaso verificada entre o ISSQN com alíquota mínima relativo a os serviços e o ISSQN fixo, **deverá** ser recolhido pelo contribuinte, podendo o Fisco Municipal proceder ao **lançamento** de ofício na forma e prazo regulamentares.

~~§ 2º O ISSQN fixo a que se refere o caput deste artigo **abrange** qualquer dos regimes de recolhimento de ISSQN pela sistemática de valor fixo, **inclusive** aqueles regimes abrangidos pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores, e pelo Decreto-Lei Federal nº 406, de 31 de dezembro de 1968. (Alterado pela art. 4º, inciso IV da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)~~

§ 2º O ISSQN a que se refere o **caput** deste artigo aplica-se somente aos contribuintes que ultrapassarem os limites previstos nos incisos II e VII do § 4º do art. 132.

Seção II

Das Alíquotas do ISSQN

Art.137. As alíquotas do ISSQN varia, de **2%** (dois por cento) a **5%**(cinco por cento), conforme observado no **Anexo VIII** deste Código.

§ 1º O ISSQN não **será** objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, **inclusive** de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra **forma** que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, **exceto** para os serviços a que se referem os **subitens 7.02, 7.05 e 16.01**, da lista do **Anexo VII**, deste Código.

§ 2º Conforme exceção prevista no § 1º, deste artigo, a alíquota a ser aplicada ao serviço descrito no **subitem 16.01**, se encontra fixada no **Anexo VIII**, deste Código.

§ 3º É **nula** a lei ou o ato do Município ou do Distrito Federal que **não** respeite as disposições relativas à alíquota mínima previstas neste artigo no caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em Município diverso daquele onde **está** localizado o prestador do serviço.

§ 4º A nulidade a que se refere o § 3º, deste artigo, gera, para o prestador do serviço, perante o Município ou o Distrito Federal que **não respeitar** as disposições deste artigo, o direito à restituição do valor efetivamente pago do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza calculado sob a égide da lei nula.

Art.137-A - No caso de presunção da ocorrência de fato gerador do imposto, por omissão de receita, a alíquota aplicável será a



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

prevista no **Anexo VIII** deste Código. (**acrescido pela art. 3º, inciso III da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024**)

Art.138. Na hipótese em que um mesmo contribuinte efetuar prestação de serviços **incluídos** em itens distintos da Lista, enquadráveis com alíquotas diferentes, o ISSQN **será** calculado aplicando-se a alíquota correspondente sobre o respectivo preço de cada serviço prestado.

§ 1º O contribuinte **deverá** apresentar os contratos e documentos fiscais pertinentes, **solicitados** pelo fisco, com a finalidade de comprovar as receitas específicas das várias atividades, sob **pena** de ser **aplicada** a alíquota mais elevada sobre o preço total dos serviços prestados.

§ 2º O montante do ISSQN é considerado parte integrante do preço referido neste artigo, **constituindo** o respectivo destaque, nos documentos fiscais, mera indicação de controle.

Art.139. Ressalvada a imunidade prevista no **art. 152, inciso VI, alínea "c"** da Constituição Federal, o ISSQN **será** calculado pela alíquota de **2%** (dois por cento) sobre o preço dos serviços, quando prestados por:

I - associações comunitárias e clubes de serviço **cuja** finalidade essencial, nos termos do respectivo estatuto e tendo em vista os atos efetivamente praticados, **esteja** voltada para o desenvolvimento da comunidade;

II - artistas de circo, atores, atrizes, músicos, escritores, poetas e humoristas, desde que se trate de **profissionais locais**, devidamente inscritos nas respectivas ordens ou de Finanças como profissional autônomo;

III - associações culturais e desportivas, **sem** venda de pules ou talões de apostas;

IV - entidades beneficentes e associações filantrópicas, estas **registradas** no Conselho Nacional de Serviço Social - CNSS, em serviços promovidos diretamente com renda em seu favor, através de exposições, quermesses e similares, espetáculos cinematográficos e teatrais, **observadas** as demais condições estabelecidas na legislação;

V - os trabalhadores autônomos cuja renda mensal auferida não supere o valor de um salário-mínimo;

VI - o artista, o artífice ou o artesão que **exerça** atividade na própria residência **sem auxílio** de terceiros e sem propaganda de qualquer espécie;

VII - profissionais autônomos permissionários de **serviços** de táxi e moto-táxi.

§ 1º Considera-se artista local aquele que comprovar **residência** fixa em Imperatriz **pelo menos** 1 (um) ano antes do pedido da redução.

§ 2º Os prestadores de serviço descritos neste artigo **recolherão** ISSQN exclusivamente pela forma prevista no caput deste artigo.

Seção III

Da Estimativa

Art.140. Poderá, a autoridade administrativa, por **ato normativo** específico, **fixar** o recolhimento do ISSQN, por estimativa, quando considerados conjunta ou parcialmente as hipóteses abaixo:

I - tratar-se de atividade exercida em caráter temporário;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

- II** - tratar-se de contribuinte ou grupo de contribuintes, cuja espécie, modalidade ou volume de negócios ou de atividades, aconselhar, a critério do Fisco, tratamento fiscal específico;
- III** - quando se tratar de rudimentar organização;
- IV** - contribuinte que, a critério do fisco, não tiver condições de emitir documentos fiscais;
- V** - quando o volume ou a modalidade da prestação do serviço dificultar o controle ou a fiscalização.

Parágrafo único. A administração tributária poderá, a qualquer tempo e a seu critério, suspender a aplicação do regime de estimativa, de modo geral, individualmente, ou quanto a qualquer atividade ou grupo de atividade, quando não mais permanecerem as condições que originaram o enquadramento.

Art.141. O valor do ISSQN lançado por estimativa **deverá** considerar:

- I** - o tempo de duração e a natureza do acontecimento ou da atividade;
- II** - o preço corrente dos serviços;
- III** - o volume de receitas em períodos anteriores e sua projeção para os períodos seguintes, podendo observar outros contribuintes de idêntica atividade;
- IV** - a localização do estabelecimento;
- V** - as informações do contribuinte e outros elementos informativos, inclusive estudos de órgãos.

Art.142. O valor da estimativa **será** sempre fixado para o **período** de doze meses, e caso não haja manifestação em contrário da autoridade fiscal, será renovado sucessivamente por igual período.

Parágrafo único. A **cada renovação** a que se refere o *caput* deste artigo, o **valor** da estimativa **será** atualizado com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - E) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

Art.143. Os valores estimados poderão, a **qualquer tempo**, ser revistos de ofício pelo Fisco Municipal, **reajustando-se** as parcelas vincendas.

Parágrafo único. O contribuinte **poderá** solicitar a revisão da estimativa após decorrido o prazo de **seis meses** de sua fixação.

Art.144. Os contribuintes **serão notificados** do enquadramento no regime de estimativa e do montante do imposto respectivo, na forma regulamentar.

Art.145. Os contribuintes enquadrados no regime de estimativa **poderão** apresentar reclamação contra o valor estimado no prazo de **trinta dias**, contados:

- I** - da data da **ciência** do termo final de fiscalização de enquadramento **ou** revisão da estimativa; ou
- II** - da data da publicação do **ato normativo**, no caso de **renovação** automática da estimativa.

Art.146. A base de cálculo do ISS lançado por estimativa **será** determinada, a **critério** da autoridade fazendária e na **forma** do regulamento, por uma das seguintes formas:

- I** - pelo **montante** das despesas operacionais do contribuinte;
- II** - pela **média** das receitas auferidas pelo contribuinte no **prazo máximo** de 12 meses; ou



III - pelo plantão fiscal **dentro** do estabelecimento do contribuinte.

Parágrafo único. A base de cálculo do ISS **lançado** por estimativa, quando calculada na **forma** do **inciso I** do *caput* deste artigo, fica **limitada** a cento e trinta por cento do montante das despesas operacionais.

Seção IV

Da Fixação do Arbitramento da Receita Bruta de Prestação de Serviços

Art.147. A receita bruta **será** arbitrada, para fins de fixação do valor do ISSQN, quando o sujeito passivo **incorrer** em qualquer um desses incisos:

I - depois de intimado, deixar de exibir os documentos, livros, papéis ou arquivos eletrônicos, de natureza fiscal ou comercial, relacionados ao ISSQN, registrados nos órgãos competentes;

II - omitir, por inobservância de formalidades intrínsecas e extrínsecas, ou por não merecer fé, seus livros ou documento exibidos, ou quando tais documentos não possibilitam a apuração da receita;

III - praticar atos qualificados como crimes ou contravenções, ou que, mesmo sem essa qualificação, tais atos sejam praticados com dolo, fraude ou simulação, evidenciados pelo exame de seus livros e documentos, ou apurados por quaisquer meios diretos ou indiretos, inclusive quando os elementos constantes dos documentos fiscais não refletirem o preço real dos serviços prestados;

IV - não prestar os esclarecimentos exigidos pela fiscalização, ou prestar esclarecimentos insuficientes ou que não mereçam fé, após regularmente intimado;

V - exercer qualquer atividade que constitua fato gerador do ISSQN, sem esta devidamente inscrito no CMC;

VI - praticar, comprovadamente, subfaturamento ou contratação de serviços por valores abaixo dos preços de mercado;

VII - apresentar recolhimento de ISSQN em valores incompatíveis ou considerados insuficientes, em razão do volume dos serviços prestados;

VIII - efetuar a prestação de serviços, comprovadamente, sem a determinação do preço ou sob a premissa de que tenha sido a título de cortesia;

IX - quando detectado omissão de receita tributável;

X - deixar de emitir notas fiscais de serviço de forma reiterada;

XI - quando o sujeito passivo utilizar equipamento autenticador e transmissor de documentos fiscais eletrônicos que não atenda aos requisitos da legislação tributária.

Parágrafo único. Considera-se prática reiterada, para fins do disposto no inciso X do *caput* deste artigo, a ocorrência, em dois ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos cinco anos-calendário.

Art.148. A base de cálculo do ISSQN lançado por arbitramento será determinada na forma do regulamento.

Art.149. Quando se tratar de ISSQN relativo à construção ou reforma, a base de cálculo do tributo lançado por arbitramento



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

será o valor venal da construção, respeitada a dedução legal e utilizando-se, quando for o caso, dos seguintes critérios:

- I** - Área construída igual a setenta por cento da área do terreno, por pavimento;
- II** - Padrão da construção médio; e
- III** - Conservação boa.

CAPÍTULO VII

DO LANÇAMENTO E DO RECOLHIMENTO DO ISSQN

Seção I

Do Lançamento

Art.150. O lançamento do ISSQN, na forma do regulamento, far-se-á:

- I** - mensalmente, por homologação, para as atividades em geral;
- II** - anual ou mensalmente, por homologação, em relação aos serviços prestados por sociedade de profissionais e por escritórios de serviços contábeis optantes do Simples Nacional;
- III** - anualmente, de ofício, em relação aos contribuintes autônomos; ou
- IV** - por ocasião da prestação do serviço, de ofício, em relação aos contribuintes com ou sem estabelecimento fixo, quando exerçam atividades de caráter temporário ou intermitente.

Art.151. O lançamento do ISSQN será procedido de ofício, ainda:

- I** - quando calculado em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes que independam do preço do serviço, a critério da autoridade administrativa;
- II** - quando em consequência de levantamento fiscal, de revisão interna de declarações prestadas pelo contribuinte ou de informações compartilhadas com Municípios, Estados ou União Federal na forma de Lei ou Convênio, ficar constatada a falta de recolhimento total ou parcial do Imposto, podendo ser lançado, a critério da autoridade administrativa, através de notificação ou por auto de infração.

§ 1º Na hipótese em que ocorrer retenção e recolhimento do ISSQN por terceiro, ou ainda pelo próprio contribuinte, em qualquer caso, a regularidade do recolhimento estará sujeita a exame e controle posterior pelo Fisco.

§ 2º O reconhecimento do débito tributário pelo contribuinte, através da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), com a indicação precisa do sujeito passivo e a quantificação do montante devido, equivale ao próprio lançamento.

§ 3º O débito a que se refere o § 2º deste artigo, quando vencido, torna-se imediatamente exigível, podendo ser inscrito em Dívida Ativa.

Seção II

Do Recolhimento

Art.152. O sujeito passivo deverá recolher, nas condições e nos prazos regulamentares, o ISSQN próprio e retido na fonte, registrando nos livros fiscais correspondentes.

Art.153. É facultado ao Fisco, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade, adotar forma diversa de recolhimento, determinando que este se faça antecipadamente, sazonalmente, prestação por prestação, ou por estimativa em relação aos serviços de cada mês.

Art.154. Quando o pagamento do ISSQN for decorrente do regime de substituição tributária, o regulamento fixará acerca do seu recolhimento.



Art.155. A prova de quitação do ISSQN será indispensável quando o Município efetuar pagamento decorrente de contratos de que seja parte, e ainda, em outras situações definidas em regulamento.

Seção III

Dos Acréscimos Moratórios

Art.156. Sem prejuízo da atualização monetária, da multa indenizatória e dos juros moratórios, a falta de recolhimento do ISSQN, nos prazos estabelecidos pelo regulamento, implicará, quando apurados em procedimentos de fiscalização, na imposição de penalidades e cobrança de multas previstas neste Código.

§ 1º Os juros moratórios e as multas indenizatórias incidirão a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.

§ 2º O percentual de juros de mora será de 1% (um por cento) ao mês, ou fração de mês, calculados do dia seguinte ao do vencimento sobre o valor principal atualizado.

§ 3º O crédito tributário, inclusive o decorrente de multas, terá o seu valor atualizado, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo, exceto quando garantido pelo depósito do seu montante integral.

CAPÍTULO VIII

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Seção I

Disposições Gerais

Art.157. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não do imposto, ou dele isentas ou imunes, que de qualquer modo participem direta ou indiretamente de operações relacionadas com a prestação de serviços estão obrigadas, salvo norma em contrário, ao cumprimento das obrigações deste título e das previstas em regulamento.

§ 1º O descumprimento das obrigações acessórias sujeita os prestadores de serviços, ainda que imunes ou isentos, e os responsáveis tributários ao pagamento de multa estabelecida neste Código e na forma que dispuser o regulamento.

Seção II

Da Inscrição e Alteração Cadastral

Art.158. Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, com ou sem estabelecimento fixo, que exerçam, habitual ou temporariamente, individualmente ou em sociedade, qualquer das atividades constantes da lista de serviço do Anexo VII deste Código, bem como as que exerçam atividades comerciais, industriais, assistenciais ou filantrópicas, **ficam obrigadas** à inscrição no Cadastro Mercantil de Contribuintes - CMC, ainda que imunes ou isentas do pagamento do ISSQN.

§ 1º Ficam também obrigadas à inscrição no Cadastro Mercantil de Contribuinte os órgãos públicos da administração direta e indireta da União, Estados e Municípios.

§ 2º A inscrição deverá ser requerida antes do início das atividades, com os dados necessários à identificação e à localização das pessoas referidas no *caput* deste artigo.

§ 3º Na inexistência de estabelecimento fixo, a inscrição será única pelo local do domicílio do prestador de serviço.

§ 4º As declarações prestadas pelo contribuinte ou responsável no ato da inscrição ou da atualização dos dados cadastrais, não



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

implicam sua aceitação pelo Fisco, o qual poderá revê-las a qualquer tempo, independentemente de prévia ressalva ou comunicação.

§ 5º As pessoas físicas e jurídicas não estabelecidas no Município de Imperatriz, que prestarem serviços sujeitos à incidência do ISSQN neste Município, ficam obrigadas ao recolhimento do Imposto na forma e condições estabelecidas em regulamento.

Art.159. Quando as pessoas a que se refere o art.158 deste Código mantiverem mais de um estabelecimento, em relação a cada um deles será exigida a inscrição.

Art.160. Poderá ser efetuada diligência cadastral na inscrição, reativação, mudança de endereço ou de atividade, a critério do Fisco.

Parágrafo único - O fisco Municipal procederá, periodicamente, à atualização dos dados cadastrais, mediante convocação, por edital, dos sujeitos passivos.

Art.161. O Fisco Municipal poderá promover de ofício, inscrição, alteração cadastral, atualização ou o cancelamento da inscrição, na forma regulamentar, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo único. A inscrição, alteração ou retificação, a pedido ou de ofício, não eximem o infrator das multas cabíveis.

Art.162. O Cadastro Mercantil de Contribuintes (CMC) conterà os dados da inscrição do contribuinte, podendo ser alterado posteriormente de ofício, ou voluntariamente pelo contribuinte ou responsável, após o início de suas atividades e sempre que ocorram fatos ou circunstâncias que impliquem em sua modificação.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo deverá ser observado inclusive quando se tratar de venda ou transferência do estabelecimento ou de encerramento da atividade.

Art.163. O contribuinte do ISSQN será identificado, para efeitos fiscais, pelo respectivo número de inscrição no CMC, o qual deverá constar nos documentos emitidos pelo mesmo.

Art.164. Além da inscrição e respectivas alterações, o contribuinte do ISSQN fica sujeito à apresentação de quaisquer declarações de dados solicitadas pela autoridade fiscal, na forma e nos prazos regulamentares.

Seção III

Da Suspensão e da Baixa de Inscrição

Art.165. A inscrição no CMC poderá ser suspensa, mediante prévia solicitação do contribuinte, pelo prazo máximo de dois anos, não renovável, ou de ofício, pelo Fisco Municipal, a qualquer tempo, observando os requisitos previstos em regulamentação.

Art.166. O contribuinte é obrigado a requerer junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária a baixa de inscrição, no prazo de trinta dias, contados do arquivamento do distrato social, ou equivalente, no órgão competente.

§ 1º Poderá ser baixada de ofício, a critério da autoridade fiscal, a inscrição do contribuinte do ISSQN no CMC, quando:

I - resultar comprovada a fraude, adulteração, falsificação ou utilização de documentos fiscais, próprio ou de terceiros,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

considerados inidôneos e com deliberado propósito de furtar-se ao pagamento do imposto;

II - comprovada inconsistência de registros e dados que importem na inexistência de veracidade ou inautenticidade de informações cadastrais;

III - quando, passado o prazo da suspensão voluntária a que se refere o art. 165 deste Código, o contribuinte não reativar a inscrição suspensa; ou

IV - outras hipóteses definidas em regulamento.

§ 2º No caso de baixa promovida de ofício, os documentos fiscais em poder do contribuinte serão considerados inidôneos e não poderão ser utilizados após reativada a inscrição e sanadas as irregularidades pelo cumprimento das obrigações tributárias, salvo expressa autorização do Fisco.

Art.167. Determinada a suspensão ou baixa de ofício da inscrição no CMC, o contribuinte será considerado não inscrito, sujeitando-se, caso continue a exercer a atividade, às penalidades que lhe são próprias, e ainda:

I - à apreensão dos documentos fiscais encontrados em seu poder;

II - à proibição de transacionar com órgãos da Administração Municipal direta e indireta; e

III - ao fechamento do estabelecimento, na forma do regulamento.

Parágrafo único. Tornar-se-ão sujeitos à aplicação das medidas previstas no *caput* deste artigo, e respectivos incisos, os contribuintes que continuarem a desempenhar suas atividades, quando indeferido o pedido de reativação ou de nova inscrição.

Art.168. As inscrições no CMC poderão ser suspensas, a critério do Fisco, após a verificação das seguintes irregularidades fiscais praticadas pelo sujeito passivo, quando:

I - não for encontrado em atividade no local informado, conforme verificação fiscal decorrente de diligência cadastral;

II - confeccionar, utilizar ou possuir notas fiscais ou documentos fiscais equivalentes ou impressos sem autorização do Fisco;

III - deixar de exibir a documentação fiscal, quando solicitada pelo agente do Fisco, salvo motivo devidamente justificado;

IV - negar-se a fornecer ou deixar de fornecer nota fiscal ou documento equivalente relativo à prestação de serviços ou ainda, fornecer documentação fiscal inidônea;

V - não atender à convocação para recadastramento; ou

VI - em outras hipóteses previstas em regulamento.

Art.169. As suspensões de ofício previstas neste Código poderão ser transformadas em baixa de ofício, a qualquer tempo, a critério do fisco.

Parágrafo único. Os titulares, sócios ou diretores de empresas cujas inscrições tenham sido suspensas ou baixadas de ofício, bem como aquelas com pendências cadastrais ou de débitos tributários ficarão impedidos de participar de outras empresas, até que sejam solucionadas as pendências junto ao Fisco Municipal.

Art.170. A baixa de ofício poderá implicar na inidoneidade dos documentos fiscais, hipótese em que o Fisco Municipal poderá requisitar força policial para a apreensão de livros e documentos fiscais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

Parágrafo único. Nos casos em que o Fisco verificar que o contribuinte, após a baixa de ofício, continue no desenvolvimento de atividades, sua inscrição será reativada, para efeito de regularização dos débitos fiscais, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Art.171. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos e respectivas penalidades decorrentes de irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.

Parágrafo único. A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores, no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

CAPÍTULO IX
DO DOCUMENTÁRIO FISCAL

Seção Única

Dos Documentos Fiscais Relativos ao ISSQN

Art.172. O poder executivo poderá instituir documentos fiscais, por meio eletrônico ou não, para controle da atividade do prestador

Art.172. O poder executivo poderá instituir documentos fiscais, por meio eletrônico ou não, para controle da atividade do prestador e do tomador de serviço.

§ 1º O regulamento fixará normas quanto à utilização e guarda de documentos fiscais e livros contábeis.

§ 2º O Fisco poderá dispensar a emissão de documentos fiscais para estabelecimentos que utilizem sistemas de controle do seu movimento capazes de assegurar o seu registro e respectiva autenticidade, de forma satisfatória.

§ 3º Os modelos de livros, notas fiscais e demais documentos, a serem obrigatoriamente utilizados pelos contribuintes, serão definidos em regulamento.

CAPÍTULO X
DA FISCALIZAÇÃO DO ISSQN

Seção I

Da Competência

Art.173. São privativamente competentes para o exercício da atividade de fiscalização do ISSQN, servidores do Fisco, ocupantes efetivos e em exercício, no cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais.

§ 1º A administração tributária municipal, atividade essencial ao funcionamento do Município, exercida por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada com as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

§ 2º A administração tributária tem competência para fiscalizar a obrigação principal e as obrigações acessórias respectivas e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no **art. 29 da Lei Complementar Federal 123**, de 14 de dezembro de 2006.

§ 3º A autoridade fiscal do município, na hipótese do § 2º deste artigo, tem competência para efetivar o lançamento de todos os tributos previstos nos **incisos de I a VIII do art. 13 da LC**



123/2006, apurado na forma do Simples Nacional, relativamente a todos os estabelecimentos da empresa, independentemente do ente federado instituidor.

Seção II

Da Ação Fiscal

Art.174. A fiscalização será exercida, de forma sistemática, sobre todos os sujeitos de obrigações tributárias previstas na legislação do ISSQN, inclusive os que gozarem de isenção ou forem imunes, podendo ocorrer nos estabelecimentos, vias públicas e demais locais onde se exerçam atividades econômicas.

Art.175. Mediante intimação escrita, o sujeito passivo é obrigado a exibir ou entregar, conforme o caso, documentos, livros, papéis ou arquivos eletrônicos, de natureza fiscal, comercial e contábil.

§ 1º As pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição cadastral, e todas as que tomarem parte em prestações relacionadas ao ISSQN, deverão prestar informações solicitadas pelo Fisco.

§ 2º No exercício de sua atividade, o Auditor Fiscal poderá ingressar nos estabelecimentos e demais locais onde são praticadas atividades econômicas, tributáveis ou não pelo ISSQN.

§ 3º Em caso de embaraço ou desacato no exercício da função, o Auditor Fiscal poderá requisitar auxílio de autoridade policial, com aplicação de penalidade prevista em lei.

Art.176. Os documentos e livros fiscais serão conservados no estabelecimento onde ocorre o fato gerador do ISSQN, até que ocorra a prescrição do crédito tributário e serão exibidos à fiscalização quando exigidos, não podendo ser retirados, salvo para apresentação em juízo, ou quando apreendidos ou solicitados pelo Auditor Fiscal, nos casos previstos na legislação.

Art.177. O Auditor Fiscal deverá, ao comparecer ao estabelecimento do contribuinte para efetuar levantamento fiscal, apresentar identificação funcional e lavrar termos de início e conclusão de fiscalização.

§ 1º No exercício da atividade a que se refere o *caput* deste artigo, o Auditor Fiscal poderá:

I - exigir do empresário, administrador, sócio ou empregado, as informações que julgar necessárias ao lançamento do imposto;

II - lavrar termo de apreensão de bens móveis, arquivos eletrônicos, livros e documentos fiscais;

III - lavrar auto de infração.

§ 2º O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo.

§ 3º O prazo para conclusão do levantamento fiscal, a que se refere o *caput* deste artigo, será estabelecido em regulamento.

§ 4º A exigência do crédito tributário decorrente de multa será formalizada em lançamento de auto de infração.

§ 5º É vedado à autoridade de qualquer hierarquia suspender o curso da ação fiscal após a ciência do termo de início da fiscalização pelo sujeito passivo, salvo se por impedimento legal ou natural do Auditor Fiscal designado.

§ 6º O descumprimento do disposto no § 5º deste artigo constitui improbidade administrativa.

Art.178. Considera-se iniciada a ação fiscal:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

I - com a Notificação do Termo de Início de Fiscalização ao sujeito passivo; ou

II - com a prática de qualquer ato tendente à apuração do crédito tributário ou do cumprimento de obrigações acessórias.

Parágrafo único. A recusa do recebimento do Termo de Início de Fiscalização, quando declarada pelo Auditor Fiscal, constitui ciência tácita da notificação.

Art.179. Considera-se finalizada a ação fiscal com a Notificação do Termo Final de Fiscalização ao sujeito passivo.

Parágrafo único. A recusa do recebimento do Termo Final de Fiscalização e de Auto de Infração, quando declarada pelo Auditor Fiscal, constitui ciência tácita da notificação.

Art.180. O contribuinte do ISSQN que reincidir em infração às normas do referido imposto poderá ser submetido, por ato da autoridade fiscal competente, a sistema especial de controle e fiscalização, disciplinado em regulamento.

Art.181. Sendo insatisfatórios os meios normais de fiscalização, o Auditor Fiscal competente poderá exigir a adoção de instrumentos ou documentos especiais que julgue necessários à apuração dos serviços prestados, da receita auferida e do imposto devido.

CAPÍTULO XI

DISPOSIÇÕES GERAIS, ESPECIAIS E FINAIS RELATIVAS AO ISSQN

Seção I

Disposições especiais - Das Especificidades da Lista de Serviços

Subseção I

Dos Serviços Relativos a Hospedagem, Turismo, Viagens e Congêneres

Art.182. No serviço de hospedagem de qualquer natureza em hotéis, *apart-service* condominiais, *flats*, *apart-hotéis*, hotéis residência, *residence-service*, *suíte-service*, pousadas, pensões e congêneres, **integram** a base de cálculo do imposto o valor da alimentação e dos demais serviços fornecidos ao hóspede, quando incluídos no preço da diária, bem como os valores cobrados a parte, a título de imposto.

Art.183. Na base de cálculo do imposto devido pelas agências de turismo e pelas intermediárias nas vendas de passagens, incluem-se as passagens e hospedagens concedidas gratuitamente, quando negociadas com terceiros.

Subseção II

Dos Serviços de Diversões Públicas, Lazer, Entretenimento e Congêneres

Art.184. Integra a base de cálculo do imposto, indistintamente, o valor dos ingressos, abadás, cartões ou qualquer outro meio de entrada, distribuídos a título de cortesia.

Art.185. O contribuinte ou responsável por qualquer casa ou local em que se realizem espetáculos, shows ou exposições de filmes e congêneres são obrigados a comunicar previamente à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária a lotação de seu estabelecimento, bem como as datas e horários de seus espetáculos e os preços dos ingressos.

Subseção III

Dos Serviços de Distribuição e Venda de Bilhetes e Demais Produtos de Loteria, Bingos, Cartões, Pules ou Cupons de



Apostas, Sorteios, Prêmios, Inclusive os Decorrentes de Títulos de Capitalização e Congêneres

Art.186. Na prestação dos serviços constantes do **subitem 19.01** do **Anexo VII** deste Código, integra-se à base de cálculo os valores pagos a título de premiação ou qualquer outro.

Subseção IV

Dos Serviços de Registros Públicos, Cartorários e Notariais

Art.187. A base imponible do Imposto Sobre Serviços devido sobre as atividades desenvolvidas por notários, tabeliães e registradores públicos será calculada sobre o valor dos emolumentos recebidos pelos serviços prestados.

§ 1º Não integra a base de cálculo o valor:

I - dos selos de fiscalização, das taxas judiciárias e do Fundo de Reaparelhamento da Justiça;

II - de títulos pagos, apontados para protesto, dos juros e taxas de distribuição;

III - repassado a juizes de paz conforme tabelas oficiais.

§ 2º Incorporam-se à base de cálculo do imposto de que trata o caput deste artigo, no mês de seu recebimento, os valores recebidos ou de complementação de receita mínima.

§ 3º A comprovação dos valores relativos ao item não sujeito à tributação do Imposto Sobre Serviços se fará mediante demonstração dos repasses efetuados, conforme a legislação específica que os rege.

§ 4º Deverão ser mantidos os originais dos documentos comprobatórios de que trata o § 3º acima, pelo prazo definido na legislação, e apresentados à Administração Tributária sempre que solicitado.

§ 5º Os tabeliães e escrivães deverão destacar em documento fiscal o imposto devido sobre as receitas dos serviços prestados.

§ 6º O valor do imposto destacado na forma do parágrafo acima não integra o preço do serviço.

Subseção V

Dos Serviços de Educação, Instrução, Treinamento e Avaliação Pessoal e Congêneres

Art.188. A base de cálculo do imposto devido pelos estabelecimentos de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação, em relação aos serviços da mesma natureza, compõe-se:

I - das mensalidades ou anuidades cobradas, inclusive as taxas de inscrição e/ou matrícula;

II - da receita oriunda do transporte dos alunos;

III - da receita obtida pelo fornecimento de alimentação aos alunos;

Parágrafo único. Os elementos constantes dos **incisos II e III** deste artigo, só integram a base de cálculo do serviço de ensino, quando cobrados no preço da mensalidade.

Subseção VI

Dos Serviços Relativos a Engenharia, Arquitetura, Geologia, Urbanismo, Construção Civil, Da Manutenção, Limpeza, Meio Ambiente, Saneamento e Congêneres

Art.189. Excluem-se da base de cálculo do ISSQN, quando devidamente comprovado com nota fiscal de mercadoria específica, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos



subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviço, constante do **Anexo VII** deste Código.

§ 1º Para comprovação dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços e objetivando as deduções da base de cálculo, nos termos do disposto no **inciso I** do § 3º do **art. 129** deste Código, o contribuinte procederá da forma seguinte:

I - toda dedução deve ser individualizada, obra a obra, e deve estar documentada:

a) pela nota fiscal emitida pelo fornecedor do material ou serviço, com indicação do local da obra e data anterior da nota fiscal de serviços de cujo valor será deduzido o valor da primeira;

b) pela nota fiscal de remessa, emitida pela empreiteira, caso o material tenha sido entregue em local diverso, com indicação expressa do local da obra; e

c) pelo registro nos seus Livros Contábeis (receitas e despesas), discriminando obra por obra, de forma a simplificar a constatação do Fisco.

II - não serão deduzidos da base de cálculo, por não se incorporarem à obra:

a) fretes e carretos;

b) locação de máquinas e equipamentos utilizados em serviços alheios à construção civil;

c) conserto e manutenção de máquinas e equipamentos;

d) fornecimento de mão-de-obra avulsa;

e) materiais passíveis de remoção da obra, tais como barracões, alojamentos de empregados e respectivos utensílios; madeiras e ferragens, pregos, instalações elétricas e similares, utilizados na confecção de tapumes, andaimes, escoras, torres e similares;

f) equipamentos como formas de concreto, ferramentas, máquinas, motores, veículos, bombas, guindastes, balancins, equipamentos de segurança, móveis, materiais de decoração e congêneres;

g) quaisquer outros materiais e equipamentos utilizados na construção e que não se integrem à mesma.

§ 2º Para efeito da comprovação das deduções previstas no § 1º deste artigo, deverá o contribuinte:

I - manter de forma organizada, ágil e separado por obra, todos os originais dos contratos e planilhas orçamentárias relativas às obras ou serviços das quais se pretende fazer as deduções à base de cálculo do imposto; e

II - discriminar, em sua Nota Fiscal de Serviços, a opção pela comprovação das deduções de materiais permitidas por este Código.

§ 3º Na hipótese de não comprovação do valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço, nas situações previstas nos **subitens 7.02 e 7.05** da lista de serviços - **Anexo VII** deste Código, o prestador do serviço deverá discriminar, em sua Nota Fiscal de Serviço, a dedução dos percentuais abaixo discriminados:

I - Pavimentação asfáltica, poliédrica e paralelepípedo **10%**;

II - execução por empreitada de construção civil, obras hidráulicas (**exceto** o listado no **inciso IV** deste parágrafo) **40%**;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

III - serviços enquadrados no **subitem 7.05** da lista de serviços do **Anexo VII** deste Código **20%** ;

IV - perfuração de poços, barragens, diques e sistema de drenagem e irrigação **10%**;

§ 4º Os serviços de construção civil, nos termos deste Código, que por sua natureza dependam, para sua execução, somente do uso de máquinas, equipamentos, ferramentas e/ou mão- de-obra, não serão contemplados com os percentuais do § 3º deste artigo.

§ 5º O contribuinte que, num mesmo exercício financeiro, optar por um dos modos de dedução da base de cálculo, comparação dos gastos ou utilização dos percentuais previstos no § 3º deste artigo, não poderá modificar, no mesmo exercício, o modo de dedução escolhido.

§ 6º O contribuinte que, no início de uma obra, optar pela dedução do material, conforme comprovação efetiva dos gastos, não poderá alterar o critério durante sua execução, acontecendo, da mesma forma, em relação à opção pelos percentuais previstos no § 3º deste artigo.

§ 7º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, entende-se por material fornecido, aquele que, comprovadamente fornecido pelo prestador, fique fazendo parte integrante da obra após sua conclusão.

§ 8º Antes da solicitação de alvará de construção, o contribuinte deverá fazer inscrição no CMC, para cada obra de construção civil, seja obra nova, reforma ou ampliação, na forma do regulamento.

§ 9º A concessão do habite-se está condicionada à comprovação de pagamento do ISSQN da obra e demais tributos municipais relativos ao imóvel, nos termos do **art. 69** deste Código.

§ 10. Para efeito de tributação de ISSQN, consideram-se obras de construção civil descritas nos **itens 7.02 e 7.05**, do **Anexo VII** deste Código:

I - as obras de construção civil propriamente dita e obras hidráulicas;

II - instalação e montagem de centrais telefônicas, sistema de refrigeração, elevadores, produtos, peças e equipamentos incorporados à obra;

III - instalação e ligações de água, energia elétrica, de proteção catódica, de comunicação, de vapor, de ar comprimido, sistema de condução e exaustão de gases e de combustão, inclusive dos equipamentos relacionados com esses serviços.

§ 11. O prestador dos serviços previstos nos **subitens 7.02 e 7.05** da Lista de Serviço, constante do **Anexo VII** deste Código, que não possua estabelecimento neste município, fará a dedução dos materiais, obrigatoriamente, na forma estabelecida no § 3º deste artigo.

Art.190. O proprietário ou administrador de obras de construção civil, quando utilizar serviços de empresas ou profissionais autônomos, na forma dos **incisos II e VI** do **art. 120** deste Código, é responsável pela retenção na fonte e recolhimento do ISSQN devido pelos mesmos, em razão dos serviços por eles prestados, observando procedimentos a serem definidos em regulamento.

Subseção VII



**Dos Serviços Relativos a Propaganda e Publicidade, Inclusive
Promoção de Vendas, Planejamento de Campanhas ou Sistemas de
Publicidade, Elaboração de Desenhos, Textos e Materiais
Publicitários**

Art.191. Para efeito de tributação de ISSQN, consideram-se serviços de propaganda e publicidade descritos no **item 17.06 do Anexo VII** deste Código:

I - serviços de concepção, redação e produção de propaganda e publicidade, que compreendem o estudo prévio do produto ou serviço de anunciar, criação de plano geral de propaganda e de mensagens adequadas a cada veículo de divulgação, elaboração de textos publicitários e desenvolvimento de desenhos/projetos, através da utilização de ilustração e de outras técnicas necessárias à materialização do plano como foi concebido e redigido;

II - serviços especiais ligados à atividade de propaganda, tais como: pesquisa de mercado, promoção de vendas, relações públicas, assessoria na edição de boletins e revistas informativas ou publicitárias, anúncios fúnebres, de emprego, publicação de demonstrações financeiras, dentre outras.

§ 1º As despesas com veiculação de propaganda e publicidade realizada por meio de rádio, televisão, jornais e periódicos, por se encontrarem fora do campo de incidência do ISSQN, não compõem a base de cálculo do serviço descrito no **subitem 17.06, do Anexo VII**, deste Código.

§ 2º As comissões e/ou honorários resultantes do agenciamento de propaganda e publicidade, inclusive de veiculação por quaisquer meios, estão previstos no **item 10.08 do Anexo VII** deste Código, não compoem, assim, a base de cálculo dos serviços a que se refere esta Subseção.

Subseção VIII

Disposições Especiais Sobre Outros Serviços

Art.192. Para os fins de tributação pelo ISSQN não se considera locação o fornecimento de veículo, máquina, equipamento ou qualquer bem, com **motorista** ou **operador**, **exceto** se discriminado em contrato ou em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica os valores da locação e do serviço prestado.

Art.193. Considera-se serviço de transporte de natureza municipal o transporte de pessoas ou cargas dentro do município.

Parágrafo único. Para fins do disposto no *caput* deste artigo, a coleta e entrega de valores não caracteriza serviço de transporte de carga.

Art.194. Nos serviços constantes nos **itens 4, 5 e 6, do Anexo VII** deste Código, integram a base de cálculo o valor dos medicamentos, da alimentação e de qualquer material cobrado do plano de saúde, do intermediário ou do usuário final do serviço.

~~**Art.195.** No cálculo do ISSQN relativo aos serviços constantes dos **subitens 4.22 e 4.23, do Anexo VII**, deste Código, não compõe a base de cálculo do imposto o valor das despesas com os segurados relativas a serviços enquadrados nos subitens do item 4, da Lista de Serviços, constante do **Anexo VII**, desta Lei, quando devidamente comprovado por nota fiscal específica ou documento equivalente. Não compõe também a base de cálculo as despesas de beneficiários repassados a outros prestadores de serviço.~~



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

~~Incidindo tão somente sobre diferença entre os ingressos e os custos assistenciais.~~ **(Alterado pela art. 4º, inciso V da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)**

Art. 195. No cálculo do ISSQN incidente sobre os serviços previstos nos **subitens 4.22 e 4.23 do Anexo VII** deste Código, não integram a base de cálculo do Imposto os valores correspondentes às despesas com seurados relativas a serviços classificados nos subitens do **item 4** da Lista de Serviços, desde que tais serviços sejam prestados por contribuintes estabelecidos no mesmo município quando devidamente comprovado por nota fiscal específica ou documentos equivalente.

Art.196. O imposto devido por empresas funerárias tem como base de cálculo, dentre outras, as receitas brutas provenientes:

- I** - do fornecimento de urnas, caixões, coroas e paramentos;
- II** - do fornecimento de flores;
- III** - do aluguel de capelas;
- IV** - do transporte por conta de terceiros;
- V** - das despesas referentes a cartórios e cemitérios;
- VI** - do fornecimento de outros artigos funerários ou de despesas diversas; e
- VII** - de transporte próprio e outras receitas de serviços.

Parágrafo único. É devido o imposto sobre serviços na cessão de capelas mortuárias, sejam elas independentes, vinculadas às agências funerárias, ou situadas no interior das áreas dos cemitérios, sob administração direta da concessionária ou das permissionárias de cemitérios particulares.

Seção II

Da Disposição Final ao ISSQN

Art.197. O Poder Executivo Municipal expedirá os atos regulamentares necessários à execução desta Lei, no que se refere ao ISSQN.

TÍTULO VI

DAS TAXAS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS TAXAS

Seção I

Do Fato Gerador

Art.198. As taxas de competência do Município de Imperatriz têm como fato gerador:

- I** - o exercício regular do poder de polícia;
- II** - a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. As taxas referidas no *caput* deste artigo não podem ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto.

Art.199. Considera-se poder de polícia, para os fins estabelecidos neste Código, a atividade desenvolvida pela Administração do Município que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, ao meio ambiente, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao uso e ocupação do solo, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização, à



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

tranquilidade pública, à disciplina das construções ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia, a que se refere o *caput* deste artigo, quando desempenhado por órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, diante de atividade considerada discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Art.200. Os serviços públicos a que se refere o inciso II do *caput* do art. 198 deste Código consideram-se:

I - utilizados pelo contribuinte:

- a)** efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;
- b)** potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória (colocado à sua disposição mas não foi utilizado), sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento.

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas;

III - divisíveis, quando susceptíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.

Art.201. Considera-se ocorrido o fato gerador da taxa:

I - na data do pedido de licenciamento;

II - na data da utilização efetiva de serviço público;

III - na data da disponibilização de serviço público, quando a utilização for potencial;

IV - no início da atividade administrativa de licenciamento, quando realizada de ofício;

V - em 1º de janeiro de cada exercício, quando a taxa for de incidência anual;

VI - na data da alteração cadastral, quando houver mudança de endereço ou de atividade, qualquer que seja o momento do exercício ou do ano civil.

Parágrafo único. As taxas pela utilização potencial de serviço público disponibilizado serão lançadas periodicamente, conforme estabelecido para cada espécie de taxa.

Seção II

Da Incidência, Lançamento e Recolhimento da Taxa

Art.202. Qualquer que seja a hipótese de incidência de taxas devidas ao Município de Imperatriz, estas serão lançadas de ofício, com base nos elementos constantes de cadastros próprios do Município, ou de dados e informações de que disponha o Fisco para este fim.

§ 1º Excetua-se do disposto no *caput* deste artigo as taxas, para as quais a Administração Tributária atribuir ao contribuinte o dever de calculá-las e recolhê-las previamente, conforme disposto em regulamento.

§ 2º É irrelevante para a incidência da taxa, que os serviços públicos sejam prestados diretamente ou por meio de autorização, permissão, concessão ou através de serviços contratados para este fim.

Art.203. Para efeito da incidência de taxa, consideram-se estabelecimentos distintos:

I - os que, embora no mesmo local, ainda que com idênticas atividades, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

II - os que, embora com idêntico ramo de atividade, pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica, estejam situados em prédios distintos ou em locais diversos, ainda que localizados no mesmo imóvel, não se considerando como prédios distintos ou locais diversos dois ou mais imóveis contíguos e com comunicação interna, nem as várias salas ou pavimentos de um mesmo imóvel.

Art.204. As taxas previstas neste Código independem, sendo-lhes ainda, para efeito de incidência e pagamento, irrelevante:

I - quando estabelecidas em razão do exercício regular do poder de polícia:

- a) do cumprimento de quaisquer exigências legais ou regulamentares;
- b) de licença, autorização, permissão ou concessão outorgadas pelo Município, pelo Estado ou pela União;
- c) de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde é exercida a atividade;
- d) da finalidade ou do resultado econômico da atividade, ou da exploração dos locais;
- e) do pagamento de preços, tarifas, emolumentos e quaisquer importâncias eventualmente exigidas, inclusive para expedição de licenças, alvarás, de autorização ou vistorias;
- f) do efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilização dos locais; e
- g) do caráter permanente, eventual ou transitório da atividade.

II - quando estabelecidas em razão da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, que tais serviços públicos sejam prestados:

- a) diretamente, pelo órgão público; ou
- b) indiretamente, por quem tenha recebido autorização, permissão, concessão ou sido contratado por órgão público.

Art.205. Quando a taxa for lançada juntamente com impostos, ou com contribuições, ou ainda cumulativamente com impostos e contribuições, o Poder Executivo Municipal poderá:

- I** - conceder descontos pelo seu pagamento antecipadamente; e
- II** - autorizar o seu pagamento parcelado, limitado às mesmas condições e à quantidade de parcelas estabelecida para os impostos, ou quando for o caso, para as contribuições.

§ 1º Na notificação de lançamento previsto no *caput* deste artigo deve constar, obrigatoriamente, os elementos distintos de cada espécie de tributo e os respectivos valores.

§ 2º O lançamento e o pagamento das taxas não implicam em reconhecimento pela Administração Pública da regularidade do estabelecimento ou da atividade exercida.

Art.206. Quando do recolhimento da taxa ao Município de Imperatriz, esta conterà no campo próprio do documento de arrecadação, parâmetros que a identifique, na forma que a legislação estabelecer.

Parágrafo único. Os valores unitários das taxas previstas neste Código, estão fixados em tabelas constantes dos seus anexos, atendidas às suas peculiaridades, devendo ser recolhidos na forma, condições e prazos disciplinados na legislação tributária municipal e atualizados, anualmente, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), calculado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

Art. 207. As taxas não pagas nos respectivos vencimentos terão seus valores atualizados, anualmente, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo, acrescidos de multa e juros moratórios, na forma disciplinada neste Código para todos os tributos de competência do Município.

§ 1º Estará sujeito ao pagamento de multa o contribuinte que, de algum modo, não cumprir com as obrigações acessórias previstas neste Código.

§ 2º Todas as pessoas físicas ou jurídicas licenciadas estão sujeitas à constante fiscalização das autoridades municipais, sem prévia notificação, comunicação ou aviso de qualquer natureza.

§ 3º Aplica-se à taxa a regra de solidariedade relativa às pessoas expressamente designadas neste Código.

Seção III

Dos Deveres de Tolerância

Art. 208. O contribuinte de taxa está obrigado:

I - a conservar e apresentar ao Fisco, quando solicitado, documento que, de algum modo se refira à situação que constitua seu fato gerador;

II - a prestar, sempre que for solicitado, esclarecimento referente ao fato gerador; e

III - a facilitar as tarefas de cadastramento, lançamento, fiscalização e cobrança.

Seção IV

Da Notificação de Lançamento da Taxa

Art. 209. Considera-se que o sujeito passivo esteja regularmente notificado do lançamento de taxa, com a entrega da respectiva notificação, pelo agente do Fisco, por meio eletrônico, pelo Correio ou por quem legalmente esteja autorizado a fazê-lo.

§ 1º Considera-se pessoal a notificação efetuada diretamente ao sujeito passivo, prepostos e empregados, por quaisquer dos agentes designados e identificados no *caput* deste artigo.

§ 2º A notificação, quando não for efetuada por agente do Fisco, na forma do que dispõe o § 1º deste artigo, presume-se realizada quando precedida de publicação de edital no Diário Oficial do Município - DOM, com inferência à data da postagem, considerada a entrega aos Correios ou a quem esteja autorizado a este mister, aludindo-se, ainda, sobre prazos e datas de vencimento.

§ 3º Para todos os efeitos legais, considera-se efetuada a notificação do lançamento 20 (vinte) dias após transcorrida a data da última postagem, através dos meios previstos em legislação.

§ 4º A notificação referida no § 3º deste artigo poderá ser ilidida pelo comparecimento do sujeito passivo ou de seu representante legal à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária e comunicação do não recebimento da notificação até a data do vencimento, ocasião em que será notificado em conformidade com o respectivo lançamento.

§ 5º O sujeito passivo que no lançamento tiver domicílio fiscal incompleto ou não declarado, deverá requerer os respectivos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

§ 5º O sujeito passivo que no lançamento tiver domicílio fiscal incompleto ou não declarado, deverá requerer os respectivos documentos de arrecadação em uma das Centrais de Atendimento ao Público ou emití-los, via internet, através do sítio da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

Seção V

Da Inscrição Cadastral do Contribuinte de Taxa

Art.210. A inscrição cadastral do contribuinte de taxa devida ao Município de Imperatriz será realizada no início das atividades, conforme regulamento, com as informações e os elementos necessários à identificação do sujeito passivo, da atividade que exercita e do local de exercício.

§ 1º Serão promovidas tantas inscrições quantos forem os estabelecimentos ou locais de atividades, sendo obrigatória a indicação das diversas atividades exercidas no mesmo local.

§ 2º Qualquer alteração nos dados apresentados na inscrição, em decorrência de fatos e circunstâncias que impliquem sua modificação e essencialmente quando ocorrer venda ou transferência de estabelecimento, alteração de endereço, da atividade ou o seu encerramento, deverão ser comunicados ao Fisco Municipal, no prazo de trinta dias, conforme o disposto em regulamento.

Art.211. A Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária poderá promover, de ofício, inscrições ou alterações cadastrais, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando não efetuadas pelo sujeito passivo ou, em tendo sido, apresentarem erro, omissão ou falsidade, podendo também exigir a apresentação de quaisquer declarações de dados, na forma e prazos regulamentares.

CAPÍTULO II

DAS ESPÉCIES DE TAXAS

Art.212. Serão adotados critérios objetivos no lançamento, cobrança e pagamento de taxas quando da concessão de licença, realização de procedimentos de vistoria, controle, registro, inspeção e fiscalização, de acordo com o poder de polícia e com a prestação de serviços, pelo Município de Imperatriz.

Art.213. Sem prejuízo de outras que vierem a ser instituídas por lei específica, são cobradas pelo Município de Imperatriz as seguintes taxas:

I - pelo exercício do poder de polícia:

- a) Taxa de Licença e Fiscalização para Funcionamento - TLFF;
- b) Taxa de Licença e Fiscalização de Obras - TLFO;
- c) Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA;
- d) Taxa de Licença e Fiscalização de Anúncios - TLFA;
- e) Taxa de Registro, Inspeção e Fiscalização Sanitária - TRIFS;
- f) Taxa de Registro, Inspeção e Fiscalização Sanitária Agropecuária - TRIFSA

II - pela utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos:

- a) Taxa de Serviços Municipais Diversos - TSMD;
- b) Taxa de Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos Extradomiciliares - TCRE;
- c) Taxa de Serviços de Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares - TCRD
- d) Taxa de Expediente - TE



e) Taxa de Fiscalização e Controle de Transporte e Trânsito - TFCTT

CAPÍTULO III

DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA

Seção I

Da Taxa de Licença e Fiscalização para Funcionamento - TLFF

Subseção I

Do Fato Gerador e dos Pressupostos à Expedição da TLFF

Art.214. A Taxa de Licença e Fiscalização para Funcionamento - TLFF tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do município quanto ao cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, segurança, ordem e tranquilidade pública, quando do licenciamento obrigatório dos estabelecimentos e atividades dependentes, por sua natureza, de prévia concessão ou autorização.

§ 1º A Licença Municipal, quando se tratar de atividade permanente, será renovada anualmente, na forma do regulamento.

§ 2º A mudança de endereço ou de atividade constitui fato gerador da TLFF, sendo obrigatória, nestes casos, nova licença municipal, na forma do regulamento.

Art.215. O Alvará de Funcionamento é o documento hábil que licencia o exercício de atividades econômicas no âmbito do Município de Imperatriz, podendo ser concedido de forma provisória ou definitiva, conforme o caso.

§ 1º Para o exercício de qualquer atividade econômica exigir-se-á o Alvará de Funcionamento, mesmo em se tratando de entidades sem fins lucrativos, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas ou decorrentes de profissão, arte ou ofício, ainda quando imunes ou isentas de tributos municipais.

§ 2º Para as atividades de caráter eventual e aquelas instaladas em vias e logradouros públicos exigir-se-á licença especial, conforme disposto no Código Municipal, devendo, do valor da taxa referente à licença especial, ser deduzido o valor pago a título de análise de viabilidade de interdição de logradouros públicos.

§ 3º Verificada a adequação do requerimento às condições estabelecidas para a atividade, instruída com o respectivo comprovante de pagamento da TLFF, será fornecido Alvará de Funcionamento.

§ 4º O Alvará de Funcionamento será afixado em local visível do estabelecimento, sendo obrigatória sua apresentação à autoridade competente que o exigir.

§ 5º Nas atividades sujeitas ao certificado de corpo de bombeiros, licenciamento ambiental e/ou sanitário, o Alvará de Funcionamento somente será concedido ou renovado após a verificação do certificado do corpo de bombeiros e as licenças ambiental e sanitária.

Art.216. A emissão do Alvará de Funcionamento Provisório, nos termos e condições da legislação municipal, permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro junto à Receita Federal do Brasil - RFB, à Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA e ao Município de Imperatriz, exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto em razão da necessidade de emissão das licenças exigíveis pelos órgãos licenciadores competentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

§ 1º O prazo de vigência do Alvará de Funcionamento Provisório será de cento e oitenta dias.

§ 2º A conversão do Alvará de Funcionamento Provisório em Alvará de Funcionamento Definitivo ocorrerá mediante o pagamento da TLFF, que deverá ser realizado no prazo de até cento e oitenta dias após a liberação do Alvará Provisório. A falta de pagamento da respectiva taxa no prazo estabelecido implicará suspensão da inscrição municipal no Cadastro Mercantil de Contribuintes.

Art.217. O Alvará de Funcionamento Definitivo será concedido após a obtenção das respectivas licenças junto aos órgãos licenciadores, quando aplicável, e mediante o pagamento da respectiva TLFF, através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

Art.218. No exercício da ação reguladora, as autoridades municipais, visando conciliar a atividade pretendida com o planejamento físico e o desenvolvimento sócio-econômico do Município, levarão em conta, entre outros fatores:

- I - o ramo da atividade a ser exercida;
- II - a localização do estabelecimento, se for o caso; e
- III - benefícios resultantes para a comunidade.

Art.219. A pessoa física ou jurídica que exercer atividade dependente, por sua natureza, de prévia autorização ou concessão, ou que exercer suas atividades sem a devida licença, será considerado clandestino e ficará sujeito à interdição, na forma da lei, sem prejuízo de outras penalidades aplicáveis.

Parágrafo único. A interdição processar-se-á em conformidade com o Código Municipal de Posturas ou outra legislação aplicável, precedida de notificação ao contribuinte ou responsável para a devida regularização, no prazo de 30 (trinta) dias.

Subseção II

Da Isenção da TLFF

Art.220. Estão isentos do pagamento da TLFF:

- I - os órgãos e as pessoas jurídicas da Administração Direta e Indireta da União, dos Estados e dos Municípios e a Câmara Municipal de Imperatriz;
- II - as ocupações de áreas em vias e logradouros públicos por:
 - a) feira de livros, exposições, concertos, retretas, palestras, conferências e demais atividades de caráter notoriamente cultural ou científico;
 - b) exposições, palestras, conferências, pregações e demais atividades de cunho notoriamente religioso.
- III - os profissionais autônomos permissionários de serviços de taxi e moto táxi, bem como os profissionais autônomos com escritórios advocatícios.
- IV- o Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo Simples Nacional, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, referente ao licenciamento do estabelecimento destinado ao desenvolvimento de suas atividades econômicas.
- V- As empresas dispensadas de Licenciamento pela legislação federal.

Parágrafo único. A isenção da taxa não dispensa o prévio requerimento para a concessão de licença para funcionamento.

Subseção III

Do Sujeito Passivo da TLFF



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

Art.221. O contribuinte da TLFF é a pessoa física ou jurídica titular de estabelecimento de qualquer natureza ou que realize atividade sujeita ao licenciamento.

Art.222. Qualquer pessoa, física ou jurídica, mesmo que imune ou isenta de tributos municipais, estará obrigada a se inscrever nos cadastros municipais, para, no território do Município de Imperatriz, exercer quaisquer atividades, de forma permanente ou temporária, em estabelecimento fixo ou não, inclusive quando ocupar, nos limites da lei, áreas em vias e logradouros públicos.

Art.223. Considera-se estabelecimento, para fins da TLFF:

I - o local onde são exercidas, de modo permanente ou temporário, quaisquer atividades, industriais, comerciais ou de prestação de serviços, sendo irrelevante a denominação que utilizar, e suficiente para caracterizar ou indicar sua existência, a conjugação parcial ou total, dos seguintes elementos:

- a)** manutenção de pessoal, material, mercadoria, máquinas, instrumentos e equipamentos;
- b)** estrutura organizacional ou administrativa;
- c)** inscrição nos órgãos previdenciários;
- d)** indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos;
- e)** permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração econômica da atividade exteriorizada através da indicação do endereço em impressos, formulários ou correspondência, contrato de locação do imóvel, propaganda ou publicidade, ou em contas de telefone, de fornecimento de energia elétrica, água ou gás.

II - o local onde forem exercidas as atividades de diversão pública de natureza itinerante;

III - a residência da pessoa física, quando de acesso ao público em razão do exercício de atividade profissional.

Parágrafo único. A circunstância de a atividade, por sua natureza, ser executada, habitual ou eventualmente, fora do estabelecimento,

Parágrafo único. A circunstância de a atividade, por sua natureza, ser executada, habitual ou eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaracteriza para os efeitos do *caput* deste artigo.

Art.224. O contribuinte deverá informar à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária acerca de seu funcionamento, atualizando os dados cadastrais, no prazo de **30** (trinta) dias, sempre que ocorrer:

I - alteração da razão social, nome de fantasia, endereço, ramo de atividade, capital social ou sócios;

II - alterações físicas do estabelecimento;

III - alterações em sua publicidade, na forma disciplinada na legislação específica; e

IV - fusão, cisão, incorporação e transformação de sociedade.

Subseção IV

Da Base de Cálculo e do Lançamento da TLFF

Art.225. A TLFF será calculada e lançada conforme os valores constantes na tabela do Anexo IX deste Código.

§ 1º A Taxa será calculada pelo item da tabela que contiver maior identidade de especificações com as atividades exercidas no estabelecimento considerado, observada a



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

Classificação Nacional de Atividades Econômicas. CNAE-Fiscal, na forma da legislação federal, e a tabela do Anexo IX, sucessivamente.

§ 2º Enquadrando-se o estabelecimento em mais de um item da tabela do **Anexo IX** referida no caput deste artigo ou exercendo o contribuinte mais de uma atividade, prevalecerá a atividade principal conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

§ 3º A Taxa será devida proporcionalmente no exercício financeiro, considerando o período explorado pelo estabelecimento.

§ 4º A TLFF também será lançada de ofício, quando o órgão competente do Município verificar que:

I - o contribuinte deixou de efetuar o seu pagamento no início de suas atividades;

II - em consequência de diligência ou de sua revisão, o agente do Fisco verificar elemento distintos e correspondentes a valor superior ao que serviu de base ao lançamento da referida TLFF, caso em que será cobrada a diferença devida;

§ 5º A TLFF será lançada com valor proporcional a quantidade de meses licenciados, quando calculada por fração de ano, conforme **Anexo IX**, deste Código.

Seção II

Da Taxa de Licença e Fiscalização de Obras - TLFO

Art.226. A Taxa de Licença e Fiscalização de Obras - TLFO, fundada no poder de polícia do Município, quanto à disciplina do uso do solo, à tranquilidade e bem estar da população, tem como fato gerador o procedimento de autorização e fiscalização exercício sobre a execução de obras dentro do Município, quando ao cumprimento da legislação específica referente ao uso e ocupação do solo, zoneamento urbano e às normas municipais de edificações e de posturas.

§ 1º A TLFO será devida por qualquer pessoa física ou jurídica quando:

I - executar obras relativas à reforma, reparo, acréscimo, demolição, construção ou reconstrução de casas, edifícios e quaisquer obras em imóveis, e quando da concessão de habite-se, nos casos em que for exigido;

II - promover loteamento, desmembramento, remembramento ou arruamento.

§ 2º Entende-se como obras e loteamento, para efeito de incidência da taxa:

I - a construção, ampliação ou demolição de edificação e muros ou qualquer outra obra de construção civil, conforme disposto na lei complementar municipal, denominado Código de Obras;

II - o loteamento em terrenos particulares, segundo critérios fixados pelo Código de Obras e Plano Diretor do município.

§ 3º. Nenhuma obra ou loteamento poderá ser iniciada, sem prévio pedido de licença à Prefeitura e recolhimento da taxa devida.

Art.227. Estão isentos do pagamento da TLFO os seguintes licenciamentos:

I - construções residenciais de até cinquenta metros quadrados, cujo proprietário comprovadamente seja possuidor de apenas um imóvel no Município de Imperatriz;

II - construções de barracões destinados à guarda de materiais para obra já devidamente licenciada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

III - construções em imóveis da Administração Direta e Indireta da União, dos Estados e dos Municípios e da Câmara Municipal de Imperatriz, exceto no caso de imóveis em regime de enfiteuse ou aforamento, quando a TLFO será devida pelo titular do domínio útil;

IV - construções de prédios:

- a) para instalação de serviços públicos, pela União, Estados e Municípios;
- b) destinados exclusivamente à instalação e funcionamento de templos de qualquer culto e de estabelecimentos educacionais e de assistência social, sem fins lucrativos.

Parágrafo único. As isenções de que trata este artigo não dispensam a obrigatoriedade de aprovação dos respectivos projetos.

Art.228. O Contribuinte da TLFO é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, do imóvel onde esteja sendo executada a obra objeto da licença.

Parágrafo único. Para fins deste artigo entende-se como possuidor todo aquele que tiver a intenção de obter o domínio do imóvel, provada em processo regular junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, bem como os que tiverem direito real sobre o imóvel, exceto os de garantia.

Art.229. A TLFO será calculada e lançada de acordo com a tabela do Anexo X deste Código e exigida na forma e prazo fixados em regulamento.

§ 1º Na hipótese de construção de imóvel para utilização conjunta, residencial e não residencial, o alvará de construção será calculado de forma proporcional ao fim especificado no projeto.

§ 2º Respondem solidariamente com o proprietário, quanto ao pagamento da taxa e a inobservância das posturas municipais os profissionais responsáveis pelo projeto e sua execução.

Art.230. A licença será expedida, mediante pagamento da TLFO, após a aprovação dos procedimentos e obras, quanto ao cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, à disciplina das construções e do desenvolvimento urbanístico, à estética da cidade à higiene, saúde, segurança, respeito à propriedade, ordem e tranquilidade pública e aos direitos individuais e coletivos.

§ 1º O pagamento da TLFO será efetuado em cota única com 10% de desconto ou parcelado conforme regulamento, através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, antes da expedição do alvará ou da licença competente.

§ 2º Do valor da taxa referente ao alvará de construção será deduzido o valor pago a título de consulta prévia.

Seção III

Da Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA

Art.231. A Taxa de Licenciamento Ambiental - TLA tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do Município de Imperatriz, para autorização e fiscalização da realização de empreendimentos, obras e atividades consideradas, efetivas ou potencialmente, causadoras de significativa degradação ao meio ambiente, em conformidade com as normas ambientais específicas.

Parágrafo único. Nos casos previstos no caput deste artigo, quando houver a necessidade da realização de vistoria para comprovação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

prévia do cumprimento de exigências, por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças, será devido o pagamento da respectiva Taxa de Expediente - TE (Vistorias, por unidade).

Art.232. Os empreendimentos, obras e as atividades que, no Município de Imperatriz produzirem impacto ambiental, serão objeto de fiscalização, para adequação às normas específicas, observando-se o disposto na Lei Orgânica do Município e na legislação pertinente, notadamente em relação:

- I** - ao parcelamento do solo;
- II** - pesquisa, extração e tratamento de minérios;
- III** - construção de conjunto habitacional;
- IV** - instalação de indústrias;
- V** - construção civil de unidades unifamiliar e multifamiliar em área de interesse ambiental;
- VI** - postos de serviços que realizam abastecimento, lubrificação e lavagem de veículos;
- VII** - obras, empreendimentos ou atividades modificadoras ou poluidoras do meio ambiente;
- VIII** - empreendimentos de turismo e lazer;
- IX** - demais atividades que exijam o exame para fins de licenciamento, de acordo com a legislação ambiental;

Art.233. Os licenciamentos ambientais no Município de Imperatriz estão sujeitos à análise e aprovação, por parte do órgão de controle do meio ambiente, mediante prévio pagamento da cota única ou da primeira parcela da TLA, em caso de pagamento parcelado.

§ 1º Em razão do grau de complexidade e natureza da atividade, as licenças ambientais poderão ser expedidas em conformidade com os seguintes tipos:

- I** - Licença Ambiental Prévia;
- II** - Licença Ambiental de Instalação;
- III** - Licença Ambiental de Operação;
- IV** - Licença Ambiental de Regularização;
- V** - Licença Ambiental Simplificada;
- VI** - Licenças Ambientais Diversas.

§ 2º As Licenças Ambientais previstas neste Código, quando necessário, serão renovadas no prazo que o regulamento estabelecer, mediante recolhimento da respectiva TLA.

§ 3º A TLA será calculada e lançada de acordo com o **Anexo XI** deste Código e exigida na forma e prazo fixados em regulamento.

§ 4º A TLA referente à Licença Ambiental de Operação (LO) será calculada e lançada com valor proporcional à quantidade de meses licenciados, quando calculada por fração de ano, conforme as classificações e os valores constantes das Tabelas do **Anexo XI** deste Código e exigida na forma e prazo fixados em regulamento.

Art.234. A concessão da licença ambiental fica condicionada à análise e aprovação dos estudos técnicos e/ou ambientais necessários, por parte do órgão competente do Município, a quem competirá expedi-la.

§ 1º Nos casos definidos em lei, dado o alto grau de complexidade do empreendimento, será necessária a realização de audiência pública, como requisito obrigatório à obtenção do licenciamento ambiental.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

§ 2º A licença a ser concedida pelo Município será expedida depois de concluído e aprovado o procedimento no âmbito federal e estadual, quando necessária a manifestação destas esferas administrativas, e terá vigência ou será renovável na forma que o regulamento estabelecer.

§ 3º Quando a atividade for considerada de baixo risco, nos termos da legislação municipal, caberá ao respectivo órgão licenciador expedir Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental.

Art.235. A realização de obra, empreendimento ou atividade sem regular licenciamento, sujeitará o infrator, sem prejuízo das sanções previstas na Lei de Crimes Ambientais, às seguintes penalidades:

- I** - advertência por escrito;
- II** - multa;
- III** - embargo;
- IV** - desfazimento, demolição ou remoção;
- V** - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais eventualmente concedidos pelo Município;
- VI** - outras sanções previstas na legislação.

Parágrafo único. A aplicação das penalidades previstas neste artigo poderá ser cumulativa, não estando sujeita à ordem de preferência.

Art.236. A modificação na natureza da obra, do empreendimento ou da atividade, assim como o seu funcionamento ou exercício em desacordo com as normas e padrões para implantação ou instalação estabelecidos pela legislação em vigor, após a concessão da respectiva licença, ensejará sua imediata cassação, sujeitando-se o infrator ao pagamento de multa, prevista neste Código e estabelecida em regulamento, além da responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente ou a terceiros.

Art.237. A notificação, autuação e tramitação dos processos administrativos, originados em decorrência da necessidade de licenciamento ambiental observarão os procedimentos e normas constantes neste Código e na legislação específica.

Art.238. O contribuinte da TLA é a pessoa física ou jurídica titular do empreendimento, da obra, do estabelecimento ou de qualquer atividade sujeita ao licenciamento ambiental.

§ 1º As parcelas anuais vincendas de TLA referente à Licença Ambiental de Operação (LO) serão atualizadas monetariamente todo mês de janeiro, com base na variação anual do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

§ 2º A TLA referente às demais licenças ou autorizações ambientais não previstas no caput deste artigo será paga em cota única com **10%** de desconto ou parcelada na forma que dispuser no regulamento.

Art.239. Estão isentos do pagamento da TLA:

- I** - os órgãos e as pessoas jurídicas da Administração Direta e Indireta da União, dos Estados e dos Municípios e a Câmara Municipal de Imperatriz;
- II** - o Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo Simples Nacional, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, referente ao licenciamento do estabelecimento destinado ao desenvolvimento de suas atividades econômicas.



Parágrafo único. A isenção da taxa não dispensa o prévio requerimento para a concessão de licença.

Seção IV

Da Taxa de Licença e Fiscalização de Anúncios - TLFA

Subseção I

Do Fato Gerador e da Incidência da TLFA

Art.240. A Taxa de Licença e Fiscalização de Anúncios - TLFA tem como fato gerador o licenciamento e fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora da exploração ou utilização de anúncio e de todas as espécies de engenhos de divulgação de propaganda e publicidade instaladas em imóveis particulares e logradouros públicos deste Município.

§ 1º Para efeito do *caput* deste artigo, considera-se anúncio, qualquer instrumento ou forma de comunicação visual ou audiovisual de mensagens, inclusive aquele que contiver dizeres, ou apenas desenho, sigla, dístico ou logotipo indicativo ou representativo de nome, produto, local ou atividade de pessoa física e jurídica.

§ 2º A TLFA também é devida para o licenciamento de engenhos de divulgação de propaganda e publicidade em veículo de aluguel ou transporte coletivo urbano de passageiros regular que sejam utilizados para realização de atividades no território deste Município.

§ 3º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica aos engenhos instalados em veículos que circulem eventualmente no território deste Município.

§ 4º O lançamento ou o pagamento da TLFA não importa em reconhecimento da regularidade do anúncio.

Art.241. Consideram-se engenho de divulgação de propaganda ou publicidade:

I - tabuleta ou *out-door*: engenho fixo, destinado à colocação de cartazes em papel ou outro material substituível periodicamente;

II - painel ou placa: engenho fixo ou móvel, luminoso ou não, constituído por materiais que, expostos por longo período de tempo, não sofrem deterioração substancial, caracterizando-se pela baixa rotatividade da mensagem;

III - letreiro: afixação ou pintura de signos ou símbolos em fachadas, marquises, toldos, elementos do imobiliário urbano ou em estrutura própria, bem como pintura executada sobre muro;

IV - faixa, bandeira ou estandarte: aqueles executados em material não rígido, de caráter transitório;

V - cartaz: constituído por material facilmente deteriorável e que se caracteriza pela alta rotatividade da mensagem, caracterizado por ter formato e dimensão superior a 210 x 297mm (A4);

VI - dispositivo de transmissão de mensagem: engenho que transmite mensagens publicitárias por meio de visores, telas e outros dispositivos afins ou similares.

§ 1º São considerados engenhos de divulgação, quando utilizados para veicular mensagem publicitária:

I - mobiliário urbano;

II - tapumes de obras;

III - muros de vedação;

IV - veículos motorizados ou não;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

V - aviões e similares;

VI - balões e bóias.

§ 2º Não constituem veículos de divulgação o material ou engenho caracterizado como ato lesivo à limpeza urbana pela legislação pertinente.

Art.242. Os engenhos de divulgação de publicidade classificam-se em:

I - luminosos: aqueles que possuem dispositivo luminoso integrado à sua estrutura interna;

II - luminosos intermitentes: aqueles que possuem programação de múltiplas mensagens, movimentos, mudanças de cores, jogos de luz;

III - iluminados: aqueles que tenham sua visibilidade possibilitada ou reforçada por qualquer tipo de iluminação externa, ainda que não afixados diretamente na estrutura do engenho;

IV - não luminosos: aqueles que não possuem dispositivo luminoso ou de iluminação;

V - inflados: aqueles que contém ar ou gás estável, independente do seu formato ou dimensões.

Parágrafo único. Consideram-se engenhos provisórios os executados com material perecível como pano, tela, papel, papelão, plásticos não rígidos pintados e que contenham inscrição do tipo "vende-se", "aluga-se", "liquidação", "oferta", ou similares, sendo isentos os que contenham área útil menor que um metro quadrado.

Art.243. No caso de existir em uma única fachada um engenho com diversas publicidades, o cadastramento será efetuado com base no somatório das áreas das mesmas.

§1º Se o estabelecimento alterar ou diferenciar a fachada para compor a publicidade, a classificação do anúncio para efeito do cadastro e da TLFA será estabelecida conforme se apresentam os engenhos de divulgação.

§2º Considera-se fachada diferenciada aquela caracterizada por alteração de cor, revestimento, acabamento, iluminação e outros recursos que visam destacar e ou compor a publicidade.

Art.244. O fato gerador da Taxa considera-se ocorrido:

I - sendo anual o período de incidência, na data de início da utilização ou exploração do anúncio, relativamente ao primeiro ano e em 1º (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes;

II - Sendo diário o período de incidência, no dia útil anterior à data da publicidade.

Parágrafo único. Quaisquer alterações procedidas quanto ao tipo, características ou tamanho do anúncio, assim como a sua transferência para local diverso, acarretará nova incidência da TLFA.

Subseção II

Da Não-Incidência da TLFA

Art.245. A TLFA não incide quanto:

I - aos anúncios destinados a fins filantrópicos, ecológicos, religiosos, patrióticos e eleitorais no que concerne à



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

propaganda de partidos políticos, ou de seus candidatos, na forma prevista na legislação eleitoral;

II - aos anúncios no interior de estabelecimentos, divulgando artigos ou serviços neles negociados ou explorados;

III - aos anúncios e emblemas de entidades públicas, ordens e cultos religiosos, irmandades, asilos, orfanatos, entidades sindicais, ordens ou associações profissionais e representações diplomáticas, quando colocados nas respectivas sedes ou dependências;

IV - aos anúncios e emblemas de hospitais, sociedades cooperativas, educacionais, culturais e esportivas desde que sem fins lucrativos, reconhecidas como de utilidade pública por lei municipal, e quando colocados nas respectivas sedes ou dependências;

V - aos anúncios que indiquem uso, lotação, capacidade ou quaisquer avisos técnicos elucidativos do emprego ou finalidade da coisa, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário;

VI - aos anúncios em placas ou letreiros destinados, exclusivamente, à orientação do público, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário e que em sua totalidade não exceda a um metro quadrado;

VII - aos anúncios que recomendem cautela ou indiquem perigo sejam destinados, exclusivamente, à orientação do público, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário;

VIII - aos anúncios indicativos de oferta de emprego, afixadas no estabelecimento do empregador, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário;

IX - aos anúncios de profissionais liberais, autônomos ou assemelhados, quando colocadas nas respectivas residências e locais de trabalho e contiverem, tão-somente, o nome, profissão, telefone e e-mail;

X - aos anúncios de locação ou venda de imóveis em cartazes ou em impressos, quando colocados no respectivo imóvel, pelo proprietário, e sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor e sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário;

XI - aos anúncios em cartazes ou em impressos, com dimensão de até um metro quadrado, quando colocados na própria residência, onde se exerça o trabalho individual;

XII - aos anúncios em painel ou tabuleta afixada por determinação legal, no local da obra de construção civil, durante o período de sua execução, desde que contenha, tão-só, as indicações exigidas e as dimensões recomendadas pela legislação própria;

XIII - aos anúncios de fixação obrigatória decorrente de disposição legal ou regulamentar, sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário;

XIV - aos anúncios exclusivamente indicativos de vias e logradouros públicos e os que contenham os caracteres numerais destinados a identificar as edificações;

XV - aos anúncios destinados exclusivamente à sinalização de trânsito de veículos e de pedestres;

XVI - aos nomes, siglas, dísticos, logotipos e breves mensagens publicitárias de empresas que, nas condições



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

legais e regulamentares, se responsabilizem, gratuitamente, pela colocação e manutenção de recipientes destinados à coleta de lixo nas vias e logradouros públicos, ou se encarreguem da conservação, sem ônus para o Município, de parques, jardins, e demais logradouros públicos arborizados, ou, ainda, do plantio e proteção de árvores.

Parágrafo único. Na hipótese do **inciso XVI**, deste artigo, a não-incidência da TLFA restringe-se, unicamente, aos nomes, dísticos, logotipos e breves mensagens publicitárias afixadas nos recipientes destinados à coleta de lixo, em medidas definidas no ato que autorizar e estabelecer a responsabilidade pela conservação do logradouro.

Subseção III

Das Isenções da TLFA

Art. 246. Estão isentos do pagamento da TLFA, os anúncios:

- I** - veiculados pela Administração Direta e Indireta da União, dos Estados e dos Municípios, pela Câmara Municipal de Imperatriz e pelas entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, consideradas de utilidade pública por lei municipal;
- II** - fixados ou afixados nas fachadas e antessalas das casas de diversões públicas, com a finalidade de divulgar peças e atrações musicais e teatrais ou filmes;
- III** - exigidos pela legislação específica e afixados nos canteiros de obras públicas e da construção civil;
- IV** - indicativos de nomes de edificações ou prédios, sejam residenciais ou comerciais;
- V** - de nome, símbolo, entalhes, relevos e logotipos, incorporados a fachadas onde a atividade é exercida por meio de aberturas gravadas nas paredes integrantes de projeto aprovado das edificações;
- VI** - veiculados em engenho provisório ou em engenho simples, na forma definida em regulamento;
- VII** - que veiculem informações de utilidade ou interesse público municipal no mobiliário urbano devidamente autorizado pela Administração Municipal.

Art. 247. São isentos do pagamento da TLFA

- I** - os cegos, mutilados, excepcionais, inválidos e pessoas idade superior a sessenta anos, que exerçam individualmente o pequeno comércio;
- II** - os engraxates e vendedores ambulantes de jornais e revistas;
- III** - os vendedores de artigos de indústria doméstica e de arte popular de sua própria fabricação, sem auxílio de empregados;
- IV** - os profissionais de categoria taxista e mototaxista, devidamente sindicalizados e possuidores de um só veículo de aluguel; e
- V** - as instituições de assistência social sem fins lucrativos, devidamente cadastradas e assim conhecidas pelo Município.

Subseção IV

Do Sujeito Passivo da TLFA

Art. 248. Contribuinte da TLFA é a pessoa física ou jurídica que, na forma e nos locais mencionados no **art. 240** deste Código:

- I** - fizer qualquer espécie de anúncio;
 - II** - explorar ou utilizar a divulgação de anúncios de terceiros;
- ou



III - for proprietária do engenho de divulgação de publicidade.

Subseção V

Do Lançamento e da Inscrição Cadastral de Contribuintes da TLFA

Art.249. A TLFA será lançada de ofício, antes da concessão da licença, observados os elementos constantes do cadastro de divulgadores de anúncios do Município de Imperatriz, a periodicidade mensal ou anual e a classificação e características dos anúncios e dos engenhos de divulgação de propaganda previstas em regulamento.

§ 1º O sujeito passivo da TLFA deverá promover sua inscrição cadastral, nas condições e prazos regulamentares, independentemente de prévio licenciamento e cadastramento do anúncio, nos termos do regulamento.

§ 2º O cadastro a que se refere o *caput* deste artigo conterà as licenças outorgadas com as respectivas especificações técnicas dos engenhos de divulgação e publicidade.

§ 3º A Administração Tributária Municipal poderá promover, de ofício, a inscrição, as respectivas alterações de dados, inclusive cancelamento, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Art.250. Quando a incidência for anual, a TLFA poderá ser parcelada, conforme o disposto em regulamento, caso em que, o fato gerador ocorrerá:

I - na data de inscrição no cadastro a que se refere o **art. 248** deste Código;

II - em 1º de janeiro de cada ano, em cada exercício subsequente, quando for o caso.

Art.251. A TLFA será calculada e lançada, por engenho, tomando-se como base as características e classificações do engenho de divulgação de propaganda ou publicidade, sendo o seu valor determinado conforme a tabela do Anexo XII deste Código e será exigida na forma e prazo fixados em regulamento.

Art.252. São responsáveis ao recolhimento da Taxa:

I - as pessoas físicas, jurídicas ou quaisquer unidades econômicas ou profissionais que promovam ou patrocinem quaisquer formas de eventos, tais como espetáculos esportivos, de diversões públicas, feiras e exposições, quanto à publicidade utilizada ou explorada nos referidos eventos, por eles promovidos ou patrocinados;

II - as pessoas físicas, jurídicas ou quaisquer unidades econômicas ou profissionais que explorem economicamente, a qualquer título, ginásios, estádios, teatros, salões e congêneres, quanto à publicidade provisória utilizada ou explorada nesses locais;

Art.253. São solidariamente obrigados ao recolhimento da Taxa:

I - aquele a quem a publicidade aproveitar quanto ao anunciante ou ao objeto anunciado;

II - o proprietário, o locador ou o cedente de espaço em bem imóvel ou móvel, inclusive veículos;

III - o proprietário, locador ou o cedente do bem móvel ou imóvel, inclusive veículos, onde estiver instalado o aparato sonoro.

Subseção VI

Das Infrações e Penalidades



Art.254. O descumprimento às normas relativas à TLFA constituem infrações e **sujeitam** o infrator à multa de **R\$ 1.000,00** (um mil reais), consoante as seguintes hipóteses:

- I** - deixar de efetuar, na forma e nos prazos regulamentares, a inscrição inicial, as alterações de dados cadastrais, ou seu respectivo cancelamento, quando apuradas por meio de ação fiscal ou denunciadas após o seu início;
- II** - deixar de apresentar quaisquer declarações a que estejam obrigados, ou as fizerem com dados inexatos ou omissões de elementos indispensáveis à apuração do valor da TLFA devida, na forma e prazos regulamentares;
- III** - deixar de exhibir o registro de anúncio, da inscrição, da declaração de dados ou de quaisquer outros documentos fiscais, embaraçar a ação fiscal ou sonegar documentos para apuração da TLFA.

Art.255. A instalação ou manutenção de engenho de divulgação de publicidade em desacordo com o disposto neste Código ou em regulamento importará na aplicação de notificação preliminar, na forma estabelecida em regulamento, com vista a sanar a irregularidade, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de aplicação da multa estabelecida no **art. 252** deste Código, a qual se cobrará em dobro em caso do não atendimento do que estabelece este artigo.

Parágrafo único. Quando no período de um ano ocorrer pelo mesmo infrator o mesmo descumprimento do que estabelece a legislação pertinente, considerar-se-á reincidência, devendo aplicar-se a multa, sem a providência a que se refere o *caput* deste artigo, e o material empregado será apreendido.

Art.256. Em qualquer caso, quando ocorrer remoção de engenho de divulgação de publicidade, por ausência da devida licença ou por utilização irregular, o proprietário poderá reavê-lo, resgatando-o, no prazo de sessenta dias, com o pronto recolhimento da penalidade e despesas com a remoção e guarda.

Subseção VII

Das Proibições Relativas aos Anúncios e Publicidade

Art.257. A Administração Municipal definirá os locais e logradouros, praças e avenidas nos quais não poderão ser veiculados anúncios.

Parágrafo único. É proibida a colocação de engenhos de divulgação de publicidade, sejam quais forem a forma ou composição e as finalidades do anúncio:

- I** - nas árvores de logradouros públicos, com exceção de sua afixação nas grades que a protegem, e desde que autorizada pelo Município e observada a forma permitida na legislação;
- II** - nas fachadas de edifícios residenciais, com exceção daqueles que possam ser colocados na cobertura ou de pintura mural em fachada cega;
- III** - nos locais em que prejudiquem, de qualquer maneira, a sinalização de trânsito ou outra destinada à orientação pública, ou que possam causar insegurança ao trânsito de veículos ou pedestres;
- IV** - nos locais em que, perturbando as exigências da preservação da visão em perspectiva, forem considerados poluentes visuais, nos termos da legislação específica, ou prejudiquem os direitos de terceiros;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

V - nos imóveis edificados, quando prejudicarem a aeração, insolação, iluminação e circulação nos mesmos ou nos imóveis edificados vizinhos;

VI - em prédios ou monumentos tombados, ou em suas proximidades, quando prejudicarem a sua visibilidade;

VII - em áreas consideradas de preservação ambiental.

Subseção VIII

Disposições Gerais da TLFA

Art.258. A instalação de engenho tipo *out-door*, painel ou tabuleta em terrenos não edificados terá a sua autorização e permanência no local, condicionado à regularidade das obrigações tributárias, perante o Município, bem como à limpeza e conservação do terreno.

Art.259. Os engenhos de divulgação de publicidade já existentes e que não se enquadram nas normas estabelecidas neste Código, deverão ser retirados, sob pena de incorrerem nas penalidades previstas, ou mantidos se o interessado, no prazo de sessenta dias, da data de vigência deste Código, regularizar a situação.

Seção V

Da Taxa de Registro, Inspeção e Fiscalização Sanitária - TRIFS

Art.260. A Taxa de Registro, Inspeção e Fiscalização Sanitária - TRIFS tem como fato gerador a fiscalização de estabelecimentos, eventos, veículos e projetos arquitetônicos, cujas atividades exercidas necessitem de vigilância sanitária concernente ao controle da saúde, higiene pública e bem-estar da população.

§ 1º Serão fiscalizados, para fins de expedição do registro sanitário e por ocasião da sua renovação, os estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, relacionados com o consumo humano, os estabelecimentos de serviços de saúde e os estabelecimentos de serviços de interesse da saúde, bem como os sujeitos às ações de vigilância da saúde dos trabalhadores pelos riscos de acidentes de trabalho e doenças profissionais.

§ 2º Os estabelecimentos e atividades licenciadas pela vigilância sanitária serão classificadas de acordo com o risco sanitário, conforme definido na legislação federal, estadual ou municipal.

§ 3º Para as atividades de caráter eventual sujeitas à vigilância sanitária exigir-se-á licença sanitária especial para eventos.

§ 4º Os estabelecimentos que mantenha transporte de pacientes, bem como de produtos e substâncias de interesse da saúde, devem apresentar, perante a autoridade sanitária competente, declaração individualizada de cada veículo, dela fazendo constar, obrigatoriamente, equipamentos, recursos humanos e planilhas referentes aos procedimentos operacionais padrão, para fins de cadastramento e autorização de cada veículo.

§ 5º A autorização individualizada de veículo, será emitida após o pagamento da TRIFS, conforme valores previstos na Tabela 2 do

Anexo XIII deste Código.

§ 6º quando houver a necessidade da realização de vistoria para comprovação prévia do cumprimento de exigências, por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças, será devido o pagamento da respectiva Taxa de Expediente - TE (Vistorias, por unidade).



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

Art.261. O contribuinte da TRIFS é a pessoa física ou jurídica que realize a atividade sujeita ao licenciamento, registro, inspeção ou fiscalização sanitária.

Parágrafo Único. São solidariamente responsáveis pelo pagamento da Taxa, o promotor de feiras, exposições e congêneres, com relação às barracas, aos veículos, aos "trailers", aos "stands" ou assemelhados que comercializem gêneros alimentícios.

Art.262. A TRIFS será calculada e lançada de acordo com o Anexo XIII deste Código e exigida na forma e prazo fixados em regulamento.

Parágrafo único. A TRIFS referente à Tabela 1, do **Anexo XIII** deste Código, será calculada e lançada com valor proporcional à quantidade de meses licenciados, quando calculada por fração de ano, e exigida na forma e prazo fixados em regulamento.

Art.263. A TRIFS será devida quando da solicitação de vistoria, inspeção, autorização, registro sanitário ou de sua renovação, conforme prazos de validade previstos em regulamento.

Art.264. A taxa será devida considerando-se ocorrido o fato gerador o início da atividade, relativamente ao primeiro ano, e em 1º (primeiro) de janeiro nos exercícios subsequentes:

§ 1º. Considera-se também ocorrido o fato gerador nas seguintes hipóteses:

I - quando da solicitação de vistoria, inspeção, autorização, registro sanitário ou de sua renovação, conforme prazos de validade previstos em regulamento.

II - da verificação do funcionamento através da ação fiscal, independentemente das penalidades impostas pelo exercício de atividade sem alvará de licença sanitária;

III - quando o exercício de nova atividade for licenciado no estabelecimento;

IV - quando for licenciada mudança de localização de estabelecimento.

Parágrafo único. Quando a atividade não for de controle sanitário, nos termos da legislação municipal, estadual e federal, caberá ao respectivo órgão licenciador expedir Declaração de Dispensa de Licença.

Art.265. Os licenciamentos sanitários no Município de Imperatriz estão sujeitos à análise e aprovação, por parte do órgão de controle sanitário, mediante prévio pagamento da TRIFS prevista na Tabela 1 e Tabela 2 do Anexo XIII através do Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

Parágrafo único. Os valores anuais vincendas de TRIFS serão atualizadas monetariamente todo mês de janeiro, com base na variação anual do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

Art.266. São **isentos** do pagamento TRIFS:

I - os órgãos e as pessoas jurídicas da Administração Direta e Indireta da União, dos Estados e dos Municípios e a Câmara Municipal de Imperatriz;

II - as associações, fundações, entidades de caráter beneficente, filantrópico, caritativo ou religioso que não remunerem seus dirigentes, não distribuam lucros a qualquer



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

título e apliquem seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais;

III - o Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo Simples Nacional, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, referente ao licenciamento do estabelecimento destinado ao desenvolvimento de suas atividades econômicas.

Parágrafo único. A **isenção** da TRIFS **não dispensa** o prévio requerimento para a concessão de licença.

Seção VI

Da Taxa de Registro, Inspeção e Fiscalização Sanitária
Agropecuária - TRIFSA

Art.267. Taxa de Registro, Inspeção e Fiscalização Sanitária Agropecuária - TRIFSA tem como fato gerador o poder de polícia concernente à inspeção e fiscalização higiênico-sanitária e defesa agropecuária exercida sobre os estabelecimentos rurais, industriais ou entrepostos de produtos de origem animal e vegetal, bem como os produtos de origem animal e vegetal destinados ao consumo humano.

§ 1º Os estabelecimentos rurais, industriais ou entrepostos de produtos de origem animal e vegetal, cuja produção for objeto de comércio municipal, somente poderão funcionar no município após prévio registro e obtenção do certificado de inspeção sanitária.

§ 2º O certificado de inspeção sanitária deverá ser renovado anualmente, com prazo de validade de doze meses, contados da data da sua expedição.

Art.268. O contribuinte da TRIFSA é a pessoa física ou jurídica que exerça alguma atividade sujeita a registro, inspeção ou fiscalização sanitária agropecuária.

§ 1º Estão sujeitos à inspeção e fiscalização sanitária agropecuária:

- I** - os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos e matéria-prima;
- II** - o pescado e seus derivados;
- III** - o leite e seus derivados;
- IV** - o ovo e seus derivados;
- V** - o mel, cera de abelha e seus derivados;
- VI** - os produtos de origem vegetal e seus beneficiamentos.

§ 2º A Inspeção e Fiscalização Sanitária Agropecuária far-se-á:

- I** - nos estabelecimentos industriais especializados, com instalações adequadas para o abate de animais, no preparo ou industrialização, sob qualquer forma, para o consumo;
- II** - nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado e nas fábricas que os industrializarem;
- III** - nos estabelecimentos onde ocorra o beneficiamento do leite, nas fábricas de laticínios, nos postos de recebimento, refrigeração e desnatagem do leite ou nos postos de recebimento, refrigeração e manipulação de seus derivados e nos respectivos entrepostos;
- IV** - nos entrepostos de ovos e nas fábricas de seus produtos derivados;
- V** - nas propriedades rurais e entrepostos que, de modo geral, produzam, recebam e promovam beneficiamento, manipulação, armazenamento, conservação ou acondicionamento de produtos de origem animal e/ou vegetal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

VI - nos meios de transporte dos produtos sujeitos a inspeção e fiscalização sanitária agropecuária desde a produção até o comércio atacadista.

Art.269. A TRIFSA será calculada e lançada de acordo com o Anexo XIV deste Código e exigida na forma e prazo fixados em regulamento.

Parágrafo único. O pagamento da TRIFSA será efetuado em cota única através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, antes da concessão da licença requerida ou de sua renovação anual.

Art.270. Fica isento do pagamento da TRIFSA:

I - os órgãos e as pessoas jurídicas da Administração Direta e Indireta da União, dos Estados e dos Municípios e a Câmara Municipal de Imperatriz;

II - o agricultor familiar, definido conforme a **Lei Federal nº 11.326/2006**, e identificado pela Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP obtida por pessoa física ou jurídica.

Parágrafo único. A isenção da TRIFSA não dispensa o prévio requerimento para a concessão de registro ou certificado.

CAPÍTULO IV

DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Seção I

Da Taxa de Serviços Municipais Diversos - TSMD

Art.271. A Taxa de Serviços Municipais Diversos - TSMD tem como fato gerador a prestação de serviços pelo Município referente a:

I - depósito e liberação de bens, animais e mercadorias apreendidas;

II - exame de anemia infecciosa equina;

III - numeração de unidades imobiliárias;

IV - cemitérios;

V - mecanização agrícola;

VI - apoio viário a evento.

Art.272. São contribuintes da TSMD:

I - na hipótese do **inciso I** do *caput* do **art. 271** deste Código, o proprietário, possuidor a qualquer título ou qualquer outra pessoa, física ou jurídica, que requeira ou promova ou tenha interesse na liberação;

II - na hipótese do **inciso II** do *caput* do **art. 271** deste Código, o proprietário ou possuidor a qualquer título do animal, por ocasião do exame;

III - na hipótese do **inciso III** do *caput* do **art. 271** deste Código, os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis submetidos à numeração, por ocasião da numeração das unidades imobiliárias;

IV - na hipótese do **inciso IV** do *caput* do **art. 271** deste Código, a funerária ou o requerente da prestação dos serviços relacionados com cemitérios;

V - na hipótese do **inciso V** do *caput* do **art. 271** deste Código, a pessoa física ou jurídica que solicitar a prestação de serviços com utilização de máquinas e equipamentos agrícolas;

VI - na hipótese do **inciso VI** do *caput* do **art. 271** deste Código, a pessoa física ou jurídica que solicitar o deslocamento de equipe de agentes de trânsito para garantir a segurança e fluidez do trânsito viário durante o evento.

Parágrafo único. Ficam isentos da TSMD os órgãos e as pessoas jurídicas da Administração Direta e Indireta da União, dos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

Estados e dos Municípios, a Câmara Municipal de Imperatriz, os templos de qualquer culto e as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos.

Art.273. A TSMD será calculada e lançada de acordo com o Anexo XV deste Código.

Parágrafo único. O lançamento da TSMD será feito em nome do contribuinte e o seu recolhimento efetuado em cota única, anteriormente à execução do serviço.

Seção II

Da Taxa de Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos Extradomiciliares - TCRE

Art.274. A Taxa de Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos Extradomiciliares - TCRE tem como fato gerador, exclusivamente, a prestação de serviços pelo Município de Imperatriz, referentes à coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos extradomiciliares.

Art.275. São resíduos sólidos extradomiciliares aqueles que por seu volume, peso, grau de **periculosidade** ou **degradabilidade**, ou por outras especificidades, requeiram procedimentos especiais para o seu manejo e destinação, considerando os impactos negativos e os riscos à saúde e ao meio ambiente, compreendendo os abaixo especificados:

I - restos de matadouros de animais, restos de entrepostos de alimentos, restos de alimentos sujeitos à rápida deterioração provenientes de feiras públicas permanentes, de mercados, supermercados, açougues e estabelecimentos congêneres, alimentos deteriorados ou condenados, ossos, sebos e vísceras;

II - bens móveis domésticos imprestáveis e demais resíduos volumosos;

III - resíduos de poda de manutenção de jardim, pomar ou horta, especialmente troncos, aparas, galhadas e assemelhados, de acordo com as quantidades e periodicidade estabelecidas pelo órgão ou entidade municipal competente pela limpeza urbana;

IV- resíduos gerados em edificações unifamiliares ou multifamiliares com características de resíduos domiciliares, que exceda o volume de duzentos e quarenta litros ou sessenta quilos, por período de vinte e quatro horas, por unidade domiciliar, fixado para a coleta regular;

V - resíduos gerados em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, com características de resíduos domiciliares, que exceda o volume de duzentos e quarenta litros ou sessenta quilos, por período de vinte e quatro horas, por contribuinte, fixado para a coleta regular;

VI - resíduos gerados em estabelecimentos industriais ou nos demais imóveis não residenciais, com características de resíduos domiciliares;

VII - resíduos produzidos pela limpeza de terrenos não edificadas ou não utilizados;

VIII - outros Resíduos Extradomiciliares, definidos em regulamento, que pela sua composição qualitativa ou quantitativa, enquadrem-se na presente classificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

§ 1º A coleta, o transporte, a destinação final dos resíduos sólidos extradomiciliares são de responsabilidade do gerador, devendo ser processados por métodos aprovados e licenciados pelos órgãos ambientais competentes, de acordo com a legislação específica, com as normas ambientais, com as disposições desta lei, de seu regulamento e normas técnicas do órgão gerenciador da limpeza urbana de Imperatriz.

§ 2º O órgão gerenciador da limpeza urbana de Imperatriz somente executará a coleta, o transporte e a disposição final de resíduos sólidos extradomiciliares através de seus serviços regulares de coleta e transporte de resíduos sólidos em caráter facultativo e a seu exclusivo critério, cobrando a TCRE.

§ 3º Entende-se por serviços regulares de coleta de resíduos sólidos, a remoção e o transporte para os destinos apropriados dos resíduos sólidos adequadamente acondicionados e colocados pelos geradores em locais previamente determinados, nos dias e horários estabelecidos, observados os limites de peso ou volume.

§ 4º Os serviços regulares de coleta e transporte de resíduos sólidos serão executados conforme o disposto nesta lei, em seu regulamento e nas normas técnicas do órgão gerenciador da limpeza urbana de Imperatriz.

§ 5º A coleta e o transporte dos resíduos extradomiciliares processar-se-ão em conformidade com as normas e planejamento estabelecidos para as atividades regulares de limpeza urbana pelo órgão gerenciador da limpeza urbana de Imperatriz.

§ 6º O acondicionamento de resíduos sólidos extradomiciliares obedecerá, em cada caso, ao regulamento desta lei, às normas técnicas do órgão gerenciador da limpeza urbana de Imperatriz e à legislação específica.

§ 7º Para fins de pagamento pelo serviço público de coleta, transporte e disposição final, compete ao órgão gerenciador da limpeza urbana de Imperatriz a aferição de volume ou peso dos resíduos gerados, conforme disposto nesta lei e nas normas técnicas do órgão gerenciador da limpeza urbana de Imperatriz.

Art.276. São contribuintes da TCRE as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado que requeiram a coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos extradomiciliares.

Art.277. A TCRE será calculada e lançada de acordo com o **Anexo XVI** deste Código.

§ 1º O lançamento da TCRE será feito em nome do contribuinte e o seu recolhimento efetuado em cota única, anteriormente à execução do serviço.

§ 2º Ficam isentos da TCRE os órgãos e as pessoas jurídicas da Administração Direta e Indireta do Município de Imperatriz e a da Câmara Municipal de Imperatriz.

Seção III

Da Taxa de Serviços de Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares - TCRD

Art.278. A Taxa de Serviços de Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares - TCRD tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

disposição relativos à coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

§ 1º Consideram-se resíduos sólidos domiciliares os originários de atividades domésticas em residências urbanas.

§ 2º Equiparam-se aos resíduos sólidos domiciliares, os resíduos provenientes de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que, possuindo as mesmas características dos resíduos sólidos domiciliares, possuam volume gerado inferior ou igual a duzentos e quarenta litros ou o peso inferior ou igual a sessenta quilos, por período de vinte e quatro horas, por contribuinte.

§ 3º As edificações residenciais ou os imóveis comerciais e prestadores de serviço que possuem potencial de geração de resíduos em quantidades superiores a duzentos e quarenta litros ou sessenta quilos, por período de vinte e quatro horas, por contribuinte, ficam excluídos da incidência da taxa prevista no caput deste artigo, ficando o estabelecimento gerador responsável pela coleta, transporte e disposição final.

§ 4º O Município poderá, a seu critério, executar os serviços previstos no § 3º deste artigo, sujeitando o contribuinte ou responsável pelo imóvel gerador dos resíduos, ao pagamento da taxa prevista no **art. 274** deste Código.

Art.279. O contribuinte da TCRD é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de imóveis situados em logradouros públicos ou particulares onde a prefeitura mantenha com regularidade os serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

Art.280. A TCRD será calculada considerando-se o valor estimado da prestação de serviços e o potencial de geração anual de resíduos na edificação.

§ 1º O potencial de geração de resíduos na edificação será calculado da seguinte forma:

I - quando a área da edificação for **menor** ou **igual** a 500m² (quinhentos metros quadrados):

$$PGR=A \times C1 \times Y \times N \quad (I)$$

II - quando a área da edificação for **maior** que 500m² (quinhentos metros quadrados):

$$PGR=[(500 \times C1) + (A - 500) \times C2] \times Y \times N \quad (I)$$

Onde:

PGR=Potencial de geração de resíduos anuais, expresso em kg;

A = Área da edificação, expresso em m²;

C1, C2 = Coeficiente de geração de resíduos, expresso em l/m²;

Y = Densidade aparente dos resíduos, expresso em kg/l;

N = Número de dias por ano.

§ 2º A TCRD em imóveis residenciais, comerciais e prestadores de serviço será calculada da seguinte forma:

$$\text{Taxa} = (PGR \times PSER) \\ (I) \quad 3000$$

Onde:

PGR = Potencial de geração de resíduos anuais, expresso em kg;

PSER = Preço Unitário do Serviço, corresponde ao valor unitário referencial, relativo ao preço dos serviços de coleta, remoção e disposição final dos resíduos sólidos, expresso em reais por tonelada.

§ 3º Os índices a serem aplicados nas fórmulas constantes dos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

parágrafos anteriores, deste artigo, são os discriminados abaixo:

ÍNDICE	IMÓVEL	
	RESIDENCIAL	COMERCIAL E PRESTADORES DE SERVIÇOS
C1	0,09	012
C2	0,04	0,06
Y	0,25	0,25
N	365	365

§ 4º Nos imóveis residenciais, as edificações com **área superior** a 5.400 m² (cinco mil e quatrocentos metros quadrados), por possuírem potencial de geração de resíduos diários em quantidades superiores a duzentos e quarenta litros ou sessenta quilos, a responsabilidade pelos Serviços de Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos será do próprio contribuinte.

§ 5º Nos imóveis comerciais e prestadores de serviço, as edificações com **área superior** a 3.500 m² (três mil e quinhentos metros quadrados), por possuírem potencial de geração de resíduos diários em quantidades superiores a duzentos e quarenta litros ou sessenta quilos, a responsabilidade pelos Serviços de Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos será do próprio contribuinte.

§ 6º Na hipótese de utilização do imóvel para fins residenciais e não residenciais (comerciais e prestadores de serviço), a TCRD será calculada aplicando-se o índice correspondente à utilização preponderante quanto à área utilizada.

§ 7º O Preço Unitário do Serviço (PSER), que **fica definido** em R\$ 183,89 (cento e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) **por tonelada**, será atualizado, anualmente, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

§ 8º Nos casos de construção nova, o lançamento será feito a partir da inscrição da nova unidade imobiliária no cadastro respectivo.

Art.281. A TCRD poderá ser lançada em conjunto com o Imposto Predial e Territorial Urbano devendo a notificação de lançamento indicar os elementos distintos de cada tributo e os valores correspondentes.

Art.282. Aplicam-se no que couber à TCRD, as disposições relativas ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, sem que valham, quanto à taxa, as hipóteses de dispensa de pagamento do imposto mencionado.

Art.283. São **isentos** da TCRD:

I - os imóveis cujo valor venal **não ultrapasse** R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), obedecidos aos critérios de avaliação imobiliária da Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, e desde que o seu proprietário, possuidor ou titular do domínio útil nele resida e não possua outro imóvel no Município;

II - os imóveis de propriedade da Administração Direta e Indireta do Município de Imperatriz e da Câmara Municipal



de Imperatriz;

III - os imóveis cedidos gratuitamente à Administração Direta e Indireta do Município de Imperatriz, durante o prazo da cessão.

Parágrafo único. O valor a que se refere o **inciso I** do *caput* deste artigo será atualizado, anualmente, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

Art.284. A Taxa de Expediente - TE tem como fato gerador a análise, despacho, autenticação e arquivamento pelas autoridades municipais de documentos apresentados por interessados nas repartições do Município, bem como a lavratura de atos em geral, inclusive inscrição em cadastro, termos, contratos, declarações e demais atos realizados ou emanados pelo Poder Público Municipal.

Art.285. O contribuinte da TE é a pessoa física ou jurídica que figurar no ato administrativo, nele tiver interesse ou dele obtiver qualquer vantagem ou houver requerido.

Art.286. A TE será calculada e lançada de acordo com o Anexo XVII deste Código.

§ 1º O lançamento da TE será feito em nome do contribuinte e o seu recolhimento efetuado em cota única, anteriormente à execução do serviço.

§ 2º Ficam isentos da TE os órgãos e as pessoas jurídicas da Administração Direta e Indireta da União, dos Estados e dos Municípios e a Câmara Municipal de Imperatriz.

Seção IV

Da Taxa de Fiscalização e Controle de Transporte e Trânsito - TFCTT

Art.287. A Taxa de Fiscalização e Controle de Transporte e Trânsito tem como fato gerador a fiscalização dos serviços de transporte e trânsito urbano, de utilização das vias, logradouros públicos e de expediente e serviços diversos, prestados pelo Município, através da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SETRAN), às concessionárias, permissionárias, autorizatárias e aos demais contribuintes.

Parágrafo único. Entende-se por atividades sujeitas a fiscalização e controle dos serviços públicos de transporte e trânsito urbano, a fiscalização dos serviços concedidos, a remoção, a guarda, o estacionamento, o licenciamento de veículos de transporte, a interdição de vias e ruas municipais, a emissão das certidões de diretrizes de obras, a permissão para desenvolver atividades comerciais permanentes ou esporádicas nas vias públicas.

Art.288. Contribuinte da Taxa de Fiscalização e Controle de Transporte e Trânsito é a concessionária, permissionária e autorizatária de serviços públicos concedidos ou usuário que demande serviços ou autorizações da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SETRAN, conforme disposto no **parágrafo único** do **art. 287**.

Art.289. A base de cálculo da Taxa de Fiscalização e Controle de Transporte e Trânsito é o custo do exercício do poder de polícia relativo aos serviços prestados por concessionárias, permissionárias e autorizatária, e sobre serviços demandados por



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

usuários, ambos explicitados pelo **parágrafo único** do **art. 287**, dimensionados segundo o **Anexo XVIII** neste Código.

Art.290. A Taxa de Fiscalização e Controle de Transporte e Trânsito **será** lançada de uma vez ou parceladamente e arrecadada por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, devendo o recolhimento ser procedido em qualquer agência bancária da rede arrecadadora, na forma e nos prazos regulamentares.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá delegar competência ao órgão ou instituição prestadora do serviço público, para promover a cobrança das respectivas taxas.

TÍTULO VII
DAS CONTRIBUIÇÕES
CAPÍTULO I
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Seção I

Do Fato Gerador e Incidência da Contribuição de Melhoria

Art.291. A Contribuição de Melhoria, de competência do Município de Imperatriz, tem como fato gerador a valorização imobiliária dos imóveis localizados em área beneficiada por obras públicas realizadas pelo Município.

Art.292. Incide a Contribuição de Melhoria quando da realização de quaisquer das seguintes obras:

I - abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais e outros melhoramentos de praças e vias públicas;

II - construção e ampliação de parques, campos de desportos, pontes, túneis e viadutos;

III - construção ou ampliação de sistema de trânsito rápido, inclusive todas as obras e edificações necessárias ao funcionamento do sistema;

IV - serviços de obras e abastecimento de água potável, esgotos anitários, instalações de redes elétricas, telefônicas, de transportes e comunicações em geral ou de suprimento de gás, funiculares, ascensores e instalações da comodidade pública;

V - proteção contra secas, inundações, erosão e obras de saneamento e drenagem em geral, diques, cais, desobstrução de barras, portos e canais, retificação e regularização de cursos d'água e irrigação;

VI - construção de aeródromos e aeroportos e seus acessos;

VII - aterros e realizações de embelezamento em geral, inclusive desapropriação em desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico;

VIII - construção de estrada de ferro e construção, pavimentação e melhoramento de estradas de rodagem;

IX - quaisquer outras obras ou serviços de que decorra valorização de imóveis de propriedade do contribuinte.

Parágrafo único. Não incide contribuição de melhoria na hipótese de simples recapeamento ou reparação de vias e logradouros públicos.

Seção II
Da Sujeição Passiva da Contribuição de Melhoria
Subseção I
Do Contribuinte

Art.293. O contribuinte da Contribuição de Melhoria é o



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, do imóvel alcançado pelo acréscimo de valor, localizado na área beneficiada por obra pública municipal.

Parágrafo único. A obrigação a que se refere o *caput* deste artigo transmite-se aos adquirentes e sucessores, a qualquer título.

Subseção II

Dos Responsáveis pelo Pagamento

Art.294. A critério da Administração Tributária do Município de Imperatriz, a Contribuição de Melhoria poderá vir a ser exigida:

I - de quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;

II - de quaisquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.

§ 1º O disposto nos incisos I e II do *caput* deste artigo aplica-se ao espólio das pessoas neles referidas.

§ 2º No caso de enfiteuse ou aforamento, responde pela Contribuição de Melhoria o enfiteuta ou foreiro.

§ 3º O titular do direito de superfície é responsável solidário pelo pagamento da Contribuição de Melhoria.

§ 4º Não terá nenhum efeito perante o Fisco a convenção particular ou cláusula de instrumento de locação que atribua ao locatário ou a pessoa diversa, a responsabilidade pelo pagamento, no todo ou em parte, da Contribuição de Melhoria lançada sobre o imóvel.

Art.295. Para fins de atribuição da responsabilidade pelo pagamento da Contribuição de Melhoria, os bens indivisos serão considerados como pertencentes a um só proprietário, cabendo, àquele que figurar como sujeito passivo, exigir dos condôminos as parcelas que lhes couberem.

Seção III

Das Isenções

Art.296. São isentas da Contribuição de Melhoria:

I - as valorizações dos imóveis da Administração Direta

I - as valorizações dos imóveis da Administração Direta Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que estejam sendo utilizados nas suas finalidades constitucionais, quando localizados em área beneficiada direta ou indiretamente por obra pública municipal;

II - as valorizações dos templos de qualquer culto, quando localizados em área beneficiada por obra pública municipal;

III - as valorizações dos imóveis integrantes do patrimônio dos partidos políticos, inclusive suas fundações, e das instituições de educação e de assistência social, atendidos os requisitos do **art. 14 da Lei 5.172**, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), quando localizados em área beneficiada direta ou indiretamente por obra pública municipal.

Parágrafo único. Excetua-se da hipótese prevista no **inciso I** deste artigo, os imóveis prometidos à venda, e os submetidos a regime de enfiteuse ou aforamento.

Seção IV

Do Cálculo da Contribuição de Melhoria

Art.297. O cálculo da Contribuição de Melhoria tem como limite total o custo da obra pública de que decorra valorização



imobiliária e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, e será procedido conforme previsto em regulamento.

§ 1º Na verificação do custo da obra serão computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização, desapropriação, administração, execução e financiamento, inclusive prêmios de reembolso e outros de praxe em financiamentos ou empréstimos e o seu valor será atualizado até data do lançamento pelo Índice Nacional da Construção Civil (INCC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que o substitua.

§ 2º Serão incluídos nos orçamentos de custos das obras todos os investimentos necessários para que os benefícios dela sejam integralmente alcançados pelos imóveis situados nas respectivas zonas de influência.

§ 3º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a ser financiada ou ressarcida, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização, conforme regulamento.

Seção V

Do Lançamento e da Cobrança da Contribuição de Melhoria

Art.298. Será lançada a Contribuição de Melhoria em nome do sujeito passivo, com base nos dados constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, aplicando-se, no que couber, as normas referentes ao IPTU, inclusive a da aferição da área construída do imóvel beneficiado com a Contribuição de Melhoria, que pode se dar de modo físico ou por meio de tratamento de imagens aerofotogramétricas, de satélite ou similar.

Art.299. A notificação do lançamento dar-se-á com a sua entrega ao contribuinte ou à pessoa que resida no imóvel, representante, preposto ou inquilino.

§ 1º No caso de terreno, a notificação far-se-á pela entrega desta no endereço de correspondência indicado pelo sujeito passivo para efeito da notificação do IPTU.

§ 2º Comprovada a impossibilidade da entrega da notificação, esta será feita por edital, observadas as disposições regulamentares.

Art.300. Para o lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria, será publicado, previamente, edital contendo, dentre outros, os seguintes elementos:

I - memorial descritivo do projeto;

II - orçamento do custo da obra;

III - determinação da parcela de custo da obra a ser financiada ou ressarcida pela Contribuição de Melhoria;

IV - delimitação da zona beneficiada; e

V - determinação do fator de absorção do benefício de valorização para toda a zona, ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas.

§ 1º A providência a que alude os incisos IV e V deste artigo, observará a delimitação em planta própria de uma área ampla e suficiente, em redor da obra objeto da cobrança, garantindo a inserção de todos os imóveis que, direta ou indiretamente, sejam beneficiados, podendo excluir imóveis que, mesmo próximos à obra, não venham a ser por ela beneficiados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo, também, às obras públicas em execução, constantes de projeto ainda não concluído.

Art.301. O contribuinte da Contribuição de Melhoria poderá, no prazo de trinta dias, a partir da data da publicação do edital prevista no art. 300 deste Código, apresentar impugnação em relação a quaisquer dos elementos nele constantes.

Parágrafo único. A impugnação ao edital deverá ser dirigida ao Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, a quem cabe decidir em despacho fundamentado.

Art.302. Executada a obra de melhoramento na sua totalidade ou em parte suficiente para beneficiar determinados imóveis, de modo a justificar o início da cobrança da Contribuição de Melhoria, proceder-se-á ao lançamento da contribuição referente a esses imóveis.

Art.303. A Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária deverá notificar o sujeito passivo, diretamente ou por edital:

- I - do valor da Contribuição de Melhoria lançada;
- II - da forma e dos prazos de seu pagamento;
- III - dos elementos que integraram o respectivo cálculo;
- IV - do prazo para a reclamação; e
- V - do local de pagamento.

Art.304. Aplicam-se à notificação do lançamento da Contribuição de Melhoria, no que couber, as regras relativas à notificação do lançamento do IPTU.

Art.305. O sujeito passivo que não concordar com o lançamento da Contribuição de Melhoria, no todo ou em parte, poderá contestá-lo, protocolando reclamação no prazo de trinta dias a contar da data da notificação do lançamento.

§ 1º A reclamação só será admitida se devidamente fundamentada e instruída com os documentos comprobatórios das alegações.

§ 2º A reclamação protocolada fora do prazo previsto no *caput* deste artigo, que traga evidências e provas materiais favoráveis ao sujeito passivo, será recebida como pedido de revisão de lançamento, não suspendendo a exigibilidade da obrigação principal.

Seção VI

Do Pagamento da Contribuição de Melhoria

Art.306. A critério do Chefe do Poder Executivo Municipal, a Contribuição de Melhoria poderá ser paga mediante parcelamento, ou de uma única vez, com ou sem desconto.

§ 1º Poderá ser concedido ao sujeito passivo desconto calculado sobre o valor integral da contribuição lançada, cujo percentual não ultrapassará quinze por cento, desde que a Contribuição de Melhoria seja paga em cota única, até a data do vencimento da primeira parcela do lançamento original.

§ 2º O percentual de desconto referido no § 1º deste artigo será definido por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art.307. Os débitos de Contribuição de Melhoria não pagos nos respectivos vencimentos serão atualizados, anualmente, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo, acrescidos de multa e juros moratórios, na forma



disciplinada neste Código para todos os tributos de competência do Município.

Seção VII

Das Disposições Gerais Relativas à Contribuição de Melhoria

Art.308. Aplicam-se à Contribuição de Melhoria disposições referentes à Dívida Ativa, estabelecidas neste Código.

Art.309. Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal:

I - mediante ato normativo, editar as instruções complementares e que se fizerem necessárias à arrecadação da Contribuição de Melhoria;

II - firmar convênio com a União ou com o Estado do Maranhão, para efetuar a arrecadação e fiscalização da Contribuição de Melhoria devida por obra executada isoladamente por aqueles entes tributantes, ou em parceria com o Município.

Art.310. Para os imóveis situados nas áreas direta ou indiretamente beneficiadas por obras públicas, será feito levantamento cadastral para efeito de lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.

Parágrafo único. Far-se-á o levantamento cadastral:

I - por declaração do proprietário do imóvel ou de seu possuidor, através de preenchimento de formulário, que será encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO ; ou

II - de ofício, através de verificação no local, ou por meio de tratamento de imagens aerofotogramétricas, de satélite ou similar.

CAPÍTULO II

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Seção I

Do Fato Gerador e da Incidência da CIP

Art.311. A CIP tem por fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de iluminação pública nos limites territoriais do Município de Imperatriz.

Parágrafo único. A CIP tem por finalidade custear o planejamento, a operação, a manutenção, a recuperação, a ampliação, a instalação, a implantação, a modernização, a efficientização, o melhoramento e o desenvolvimento da rede e demais infraestruturas aplicadas ou que impactem na iluminação de:

I - vias públicas destinadas ao trânsito de pessoas ou veículos, tais como ruas, praças, avenidas, logradouros, caminhos, túneis, passagens, jardins, estradas, passarelas e rodovias; e

II - bens públicos destinados ao uso comum do povo, tais como abrigos de usuários de transportes coletivos, praças, parques e jardins, ainda que o uso esteja sujeito a condições estabelecidas pela administração, inclusive o cercamento, a restrição de horários e a cobrança, além da iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas.

Art.312. A incidência da CIP independe:

I - do local de instalação dos equipamentos públicos e das luminárias, podendo situar-se no centro ou em qualquer dos lados, direito ou esquerdo, das vias e logradouros do Município de Imperatriz;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

- II** - da forma de distribuição das luminárias nas praças, logradouros ou bens públicos;
- III** - da localização do imóvel no Município de Imperatriz.

Seção II

Do Contribuinte da CIP

Art.313. O contribuinte da CIP é a pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio útil, locatária, comodataria ou possuidora, a qualquer título, de imóvel, edificado ou não, situado no território do Município de Imperatriz.

Seção III

Das Isenções da CIP

Art.314. São isentos da CIP:

- I** - os consumidores de **baixa renda** na faixa de 0 a 79 KWh/mês;
- II** - os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Imperatriz e da Câmara Municipal de Imperatriz.

Art.315. Ficam isentos da CIP os contribuintes residentes ou instalados em vias ou logradouros que não possuam iluminação pública.

Parágrafo único. A isenção de que trata o *caput* deste artigo:

- I** - cessará a partir do mês seguinte ao do início do fornecimento de iluminação pública;
- II** - não se aplica em casos de interrupção provisória do fornecimento de energia elétrica em virtude de instalação, manutenção, melhoramento e expansão de rede de iluminação pública ou decorrente de qualquer outro fato que provoque a interrupção provisória.

Seção IV

Da Base de Cálculo e da Alíquota da CIP

Art.316. A base de cálculo da CIP é o valor mensal do consumo total de energia elétrica ativa, constante da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica do contribuinte, emitida pela empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica no Município de Imperatriz, ou congênere, sendo deduzidas as parcelas relativas a outros tributos, ressalvados os casos previstos no § 3º, deste artigo.

§ 1º A alíquota para o cálculo da CIP **será de 12%** (doze por cento) para a classe Residencial e **13%** (treze por cento) para as demais classes de consumo.

§ 2º Estão excluídos da base de cálculo da CIP os seguintes valores de consumo:

- I** - o **excedente** a 2.500 kWh/mês, nas classes de imóveis residenciais e rurais;
- II** - o **excedente** a 5.000 kWh/mês, nas demais classes de imóveis.

§ 3º Tratando-se de imóvel sem ligação regular de energia elétrica, a CIP será calculada por valor fixo anual em função da área do terreno do imóvel constante nos registros do Cadastro Imobiliário Fiscal - CIF utilizado para fins do cálculo do IPTU, conforme disposto nesta Lei Complementar.

Art.317. A CIP será calculada da seguinte forma:

- I** - mediante aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) para a classe Residencial e 13% (treze por cento) para as demais classes sobre o valor mensal do consumo total de energia elétrica ativa, constante da nota fiscal/conta de energia elétrica do contribuinte que possuir ligação de energia elétrica regular, emitida pela empresa concessionária de serviço público



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

de distribuição de energia elétrica no Município de Imperatriz, ou congênere, sendo deduzidas as parcelas relativas a outros tributos; e

II - em se tratando de imóvel, edificado ou não edificado, sem ligação regular de energia elétrica, mediante aplicação de valor fixo anual, obtido em função da área do terreno do imóvel, de acordo com os seguintes parâmetros:

- a)** até 50 m², **isento** da CIP;
- b)** **acima** de 50 m² até 300 m², CIP de R\$ 88,00 (oitenta e oito reais) por ano;
- c)** **acima** de 300 m² até 500 m², CIP de R\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) por ano;
- d)** **acima** de 500 m² até 1.000 m², CIP de R\$ 293,00 (duzentos e noventa e três reais) por ano; e
- e)** **acima** de 1.000 m², CIP de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por ano.

§ 1º Os valores da CIP previstos para cada faixa de área de terreno de imóvel constantes do **inciso II**, deste artigo, serão atualizados anualmente, de acordo com a variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

§ 2º No caso do **inciso II**, deste artigo, considera-se ocorrido o fato gerador da CIP em 1º de janeiro do ano a que corresponda o lançamento.

Seção V
Da Cobrança da CIP

Art.318. A CIP será cobrada na forma abaixo:

I - mensalmente, junto com a fatura de energia elétrica emitida pela empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica no Município de Imperatriz, ou congênere, quando o imóvel, edificado ou não edificado, possuir ligação de energia elétrica regular ao sistema de fornecimento de energia no Município de Imperatriz, hipótese em que o cálculo da contribuição será feito de acordo o previsto no inciso I do artigo 317 desta Lei Complementar; e

II - anualmente, junto com a notificação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) - emitida pelo Município de Imperatriz, quando o imóvel, edificado ou não edificado, não possuir ligação de energia elétrica regular ao sistema de fornecimento de energia no Município de Imperatriz, hipótese em que a contribuição será devida em valor fixo, conforme previsto no **inciso II** do **artigo 317** desta Lei Complementar.

§ 1º Os valores da CIP cobrados na fatura de energia elétrica e não pagos no vencimento serão devidamente atualizados pelos mesmos índices aplicados aos débitos de energia elétrica, acrescidos de multa e juros moratórios, conforme determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, ressalvados os casos de cobrança pelo Município de Imperatriz, quando terão o seu valor atualizado anualmente com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo, acrescidos de multa,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

juros moratórios e honorários advocatícios, nos termos da legislação tributária municipal.

§ 2º Quando o lançamento e a arrecadação da CIP se fizerem junto com o IPTU, poderá o Executivo, por meio de Decreto, autorizar seu pagamento em parcelas mensais, nas mesmas condições estabelecidas para o IPTU.

§ 3º Os recursos da CIP arrecadados junto com o IPTU deverão ser depositados nas respectivas destinações a que se referem os **incisos I e II do caput do art. 324**, devendo ser **observado** o disposto nos **arts. 320 e 326**.

§ 4º O recolhimento em atraso da CIP cobrada junto com o IPTU ensejará acréscimo de correção monetária, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo, acrescidos de multa, juros moratórios e honorários advocatícios, nos termos da legislação municipal.

§ 5º A CIP cobrada mensalmente, na forma do inciso I do caput deste artigo, deverá ter seus valores homologados pelo Fisco Municipal, quando do recolhimento pela empresa distribuidora de energia elétrica.

Art.319. O débito vencido **será** encaminhado para cobrança, com inscrição na Dívida Ativa.

§ 1º Inscrita a dívida, serão devidos, pelo sujeito passivo, custas, honorários advocatícios e demais despesas, na forma regulamentar, observado o disposto na legislação específica.

§ 2º A inscrição na Dívida Ativa, observadas as disposições emanadas do Código Tributário Nacional - CTN, terá como pressuposto da formalização do título, a comunicação pela concessionária do não pagamento.

Art.320. Caso haja excedente de recursos da CIP, após o integral cumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes do contrato de parceria público-privada que vise à concessão dos serviços de iluminação pública, tais valores excedentes deverão ser destinados ao Fundo Municipal de Iluminação Pública - FUMIP.

Seção VI

Disposições Gerais Relativas à CIP

Art.321. O Município de Imperatriz poderá manter acordo de arrecadação ou contrato com empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, ou congênere, disciplinando a forma de cobrança e o repasse dos recursos arrecadados relativos à CIP, bem como remuneração decorrente dos custos com arrecadação e cobrança da CIP, respeitadas disposições contidas neste Código e na forma que dispuser o regulamento.

§ 1º O convênio ou contrato a que se refere o **caput** deste artigo deverá, dentre outras cláusulas, dispor sobre o repasse, ao Município de Imperatriz, do valor arrecadado pela empresa distribuidora.

§ 2º A empresa prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica fica sujeita à apresentação de quaisquer informações ou declarações referentes à CIP requeridas pelo Município de Imperatriz.

Art.322. Fica atribuída responsabilidade tributária à empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica no Município de Imperatriz, ou congênere, que **deverá** cobrar a CIP na fatura de consumo de energia elétrica e recolher, **até** o dia **17** (dezesete) do mês subsequente à arrecadação, a integralidade do valor do tributo arrecadado:

I - na conta a que se refere o art. 327, § 1º, desta Lei Complementar, caso esta tenha sido prevista e implementada no âmbito da parceria público--privada mencionada no **art. 327**, caput, do mesmo diploma, e conforme disposto na respectiva lei autorizativa; ou

II - no Fundo Municipal de Iluminação Pública - FUMIP, nos demais casos.

§ 1º A falta de repasse ou o repasse a menor da CIP pelo responsável tributário, no prazo previsto no caput, antes de iniciado o procedimento fiscal, implicará:

I - juros de mora de **1%** (um por cento) ao mês, ou fração de mês;

II - atualização dos valores não repassados com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo; e

III - multa moratória de **0,33%** (trinta e três centésimos por cento) do valor do tributo devido, por dia de atraso, limitada a **20%** (vinte por cento).

§ 2º Os acréscimos a que se refere o § 1º, deste artigo, serão calculados a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o repasse da Contribuição até o dia em que ocorrer o efetivo repasse.

§ 3º Quando deixar de cobrar a CIP na fatura de energia elétrica, fica o responsável tributário obrigado a depositar, nas respectivas destinações a que se referem os **incisos I e II**, do **caput**, deste artigo, o valor da contribuição, com as multas e demais acréscimos devidos pelo contribuinte até aquela data, em conformidade com a legislação, acrescido dos encargos previstos no § 1º, deste artigo.

§ 4º Independentemente das medidas administrativas e judiciais cabíveis, e sem prejuízo do disposto nos §§ 1º a 3º, deste artigo, exceto em relação à multa moratória prevista no **inciso III**, do § 1º, deste artigo, a partir do início do procedimento fiscal, será aplicável ao responsável tributário multa de ofício sobre o valor da CIP não depositada, nos seguintes percentuais:

I - **30%** (trinta por cento), na hipótese prevista no § 3º deste artigo;

II - **35%** (trinta e cinco por cento), na falta ou insuficiência de repasse da Contribuição ao Município, quando paga pelo consumidor na respectiva fatura de energia elétrica.

§ 5º O responsável tributário não responderá pela ausência de pagamento da CIP por parte do contribuinte, ressalvado o disposto no presente artigo, em especial nos §§ 1º a 4º deste artigo.

§ 6º Em caso de pagamento em atraso da fatura de consumo de energia elétrica, a concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, ou congênere, deverá aplicar, sobre o valor devido a título de CIP, os acréscimos previstos no § 1º, do **artigo 318**, desta Lei Complementar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

§ 7º A falta de pagamento da CIP incluída na fatura mensal autoriza a repetição da cobrança pela concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, ou congênere, na forma adotada por ela para cobrança da tarifa de energia elétrica.

§ 8º Na hipótese de adimplemento parcial da fatura de energia elétrica, a imputação do respectivo pagamento deve se dar primeiro no débito da CIP.

§ 9º A responsabilidade prevista neste artigo também se aplica quando a concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, ou congênere, deixar de cobrar a CIP na fatura de energia elétrica, excetuando-se os casos autorizados na legislação.

§ 10. Na hipótese prevista no § 3º, deste artigo, não subsistirá o débito do contribuinte da CIP em face do Município no que se refere ao correspondente valor efetivamente depositado pela concessionária nas destinações referidas no caput, sem prejuízo do direito de a concessionária cobrá-lo do contribuinte de forma regressiva.

§ 11. Havendo a cobrança regressiva de que trata o § 10, deste artigo, não se aplica a tais recursos arrecadados pela concessionária o dever de depósito estabelecido no caput.

Art.323. A empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica no Município de Imperatriz, **responsável** pelo recolhimento da CIP, deverá declarar mensalmente, à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO, **até** o dia **17** (dezessete) do mês subsequente ao de referência de consumo, por meio eletrônico, os seguintes relatórios:

- I** - Relatório de Faturamento;
- II** - Relatório de Recolhimento;
- III** - Relatório de Reavaliação;
- IV** - Relatório de Desligamento.

§ 1º Considera-se Relatório de Faturamento aquele que indica todos os lançamentos realizados no mês referência e deverá incluir os itens exigidos em regulamento.

§ 2º Considera-se Relatório de Recolhimento aquele que discrimina os valores pagos pelos contribuintes e repassados ao município no mês de referência e deverá incluir os itens exigidos em regulamento.

§ 3º Considera-se Relatório de Reavaliação aquele que indica as contas que estão em processo de avaliação e questionamento pelos consumidores e deverá incluir os itens exigidos em regulamento.

§ 4º Considera-se Relatório de Desligamento aquele que indica todos os cortes e religações no fornecimento de energia elétrica **realizados** no mês de referência e **deverá** incluir os itens exigidos em regulamento.

Art.324. Os descumprimentos às normas relativas à CIP constituem infrações e sujeitam o infrator a multa, consoante as seguintes hipóteses:

- I** - **multa** de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por relatório/mês:
 - a)** deixar de **enviar**, ou enviar **fora** do prazo, qualquer dos relatórios previstos no **art. 323**, desta Lei Complementar;
 - b)** enviar relatórios com dados **inexatos**, incompletos ou com



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

omissões de elementos **indispensáveis** à apuração do valor da CIP devida.

II - **multa** de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) por **embaraço** à ação fiscal ou **sonegação** de documentos indispensáveis à apuração do valor da CIP devida.

Art.325. A empresa distribuidora de energia elétrica manterá cadastro atualizado dos contribuintes e fornecerá, dos inadimplentes, os dados necessários à inscrição na Dívida Ativa do Município de Imperatriz, quando for o caso.

Art.326. Observado o disposto nos **arts. 320 e 322**, desta Lei Complementar, o Fundo Municipal de Iluminação Pública - FUMIP é constituído pelos recursos de arrecadação da CIP e, quando necessário, de outros recursos orçamentários da receita do Município de Imperatriz, e se destina, exclusivamente, para aplicação no Sistema de Iluminação Pública de Imperatriz.

Parágrafo único. O Conselho Municipal Fiscalizador do Fundo de Iluminação Pública é constituído, paritariamente, pelos membros das classes consumidoras envolvidas, conforme regulamento.

Art.327. Fica o Poder Executivo autorizado a vincular a totalidade das receitas municipais provenientes da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - CIP para pagamento e garantia da contraprestação de parceria público-privada cujo objeto seja prestação de serviços de iluminação pública no Município, incluídas as finalidades a que se refere o **art. 311, parágrafo único**, desta Lei Complementar.

§ 1º A vinculação de que trata o *caput*, deste artigo, **poderá** ser estabelecida por instrumento contratual, o qual **poderá** prever que os recursos decorrentes da arrecadação da CIP **serão** depositados em contas segregadas junto a uma instituição custodiante, respeitado o disposto no **art. 167, inciso IV**, da Constituição Federal de 1988.

§ 2º O contrato **poderá** definir que a instituição custodiante de que trata o § 1º, deste artigo, será responsável pelo **controle** e pelo **repasse** dos recursos depositados na conta vinculada, nos estritos limites das regras e das condições definidas no contrato, de forma a assegurar o regular cumprimento das obrigações pecuniárias do Poder Executivo no âmbito da concessão.

§ 3º A desvinculação de receitas com fundamento no **art. 76-B**, do ADCT, somente **poderá** atingir os recursos da CIP que ingressarem no FUMIP.

§ 4º A CIP integrará a base de cálculo de repasse de duodécimo mensal ao Poder Legislativo Municipal, desde que observe os requisitos, cumulativamente, de observância ao percentual de gastos previstos no **art. 29-A** da Constituição Federal e do limite de valor estabelecido pela dotação orçamentária destinada à Câmara Municipal de Imperatriz.

LIVRO II
PARTE GERAL
TÍTULO I
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.328. A legislação tributária do Município de Imperatriz compreende as leis, os decretos e as normas complementares que



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

versem, no todo ou em parte, sobre tributos de competência do Município e sobre relações jurídicas a eles pertinentes.

Art.329. Em relação aos tributos de competência do Município de Imperatriz, somente a lei municipal poderá estabelecer:

- I** - a instituição ou a sua extinção;
- II** - a majoração ou a sua redução;
- III** - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo;
- IV** - a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo;
- V** - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; e
- VI** - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação de sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização monetária da respectiva base de cálculo, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA - E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo.

Art.330. Os decretos que regulamentarem leis tributárias do Município de Imperatriz observarão os preceitos e disposições constitucionais, as normas gerais estabelecidas no Código Tributário Nacional, as normas deste Código e a legislação pertinente.

§ 1º O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas neste Código.

§ 2º O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá, mediante decreto, atualizar a base de cálculo dos tributos, fixando valores de acordo com índice oficial previsto em norma, estando autorizado ao implemento dessa providência pela legislação tributária.

Art.331. Consideram-se normas complementares da legislação tributária municipal os atos normativos expedidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e pelas autoridades administrativas do Município de Imperatriz, as decisões proferidas em Processo Administrativo Tributário a que a lei atribua eficácia normativa, os convênios de que tenha sido parte o Município, e ainda, as práticas reiteradamente observadas na Administração Municipal.

Parágrafo único. A observância das normas referidas no caput deste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização monetária da base de cálculo do tributo.

Art.332. Todas as funções referentes a cadastramento, lançamento, cobrança, arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, aplicação de sanções por infrações à legislação tributária do Município, bem como as medidas de prevenção e repressão às fraudes, serão exercidas exclusivamente pelos servidores do Fisco Municipal conforme as suas atribuições.

CAPÍTULO II



DA VIGÊNCIA

Art.333. A vigência da legislação tributária do Município de Imperatriz rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, observando-se ainda o previsto neste Capítulo.

Art.334. A legislação tributária do Município de Imperatriz poderá vigorar além dos limites da circunscrição do seu território quando for admitida a extraterritorialidade por ato normativo celebrado com outro município, ou do que disponham normas gerais expedidas pela União.

Art.335. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:

- I** - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, na data da sua publicação;
- II** - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, trinta dias após a data da sua publicação;
- III** - os convênios celebrados pelo Município, na data neles prevista.

Art.336. Respeitada a anterioridade nonagesimal, e se a lei não dispuser de modo diverso, entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei tributária do Município que:

- I** - instituem ou majoram impostos;
- II** - definem novas hipóteses de incidência;
- III** - extinguem ou reduzem isenções, salvo se lei municipal dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte.

CAPÍTULO III

DA APLICAÇÃO

Art.337. A legislação tributária do Município de Imperatriz aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa.

Art.338. A lei tributária municipal aplica-se a ato ou fato pretérito:

- I** - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
- II** - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
 - a)** quando deixe de defini-lo como infração;
 - b)** quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
 - c)** quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei tributária municipal vigente ao tempo da sua prática.

CAPÍTULO IV

DA INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Art.339. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste Capítulo.

Art.340. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará, sucessivamente, na ordem indicada:

- I** - a analogia;
- II** - os princípios gerais de direito tributário;
- III** - os princípios gerais de direito público;
- IV** - a equidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei;

§ 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.

Art.341 Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários.

Art.342. A lei tributária do Município de Imperatriz não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil, pela Constituição do Estado do Maranhão, ou pela Lei Orgânica do Município, para definir ou limitar competências tributárias.

Art.343. Interpreta-se literalmente a legislação tributária do Município que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Art.344. A lei tributária do Município de Imperatriz, que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: efeitos;

I - à capitulação legal do fato;

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

TÍTULO II

DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.345. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, e tem por objeto o pagamento de tributo de competência do Município ou penalidade pecuniária relativa ao tributo, extinguindo-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da tributação, arrecadação e fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Art.346. São obrigações acessórias, dentre outras previstas na legislação do Município de Imperatriz:

I - a inscrição e quando for o caso, a baixa da inscrição, junto ao setor competente da Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária;

II - apresentar declarações e guias na conformidade da legislação tributária;

III - comunicar ao Fisco municipal qualquer alteração relevante capaz de criar, modificar ou extinguir obrigações tributárias;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

IV - conservar e apresentar qualquer documento solicitado por agente do Fisco municipal que, de algum modo, se refira à operação ou situação que constitua fato gerador, ou sirva de comprovação da veracidade de dados contidos em guias e outros documentos fiscais;

V - prestar, quando solicitado por agente do Fisco, esclarecimento e informações que se refiram a fato gerador da obrigação tributária.

Parágrafo único. Os beneficiários de imunidade ou isenção ficam sujeitos ao cumprimento do disposto neste artigo.

CAPÍTULO II
DO FATO GERADOR

Art.347. Define-se fato gerador da obrigação:

I - principal: a situação definida em lei como necessária e suficiente para justificar o lançamento e a cobrança de cada um dos tributos de competência do Município;

II - acessória: qualquer situação que, na forma da legislação tributária municipal, imponha a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal.

Art.348. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável.

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos definidos em lei.

Art.349. Para os efeitos do **inciso II** do **art. 348** deste Código, salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:

I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;

II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio.

Art.350. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

CAPÍTULO III
DA SUJEIÇÃO ATIVA E PASSIVA
Seção I

Do Sujeito Ativo

Art.351. O Município de Imperatriz, pessoa jurídica de direito público interno, é o sujeito ativo competente para efetuar a tributação, lançamento, arrecadação, fiscalização e exigir o cumprimento da obrigação tributária definida neste Código e na legislação tributária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

§ 1º É indelegável a competência tributária do Município de Imperatriz, salvo a atribuição de arrecadar tributos.

§ 2º É delegável a outra pessoa jurídica de direito público interno a atribuição da função de arrecadar os tributos de que trata este Código e a legislação que o complementa ou, ainda, de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária.

Seção II

Do Sujeito Passivo

Subseção I

Disposições Gerais

Art.352. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa física ou jurídica obrigada ao recolhimento de tributo ou penalidade pecuniária de competência municipal.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação tributária principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; e

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Art.353. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada à prática ou à abstenção de atos previstos na legislação tributária do Município.

Art.354. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributo municipal, não podem ser opostas ao Fisco Municipal, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Subseção II

Da Capacidade Tributária

Art.355. São irrelevantes para excluir a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária ou a decorrente de sua inobservância

I - a causa que, de acordo com o direito privado, exclua a capacidade civil da pessoa

II - o fato de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividade civil, comercial ou profissional, ou da administração direta de seus bens ou negócios;

III - a irregularidade formal na constituição de empresa ou de pessoa jurídica de direito privado, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional;

IV - a inexistência de estabelecimento fixo, a clandestinidade ou a precariedade de suas instalações.

Subseção III

Do Domicílio Tributário

Art.356. Ao sujeito passivo regularmente inscrito em cadastro da Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária é facultado **escolher** e **indicar** o seu domicílio tributário, assim entendido o lugar onde desenvolve sua atividade, responde e pratica os **demais atos** que constituam ou possam vir a **constituir** obrigação tributária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

§ 1º Na falta de indicação do domicílio tributário pelo contribuinte do Município de Imperatriz, considerar-se-á como tal:

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o local habitual de sua atividade;

II - quanto às pessoas jurídicas:

a) de direito privado ou das entidades empresariais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

b) de direito público, qualquer de suas repartições no território do Município de Imperatriz.

§ 2º Quando não couber a aplicação das regras fixadas neste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à respectiva obrigação tributária.

§ 3º A Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, por seus agentes, poderá recusar o domicílio que o contribuinte ou responsável indicar, quando a localização, o acesso ou qualquer outro aspecto, seja capaz de impossibilitar ou dificultar a arrecadação ou a fiscalização, caso em que se adotará o que estabelece o § 2º deste artigo.

Art.357. O domicílio tributário será obrigatoriamente consignado nas petições, requerimentos, reclamações, impugnações, recursos, declarações, guias, consultas e quaisquer outros documentos dirigidos ou apresentados ao Fisco.

CAPÍTULO IV

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

Seção I

Disposições Gerais

Art.358. São responsáveis pelo crédito tributário do Município de Imperatriz:

I - os contribuintes, nas condições estabelecidas para cada tributo de competência do Município;

II - as demais pessoas as quais a lei atribui de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário, por vinculação ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo, do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais;

III - aos que, por disposição expressa do Código Tributário Nacional, forem como tais considerados.

Art.359. A denúncia espontânea da infração exclui a responsabilidade:

I - quando acompanhada pelo pagamento do tributo devido e de juros de mora; ou

II - quando ocorrer o depósito da importância arbitrada pelo Auditor Fiscal, nos casos em que o montante do tributo dependa de apuração.

Art.360. Não será espontânea a denúncia apresentada após iniciado qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Seção II

Responsabilidade Solidária



Art.361. São solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei e as que, embora não tenham sido designadas, tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Parágrafo único. A solidariedade referida no *caput* deste artigo não comporta benefício de ordem.

Art.362. São efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.

TÍTULO III

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.363. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

§ 1º O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos em lei, fora dos quais não pode ser dispensado, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

§ 2º As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem a sua exigibilidade não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem.

CAPÍTULO II

DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Seção I

Do Lançamento dos Tributos

Art.364. O crédito tributário do Município é constituído pelo lançamento, entendido como o procedimento administrativo e privativo para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, quando for o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. Compete privativamente ao Auditor Fiscal regularmente designado e no exercício de atividade funcional, constituir, de forma vinculada e obrigatória, o crédito tributário pelo lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.

Art.365. O lançamento, em todos os casos, rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, reportando-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação.

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador

I - instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização; ou

II - ampliado os poderes de investigação do Auditor Fiscal, ou outorgado ao crédito tributário maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.

Art.366. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;

II - do reexame necessário; ou

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no **art. 370** deste Código.

Art.367. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pelo Auditor Fiscal no exercício da atividade de lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

Seção II

Das Modalidades de Lançamento

Art.368. O lançamento do crédito tributário compreende as seguintes modalidades:

I - Lançamento Direto: quando sua iniciativa competir ao Fisco, sendo o mesmo procedido com base nos dados cadastrais da Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, ou apurado diretamente pelo agente do Fisco junto ao contribuinte ou responsável, ou junto a terceiro que disponha desses dados;

II - Lançamento por Homologação: quando a legislação atribuir ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa; e

III - Lançamento por Declaração: quando for efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade fazendária informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

§ 1º A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

§ 2º Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

§ 3º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos do inciso II deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.

§ 4º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito.

§ 5º Os atos a que se refere o § 4º deste artigo serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.

§ 6º A omissão ou erro de lançamento, qualquer que seja a sua modalidade, não exime o contribuinte do cumprimento da obrigação tributária, nem de qualquer modo lhe aproveita.

Art.369. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Art. 370. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso II deste artigo, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido

de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove:

a) a falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

b) a omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, nos casos de lançamentos por homologação;

c) a ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária; ou

d) que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.

V - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

VI - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional do Auditor Fiscal que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial;

VII - quando houver lançamento aditivo, no caso em que o lançamento original consigne diferença a menor contra o Fisco, em decorrência de erro de fato em qualquer das suas fases de execução; e

VIII - quando ocorrer lançamento substitutivo, no caso em que, em decorrência de erro de fato, houver necessidade de anulação do lançamento anterior, cujos defeitos o invalidaram para todos os fins de direito.

Art. 371. O lançamento e suas alterações serão comunicadas ao contribuinte por qualquer uma das seguintes formas:

I - por notificação direta;

II - por via postal;

III - por publicação de Edital no Diário Oficial do Município DOM e em jornal de grande circulação no Estado do Maranhão e no Município de Imperatriz;

IV - por Domicílio Tributário Eletrônico - DTE;

V - por outra forma estabelecida na legislação tributária do Município.



Art.372. O prazo para homologação do pagamento será de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que o Fisco Municipal se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

CAPÍTULO III
DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Seção I
Disposições Gerais

Art.373. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

- I** - judicial;
- II** - moratória;
- III** - o depósito do seu montante integral;
- IV** - as reclamações e os recursos, nos termos do Processo Administrativo Tributário;
- V** - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
- VI** - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação;
- VII** - o parcelamento sem exclusão de juros e multa, concedido na forma e condições estabelecidas na legislação tributária municipal.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Seção II
Da Moratória

Art.374. A moratória somente pode ser concedida:

- I** - em caráter geral, por lei, que pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território do Município ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos;
- II** - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei, nas condições do inciso I deste artigo e a requerimento do sujeito passivo.

Art.375. A lei que conceder moratória em caráter geral ou autorizar a sua concessão em caráter individual, mediante despacho, especificará, sem prejuízo de outros requisitos:

- I** - o prazo de duração do benefício;
- II** - as condições da concessão do benefício em caráter individual; e
- III** - sendo o caso:
 - a)** os tributos a que se aplica;
 - b)** o número de parcelas e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I deste artigo, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual; e
 - c)** as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado, no caso de concessão em caráter individual.

§ 1º Quando do parcelamento, a quantidade de prestações não excederá a 72 (setenta e duas) e o seu vencimento será mensal e consecutivo e o saldo devedor será atualizado monetariamente na forma disciplinada na legislação.

§ 2º A inadimplência acumulada de três ou mais parcelas, consecutivas ou não, poderá implicar em cancelamento automático



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

do parcelamento, independentemente de prévio aviso ou notificação, promovendo-se de imediato a inscrição do saldo devedor remanescente em dívida ativa, para fins de execução fiscal.

Art.376. A moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo.

Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele.

Art.377. A concessão de moratória, em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora de um por cento ao mês ou fração:

I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiário, ou de terceiro em benefício daquele;

II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.

§ 1º No caso do inciso I do *caput* deste artigo, não se computa o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito;

§ 2º No caso do **inciso II** do **caput** deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito.

Seção III

Do Parcelamento

Art.378. O parcelamento será concedido na forma e condições estabelecidas neste Código e em regulamento.

§ 1º Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas moratórios.

§ 2º Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições deste Código, relativas à moratória.

§ 3º Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial.

§ 4º A inexistência da lei específica a que se refere o § 3º deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica.

§ 5º O débito objeto de parcelamento ou de reparcelamento ficará sujeito ao acréscimo de um por cento de juros financeiros mensais sobre o principal atualizado.

§ 6º A renegociação de parcelamento ou de reparcelamento só será admitida quando o contribuinte não possuir outro parcelamento ou reparcelamento em atraso.

CAPÍTULO IV

DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I

Disposições Gerais

Art.379. Extinguem o crédito tributário municipal:

I - o pagamento;



- II - a compensação;
- III - a transação;
- IV - a remissão;
- V - a prescrição e a decadência;
- VI - a conversão de depósito em renda;
- VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos da legislação tributária;
- VIII - a consignação em pagamento, na forma disposta na legislação;
- IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa;
- X - a decisão judicial transitada em julgado;
- XI - a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto na legislação.

Seção II
Das Modalidades de Extinção
Subseção I
Do pagamento

Art.380. A imposição de penalidade não elide o pagamento integral do crédito tributário.

Art.381. O pagamento será efetuado em moeda corrente do País, caso em que só se considerará extinto o crédito, após compensação.

Art.382. O vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento, se outro prazo não dispuser o termo de notificação.

Parágrafo único. A legislação tributária fixará as formas e prazos para pagamento dos tributos municipais, podendo inclusive conceder, quando for o caso, desconto pela antecipação, nas condições que estabeleça.

Art.383. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento será atualizado anualmente com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo, acrescido de juros de mora de um por cento ao mês e da multa correspondente, na forma prevista neste Código.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.

Art.384. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento:

- I - quando parcial, das prestações em que se decompõe;
- II - quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos.

Art.385. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com o Município, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, o agente do Fisco determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem a seguir enumeradas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;

II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos; e

III - na ordem crescente dos prazos de prescrição e na ordem decrescente dos montantes.

Art. 386. O regulamento fixará as formas e os prazos para o pagamento dos tributos de competência do Município.

Subseção II

Da Compensação

Art. 387. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá autorizar a Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária a promover a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Municipal, compreendendo os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, sempre que o interesse do Município o exigir.

§ 1º Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo a que se refere o *caput* deste artigo, o seu montante será apurado com redução correspondente aos juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, pelo tempo que decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

§ 2º O Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária poderá expedir os atos necessários à formalização da compensação prevista no *caput* deste artigo.

Art. 388. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

Subseção III

Da Transação

Art. 389. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá autorizar a Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, após prévio Parecer da Procuradoria Geral do Município, a celebrar com o sujeito passivo da obrigação tributária transação que, mediante concessões mútuas, importe em término de litígio e consequente extinção do crédito tributário, conforme legislação tributária do Município de Imperatriz.

Subseção IV

Da Remissão

Art. 390. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá, quando autorizado por lei específica, conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo:

I - à situação econômica do sujeito passivo;

II - ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria de fato;

III - à diminuta importância do crédito tributário;

IV - a considerações de equidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso;

V - a condições peculiares a determinada região do território do Município; ou

VI - ao caráter social ou cultural da promoção ou atividade.



Parágrafo único. O despacho referido no *caput* deste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no art. 377 deste Código.

Art.391. Entende-se por remissão, para os efeitos do disposto no art. 388 deste Código:

- I - a dispensa parcial ou total do pagamento de tributos já lançados, no caso de tributos de lançamento direto; ou
- II - o perdão total ou parcial da dívida já formalizada, no caso de tributos para pagamento mensal ou por declaração.

Subseção V

Da Prescrição e da Decadência

Art.392. O direito do Fisco Municipal constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

- I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; ou
- II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

§ 1º O direito a que se refere o *caput* deste artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

§ 2º Ocorrendo a decadência, aplica-se o estabelecido no art. 394 deste Código, no tocante à apuração das responsabilidades e à caracterização da falta.

Art.393. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

- I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
- II - pelo protesto judicial;
- III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; e
- IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Art.394. Ocorrendo a prescrição e não tendo sido ela interrompida na forma do parágrafo único do art. 393 deste Código, abrir-se-á inquérito administrativo para apurar as responsabilidades, na forma da legislação aplicável.

Parágrafo único. O servidor do Fisco responderá civil e administrativamente pela prescrição de débitos tributários sob sua responsabilidade, cabendo-lhe indenizar o Município pelos débitos tributários que deixaram de ser recolhidos.

Subseção VI

Da Conversão do Depósito em Renda

Art.395. Extingue o crédito tributário a conversão, em renda, de depósito em dinheiro previamente efetuado pelo sujeito passivo em decorrência de qualquer exigência da legislação tributária.

Parágrafo único. Convertido o depósito em renda, o saldo porventura apurado contra ou a favor do Fisco será exigido ou restituído da seguinte forma:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

I - o saldo a favor do Fisco Municipal será exigido através de intimação ao contribuinte, aplicando-se o disposto no Processo Administrativo Tributário; ou

II - o saldo a favor do contribuinte será restituído de ofício, independentemente de prévio protesto, na forma estabelecida para as restituições totais ou parciais do crédito tributário.

Subseção VII

Da Consignação

Art.396. Ao sujeito passivo é facultado consignar judicialmente a importância do crédito tributário, nos casos:

I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;

II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal;

III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de Direito Público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.

§ 1º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignatário se propõe a pagar.

§ 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda.

§ 3º Julgada improcedente a consignação, no todo ou em parte, cobrar-se-á o crédito acrescido de juros de mora de um por cento ao mês ou fração, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

§ 4º Na conversão da importância consignada em renda, aplicam-se as normas do parágrafo único do art. 395 deste Código.

CAPÍTULO V

DA COBRANÇA, DO RECOLHIMENTO E DO PAGAMENTO

Art.397. A cobrança e o pagamento dos tributos municipais far-se-ão na forma e nos prazos estabelecidos na legislação tributária municipal, facultada a concessão de descontos por antecipação de pagamentos dos tributos de lançamento direto.

Art.398. É facultado ao Fisco Municipal proceder à cobrança amigável após o término do prazo para pagamento dos tributos e antes da inscrição do débito para execução, sem prejuízo das cominações legais em que o infrator houver incorrido.

Art.399. Esgotado o prazo concedido para a cobrança amigável, será promovida a cobrança judicial, na forma estabelecida na legislação aplicável.

Art.400. Todo recolhimento de tributo de competência municipal será feito através de Documento de Arrecadação Municipal- DAM.

Parágrafo único. No caso de emissão fraudulenta de documento de arrecadação responderão civil, criminal e administrativamente, os servidores que os houverem subscrito, emitido ou fornecido, ou qualquer que tenha dele se beneficiado.

Art.401. O pagamento não importa em quitação do crédito tributário, valendo o recibo como prova da importância nele referida, continuando o sujeito passivo obrigado a satisfazer qualquer diferença que venha a ser apurada.

Art. 402. No lançamento ou cobrança a menor do tributo ou penalidade pecuniária, respondem solidariamente o servidor responsável pelo erro, em caso de dolo, e o sujeito passivo, em



qualquer caso.

Art.403. Não se procederá nenhuma ação contra o sujeito passivo que tenha agido ou pago tributo de acordo com decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, em relação ao crédito tributário em litígio, mesmo que, posteriormente, o entendimento venha a ser modificado.

Art.404. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá estabelecer convênios com instituições financeiras ou de natureza diversa, desde que tenha função precípua de pagamentos e recebimentos de tributos e tarifas, visando ao recebimento de tributo municipal, vedada a atribuição de qualquer parcela da arrecadação do tributo a título de remuneração, bem como o recebimento de juros desses depósitos.

CAPÍTULO VI

DO PAGAMENTO INDEVIDO

Art.405. As quantias indevidamente recolhidas, relativas a créditos tributários, serão restituídas, no todo ou em parte, mediante requerimento, seja qual for a modalidade do pagamento, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo do tributo municipal indevido ou maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, bem como da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Art.406. A restituição total ou parcial de tributos municipais dá lugar à devolução, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as decorrentes de infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa assecratória da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

Art.407. A restituição de tributos municipais que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

Art.408. Não serão restituídas as multas ou parte das multas pagas anteriormente à vigência da lei que abolir ou diminuir a pena fiscal.

Art.409. O direito de pleitear a restituição de tributos municipais extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados:

I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 405 deste Código, da data da extinção do crédito tributário;

II - na hipótese do inciso III do art. 405 deste Código, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou transitar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Art.410. Na forma do que estabelece a legislação específica,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição.

Parágrafo único. O prazo de prescrição da ação anulatória é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso, pela metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial do Fisco Municipal.

CAPÍTULO VII

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Art.411. Quando não recolhidos nos prazos legais, os débitos para com o Fisco Municipal serão atualizados anualmente, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Parágrafo único. A atualização monetária prevista no *caput* deste artigo aplicar-se-á inclusive aos débitos cuja cobrança seja suspensa por medida administrativa ou judicial, salvo se o contribuinte houver depositado a importância questionada.

Art.412. Em caso de extinção do IPCA-E, a atualização monetária será realizada por outro índice a ser definido em lei municipal.

CAPÍTULO VIII

DA EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Seção I

Disposições Gerais

Art.413. Excluem o crédito tributário:

- I - a isenção;
- II - a anistia.

Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário municipal não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.

Seção II

Da Isenção

Art.414. A isenção, ainda quando prevista em contrato, será sempre decorrente de lei específica que determinará as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, indicando os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.

Parágrafo único. A isenção concedida expressamente para um determinado tributo não aproveita aos demais, não sendo extensiva:

- I - às taxas e à contribuição de melhoria; e
- II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão.

Art.415. A isenção pode ser concedida:

- I - em caráter geral, por lei que pode, inclusive, circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada área geográfica do Município em função de condições a ela peculiares;
- II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa competente, em requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para a sua concessão.

§ 1º Tratando-se de tributo municipal lançado por período certo de tempo, o despacho referido no **inciso II** do **caput** deste artigo deverá ser renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

a continuidade do reconhecimento da isenção.

§ 2º O despacho referido no **inciso II** do **caput** deste artigo **não** gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no **art. 377** deste Código.

Art.416. A **isenção**, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no **inciso III** do **art. 336** deste Código.

Seção III

Da Anistia

Art.417. A anistia abrange exclusivamente os atos infracionais cometidos anteriormente à vigência da lei municipal específica que a conceder, não se aplicando:

I - aos atos praticados com dolo, fraude ou simulação, pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele;

II - às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas;

III- aos atos qualificados em Lei como Crime Contra a Ordem Tributária.

Art.418. A anistia pode ser concedida no Município de Imperatriz:

I - em caráter geral;

II - limitadamente:

a) às infrações da legislação relativa a determina do tributo;

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza;

c) a determinada área do Município, em função de condições a ela peculiares;

d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa.

Art.419. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão.

Parágrafo único. O despacho referido no **caput** deste artigo não gera direito adquirido, aplicando- se, quando cabível, o disposto no **art. 377** deste Código.

Art.420. A infração anistiada não constitui antecedente para efeito de imposição ou graduação de penalidade por outras infrações de qualquer natureza a ela subsequente.

CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Seção I

Disposições Gerais

Art.421. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula.

Parágrafo único. **Excetua-se** do disposto no **caput** deste artigo, unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente



impenhoráveis.

Art.422. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com o Fisco Municipal, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

Art.423. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

§ 1º A indisponibilidade de que trata o *caput* deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite.

§ 2º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação, de que trata o *caput* deste artigo, enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido.

Art.424. As garantias atribuídas ao crédito tributário municipal não excluem outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram.

Seção II

Das Preferências

Art.425. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, **ressalvados** os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.

Parágrafo único. Na falência:

I - o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado;

II - a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho; e

III - a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados.

Art.426. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:

I - União;

II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e *pro rata*;

III - Municípios, conjuntamente e *pro rata*.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

Art. 427. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência.

§ 1º Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus acrescidos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra forma, ouvido, quanto à natureza e valor dos bens reservados, o representante do Fisco Municipal.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata.

Art. 428. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do de *cujus* ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento.

Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do disposto no § 1º do **art. 427** deste Código.

Art. 429. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação.

Art. 430. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos.

Art. 431. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos.

Art. 432. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

Art. 433. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública do Município, ou suas autarquias, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos ao Fisco Municipal.

CAPÍTULO X

DOS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

Art. 434. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá conceder benefícios e incentivos fiscais, quando da instalação de novos empreendimentos, ou quando da ampliação de unidades já instaladas no Município de Imperatriz, na forma prevista em lei específica.

Art. 435. É assegurado à Microempresa - ME, tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, no âmbito tributário municipal, na forma da lei.

Art. 436. O tratamento previsto neste Capítulo é condicionado ao cumprimento das disposições estabelecidas em lei, sem prejuízo dos demais benefícios previstos neste Código e na legislação tributária municipal, quando for o caso.

TÍTULO IV

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I

DA FISCALIZAÇÃO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 437. A promoção de ações e atos de fiscalização e auditoria compete aos servidores ocupantes do cargo de Auditor Fiscal de



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

Tributos Municipais, em caráter privativo.

Art.438. A fiscalização será exercida sobre todos os sujeitos de obrigações tributárias previstas na legislação, inclusive aos que gozarem de imunidade, isenção ou não estejam sujeitos ao pagamento de imposto.

Art.439. O Auditor Fiscal de Tributos Municipais, regularmente designado e com a finalidade de obter elementos que lhe permita verificar a exatidão das declarações dos contribuintes e responsáveis, poderá:

I - exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros e comprovantes dos atos e fatos, operações e prestações que constituam ou possam constituir fato gerador de obrigação tributária;

II - fazer inspeções, vistorias, levantamentos e avaliações nos locais e estabelecimentos onde se exerçam atividades passíveis de tributação ou nos bens e serviços que constituam matéria tributável;

III - exigir informações escritas ou verbais;

IV - notificar o contribuinte ou responsável para comparecer ao órgão fazendário;

V - requisitar o auxílio da força policial ou requerer ordem judicial quando indispensável à realização de procedimentos e diligências fiscais, bem como vistorias, exames e inspeções, necessárias à verificação da legalidade do crédito tributário;

VI - apreender bens móveis, inclusive mercadorias, documentos, arquivos eletrônicos ou não, computadores, livros, cofres, e qualquer objeto de interesse da ação fiscal existentes em estabelecimentos comercial, industrial, empresarial, agrícola ou profissional do contribuinte ou de terceiro, aberto ou fechado ao público, em outros lugares ou em trânsito, que constituam material da infração;

VII - exercer outras atribuições previstas na legislação municipal.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às pessoas naturais ou jurídicas que gozem de imunidade ou sejam beneficiadas por isenções ou quaisquer outras formas de exclusão ou suspensão do crédito tributário.

§ 2º Para os efeitos da legislação tributária do Município, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar bens, mercadorias, inclusive eletrônicos, livros, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais e prestadores de serviços, ou da obrigação destes de exibí-los.

§ 3º Em relação ao **inciso VI** deste artigo, havendo prova ou fundada suspeita de que os bens se encontram em residência particular, ou lugar reservado à moradia, serão promovidas busca e apreensão judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar a remoção clandestina.

Art.440. Mediante intimação escrita, o sujeito passivo ou responsável é obrigado:

I - a exhibir ou entregar documentos, livros, papéis ou arquivos eletrônicos de natureza fiscal ou que estejam relacionados, direta ou indiretamente, com tributos de competência do



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

Município, sejam próprios ou de terceiros e a não embaraçar o procedimento fiscal.

II - a prestar ao Fisco Municipal todas as informações que disponha com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros.

§ 1º Ficam também obrigados, ao que prevê o inciso II do *caput* deste artigo:

- a) as pessoas inscritas ou obrigadas a inscrição cadastral no Município e todos que tomarem parte em operações ou prestações sujeitas a tributos de competência do Município;
- b) os servidores ou funcionários públicos federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta;
- c) os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
- d) os bancos e demais instituições financeiras e as empresas seguradoras;
- e) as empresas de administração de bens;
- f) os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
- g) os síndicos, comissários, liquidatários e inventariantes;
- h) os locadores, locatários, comodatários, titulares de direito de usufruto, uso e habitação;
- i) os síndicos ou qualquer dos condôminos, nos casos de condomínio;
- j) os responsáveis por cooperativas, associações desportivas e entidades de classe;
- k) imobiliárias, construtoras e incorporadoras imobiliárias;
- l) quaisquer outras entidades ou pessoas que, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, detenham em seu poder, a qualquer título e de qualquer forma, informação sobre bens, negócios ou atividades de terceiros relacionados com os tributos de competência municipal.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Art. 441. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte do Fisco Municipal ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades.

§ 1º Excetuem-se do disposto no *caput* deste artigo, além dos casos previstos no art. 443 deste Código, os seguintes:

- I** - requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; e
- II** - solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa.

§ 2º O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo.

§ 3º Não ofende o sigilo fiscal, não sendo vedada a divulgação,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

por parte da autoridade fazendária, de informações relativas a:

- I** - representações fiscais para fins penais;
- II** - inscrições na Dívida Ativa do Fisco Municipal;
- III** - parcelamento ou moratória;
- IV** - decisão do conselho de contribuintes;
- V** - Dados cadastrais dos contribuintes.

Art.442. As diligências necessárias à ação fiscal serão exercidas sobre documentos, papéis, livros e arquivos eletrônicos de natureza fiscal e contábil, em uso ou já arquivados, e ensejarão, quando necessário, pelo Auditor Fiscal de Tributos Municipais, a aposição de lacre dos móveis e arquivos onde presumivelmente se encontrem tais elementos, exigindo-se, para tanto, lavratura de termo com indicação dos motivos que o levaram a esse procedimento, do qual se entregará via ou cópia ao contribuinte ou responsável.

Parágrafo único. Configurada a hipótese prevista no *caput* deste artigo, o setor competente da Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária providenciará, de imediato, por intermédio da Procuradoria Geral do Município, a exibição, inclusive judicial, conforme o caso, dos livros e documentos, papéis e arquivos eletrônicos omitidos, sem prejuízo da lavratura de auto de infração por embaraço à fiscalização.

Art.443. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.

Art.444. O Auditor Fiscal de Tributos Municipais, quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas funções ou quando, de qualquer forma, se fizer necessário a efetivação de medida prevista na legislação tributária, poderá solicitar o auxílio de autoridade policial a fim de que as diligências pretendidas possam ser consumadas, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção.

Art.445. O Auditor Fiscal de Tributos Municipais que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará o prazo máximo para a conclusão daquelas.

Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados em separado, quando se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia assinada.

Art.446. Os livros obrigatórios de escrituração contábil e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

Art.447. A Administração Fiscal do Município poderá instituir livros, declarações por meios eletrônicos ou não, e registros obrigatórios de bens, serviços e operações tributárias, a fim de apurar os elementos necessários ao seu lançamento e fiscalização.

Parágrafo único. Os livros, declarações e registros a que se refere o *caput* deste artigo, terão sua forma, prazo, obrigatoriedade, e todas as demais características definidas em ato do poder executivo municipal.

Art.448. Toda infração à legislação tributária será apurada e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

formalizada através de auto de infração, o qual será lavrado exclusivamente pelo Auditor Fiscal de Tributos Municipais, em efetivo exercício, na atividade de fiscalização de tributos municipais.

Parágrafo único. O servidor municipal que tiver conhecimento de infração à legislação tributária municipal e não tiver competência funcional ou estiver impedido para formalizar a exigência, comunicará o fato ao órgão competente para que adote a providência.

Art.449. O sujeito passivo será autuado pelo cometimento de infração à legislação tributária, e:

I - quando encontrado no exercício de atividade tributável, sem prévia inscrição, ou, embora inscrito, em atraso no pagamento do tributo, conforme o que estabelecer a legislação;

II - nas revisões, em que se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a elemento de declaração obrigatória, ou ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária.

Seção II

Dos Elementos Essenciais ao Auto de Infração

Art.450. O auto de infração conterá, entre outros elementos definidos na legislação, os seguintes:

I - a qualificação do autuado;

II - data e hora da lavratura;

III - descrição clara e precisa do fato com referência às circunstâncias pertinentes, e indicação do lugar onde se verificou a infração, quando esse não seja o da lavratura do auto;

IV - valor do tributo e dos acréscimos legais;

V - indicação do dispositivo legal infringido, a penalidade aplicável, e referência ao termo de fiscalização em que se consignou a infração, se for o caso;

VI - intimação ao infrator para pagar os tributos e multas, quando devidos, ou defender-se impugnando, produzindo as provas, com indicação do respectivo prazo e data do seu início;

VII - assinatura do autuante, mesmo em auto de infração emitido por meio eletrônico, assinatura do sujeito passivo, se for possível, termo de ciência, ou termo relativo a sua recusa, se houver, salvo se a intimação for feita por carta com aviso de recebimento ou por edital; e

VIII - indicação do órgão integrante da Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária por onde deverá tramitar o processo.

§ 1º A assinatura do autuado não constitui formalidade essencial à validade do auto de infração e a sua recusa em apor ciência não implica em confissão, nem agrava a penalidade.

§ 2º O auto de infração poderá conter, para maior elucidação dos fatos, além dos requisitos definidos neste artigo, outros elementos, contábeis e fiscais, comprobatórios da infração, mencionando em anexo, documentos, papéis, livros e arquivos que serviram de base à ação fiscal.

§ 3º O auto de infração deve ser preenchido em todos os seus campos, sem rasuras, entrelinhas ou borrões, descrevendo de forma clara e sucinta as circunstâncias materiais da



autuação.

§ 4º Havendo alteração dos elementos constantes do auto de infração, que resulte em prejuízo para a defesa, deverá o autuado ser cientificado para manifestar-se, no prazo de trinta dias.

§ 5º Aplicam-se à Notificação de Lançamento e Notificação de Lançamento de Débito, no que couber, as mesmas regras do Auto de Infração.

Seção III

Do Desenvolvimento da Ação Fiscal

Art.451. Antes e durante qualquer ação fiscal, o Auditor Fiscal de Tributos Municipais exhibirá ao contribuinte ou a seu preposto, identidade funcional e o ato designativo que o credencia à prática da fiscalização.

Art.452. A ação fiscal iniciará com a lavratura do Termo de Início de Ação Fiscal, do qual constará necessariamente, além de outros requisitos previstos na legislação, a identificação do ato designativo, do contribuinte, hora e data do início do procedimento fiscal, a solicitação dos livros, documentos e arquivos, eletrônicos ou não, necessários à ação fiscal, seguido do prazo para a apresentação destes definido na legislação tributária e o período objeto de fiscalização.

§ 1º No início da ação fiscal deverão ser entregues ao sujeito passivo cópias do ato designativo da respectiva fiscalização e do Termo de Início de Ação Fiscal.

§ 2º Emitida a Ordem de Serviço ou Portaria, conforme o caso, lavrado o Termo de Início de Fiscalização, o Auditor Fiscal terá o prazo definido na legislação tributária para a conclusão dos trabalhos, contados da data da ciência do sujeito passivo, prorrogável, esse período, pelo prazo definido na legislação, a critério e conforme autorização da autoridade designadora, e desde que o sujeito passivo seja devidamente cientificado da prorrogação.

Art.453. Encerrado o procedimento de fiscalização, será lavrado o Termo Final de Fiscalização do qual constará, além de outros requisitos previstos na legislação, os elementos constantes do Termo de Início e ainda, o resumo do resultado do procedimento.

§ 1º O prazo de conclusão dos trabalhos de fiscalização, na hipótese de a notificação ser efetuada através de Aviso de Recepção - AR, terá como termo final a data de sua postagem nos Correios.

§ 2º Verificada alguma irregularidade, da qual decorra autuação, no Termo Final de Fiscalização deverá constar:

I - o número e a data dos autos lavrados;

II - o motivo da autuação e os dispositivos legais infringidos;
e

III - a base de cálculo e a alíquota aplicável para o cálculo do imposto, quando for o caso, e a imposição de multa.

§ 3º Inexistindo qualquer irregularidade, deverá constar do Termo Final de Fiscalização a expressa indicação dessa circunstância.

§ 4º Ao final da fiscalização os livros, arquivos e documentos contábeis e fiscais serão devolvidos ao sujeito passivo, por meio de comprovante de entrega.

Art.454. Para fins de formação do processo, o auto de infração somente será recebido no órgão fiscal competente, se acompanhado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

do Termo de Início e do Termo Final de Fiscalização, além dos documentos que embasaram a respectiva autuação, sob pena de responsabilidade funcional.

§ 1º Todos os documentos e papéis, livros, inclusive arquivos eletrônicos que serviram de base à ação fiscal devem ser mencionados ou anexados ao Termo Final de Fiscalização, respeitada a indisponibilidade dos originais, caso necessária.

§ 2º Os anexos utilizados no levantamento de que resultar autuação deverão ser entregues ao autuado, juntamente com as vias correspondentes ao Auto de Infração e ao Termo Final de Fiscalização.

Seção IV

Das Diligências Especiais

Art.455. Quando, pelos elementos apresentados pelo sujeito passivo, em procedimento fiscal regular, não se apurar convenientemente o movimento do estabelecimento, colher-se-ão os elementos necessários através de livros, documentos, papéis, arquivos, inclusive eletrônicos, de outros contribuintes ou de outros estabelecimentos que mantiverem relação empresarial com o referido sujeito passivo.

Art.456. Mediante ato específico das autoridades competentes, qualquer ação fiscal poderá ser repetida, em relação a um mesmo fato ou período de tempo, enquanto não atingido pela decadência o direito de lançar o tributo ou impor a penalidade.

§ 1º A decadência prevista no *caput* deste artigo não prevalecerá nos casos de dolo, fraude ou simulação.

§ 2º O disposto no *caput* deste artigo aplica-se, inclusive, aos casos em que o tributo correspondente tenha sido lançado e arrecadado.

Art.457. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá celebrar com a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios, convênio e intercâmbio de assistência mútua para a fiscalização dos tributos de sua competência, e de permuta de informações, no interesse da arrecadação e fiscalização, em caráter geral ou específico.

Seção V

Do Regime Especial de Fiscalização

Art.458. Aplicar-se-á o Regime Especial de Fiscalização nas seguintes hipóteses:

I - prática reiterada de desrespeito à legislação tributária municipal;

II - quando o sujeito passivo reincidir em infração à legislação tributária;

III - quando houver dúvida ou fundada suspeita quanto à veracidade ou à autenticidade dos registros referentes às prestações realizadas e aos tributos devidos;

IV - quando o sujeito passivo for considerado devedor habitual.

§ 1º A autoridade competente aplicará Regime Especial de Fiscalização, sem prejuízo de outras medidas cabíveis ou processos de fiscalização, que compreenderá o seguinte:

I - inscrição em Dívida Ativa e execução, pelo órgão competente, em caráter prioritário, de todos os débitos fiscais do devedor;

II - fixação de prazo especial e sumário para recolhimento do tributo devido;

III - suspensão ou cancelamento de todos os benefícios fiscais



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

que porventura goze o contribuinte;

IV - manutenção de Auditor Fiscal de Tributos Municipais ou grupo de Auditores Fiscais, em constante rodízio, com o fim de acompanhar todas as operações, prestações de serviços e negócios do contribuinte, no estabelecimento ou fora dele, a qualquer hora do dia ou da noite, desde que esteja em funcionamento; e

V - antecipação do recolhimento do ISS para antes da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e.

§ 2º O sujeito passivo será considerado devedor habitual, conforme disposto no caput deste artigo, quando estiver há mais de noventa dias em atraso no pagamento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS.

§ 3º Não serão computados para os fins do disposto no § 2º deste artigo, os créditos cuja exigibilidade esteja suspensa.

§ 4º O sujeito passivo deixará de ser considerado devedor habitual quando os créditos que motivaram essa condição forem extintos ou tiverem sua exigibilidade suspensa.

§ 5º O sujeito passivo que estiver há mais de noventa dias em atraso com o pagamento do ISS deverá solicitar autorização especial para emissão de cada Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e.

§ 6º O Regime Especial de Fiscalização de que trata esta Lei Complementar será aplicado conforme dispuser o regulamento.

Art.459. As providências previstas nesta Seção poderão ser adotadas conjunta ou isoladamente e, quando necessário, recorrer-se-á ao auxílio da autoridade policial.

CAPÍTULO II
DA DÍVIDA ATIVA

Art.460. Constitui a Dívida Ativa a proveniente de crédito de natureza tributária ou não, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

§ 1º Inscrita a dívida, serão devidos pelo sujeito passivo, honorários advocatícios, custas e demais despesas, na forma regulamentar, observado o disposto na legislação específica.

§ 2º A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito.

Art.461. O Termo de inscrição em Dívida Ativa indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;

IV - a indicação de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição do Livro da Dívida Ativa; e

VI - sendo o caso, o número do Processo Administrativo Tributário ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 1º A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

indicação do livro e da folha de inscrição.

§ 2º O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.

§ 3º A certidão de dívida ativa poderá ser levada a protesto, bem como inscrita em órgãos de proteção ao crédito, qualquer que seja o valor da dívida, conforme definido em decreto.

Art.462. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no art. 459 deste Código, ou o erro a eles relativo deverão ser objeto de retificação de ofício pela autoridade administrativa ou por provocação do interessado.

Art.463. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere o *caput* deste artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art.464. Compete à Procuradoria Geral do Município proceder a inscrição dos débitos tributários e não tributários em dívida ativa, dos contribuintes e responsáveis que inadimplirem com suas obrigações, após esgotado o prazo fixado para o pagamento, pela lei ou decisão final proferida em processo administrativo regular.

§ 1º Sobre os débitos inscritos em dívida ativa incidirão atualização monetária anual, com base na variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que por lei municipal vier a substituí-lo, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, a contar da data de vencimento dos mesmos.

§ 2º Antes de serem encaminhados à execução judicial, os débitos inscritos em dívida ativa poderão ser objeto de cobrança na via administrativa, podendo, inclusive, serem parcelados nos termos da lei.

§ 3º O parcelamento de débito inscrito na Dívida Ativa será concedido mediante requerimento do interessado e implicará o reconhecimento e confissão pública da dívida.

§ 4º A inadimplência acumulada de três ou mais parcelas, consecutivas ou não, importará no vencimento antecipado das demais e na imediata cobrança total do crédito.

§ 5º O tributo e demais créditos não pagos na data do vencimento terão seu valor atualizado e acrescido de multa de mora e juros de mora, de acordo com as normas estabelecidas neste Código.

§ 6º Os honorários advocatícios serão recolhidos pelo devedor no momento do pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa e corresponderão a dez por cento do pagamento realizado.

§ 7º Os honorários advocatícios também serão recolhidos pelo devedor em caso de acordo, compensação ou transação envolvendo créditos inscritos em Dívida Ativa.

§ 8º A regulamentação sobre a destinação dos valores arrecadados a título de honorários advocatícios arbitrados nos processos judiciais e/ou administrativos serão disciplinados conforme disposição contida na Lei Ordinária municipal nº 1.593/2015 e por Portaria a cargo da Procuradoria Geral do Município.

§ 9º Os honorários a que se refere o § 6º deste artigo:

I - Serão recolhidos no momento do pagamento de cada



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

parcela, na hipótese de parcelamento do débito;

II - Na hipótese de parcelamentos especiais que objetivem a regularização de débitos tributários em condições mais favoráveis ao sujeito passivo, tais como nos programas de refinanciamento municipal e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos:

a) corresponderão a **10%** (dez por cento) sobre o pagamento realizado;

Art. 465. Fica dispensada, na forma do regulamento, a inscrição em Dívida Ativa do Município e respectiva cobrança dos créditos tributários e não tributários constituídos em desacordo com:

I - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral do Município, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular;

II - Tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade;

III - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando:

a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou

b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Municipal, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral do Município;

IV - tema que seja objeto de súmula da administração tributária municipal;

Art. 466. A prescrição dos créditos inscritos em dívida ativa, inclusive a intercorrente, será apreciada e declarada pela Procuradoria Geral do Município, de ofício ou a requerimento da parte.

LIVRO III
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
TÍTULO I
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
CAPÍTULO I

DA NATUREZA E DA COMPETÊNCIA

Art. 467. O Contencioso Administrativo Tributário integra a estrutura da Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária e tem a sua organização definida na forma desta lei.

Parágrafo único. Compete ao Contencioso Administrativo Tributário na qualidade de órgão preparador, organizar e sanear o processo administrativo, colocando-o pronto para ser julgado em primeira e segunda instâncias administrativas, referente às questões da relação jurídica que se estabelece entre o Município de Imperatriz e o sujeito passivo de obrigação tributária, relativa aos tributos municipais, nos seguintes casos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

- I** - constituição e exigência de crédito tributário;
- II** - indeferimento do pedido de restituição de tributos municipais pagos indevidamente;
- III** - consulta à legislação tributária municipal; e
- IV** - penalidades e demais encargos relacionados com os **incisos I e II** do **parágrafo único** deste artigo.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Art.468. O Contencioso Administrativo Tributário é composto de uma Secretaria para instrução e controle de processos e da Junta de Julgamento Tributário - JJT.

Art.469. O julgamento do processo administrativo tributário compete:

- I** - em primeira instância, à Junta de Julgamento Tributário - JJT;
- II** - em segunda instância, ao Conselho de Contribuintes.

CAPÍTULO III

DO CHEFE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Art.470. O Chefe do Contencioso Administrativo Tributário será escolhido e nomeado pelo Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, dentre os Auditores Fiscais de Tributos Municipais, em efetivo exercício, preferencialmente especialista em Direito Tributário, de notória idoneidade moral e reconhecida experiência em matéria tributária.

§ 1º O Chefe do Contencioso Administrativo Tributário terá sua competência definida em regulamento.

§ 2º O Chefe do Contencioso Administrativo Tributário será auxiliado em suas atividades administrativas por Auditor Fiscal de Tributos Municipais, com atribuições definidas em regulamento.

CAPÍTULO IV

DA JUNTA DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO - JJT

Art.471. A JJT, órgão julgador administrativo fiscal de primeira instância é composta de três julgadores, sendo dois Auditores Fiscais de Tributos Municipais, em efetivo exercício, indicados pelo Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, com experiência em matéria tributária, notória idoneidade moral e reputação ilibada e presidida pelo Secretário Adjunto de Arrecadação.

Art.472. Compete aos integrantes da JJT:

- I** - julgar os processos administrativos fiscais em primeira instância;
- II** - realizar as diligências e perícias fiscais necessárias ao curso do processo;
- III** - emitir, em conjunto com os demais membros da Junta, parecer decorrente de consulta sobre a legislação tributária municipal; e
- IV** - efetuar outras atribuições previstas em regulamento.

CAPÍTULO V

DO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

Art.473. Não sendo necessário realizar perícia ou diligência fiscal, nem apresentação de contrarrazões pelo autuante, e restando pronto e saneado o processo administrativo tributário, o



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

seu julgamento deverá ocorrer no prazo de sessenta dias, prorrogável por igual período.

§ 1º Ao proceder exame e análise e proferir decisão, a autoridade julgadora não ficará restrita às alegações das partes, devendo decidir de acordo com sua convicção e em face das provas trazidas aos autos.

§ 2º Considerando necessária a elucidação dos fatos, o julgador de primeira instância, determinará realização de perícia ou diligência, ou ainda, a produção de novas provas.

Art. 474. A decisão de primeira instância conterá:

I - relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma da imputação e da impugnação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - fundamentos, em que o julgador analisará as questões de fato e de direito;

III - conclusão, em que o julgador resolverá as questões do processo;

IV - o tributo devido e a imposição da penalidade; e

V - a ordem de intimação.

§ 1º As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, os erros de escrita ou de cálculo e as obscuridades existentes na decisão, poderão ser corrigidas de ofício, ou a requerimento do sujeito passivo, pela própria autoridade julgadora, não comportando a alteração da decisão.

§ 2º O sujeito passivo será cientificado da decisão para cumpri-la no prazo de trinta dias, contados da data da ciência, ou para interpor recurso ao Conselho de Contribuintes.

§ 3º Da decisão de primeira instância não caberá pedido de reconsideração.

Art. 475. Quando proferir decisão contrária, no todo ou em parte, ao Erário Municipal, o julgador de primeira instância promoverá, obrigatoriamente, a remessa do processo administrativo à segunda instância, para que se opere o reexame necessário, com efeito suspensivo, sempre que o débito fiscal for reduzido ou cancelado em montante superior ao estabelecido em ato do poder executivo municipal.

Art. 476. Ultrapassadas as questões preliminares de mérito e não havendo necessidade de perícia, diligência ou contrarrazões, a decisão de primeira instância pronunciará o mérito, momento em que mencionará, também, o prazo para cumprimento da decisão ou para interpor recurso.

CAPÍTULO VI

DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES

Art. 477. O Conselho de Contribuintes do Município de Imperatriz é o órgão administrativo de julgamento em segunda instância, dos processos de natureza tributária junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, sem subordinação hierárquica, com autonomia administrativa e decisória, e rege-se por este Código, pelo seu regimento interno.

§ 1º O Conselho de Contribuintes em composição plena é constituído por cinco Conselheiros, escolhidos dentre pessoas com experiência em matéria tributária, notória idoneidade moral e reputação ilibada, sendo:

I - 3 (três) representantes do Fisco Municipal; e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

II - 2 (dois) representantes das entidades definidas neste Código.

§ 2º Os Conselheiros exercerão suas funções por dois anos, permitida uma recondução e terão, pelos mesmos critérios da titularidade, a indicação de suplentes, na forma do Regimento Interno do Conselho de Contribuintes, devendo o mandato de todos os Conselheiros encerrar-se na mesma data.

~~§ 3º Os representantes do Fisco Municipal devem ser escolhidos dentre Auditores Fiscais de Tributos Municipais, em efetivo exercício do cargo, preferencialmente com especialização em Direito Tributário. (Alterado pela art. 4º, inciso VI da LC nº 007/2024 de 26 de dezembro de 2024)~~

§ 3º Os representantes do Fisco Municipal deverão ser selecionados dentre os servidores exclusivamente vinculados à Secretaria de Fazenda e Gestão Orçamentária, em efetivo exercício de suas funções, com comprovada experiência na área tributária.

§ 4º A representação dos interesses da Fazenda Municipal junto ao Conselho de Contribuintes será exercida por Procuradores Municipais e suplentes, quantos forem necessários, indicados pelo Procurador Geral do Município, e nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do Regimento Interno do Conselho de Contribuintes.

§ 5º Para executar os trabalhos do Conselho de Contribuintes, este contará com uma secretaria administrativa, chefiada por um secretário geral, cujas atribuições serão fixadas no Regimento Interno do Conselho de Contribuintes.

Art.478. O Presidente do Conselho de Contribuintes e o Vice-Presidente serão escolhidos dentre os membros representantes do Fisco Municipal, por voto direto e secreto dos conselheiros, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

Art.479. Os Conselheiros, titulares e suplentes, representantes dos contribuintes, observados os critérios de qualificação estabelecidos neste Código, serão indicados, em cada vaga, pela:

I - Associação Comercial e Industrial e de Imperatriz;

II - Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão;

III - Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão;

IV - Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Maranhão - OAB/MA;

V - Demais associações representativas de categorias econômicas definidas em Regimento Interno.

§ 1º As entidades a que se referem os incisos I a V, do caput deste artigo, indicarão seus representantes em lista triplíce, sendo escolhido e nomeado, dentre a lista, o conselheiro titular e o respectivo suplente, de cada entidade.

§ 2º Os representantes do Fisco Municipal serão indicados, em cada vaga, mediante lista triplíce, pelo Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, observados os critérios de qualificação a que se refere este Código.

§ 3º As escolhas e nomeações de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo competem ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art.480. Ao tomar posse o Conselheiro prestará compromisso perante o Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, de bem exercer os deveres de sua função, com a máxima isenção de ânimo e de bem cumprir e fazer cumprir a legislação tributária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

Parágrafo único. A posse será dada em sessão solene, lavrando-se termo em livro especial, assinado pelo Secretário e pelos empossados.

Art.481. O Conselheiro é impedido de votar nos processos em que seja interessado, direta ou indiretamente, seja na qualidade de sócio, acionista, membro de Diretoria ou de Conselho Fiscal, à época do julgamento ou em época anterior, ou na qualidade de Auditor Fiscal autuante.

Art.482. Fica também impedido de votar o Conselheiro no processo em que seja interessado seu cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau em linha reta ou colateral.

Art.483. No caso de impedimento do Conselheiro Relator, o processo será submetido a novo sorteio.

Art.484. Pode ser arguida a suspeição de Conselheiro que tenha amizade íntima ou inimizade notória com alguns dos interessados no julgamento, ou com os seus cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau em linha reta ou colateral.

Parágrafo único. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso.

Art.485. Aplicam-se ao processo administrativo as regras de impedimento e suspeição dispostas nos **art. 144 a 148** da Lei **n. 13.105** de 16 de março de 2015.

Art.486. O Conselheiro perderá o mandato em caso de desídia, caracterizada pela inobservância reiterada de prazos ou faltas a mais de três sessões ordinárias consecutivas, salvo motivo justificado, a critério do Presidente do Conselho de Contribuintes.

Art.487. Considerar-se-á quórum, para efeito de votação, a maioria absoluta dos Conselheiros integrantes do Conselho de Contribuintes.

Art.488. Os Conselheiros, os Suplentes convocados e os Procuradores do Município, quando da efetiva participação nas sessões ordinárias ou extraordinárias, receberão vantagem remuneratória correspondente ao valor de 20 UFM's.

§ 1º O Presidente do Conselho de Contribuintes receberá a título de representação, por sessão, trinta e dois por cento a mais que o valor percebido por cada conselheiro.

§ 2º O Regimento Interno do Conselho de Contribuintes fixará a quantidade de sessões ordinárias e o limite de sessões extraordinárias, mensalmente.

§ 3º Os suplentes percebem a cota remuneratória deste artigo quando substituírem os efetivos, a ela não fazendo jus o titular afastado, mesmo no gozo de licença.

§ 4º O Secretário Geral do Conselho de Contribuintes será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, por indicação do Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, constituindo cargo em comissão.

Art.489. O Conselho de Contribuintes adequará seu novo Regimento Interno a esta Lei Complementar no prazo de noventa dias, a partir da data de sua publicação.

CAPÍTULO VII
DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

Art.490. Reunir-se-á, o Conselho de Contribuintes, em sessão plenária, na forma como dispuser o Regimento Interno, para:

- I** - conhecer e decidir sobre os recursos das decisões prolatadas em primeira instância;
- II** - sugerir alterações na legislação tributária do Município, que serão, quando aprovadas, encaminhadas ao Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária;
- III** - deliberar sobre matéria de seu interesse, propondo reforma de seu próprio Regimento;
- IV** - editar enunciados de súmula, na forma disposta em Regimento;
- V** - cumprir outras atribuições que lhe forem conferidas no seu Regimento.

Art.491. O Conselho de Contribuintes só poderá deliberar quando presente a maioria absoluta dos Conselheiros.

Parágrafo único: A ausência, ainda que justificada, do representante da PGM, não impedirá que o Conselho de Contribuintes se reúna e delibere.

Art.492. Mediante sorteio, o processo administrativo será distribuído pelo Presidente aos Conselheiros, garantida a proporcionalidade na distribuição.

§ 1º O Conselheiro Relator apresentará, no prazo de dez dias, o processo administrativo que lhe for distribuído, com o seu relatório, para fins de discussão e decisão, no Conselho de Contribuintes.

§ 2º Cumprida qualquer diligência, perícia, ou apresentadas contrarrazões e houver, ainda, apresentação de arrazoados, o relator terá novo prazo de cinco dias, para completar o estudo, contado da data em que receber, novamente, o processo administrativo.

§ 3º Não poderá participar das Sessões, podendo ser, inclusive destituído, o Conselheiro que retiver, além dos prazos previstos, processo sob sua responsabilidade, sem prejuízo de outras sanções disciplinares, quando for o caso, salvo:

- I** - por motivo de doença comprovada; ou
- II** - no caso de dilação do prazo, por tempo não superior a trinta dias, em se tratando de processo com alto grau de complexidade, alegado pelo relator, em tempo hábil, ao Presidente do Conselho de Contribuintes.

§ 4º O Presidente do Conselho de Contribuintes tomará as providências disciplinares junto ao órgão competente e, ato contínuo, comunicará a destituição ao Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, com vistas à efetivação na titularidade, pelo Suplente, de nova indicação de suplente.

§ 5º Para cumprimento do disposto no § 4º deste artigo, em cada sessão, a secretaria fornecerá ao Presidente a lista dos processos em atraso, a qual constará da ata.

Art.493. Facultar-se-á ao sujeito passivo ou ao seu representante legal a sustentação oral do recurso e ao representante da PGM a do seu parecer, durante quinze minutos cada, no decorrer da sessão de julgamento, na forma do Regimento Interno do Conselho de Contribuintes, podendo a duração ser prorrogada a critério do Presidente do Conselho de Contribuintes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

Art. 494. A decisão do Conselho de Contribuintes, redigida pelo Conselheiro Relator, tomará a denominação de acórdão, e será entregue à secretaria do Conselho de Contribuintes, no máximo em dez dias após o julgamento, para as providências necessárias.

§ 1º Se o relator for vencido, o presidente designará para redigi-la, dentro do mesmo prazo, o membro do Conselho de Contribuintes que tenha proferido o primeiro voto discordante e vencedor.

§ 2º Os votos vencidos, caso queiram os conselheiros, serão lançados em seguida à decisão.

§ 3º As decisões do Conselho de Contribuintes, após publicação no Diário Oficial do Município, deverão ser encaminhadas ao Contencioso Administrativo, até o dia dez do mês subsequente.

§ 4º As decisões do Conselho de Contribuintes somente produzem efeitos sobre os respectivos processos objeto de julgamento e não vinculam as autoridades julgadoras de primeira instância, nem os Auditores Fiscais, no exercício de suas atividades.

§ 5º O sujeito passivo ou o seu representante legal será intimado do acórdão por meio de comunicação escrita com prova de recebimento, valendo a publicação do acórdão no Diário Oficial do Município como intimação, quando não for possível a sua efetivação por meio de comunicação escrita.

TÍTULO II

DOS ASPECTOS FUNDAMENTAIS NA FORMAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I

Dos Princípios

Art. 495. Reger-se-á o processo administrativo tributário em obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, impessoalidade, publicidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, segurança jurídica, interesse público, eficiência, celeridade, economia processual, verdade material, formalismo moderado, oficialidade, revisibilidade, além do contraditório e da ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes.

Seção II

Dos Direitos e Deveres do Sujeito Passivo

Art. 496. É assegurado ao sujeito passivo de obrigação tributária, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados na legislação processual, os seguintes direitos:

I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o cumprimento de suas obrigações;

II - tomar ciência de todos os atos e vista dos autos do processo administrativo tributário, obter cópias de documentos neles contidos, conforme regulamento, e conhecer as decisões proferidas;

III - formular alegações, produzindo provas documentais, na fase instrutória e antes da decisão, as quais serão objetos de consideração, pelo órgão competente; e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

IV - comparecer pessoalmente ou fazer-se assistido, facultativamente, por seu representante legal.

§ 1º O interessado poderá tomar apontamentos e mediante requerimento:

I - fotografar ou escanear os autos do processo, por meios próprios;

II - obter cópias reprográficas dos autos do processo, às suas expensas;

§ 2º A vista dos autos dar-se-á sob o controle de servidor municipal no recinto da própria unidade na qual se encontrem os mesmos.

Art.497. São deveres do sujeito passivo interessado no processo administrativo tributário, sem prejuízo de outros, previstos em ato normativo:

I - expor os fatos conforme a verdade;

II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;

III - não agir de modo temerário; e

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

Seção III

Do Dever de Decidir e da Motivação

Art.498. Todas as decisões serão motivadas, com a indicação dos fatos e dos fundamentos, da legislação aplicável, especialmente quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham deveres, encargos ou sanções;

III - acatem as preliminares de mérito ou decidam em razão deste;

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão ou acórdão, no curso do contencioso administrativo que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula ou precedente vinculante invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o julgador deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Seção IV

Das Medidas Preliminares ou Incidentes



Art.499. O Auditor Fiscal incumbido de proceder a exame, diligência ou qualquer procedimento de fiscalização, lavrará termo circunstanciado do que apurar, mencionando, dentre outros elementos necessários, o período, a data de início e fim, os livros e documentos examinados.

Art.500. Poderão ser retidos os bens móveis, inclusive mercadorias, livros fiscais, arquivos eletrônicos ou outros documentos existentes em estabelecimento comercial, industrial, agrícola ou profissional, do contribuinte ou de terceiro, em outros lugares ou em trânsito, que constituam prova material da infração.

Parágrafo único. Havendo prova ou fundada suspeita de que os bens se encontram em residência particular ou lugar reservado à moradia, serão promovidas a busca e a apreensão judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar a remoção clandestina.

Art.501. Da retenção administrativa lavrar-se-á termo, com os elementos do auto de infração, no que couber.

Parágrafo único. O termo de retenção conterá a descrição dos bens ou documentos, a indicação do lugar onde ficaram depositados e a assinatura do depositário, o qual será designado pelo autuante, podendo a designação recair no próprio detentor, se for idôneo, a juízo do autuante.

Art.502. Os documentos retidos poderão ser devolvidos a requerimento do autuado, ficando no processo administrativo cópia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova, devidamente autenticada pela autoridade fiscal, caso o original não seja indispensável a este fim.

Art.503. Os bens retidos serão restituídos, a requerimento, mediante depósito da quantia exigida, necessária à sua guarda e conservação, arbitrada pela autoridade competente, ficando retidos até decisão final, os espécimes necessários à prova.

Art.504. Os bens retidos serão levados a leilão se o autuado não provar o preenchimento das exigências legais para sua liberação o prazo de sessenta dias, a contar da data da retenção.

§ 1º Quando a retenção recair em bens de fácil deterioração, o leilão poderá realizar-se a partir do próprio dia da apreensão ou, a critério da administração, estes poderão ser doados a entidades beneficentes.

§ 2º Apurando-se, na venda, importância superior ao tributo e acréscimos legais devidos, será o autuado notificado para receber o excedente.

Seção V

Do Informalismo Processual

Art.505. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente o exigir, considerando-se válidos os atos que, realizados de outro modo, alcancem sua finalidade.

§ 1º Os atos e termos processuais a que se refere o caput deste artigo poderão ser apresentados em formato digital, na forma definida em regulamento.

§ 2º Todos os atos do processo administrativo serão expressos no vernáculo e organizados à semelhança dos autos forenses, com folhas devidamente rubricadas e numeradas, observada a ordem cronológica



de juntada.

§ 3º Aplicam-se, subsidiariamente ao processo administrativo tributário municipal, as normas da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), da Lei nº 9.784/72 e Decreto Federal nº 70.235, de 6 de março de 1972.

CAPÍTULO II

DOS ATOS E TERMOS PROCESSUAIS

Seção I

Dos Prazos

Art.506. Os prazos serão contínuos, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, e só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo administrativo ou deva ser praticado o ato.

§ 1º Se o vencimento do prazo cair em dia no qual não haja expediente, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil no órgão.

§ 2º Em nenhum caso, a apresentação no prazo legal de reclamação, impugnação, manifestação de inconformidade, ou de recurso, perante a Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, prejudicará o direito da parte, fazendo, de ofício, o setor recebedor, a imediata remessa ao setor competente para conhecer e decidir.

§ 3º Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos definidos neste Código, em regulamento ou em regimento.

Seção II

Das Intimações

Art.507. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa.

Parágrafo único. Os despachos de mero expediente independem de intimação.

Art.508. A intimação far-se-á sempre na pessoa do contribuinte, do responsável tributário ou do interessado, podendo ser firmada por sócio, mandatário, preposto ou representante legal, pelas seguintes formas:

I - por Auditor Fiscal, mediante entrega de comunicação subscrita pela autoridade competente;

II - por carta com Aviso de Recebimento - AR;

III - por edital;

IV - por meio eletrônico.

§ 1º Quando efetuada na forma do inciso I do *caput* deste artigo, a intimação será comprovada pela assinatura do intimado na via do documento que se destina ao Fisco.

§ 2º Recusando-se o intimado a apor sua assinatura, o Auditor Fiscal declarará essa circunstância no documento, assinando em seguida.

§ 3º Quando efetuada na forma do inciso II do *caput* deste artigo, a intimação será comprovada pela assinatura do intimado, seu representante, preposto, empregado ou assemelhado, no respectivo Aviso de Recebimento - AR, ou pela declaração de recusa firmada por servidor da Empresa de Correios.

§ 4º Quando necessário, far-se-á a intimação por edital, publicado no Diário Oficial do Município - DOM, sempre que se encontrar, a parte, em lugar incerto e não sabido, ou quando não



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

se efetivar por uma das formas indicadas nos incisos I e II do *caput* deste artigo.

§5º Os meios de intimação previstos nos incisos I e II do *caput* deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência.

§ 6º Considera-se preposto, para os fins deste Código, o contador, o empregado ou qualquer pessoa capaz que resida ou trabalhe no estabelecimento ou domicílio do sujeito passivo, inclusive o síndico ou empregado de condomínio.

Art.509. Considera-se realizada a intimação:

I - na data da respectiva ciência pelo sujeito passivo, se efetuada por Auditor Fiscal;

II - na data da juntada do Aviso de Recebimento - AR, se realizada por carta;

III - no primeiro dia útil posterior ao da data de sua publicação, se realizada por edital;

IV - quando comprovado o recebimento, se por meio eletrônico.

Parágrafo único. Quando realizada a intimação por carta e não constando dos autos o AR no prazo de trinta dias da sua remessa para a postagem, far-se-á a intimação por edital.

Art.510. A intimação conterá:

I - a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária ou do interessado no procedimento de consulta ou de restituição;

II - a indicação do prazo, da autoridade a quem deve ser dirigida a reclamação, impugnação ou o recurso, e do endereço e local de funcionamento do Contencioso Administrativo Tributário; e

III - o resultado do julgamento contendo, quando for o caso, a exigência tributária.

Seção III
Das Nulidades

Art.511. São absolutamente nulos os atos praticados por autoridade incompetente ou impedida, ou com preterição de qualquer das garantias processuais, devendo a nulidade ser declarada de ofício pela autoridade julgadora.

§ 1º Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração dos fatos ou na decisão da causa.

§ 2º Não se tratando de nulidade absoluta, considera-se sanada se a parte a quem aproveite deixar de argui-la na primeira ocasião em que se manifestar no processo.

§ 3º No pronunciamento da nulidade, a autoridade declarará os atos a que ela se estende, chamando o feito à ordem para fins de regularização do processo.

Art.512. As incorreções, omissões ou inexatidões da Notificação de Lançamento, Notificação de Lançamento de Débito e do Auto de Infração não os tornam nulos quando deles constarem elementos suficientes para determinação do crédito tributário, caracterização da infração e identificação do sujeito passivo.

§ 1º Os erros existentes na formalização do crédito tributário poderão ser corrigidos pelo órgão lançador, pelo notificante ou autuante, com anuência do seu superior imediato, enquanto não apresentada a defesa e não inscrito o crédito em dívida ativa,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

cientificando o sujeito passivo e devolvendo-lhe o prazo para apresentação da defesa ou pagamento do débito fiscal.

§ 2º Estando o processo em fase de julgamento, os erros de fato serão corrigidos de ofício ou em razão de defesa, por determinação do Chefe do Contencioso Administrativo Tributário ou órgão de julgamento, não sendo causa de decretação de nulidade.

§ 3º Nos casos de erros corrigidos de ofício, ou em razão de defesa, o sujeito passivo será cientificado, devolvendo-lhe o prazo para apresentação de contrarrazões ou pagamento do débito fiscal.

§ 4º Quando, em diligências ou exames posteriores, realizados no curso do processo administrativo tributário, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, será lavrada Notificação de Lançamento substituta ou, Notificação de Lançamento de Débito ou Auto de Infração complementar, devolvendo ao sujeito passivo o prazo para apresentação da defesa da matéria agravada.

§ 5º Nenhuma Notificação de Lançamento, Notificação de Lançamento de Débito ou Auto de Infração será retificado ou cancelado sem despacho da autoridade administrativa.

Seção IV
Das Provas

Art.513. As provas deverão ser apresentadas juntamente com a Notificação de Lançamento, Notificação de Lançamento de Débito, Auto de Infração e com a defesa, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que:

I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior;

II - refira-se a fato ou a direito superveniente;

III - destine-se a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos.

§ 1º A juntada de documentos após a defesa deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, fundamentadamente, a ocorrência de uma das condições previstas nos incisos I, II e III do *caput* deste artigo.

§ 2º Os órgãos de julgamento, por deliberação singular ou coletiva, quando de julgamento de processo administrativo tributário deverão, em despacho fundamentado, sobre a produção das provas requeridas, indeferir as que forem manifestamente incabíveis, inúteis ou protelatórias e fixar o prazo para produção das que forem admitidas.

§ 3º Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.

Art.514. São hábeis todos os meios de provas admitidas em direito, desde que produzidas na forma legal e nos prazos fixados pela autoridade competente, para demonstrar a verdade dos fatos em litígio e sendo admissíveis, de pronto:

I - a apresentação de documentos, inclusive os extraídos por meio eletrônico; e

II - a realização de:

a) diligência;

b) perícia.

Art.515. Não depende de prova o fato:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

- I** - afirmado por uma parte e confessado pela parte contrária;
- II** - admitido, no processo, como incontroverso.

Art. 516. A transcrição de documento digital apresentada à guisa de instrução da Notificação de Lançamento, Notificação de Lançamento de Débito e do Auto de Infração terá o mesmo valor probante do documento digital transcrito, desde que, cumulativamente:

- I** - seu conteúdo reflita com exatidão os dados que constituem o respectivo documento em forma digital;
- II** - o Fisco tenha executado procedimentos técnicos tendentes a assegurar a integridade da informação contida no documento em forma digital.

Subseção I
Da Diligência

Art. 517. A diligência consistirá em procedimento que terá por fim a verificação de situação ou fato que ensejou o lançamento, e resultará de termo circunstanciado com as razões invocadas pelas partes.

Parágrafo único. Na realização de diligência a que se refere o *caput* deste artigo, poderão ser chamados a intervir os responsáveis pelo lançamento do tributo e o sujeito passivo.

Art. 518. A autoridade julgadora, de qualquer das instâncias, determinará de ofício, ou a requerimento do sujeito passivo, a realização de diligências, quando entender necessárias, indeferindo as que considerar, de forma fundamentada, prescindíveis ou impraticáveis.

Parágrafo único. Será indeferido o pedido de realização de diligência, quando:

- I** - desnecessária à vista das provas existentes nos autos;
- II** - for impraticável a sua realização, devido à natureza transitória dos fatos;
- III** - seu objeto não for específico ou determinado; ou
- IV** - o fato depender de conhecimento especial de técnico, fora do âmbito da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

Subseção II
Da Perícia

Art. 519. A prova pericial consistirá em levantamento de dados, exame, vistoria ou avaliação, por representante do Fisco Municipal juntamente com o assistente pericial indicado pelo sujeito passivo.

Parágrafo único. Será indeferida a realização de perícia sob os mesmos fundamentos de indeferimento da realização de diligências, previstos no parágrafo único, **incisos I a IV, do art. 518**, deste Código.

Art. 520. Quando requerida prova pericial, constarão obrigatoriamente do pedido a formulação dos quesitos e a completa qualificação do assistente técnico que será intimado para prestar compromisso.

§ 1º Para fins de perícia, não serão admitidos quesitos impertinentes.

§ 2º Quando inexistir divergência entre o representante do Fisco e o assistente pericial, lavrar-se-á laudo conclusivo, com as assinaturas de ambos.

§ 3º Quando houver divergência na formalização de laudo pericial, o representante do Fisco e o assistente pericial



poderão lançar, nos autos, conclusões isoladas, não estando, a autoridade julgadora, adstrita a quaisquer das conclusões.

Art.521. O prazo para realização da perícia será fixado pela autoridade julgadora, atendido o grau de complexidade da mesma e valor do crédito tributário em litígio.

Art.522. Se por ocasião da realização de diligência, perícia ou na contestação, o Auditor Fiscal indicar fatos novos ou alterar, de qualquer forma, o procedimento inicial, resultando em agravamento da exigência, será reaberto ao autuado novo prazo para a reclamação, impugnação ou aditamento do recurso.

Art.523. O Chefe do Contencioso Administrativo Tributário e os julgadores administrativos poderão intimar a parte, ou terceiro, para exhibir documento, livro ou coisa que esteja ou deva estar na sua guarda, presumindo-se verdadeiros, no caso de recusa injustificada, os fatos contra o mesmo arguidos a serem provados pela exibição, podendo, também, ouvir pessoas para esclarecimento.

Parágrafo único. Para os fins da providência a que alude o caput deste artigo, o dever previsto neste artigo não abrange a prestação de informações ou a exibição de documentos a respeito dos quais o informante esteja legalmente obrigado a guardar sigilo em razão do cargo, função, atividade, ministério, ofício ou profissão.

Seção V

Da Suspensão do Processo Administrativo Tributário

Art.524. Suspende-se o processo administrativo tributário pela morte ou perda da capacidade processual do reclamante, impugnante ou do recorrente, ou ainda do requerente em procedimento impugnante ou do recorrente, ou ainda do requerente em procedimento de restituição, promovendo-se a imediata intimação do sucessor para integrar o processo.

Parágrafo único. Durante a suspensão somente serão praticados os atos que não impliquem julgamento do processo ou prejuízo da defesa.

Seção VI

Da Extinção do Processo Administrativo Tributário

Art.525. Extingue-se o processo:

- a) quando o julgador ou o Conselho de Contribuintes acolher a alegação de coisa julgada;
- b) quando não ocorrer qualquer das condições da ação ou do processo, como a possibilidade jurídica, a legitimidade da parte e o interesse processual;
- c) pela decadência;
- d) pela remissão;
- e) pela anistia quando o crédito tributário se referir apenas à multa;
- f) por desistência ou renúncia da parte interessada, mediante manifestação escrita.
- g) quando confirmada em última instância a decisão absolutória de primeiro grau, objeto de reexame necessário; ou
- h) com a extinção do crédito tributário, pelo pagamento, após decisão de primeira instância administrativa não recorrida;
- i) com a extinção do crédito tributário, pelo pagamento, quando confirmada em última instância a decisão condenatória de primeiro grau, objeto de recurso.



TÍTULO III
DO PROCESSO CONTENCIOSO
CAPÍTULO I
DAS PARTES

Art.526. São partes no processo administrativo tributário o Fisco Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, ou o requerente, no procedimento de restituição.

Parágrafo único. A parte comparecerá ao Contencioso Administrativo Tributário pessoalmente ou por seu representante legal.

CAPÍTULO II
DO INÍCIO E INSTRUÇÃO

Art.527. O processo administrativo tributário terá início:

I - com a reclamação, nos casos de lançamento direto, em que não haja a aplicação de penalidades, salvo multa demora;

II - pela impugnação do Auto de Infração; e

III - pela Manifestação de Inconformidade, em face do indeferimento pela administração tributária de pedido de restituição de tributo ou penalidades.

§ 1º O procedimento fiscal que resultar de apuração de liquidez e certeza do crédito tributário, tramitará no Contencioso Administrativo Tributário, após sua conversão em relação contenciosa, seja pela reclamação, impugnação ou Manifestação de Inconformidade.

§ 2º O exame de admissibilidade das defesas, previstas no *caput* deste artigo, será realizado pelo Chefe do Contencioso Administrativo Tributário.

§ 3º A Manifestação de Inconformidade será interposta no prazo de trinta dias, contados do recebimento da comunicação, e dirigida à autoridade que indeferiu a restituição, que o encaminhará à Junta de Julgamento Tributário - JJT para julgamento.

Art.528. A instrução processual caberá à secretaria do Contencioso Administrativo Tributário, que, dentre outras tarefas, certificará o recebimento de documentos, a realização de atos processuais, cientificará ou intimará os interessados, e, quando for o caso, procederá à abertura ou reabertura de prazo.

Art.529. É assegurada prioridade na tramitação e julgamento dos processos em que figure como parte pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos, bem como os portadores de doença grave e os processos de elevado valor, nos termos definidos em regulamento, e aqueles em que estiverem presentes indícios de crime contra a ordem tributária.

Art.530. A defesa interposta em primeira ou segunda instância mencionará, no mínimo, o seguinte:

I - a indicação da autoridade ou órgão julgador a quem é dirigida;

II - a qualificação do autuado;

III - as razões de fato e de direito em que se fundamenta;

IV - a documentação probante de suas alegações;

V - a indicação das provas cuja produção é pretendida; e

VI - quando requerer realização de perícia ou diligência, a exposição dos motivos e fundamentos que as justifiquem, os quesitos formulados e a indicação do assistente técnico.



Art.531. Após a apresentação da defesa, caso entenda necessário, o Chefe do Contencioso Administrativo Tributário, antes de encaminhar os autos para julgamento pela JJT, poderá encaminhá-los para o autuante, que terá o prazo de dez dias para apresentar manifestação formal, em face das razões da defesa.

Art.532. Quando se tratar de infrações ou fatos conexos e continuados, com a mesma fundamentação legal, poderá o sujeito passivo apresentar uma só defesa, desde que o prazo seja comum, caso em que os autos de infração poderão ser reunidos em um só processo.

CAPÍTULO III **DA RECLAMAÇÃO**

Art.533. A reclamação terá efeito suspensivo e deverá ser apresentada no prazo de trinta dias, a contar da data da Notificação de Lançamento ou da Notificação de Lançamento de Débito, devendo o notificado alegar, de uma só vez, toda a matéria que entender oponível à exigência dos tributos ou adicionais.

Parágrafo único. Antes de seu vencimento e a requerimento da parte interessada, o prazo previsto no *caput* deste artigo **poderá** ser dilatado em **até dez dias**, a critério e por despacho fundamentado do Chefe do Contencioso Administrativo Tributário, contados da data da ciência do despacho, nos termos e formas de intimação previstas nos **incisos I e II** do **art. 467** deste Código.

Art.534. A reclamação far-se-á por petição dirigida à Junta de Julgamento Tributário - JJT, fundamentada e instruída com prova documental dos fatos alegados, podendo, ainda, o reclamante, indicar outras provas que desejar produzir.

Art.535. A reclamação será rejeitada ou indeferida, de plano, pelo Chefe do Contencioso Administrativo Tributário, quando:

I - verificar que a mesma tem objetivo protelatório, de modo a retardar o cumprimento da obrigação tributária; ou

II - for apresentada fora do prazo legal, obrigando-se, o sujeito passivo, ao pagamento do principal com atualização monetária, acrescido de juros e multas devidas.

Parágrafo único. A reclamação, mesmo intempestiva, poderá ser convertida em pedido de revisão, a critério do Fisco, desde que apresente provas que justifiquem a revisão.

CAPÍTULO IV **DA IMPUGNAÇÃO**

Art.536. Observados os princípios processuais constitucionais que asseguram a ampla defesa e o contraditório, o sujeito passivo poderá apresentar a impugnação, com efeito suspensivo, no prazo de trinta dias contados da intimação do Auto de Infração.

§ 1º Antes de seu vencimento e a requerimento da parte interessada, o prazo previsto no *caput* deste artigo poderá ser dilatado em **até dez dias**, a critério e por despacho fundamentado do Chefe do Contencioso Administrativo Tributário, contados da data da ciência do despacho, nos termos das formas de intimação previstas nos **incisos I e II** do **art. 508** deste Código.

§ 2º A impugnação far-se-á por petição dirigida à Junta de Julgamento Tributário - JJT, fundamentada e instruída com prova documental dos fatos alegados, podendo, ainda, o impugnante indicar outras provas que desejar produzir.

Art.537. O sujeito passivo poderá, espontaneamente, depositar o valor correspondente ao lançamento, inclusive os respectivos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

acréscimos e penalidades legais, calculados à data do referido depósito, ficando, a partir de então, desobrigado do pagamento de qualquer acréscimo.

Art.538. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Parágrafo único. No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não litigiosa do crédito, o Contencioso Administrativo Tributário, antes da remessa dos autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para imediata cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo original.

Art.539. Na impugnação, o sujeito passivo deverá alegar toda a matéria que entender útil à sua pretensão, indicando e requerendo as provas que deseja produzir, anexando, de pronto, as que constarem de documentos.

Art.540. A impugnação será rejeitada ou indeferida, de plano, pelo Chefe do Contencioso Administrativo Tributário, quando:

I - verificar que a mesma tem objetivo protelatório, de modo a retardar o cumprimento da obrigação tributária; ou

II - for apresentada fora do prazo legal, obrigando-se, o sujeito passivo, ao pagamento do principal com atualização monetária, acrescido de juros e multas devidas.

Parágrafo único. A impugnação, mesmo intempestiva, poderá ser convertida em pedido de revisão, a critério do Fisco, desde que apresente provas que justifiquem a revisão.

CAPÍTULO V
DOS RECURSOS
Seção Única
Das Espécies

Art.541. Da decisão de primeira instância administrativa caberá, com efeito suspensivo:

I - reexame necessário;

II - recurso voluntário.

§ 1º O exame de admissibilidade dos recursos será realizado pelo Presidente do Conselho de Contribuintes.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no **art. 529** deste Código, terá prioridade de tramitação na segunda instância administrativa o processo que trate de matéria sobre a qual foi editada súmula pelo Conselho de Contribuintes.

§ 3º O Presidente do Conselho de Contribuintes poderá, com despacho fundamentado, priorizar a tramitação de processo na segunda instância administrativa.

Subseção I
Do Reexame Necessário

Art.542. Da decisão de primeira instância contrária, no todo ou em parte, ao Erário Municipal, haverá remessa de ofício ao Conselho de Contribuintes, com efeito suspensivo, para reexame necessário, quando o crédito tributário for reduzido ou cancelado em montante superior ao estabelecido em ato do poder executivo.

Parágrafo único. Quando a autoridade julgadora deixar de promover a providência assinalada no *caput* deste artigo, cumprirá ao servidor iniciador do processo administrativo tributário, ou qualquer outro que do fato tomar conhecimento, provocar a remessa ao Conselho de Contribuintes.



Art.543. O reexame necessário deixará de ser efetuado sempre que o crédito tributário for reduzido ou cancelado em montante igual ou inferior ao estabelecido em regulamento, circunstância que deverá ser anotada, no texto da decisão singular, pelo respectivo julgador.

Art.544. Subindo o processo administrativo tributário, a título de recurso voluntário, e sendo também o caso de reexame necessário, tomará o Conselho de Contribuintes conhecimento pleno do processo, como se tivesse havido ambos recursos.

Art.545. As decisões sujeitas ao reexame necessário não se tornam definitivas na esfera administrativa enquanto não ocorrer a manifestação de segunda instância.

Subseção II

Do Recurso Voluntário

Art.546. Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário, total ou parcial, para o Conselho de Contribuintes, a ser interposto no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão de primeira instância administrativa, podendo ser apresentada prova documental, cuja produção não foi possível antes do julgamento de primeira instância.

Parágrafo único. Quando não for apresentado o recurso, na forma prevista neste artigo, encaminhar-se-á o processo administrativo tributário para cobrança administrativa e, quando for o caso, para inscrição em Dívida Ativa.

Art.547. O recurso voluntário apresentado intempestivamente será considerado sem efeito, tornando irreformável na esfera administrativa, a decisão de primeira instância.

Art.548. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação.

§ 1º A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.

§ 2º O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito por quaisquer de suas modalidades ou a propositura pelo recorrente de ação judicial relativa à mesma matéria objeto do litígio, importa em desistência do recurso interposto na esfera administrativa.

§ 3º Se o recurso contiver, também, matéria distinta da constante no processo judicial, julgar-se-á somente a parte diferenciada.

CAPÍTULO VI

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Art.549. Da decisão do Conselho de Contribuintes que ao interessado se afigure omissa, contraditória, obscura ou contendo erro material, caberá embargos de declaração, interposto no prazo de cinco dias da data de ciência da decisão pelo contribuinte.

§ 1º A segunda instância não conhecerá dos embargos de declaração, sendo rejeitado, de plano, pelo Presidente do Conselho de Contribuintes, quando:

I - for considerado manifestamente protelatório;

II - não contenha indicação precisa da contradição, da omissão, da obscuridade ou do erro material apontado.

§ 2º Os embargos de declaração de decisão do Conselho de Contribuintes será distribuído ao relator e julgado, preferencialmente, na primeira sessão após o seu recebimento.

CAPÍTULO VII

DAS SÚMULAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

Art.550. O Conselho de Contribuintes editará súmulas em sessão plenária, condensando suas reiteradas decisões proferidas no processo administrativo tributário, com efeito vinculativo da administração pública municipal, que serão objeto de publicação no DOM, em ordem sequencial numérica e cronológica.

Parágrafo único. O Regimento Interno do Conselho de Contribuintes definirá as condições e procedimentos para edição das súmulas uniformizadoras das decisões.

CAPÍTULO VIII

DA EFICÁCIA E DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES

Art.551. São definitivas, no âmbito administrativo, as decisões relativas aos processos administrativos tributários proferidas:

I - na primeira instância, quando não sujeitas a reexame necessário, bem como quando, esgotado o prazo, não tenha sido interposto o recurso voluntário, nos termos deste Código;

II - na segunda instância, quando esgotados todos os meios recursais.

Parágrafo único. Quando o recurso voluntário for parcial, tornar-se-á definitiva, desde logo, a parte da decisão que não tenha sido objeto de recurso.

Art.552. Transitada em julgado a decisão, será adotada a providência adequada pelo setor competente, dentre as quais:

I - a intimação do sujeito passivo para que efetue o recolhimento do crédito tributário, relativo à decisão administrativa, no prazo de dez dias;

II - a conversão do depósito em dinheiro;

III - complementar ou levantar depósitos efetuados em garantia;

IV - a liberação de bens retidos e depositados, ou a restituição do produto de sua venda, se houver ocorrido alienação;

V - encaminhamento do processo administrativo à Procuradoria Geral do Município para inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa, caso não tenha ocorrido o correspondente recolhimento na forma do inciso I deste artigo;

VI - medidas administrativas quando a Manifestação de Inconformidade for julgada procedente ou parcialmente procedente.

Parágrafo único. Quando a decisão definitiva julgar improcedente a Notificação de Lançamento, a Notificação de Lançamento de Débito ou o Auto de Infração, arquivar-se-á o processo, examinando-se, nos casos de extinção ou nulidade, a viabilidade da realização de revisão fiscal.

Art.553. Quando os valores depositados forem superiores ao montante do crédito tributário apontado na decisão, será o excesso restituído ao interessado, atualizado monetariamente, e sendo inferiores, será o devedor intimado a recolher a diferença remanescente no prazo de dez dias.

TÍTULO IV

DO PROCEDIMENTO DE CONSULTA

Seção I

Considerações Preliminares

Art.554. É assegurado ao sujeito passivo e às entidades representativas de categorias econômicas e de profissionais, o direito de efetuar consulta sobre interpretação e aplicação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

da legislação tributária e tributos de competência municipal, antes da instauração de qualquer procedimento de fiscalização.

Art. 555. A consulta será dirigida ao Contencioso Administrativo Tributário a quem compete aprovar o Parecer, após prévio exame e manifestação da JJT, devendo o consulente apresentar, de forma clara e precisa, o caso concreto, os elementos indispensáveis ao entendimento da situação de fato, indicando, se possível, os dispositivos legais e instruindo o processo com documentos.

§ 1º As consultas, quando formalmente efetuadas, serão respondidas sob a forma de Parecer, pelos Auditores-Fiscais integrantes da JJT, no prazo de trinta dias, prorrogável, a critério da autoridade competente.

§ 2º A Administração dará cumprimento à resposta da consulta, salvo se o consulente não tiver fornecido elementos suficientes à sua consecução.

§ 3º O consulente poderá, a seu critério, expor a interpretação que dá aos dispositivos da legislação tributária aplicáveis à matéria consultada.

§ 4º Cada consulta deverá referir-se a uma única matéria, admitindo-se a cumulação, na mesma petição, apenas quando se tratar de questões conexas.

§ 5º A consulta poderá ser apresentada pelo interessado, seu representante legal ou procurador habilitado na Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, sendo devidamente protocolizada.

§ 6º Para melhor instrução do procedimento, poderão ser solicitadas informações ou a realização de diligências.

Art. 556. Tratando a consulta sobre matéria já apreciada e elucidada, o órgão fiscal recebedor se pronunciará com base em parecer ou legislação pertinente.

Art. 557. A JJT, através do Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, poderá encaminhar a consulta à Procuradoria Geral do Município - PGM, quando inexistir pronunciamento ou legislação sobre a matéria consultada, e esta, ser encaminhada, pela PGM, para diligência ou pronunciamento preliminar por outro órgão.

Parágrafo único. A JJT poderá propor ao Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária a expedição de ato normativo com base na resposta da consulta, sempre que esta decida matéria fiscal relevante.

Seção II

Dos Efeitos da Consulta

Art. 558. A consulta formulada antes do prazo para recolhimento do tributo exime o consulente do pagamento de multa moratória e demais acréscimos legais incidentes sobre o crédito tributário relativo à matéria consultada, desde que o pagamento do tributo seja efetuado em até quinze dias, contados do recebimento da resposta.

§ 1º Quando formulada após o prazo para recolhimento do tributo devido, o consulente deverá recolher o tributo acrescido de multa moratória e demais acréscimos legais.

§ 2º O consulente poderá evitar o pagamento de multa moratória e demais acréscimos legais se efetuar pagamento ou prévio depósito administrativo correspondente ao seu débito.

§ 3º Resultando indevido o pagamento ou o prévio depósito



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

administrativo, será restituído o valor, atualizado monetariamente, no prazo de trinta dias contados da notificação do consulente.

Art.559. A mudança de orientação formulada em nova consulta somente prevalecerá após cientificado o consulente da alteração efetuada.

§ 1º A mudança de critério jurídico só poderá ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

§ 2º Na hipótese de mudança de entendimento fiscal, a Nova orientação atingirá a todos, ressalvado o direito daqueles que anteriormente procederam de acordo com o parecer vigente até a data da modificação;

Art.560. Enquanto não solucionada a consulta, nenhum procedimento fiscal será promovido contra o consulente em relação à espécie consultada, exceto quando versar sobre dispositivo incontroverso, sobre decisão administrativa ou judicial reiterada e definitiva ou for a consulta meramente protelatória.

Art.561. Nas hipóteses de tributo retido na fonte ou lançado por homologação, antes ou depois de formulada a consulta, continua o contribuinte obrigado a recolhê-lo na forma da legislação pertinente.

Art.562. Não cabe pedido de reconsideração de decisão de consulta, salvo se, a critério do órgão consultivo, o consulente apresentar argumentos convincentes ou provas irrefutáveis de que a resposta não atendeu à correta interpretação da legislação.

Parágrafo único. O consulente deverá adotar o entendimento contido na resposta de sua consulta ou efetuar o pedido de reconsideração, no prazo de quinze dias, contado da data do seu recebimento.

Art.563. A consulta não produzirá qualquer efeito e será declarada ineficaz, de plano, pelo Chefe do Contencioso Administrativo Tributário, quando:

I - formulada depois de iniciado o procedimento fiscal contra o consulente;

II - formulada após a lavratura da Notificação de Lançamento, Notificação de Lançamento de Débito ou do Auto de Infração, cujos fundamentos se relacionem com a matéria consultada;

III - formulada em desacordo com as formalidades estatuídas na legislação ou quando não descreva, exatamente, a hipótese a que se referir, ou não contenha os elementos necessários à solução, exceto se a inexatidão for escusável, a critério da autoridade consultada;

IV - o fato objeto de consulta já houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente;

V - for manifestamente protelatória;

VI - o fato estiver disciplinado em ato normativo, publicado antes de sua interposição;

VII - o fato estiver definido ou declarado em disposição literal de lei.

Parágrafo único. Compete à autoridade consultada declarar a ineficácia da consulta.

Seção III



Da Comunicação da Resposta

Art.564. A resposta à consulta será entregue pessoalmente, mediante recibo do consulente, seu representante ou preposto, ou ainda pelos Correios, mediante Aviso de Recebimento - AR, datado e assinado pelo consulente, seu representante, preposto ou por quem, em seu nome, receba a cópia da resposta.

Parágrafo único. Se o consulente não for encontrado, poderá ser intimado, por edital, para comparecer ao Contencioso Administrativo Tributário, no prazo de cinco dias, para receber a resposta, sob pena de ser a consulta considerada sem efeito.

Seção IV

Disposições Gerais Sobre Consulta

Art.565. Ao requerimento ou comunicação com natureza ou efeito de consulta, aplicam-se as disposições deste Capítulo.

Art.566. Se os fatos descritos na consulta não corresponderem à realidade, tendo por objeto o retardamento do cumprimento de obrigações tributárias, serão adotadas, imediatamente, as providências fiscais estabelecidas na legislação pertinente.

Art.567. As consultas relativas a fatos idênticos poderão ser objeto de uma só decisão, destinando-se cópia do pronunciamento a cada consulente.

Seção V

Do parcelamento ordinário

Art.568. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal poderão ser parcelados em **até 24 parcelas mensais**, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei.

Art.569. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado.

§ 1º Observados os limites e as condições estabelecidos em ato do Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, em se tratando de débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte-Simples, de que trata a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

§ 2º Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente a uma parcela.

§ 3º O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o indeferimento do pedido.

Art.570. O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, podendo a exatidão dos valores parcelados ser objeto de verificação.

Art.571. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à **1%** (um por cento) acumuladamente, sem prejuízo da atualização monetária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

§ 1º O valor mínimo de cada prestação será fixado em ato do Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, **não** podendo ser inferior a **03** UFM's para pessoas físicas e **10** UFM's para pessoas jurídicas.

§ 2º O valor mínimo da prestação será aquele vigente à época da adesão ao parcelamento pelo contribuinte.

§ 3º No caso de parcelamento de débito inscrito em Dívida Ativa do Município, o devedor pagará custas, emolumentos e demais encargos legais.

Art.572. Observadas as condições previstas neste artigo, será admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em andamento ou que tenha sido rescindido.

§ 1º No reparcelamento de que trata o caput deste artigo poderão ser incluídos novos débitos.

§ 2º A formalização do pedido de reparcelamento previsto neste artigo fica condicionada ao recolhimento da primeira parcela em valor correspondente a:

I - 20% (vinte por cento) do total dos débitos consolidados; ou

II - 30% (trinta por cento) do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de reparcelamento anterior.

§ 3º Aplicam-se subsidiariamente aos pedidos de que trata este artigo as demais disposições relativas ao parcelamento previstas nesta Lei.

Art.573. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa do Município ou prosseguimento da execução, conforme o caso, a falta de pagamento:

I - de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou

II - de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais.

Art.574. O Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária e a Procuradoria Geral do Município, no âmbito de suas competências, editarão atos necessários à execução do parcelamento de que trata esta Lei.

LIVRO COMPLEMENTAR DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art.575. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos dispositivos que instituem tributo, que majorem o valor do tributo atualmente cobrado ou que extingam isenções, que fiquem Sujeitos à observância da anterioridade anual e nonagesimal, nos termos das alíneas "b" e "c", do inciso III, do art. 150, da Constituição Federal de 1988.

Art.576 - Revogam-se as disposições contrárias a este Código, em especial a Lei Complementar nº 001, de 19 de dezembro de 2003 (Código Tributário do Município de Imperatriz) observando-se que, em cada caso, enquanto não forem expedidos os atos regulamentares necessários à execução deste Código, continuam em vigor, no que não colidirem com ele as demais leis municipais tributárias, suas alterações e seus respectivos regulamentos.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022, 170º ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

FRANCISCO DE Assinado de forma
ASSIS ANDRADE digital por FRANCISCO
RAMOS:760792 DE ASSIS ANDRADE 87315
RAMOS:76079287315



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

ANEXO I
TABELA I

UTILIZAÇÃO	ALÍQUOTA
IMÓVEIS EDIFICADOS PARA FINS RESIDENCIAIS	
Faixa de Valor Venal	
Até 10.000,00 com área de 60m ²	Isenta
Acima de 10.000,01	0,5%
IMÓVEIS EDIFICADOS PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS	
Comerciais, Industriais e outros	1%
IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS (TERRENOS)	
Terrenos em geral	5%

Alterada pelo artigo 1º da Lei complementar nº 007 de 26 de dezembro 2024

Finalidade do Imóvel	Alíquota
Imóveis edificado para fins residenciais avaliados em até R\$ 10.000,00, com área de até 60 m ²	Isento
Residencial	0,5%
Comercial	1%
Industrial	2,5%
Empreendimentos Imobiliários residenciais destinado à comercialização	1%
Imóveis murados, com calçamento e meio-fio	1,5%
Imóveis apenas murado	2%
Imóveis não edificados em até 5 anos	3%

O Índice Oficial realizado pra atualização monetária do IPTU será o Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que a lei municipal vier a substituí-lo. (1º da Lei complementar nº 007 de 26 de dezembro 2024)



ANEXO II

Tabelas I a IX

TABELA I

FATOR DE PROFUNDIDADE (Fprof)

$F_{prof} = 1,00$	Se	$P_{Mi} \leq P \leq P_{Ma}$
$F_{prof} = 0,707106$	Se	$P > 2P_{Ma}$ ou $P < P_{Mi}/2$
$F_{prof} = (P / P_{Mi})^{0,5}$	Se	$P_{Mi}/2 < P < P_{Mi}$
$F_{prof} = (P_{Ma} / P)^{0,5}$	Se	$P_{Ma} < P \leq 2 P_{Ma}$

Sendo:

P_{Mi}	Profundidade Mínima do Lote-padrão (Tabela de Zona Homogênea)
P_{Ma}	Profundidade Máxima do Lote-padrão (Tabela de Zona Homogênea)
P	Profundidade do Lote (ST/Tes)
ST	Área do Lote (m ²)
Tes	Testada do Lote (m)

TABELA II

FATOR DE TESTADA (Ftes)

$F_{tes} = 1,00$	Se	$T = Tr$
$F_{tes} = 0,840807$	Se	$T = Tr/2$
$F_{tes} = 1,189207$	Se	$T = 2Tr$
$F_{tes} = (T / Tr)^{0,25}$	Para	$Tr/2 < T < 2Tr$

Sendo:

T	Testada do terreno
Tr	Testada de Referência do Lote-padrão (Tabela de Zona Homogênea)

TABELA III

FATORES DE CORREÇÃO

1. FATOR DE PONDERAÇÃO (Fpond)

$F_{pond} = ((1 + R_p) / (1 + S_p)) + A_p$
--

Sendo:

S_p	Índice relativo à situação paradigma da Zona Homogênea (Tabela de Zona Homogênea)
R_p	Somatório dos índices das ocorrências da infra-estrutura no trecho, em relação à Situação Paradigma.
A_p	Somatório dos índices das ocorrências da infra-estrutura no trecho, além da Situação Paradigma

SITUAÇÃO PARADIGMA – COMPONENTES

Classificação	Infra-estrutura Disponível no Bairro	Índices
Situação Paradigma	Rede de Água	0,05
Situação Paradigma	Rede de Esgoto	0,10
Situação Paradigma	Energia Elétrica	0,05
Situação Paradigma	Iluminação Pública	0,05
Situação Paradigma	Drenagem Urbana	0,15
Situação Paradigma	Telefone	0,05
Situação além da Paradigma	Transporte Coletivo	0,10
Situação além da Paradigma	Pavimentação	0,20

2. FATOR DE PEDOLOGIA (Fped)

Fator	Pedologia
1,00	1 - Firme



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

0,80	2 - Rochoso
0,70	3 - Alagado
0,70	4 - Imundável
0,70	5 - Arenoso
0,60	6 - Combinação dos demais

3. FATOR DE TOPOGRAFIA (F_{top})

Fator	Topografia
1,00	1 - Plana
0,95	2 - Aclive suave
0,90	3 - Aclive acentuado
0,95	4 - Declive suave
0,90	5 - Declive acentuado
0,80	6 - Irregular

TABELA IV
FATOR DE SITUAÇÃO (FSIT)

Fator	
1,00	1 - Meio de quadra / uma frente
1,10	2 - Meio de quadra / duas frentes
0,70	3 - Fundos
0,50	4 - Encravado
1,15	5 - Esquina / mais de uma frente
(*)	6 - Gleb (ver tabela de gleba)

(*) O terreno, neste caso, será avaliado segundo a metodologia definida para Glebas Urbanizáveis

TABELA V
TIPOS, PADRÕES E VALORES
DAS CONSTRUÇÕES

TIPO 1 - RESIDENCIAL HORIZONTAL DE ALVENARIA

Residências Térreas e Assobradadas, com ou sem Subsolo

Padrão Alto:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura de concreto e alvenaria; projeto arquitetônico e funcional com jardins decorativos; mais de um banheiro social; dependências para mais de um empregado; garagem para no mínimo dois carros; vãos grandes preenchidos com caixilhos especiais de ferro ou alumínio; acabamento fino e esmerado.

Padrão Médio:

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura de concreto e alvenaria; dependências para um empregado; garagem; venezianas e vitrôs de boa qualidade; acabamento médio.

Padrão Baixo:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura de alvenaria; área geralmente inferior a 100 m²; um único banheiro; sem dependências para empregado; sem garagem; venezianas e vitrôs; acabamento econômico e simples.

TIPO 2 - RESIDENCIAL HORIZONTAL E VERTICAL DE MADEIRA

Residências Térreas e Assobradadas, com ou sem Subsolo

Padrão Alto:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura de madeira; projeto arquitetônico e funcional com jardins decorativos; mais de um banheiro social; dependências para mais de um empregado; garagem



para no mínimo dois carros; vãos grandes preenchidos com caixilhos especiais de ferro ou alumínio; acabamento fino e esmerado.

Padrão Médio:

Prédios com um pavimento; estrutura de madeira; dependências para um empregado; garagem; venezianas e vitrôs de boa qualidade; acabamento médio.

Padrão Baixo:

Prédios com um pavimento; estrutura de madeira; área geralmente inferior a 100 m²; um único banheiro; sem dependências para empregado; sem garagem; venezianas e vitrôs comuns; acabamento econômico e simples.

TIPO 3 - RESIDENCIAL HORIZONTAL MISTO

Residências Térreas e Assobradadas, com ou sem Subsolo / Alvenaria / Concreto

Padrão Alto:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura mista de concreto e alvenaria; projeto arquitetônico e funcional com jardins decorativos; mais de um banheiro social; dependências para mais de um empregado; garagem para no mínimo dois carros; vãos grandes preenchidos com caixilhos especiais de ferro ou alumínio; acabamento fino e esmerado.

Padrão Médio:

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura mista de concreto e alvenaria; dependências para um empregado; garagem; venezianas e vitrôs de boa qualidade; acabamento médio.

Alvenaria / Madeira

Padrão Alto:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura mista de alvenaria e madeira; projeto arquitetônico e funcional com jardins decorativos; mais de um banheiro social; dependências para mais de um empregado; garagem para no mínimo dois carros; vãos grandes preenchidos com caixilhos especiais de ferro ou alumínio; acabamento fino e esmerado.

Padrão Médio:

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura mista de alvenaria e madeira; dependências para um empregado; garagem; venezianas e vitrôs de boa qualidade; acabamento médio.

Padrão Baixo:

Prédios com um pavimento; estrutura mista; área geralmente inferior a 100 m²; um único banheiro; sem dependências de empregado; sem garagem; venezianas e vitrôs comuns; acabamento econômico e simples.

TIPO 4 - RESIDENCIAL HORIZONTAL DE CONCRETO

Residências Térreas e Assobradadas, com ou sem Subsolo

Padrão Alto:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura de concreto; projeto arquitetônico e funcional com jardins decorativos; mais de um banheiro social; dependências para mais de um empregado; garagem para no mínimo dois carros; vãos grandes preenchidos com caixilhos especiais de ferro ou alumínio; acabamento fino e esmerado.

Padrão Médio:

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura de concreto;



dependências para empregado; garagem; venezianas e vitrões de boa qualidade; acabamento médio.

TIPO 5 - RESIDENCIAL VERTICAL

Prédios Residenciais com Três ou Mais Pavimentos Alvenaria/Concreto

Padrão Alto:

Área bruta das unidades residenciais geralmente superior a 250 m²; estrutura de concreto e alvenaria; projeto arquitetônico e funcional com jardins decorativos; elevadores social e de serviço; dependências para dois ou mais empregados; garagem para no mínimo dois carros; vãos grandes e esquadrias especiais; acabamento fino e esmerado, com concreto aparente ou não.

Padrão Médio Superior:

Área bruta das unidades residenciais geralmente entre 150 m² e 250 m²; estrutura de concreto e alvenaria; um ou mais elevadores; áreas de uso comum com dimensões médias; dependências para um empregado; garagens; vãos médios; acabamento superior.

Padrão Médio Inferior:

Área bruta das unidades residenciais geralmente entre 70 m² e 150 m²; estrutura de concreto e alvenaria; um elevador; áreas de uso comum com dimensões médias; dependências para um empregado; garagem; vãos médios; acabamento normal.

Alvenaria

Padrão Alto:

Área bruta das unidades residenciais geralmente superior a 250 m²; projeto arquitetônico e funcional com jardins decorativos; elevadores social e de serviço; dependências para dois ou mais empregados; garagem para no mínimo dois carros; vãos grandes e esquadrias especiais; acabamento fino e esmerado, com concreto aparente ou não.

Padrão Médio Superior:

Área bruta das unidades residenciais geralmente entre 150 m² e 250 m²; estrutura de concreto e alvenaria; um ou mais elevadores; áreas de uso comum com dimensões médias; dependências para um empregado; garagens; vãos médios; acabamento superior.

Padrão Médio Inferior:

Área bruta das unidades residenciais geralmente entre 70 m² e 150 m²; estrutura de concreto e alvenaria; um elevador; áreas de uso comum com dimensões médias; dependências para um empregado; garagem; vãos médios; acabamento normal.

Padrão Baixo:

Área bruta das unidades residenciais geralmente inferior a 100 m²; sem elevador; áreas de uso comum de dimensões reduzidas; sem dependências de empregado; sem garagem; vãos reduzidos; esquadrias simples; acabamento econômico e simples.

TIPO 6 - RESIDENCIAL VERTICAL DE CONCRETO

Prédios Residenciais com Três ou Mais Pavimentos

Padrão Alto:

Área bruta das unidades residenciais geralmente superior a 250 m²; projeto arquitetônico e funcional com jardins decorativos; elevadores social e de serviço; dependências para dois ou mais empregados; garagem para no mínimo dois carros; vãos grandes e esquadrias especiais; acabamento fino e esmerado, com concreto aparente.



Padrão Médio:

Área bruta das unidades residenciais geralmente entre 100 m² e 250 m²; um ou mais elevadores; áreas de uso comum com dimensões médias; dependências para um empregado; garagem; vãos médios; acabamento normal, com concreto aparente.

TIPO 7 - COMERCIAL HORIZONTAL OU VERTICAL DE ALVENARIA

Imóveis Comerciais ou Mistos, com ou sem Subsolo

Padrão Alto:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura de alvenaria para vencer grandes vãos; pé-direito igual ou maior que 5 m; pisos de material de 1ª qualidade; forros decorativos; instalações elétricas e hidráulicas de 1ª qualidade; acabamento fino e esmerado.

Padrão Médio:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura de alvenaria; vãos médios; pé-direito entre 4 m e 5 m; forro simples; instalações hidráulicas completas; acabamento médio.

Padrão Baixo:

Prédio com um pavimento; estrutura de alvenaria para vencer vãos pequenos; pé-direito até 4m; pisos de concreto ou cimentado simples; sem forro; instalações elétricas e hidráulicas simples e reduzidas; revestimento econômico e simples.

TIPO 8 - COMERCIAL HORIZONTAL DE MADEIRA

Imóveis Comerciais com até Dois Pavimentos, com ou sem Subsolo

Padrão Alto:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura de madeira para vencer grandes vãos; pé-direito igual ou maior que 5 m; pisos de material de 1ª qualidade; forros decorativos; instalações elétricas e hidráulicas de 1ª qualidade; acabamento fino e esmerado.

Padrão Médio:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura de madeira; vãos médios; pé-direito entre 4m e 5m; forro simples; instalações hidráulicas completas; acabamento médio.

Padrão Baixo:

Prédio com um pavimento; estrutura de madeira para vencer vãos pequenos; pé-direito até 4m; pisos de madeira; sem forro; instalações elétricas e hidráulicas simples e reduzidas; revestimento econômico e simples.

TIPO 9 - COMERCIAL HORIZONTAL MISTO

Imóveis Comerciais Mistos com até Dois Pavimentos, com ou sem Subsolo / Concreto / Alvenaria

Padrão Alto:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura mista de concreto e alvenaria para vencer grandes vãos; pé-direito igual ou maior que 5 m; pisos com material de 1ª qualidade; forros decorativos; instalações elétricas e hidráulicas de 1ª qualidade; acabamento fino e esmerado.

Padrão Médio:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura mista de concreto e alvenaria; vãos médios; pé direito entre 4m e 5m; forro simples; instalações hidráulicas completas; acabamento médio.

Alvenaria / Madeira



Padrão Alto:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura mista de alvenaria e madeira para vencer grandes vãos; pé-direito igual ou maior que 5 m; pisos com material de 1ª qualidade; forros decorativos; instalações elétricas e hidráulicas de 1ª qualidade; acabamento fino e esmerado.

Padrão Médio:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura mista de alvenaria e madeira; vãos médios; pé-direito entre 4m e 5m; forro simples; instalações hidráulicas completas; acabamento médio.

Padrão Baixo:

Prédio com um pavimento; estrutura mista de alvenaria e madeira para vencer vãos pequenos; pé-direito até 4 m; pisos de concreto, cimentado simples ou madeira; sem forro; instalações elétricas e hidráulicas simples e reduzidas; revestimento econômico e simples.

TIPO 10 - COMERCIAL HORIZONTAL OU VERTICAL DE CONCRETO

Imóveis Comerciais de Concreto com até Dois Pavimentos, com ou sem Subsolo

Padrão Alto:

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura de concreto ou aço para vencer grandes vãos; pé-direito igual ou maior que 5 m; pisos com material de 1ª qualidade; forros decorativos; instalações elétricas e hidráulicas de 1ª qualidade; acabamento fino e esmerado.

Padrão Médio:

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura de concreto; vãos médios; pé-direito entre 4m e 5 m; forro simples; instalações hidráulicas completas; acabamento médio.

TIPO 11 - GALPÃO INDUSTRIAL HORIZONTAL OU VERTICAL

Imóveis para Fins Industriais

Padrão Alto em Alvenaria:

Prédios com um ou mais pavimentos; com ou sem elevador; estrutura de alvenaria e concreto para vencer grandes vãos; pé-direito igual ou maior que 3 m; com escritório e refeitório; instalações hidráulicas completas; acabamento de 1ª qualidade.

Padrão Alto em Concreto:

Prédios com um ou mais pavimentos; com ou sem elevador; estrutura de concreto ou aço para vencer grandes vãos; pé-direito igual ou maior que 3 m; com escritório e refeitório; instalações elétricas completas; acabamento de 1ª qualidade.

Padrão Médio em Concreto:

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura de concreto; vãos médios; pé-direito igual ou maior que 5 m; com escritório; acabamento médio.

Padrão Médio em Alvenaria:

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura mista de alvenaria e concreto; vãos médios; pé direito igual ou maior que 5 m; com escritório; acabamento médio.

Padrão Médio Especial:

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura de madeira compatível com a atividade desenvolvida; vãos médios; pé-direito igual ou maior que 5 m; com escritório; acabamento médio.

Padrão Médio Misto:



Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura mista de alvenaria e madeira; vãos médios; pé direito igual ou maior que 5 m; com escritório; acabamento médio.

Padrão Baixo em Alvenaria:

Prédios com um ou mais pavimentos; sem elevador; estrutura de alvenaria para vencer pequenos vãos; pé-direito menor que 5 m; pisos de concreto ou cimentado simples; vãos reduzidos; esquadrias comuns; instalações elétricas e hidráulicas simples e reduzidas; revestimento econômico e simples.

Padrão Baixo em Madeira ou Misto:

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura de madeira e alvenaria para vencer pequenos vãos; pé-direito menor que 5 m; pisos de madeira ou cimentado simples; vãos reduzidos; esquadrias comuns; instalações elétricas e hidráulicas simples e reduzidas; revestimento econômico e simples.

Padrão Baixo em Madeira:

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura de madeira para vencer pequenos vãos; pé direito menor que 5 m; pisos de madeira ou cimentado simples; vãos reduzidos; esquadrias comuns; instalações elétricas e hidráulicas simples e reduzidas; revestimento econômico e simples.

TIPO 12 - ARMAZÉNS GERAIS, DEPÓSITOS, OFICINAS E COBERTURAS

Padrão Alto em Concreto:

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura de concreto ou aço para vencer grandes vãos; pé-direito igual ou maior que 5 m; pisos com material de 1ª qualidade; instalações elétricas e hidráulicas de 1ª qualidade; acabamento fino e esmerado.

Padrão Médio em Concreto e Alvenaria:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura de concreto e alvenaria; vãos médios; pé-direito entre 4 m e 5 m; forro simples; instalações hidráulicas completas; acabamento médio.

Padrão Médio em Alvenaria e Madeira:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura de alvenaria e madeira; vãos médios; pé-direito entre 4 m e 5 m; forro simples; instalações hidráulicas completas; acabamento médio.

Padrão Médio em Madeira:

Prédios com um ou dois pavimentos; estrutura de concreto ou alvenaria; vãos médios; pé-direito entre 4 m e 5 m; forro simples; instalações hidráulicas completas; acabamento médio.

Padrão Baixo em Alvenaria:

Prédios com um pavimento; estrutura de alvenaria para vencer vãos pequenos; pé-direito até 4 m; pisos de concreto ou cimentado simples; sem forro; instalações elétricas e hidráulicas simples; revestimento econômico e simples.

Padrão Baixo em Madeira e Alvenaria:

Prédio com um pavimento; estrutura mista de alvenaria e madeira para vencer vãos pequenos; pé-direito de até 4 m; pisos de madeira ou cimentado simples; sem forro; instalações elétricas e hidráulicas simples e reduzidas; revestimento econômico e simples.

Padrão Baixo em Madeira:

Prédio com um pavimento; estrutura de madeira ou mista para vencer vãos pequenos; pé-direito de até 4 m; pisos de madeira ou cimentado simples; sem forro; instalações elétricas e hidráulicas simples e reduzidas; revestimento econômico e simples.



TIPO 13 - EDIFICAÇÕES ESPECIAIS

Todos os Prédios não Enquadráveis nos Tipos Anteriores

Padrão Alto:

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura de concreto, alvenaria ou aço para vencer grandes vãos; pé-direito igual ou maior que 5 m; pisos de material de 1ª qualidade; forros decorativos; instalações elétricas e hidráulicas de 1ª qualidade; acabamento fino e esmerado.

Padrão Médio:

Prédios com um ou mais pavimentos; estrutura metálica; vãos médios; pé-direito entre 4 e 5 m; forro simples; instalações elétricas e hidráulicas completas; acabamento médio.

Padrão Médio:

Prédios com um ou mais pavimentos; outras estruturas; vãos médios; pé-direito entre 3 e 5 m; forro simples; instalações elétricas e hidráulicas completas; acabamento médio.

Padrão Baixo:

Prédios com um pavimento; estrutura metálica; vãos pequenos; pé-direito até 3 m; forro simples; acabamento médio.

Padrão Baixo:

Prédios com um pavimento; outras estruturas; com ou sem vedação lateral; piso de terra ou cimentado.

Padrão Baixo:

Edificações de um pavimento; estrutura de madeira, aglomerado, pau-a-pique, etc..; área menor que 20 m²; localizadas em favelas ou conjuntos urbanos; com características não enquadráveis em nenhum tipo descrito antes.

TIPOS, PADRÕES E VALORES DAS CONSTRUÇÕES				
TIPO 01 - RESIDENCIAL HORIZONTAL DE ALVENARIA				
RESIDENCIAS TERREAS E ASSOBRADADAS COM OU SEM SUBSOLO				
Item	Tipologia	Estrutura	Padrão	Valor CUB (R\$)
01.01.01	Casa	Alvenaria	Alto	732,14
01.01.02	Casa	Alvenaria	Médio	540,25
01.01.04	Casa Alvenaria	Médio	Inferior	540,25
01.01.03	Casa	Alvenaria	Baixo	370,50
01.04.03	Casa	Mista Alvenaria /Concreto	Baixo	370,50
05.01.01	Sobrado	Alvenaria	alto	842,71
05.01.02	Sobrado	Alvenaria	Médio	540,25
05.01.03	Sobrado	Alvenaria	Baixo	370,50
TIPO 02 - RESIDENCIAL HORIZONTAL DE MADEIRA				
RESIDENCIAS TERREAS E ASSOBRADADAS COM OU SEM SUBSOLO				
Item	Tipologia	Estrutura	Padrão	Valor CUB (R\$)
01.02.01	Casa	Madeira	Alto	433,46
01.02.02	Casa	Madeira	Médio	257,50
01.02.03	Casa	Madeira	Baixo	125,54
01.06.03	Casa	Metálica	Baixo	370,50
01.07.01	Casa	Taipa	Alto	10,01
01.07.02	Casa	Taipa	Médio	10,01
01.07.04	Casa	Taipa	Médio /Inferior	10,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

01.07.03	Casa	Taipa	Baixo	10,01
05.02.01	Sobrado	Madeira	Alto	493,46
TIPO 03 - RESIDENCIAL HORIZONTAL MISTO				
RESIDENCIAS TERREAS E ASSOBRADADAS COM OU SEM SUBSOLO				
Item	Tipologia	Estrutura	Padrão	Valor CUB (R\$)
01.03.01	Casa	Mista Alvenaria /Madeira	Alto	577,90
01.03.02	Casa	Mista Alvenaria /Madeira	Médio	436,65
01.03.03	Casa	Mista Alvenaria /Madeira	Baixo	314,24
01.04.01	Casa	Mista Alvenaria /Concreto	Alto	750,32
01.04.02	Casa	Mista Alvenaria /Concreto	Médio	540,16
05.04.01	Sobrado	Mista Alvenaria /Concreto	Alto	722,31
05.04.02	Sobrado	Mista Alvenaria /Concreto	Médio	470,50
05.04.03	Sobrado	Mista Alvenaria /Concreto	Baixo	370,26
TIPO 04 - RESIDENCIAL HORIZONTAL DE CONCRETO				
RESIDENCIAS TERREAS E ASSOBRADADAS COM OU SEM SUBSOLO				
Item	Tipologia	Estrutura	Padrão	Valor CUB (R\$)
01.05.01	Casa	Concreto	Alto	822,98
01.05.02	Casa	Concreto	Médio	822,98
01.05.03	Casa	Concreto	Baixo	370,74
05.05.01	Sobrado	Concreto	Alto	822,98
05.05.02	Sobrado	Concreto	Médio	540,24
TIPO 05 - RESIDENCIAL VERTICAL				
PREDIOS RESIDENCIAIS COM TRES OU MAIS PAVIMENTOS				
Item	Tipologia	Estrutura	Padrão	Valor CUB (R\$)
02.01.01	Apartamento Frente	Alvenaria	Alto	832,14
02.01.02	Apartamento Frente	Alvenaria	Médio	653,22
02.01.03	Apartamento Frente	Alvenaria	Baixo	455,99
02.04.01	Apartamento Frente	Mista Alvenaria /Concreto	Alto	998,88
02.04.02	Apartamento Frente	Mista Alvenaria /Concreto	Médio	728,50
02.04.03	Apartamento Frente	Mista Alvenaria /Concreto	Baixo	455,90
02.04.04	Apartamento Frente	Mista Alvenaria /Concreto	Médio /Inferior	502,90
02.04.05	Apartamento Frente	Mista Alvenaria /Concreto	Médio /Superior	1.200,43
02.04.04	Apartamento Frente	Madeira	Médio /Inferior	502,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

03.01.01	Apartamento Fundos	Alvenaria	Alto	732,21
03.01.02	Apartamento Fundos	Alvenaria	Médio	653,29
03.01.03	Apartamento Fundos	Alvenaria	Baixo	455,49
03.01.05	Apartamento Fundos	Alvenaria	Médio /Superior	1.150,52
03.04.01	Apartamento Fundos	Mista Alvenaria /Concreto	Alto	1.1200,43
03.04.02	Apartamento Fundos	Mista Alvenaria /Concreto	Médio	728,90
03.04.03	Apartamento Fundos	Mista Alvenaria /Concreto	Baixo	455,29
03.04.04	Apartamento Fundos	Mista Alvenaria /Concreto	Médio /Inferior	502,96
03.04.05	Apartamento Fundos	Mista Alvenaria /Concreto	Médio /Superior	1.200,43
03.07.02	Apartamento Fundos	Taipa	Médio	10,02
04.01.01	Apartamento Térreo	Alvenaria	Alto	1.150,52
04.01.02	Apartamento Térreo	Alvenaria	Médio	653,25
04.01.03	Apartamento Térreo	Alvenaria	Baixo	455,48
04.04.01	Apartamento Térreo	Mista Alvenaria /Concreto	Alto	822,50
04.04.02	Apartamento Térreo	Mista Alvenaria /Concreto	Médio	728,33
04.04.03	Apartamento Térreo	Mista Alvenaria /Concreto	Baixo	455,50
04.04.04	Apartamento Térreo	Mista Alvenaria /Concreto	Médio /Inferior	502,56
04.04.05	Apartamento Térreo	Mista Alvenaria /Concreto	Médio /Superior	1.150,52

TIPO 06 - RESIDENCIAL VERTICAL DE CONCRETO

PREDIOS RESIDENCIAIS COM TRES OU MAIS PAVIMENTOS

Item	Tipologia	Estrutura	Padrão	Valor CUB (R\$)
02.05.01	Apartamento Frente	Concreto	Alto	1.509,98
02.05.02	Apartamento Frente	Concreto	Médio	832,40
03.05.01	Apartamento Fundos	Concreto	Alto	1.509,98
03.05.02	Apartamento Fundos	Concreto	Médio	653,23
04.05.01	Apartamento Térreo	Concreto	Alto	1.209,94
04.05.02	Apartamento Térreo	Concreto	Médio	653,24
07.01.01	Comércio c/Residência	Alvenaria	Alto	822,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

07.01.02	Comércio c/Residência	Alvenaria	Médio	540,29
07.01.03	Comércio c/Residência	Alvenaria	Baixo	370,74
TIPO 07 - COMERCIAL HORIZONTAL DE ALVENARIA				
PREDIOS RESIDENCIAIS COM TRES OU MAIS PAVIMENTOS				
Item	Tipologia	Estrutura	Padrão	Valor CUB (R\$)
06.01.01	Loja/Sala /Conjunto	Alvenaria	Alto	803,96
06.01.02	Loja/Sala /Conjunto	Alvenaria	Médio	681,42
06.01.03	Loja/Sala /Conjunto	Alvenaria	Baixo	436,55
07.04.03	Comércio c/Residência	Mista Alvenaria /Concreto	Baixo	370,70
TIPO 08 - COMERCIAL HORIZONTAL DE MADEIRA				
IMOVEIS COMERCIAIS COM ATE DOIS PAVIMENTOS, COM OU SEM SUBSOLO				
Item	Tipologia	Estrutura	Padrão	Valor CUB (R\$)
05.02.02	Sobrado	Madeira	Médio	389,52
05.02.03	Sobrado	Madeira	Baixo	351,94
06-02.01	Loja/Sala /Conjunto	Madeira	Alto	436,60
06.02.02	Loja/Sala /Conjunto	Madeira	Médio	389,54
06.02.03	Loja/Sala /Conjunto	Madeira	Baixo	351,90
06.06.02	Loja/Sala /Conjunto	Metálica	Médio	681,43
06.06.02	Loja/Sala /Conjunto	Metálica	Baixo	436,45
07.02.01	Comércio c/Residência	Madeira	Alto	436,45
07.02.02	Comércio c/Residência	Madeira	Médio	389,98
07.02.03	Comércio c/Residência	Madeira	Baixo	351,65
TIPO 09 - COMERCIAL HORIZONTAL MISTO				
IMOVEIS COMERCIAIS COM ATE DOIS PAVIMENTOS, COM OU SEM SUBSOLO				
Item	Tipologia	Estrutura	Padrão	Valor CUB (R\$)
05.03.01	Sobrado	Mista Alvenaria /madeira	Alto	822,71
05.03.02	Sobrado	Mista Alvenaria /madeira	Médio	285,38
05.03.02	Sobrado	Mista Alvenaria /madeira	Baixo	173,87
06.03.01	Loja/Sala /Conjunto	Mista Alvenaria /madeira	Alto	483,72
06.03.02	Loja/Sala /Conjunto	Mista Alvenaria /madeira	Médio	201,24
06.03.03	Loja/Sala /Conjunto	Mista Alvenaria /madeira	Baixo	173,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

06.04.01	Loja/Sala /Conjunto	Mista Alvenaria /Concreto	Alto	803,98
06.04.02	Loja/Sala /Conjunto	Mista Alvenaria /Concreto	Médio	681,44
06.04.03	Loja/Sala/Conju nto	Mista Alvenaria /Concreto	Baixo	436,45
06.07.03	Loja/Sala /Conjunto	Taipa	Baixo	10,02
07.03.01	Comércio c/Residência	Mista Alvenaria/Madeir a	Alto	503,73
07.03.02	Comércio c/Residência	Mista Alvenaria /Madeira	Médio	201,56
07.03.03	Comércio c/Residência	Mista Alvenaria /Madeira	Baixo	173,87
07.04.01	Comércio c/Residência	Mista Alvenaria /Concreto	Alto	822,71
07.04.02	Comércio c/Residência	Mista Alvenaria /Concreto	Médio	540,25

TIPO 10 - COMERCIAL HORIZONTAL OU VERTICAL DE CONCRETO

IMOVEIS COMERCIAIS COM ATÉ DOIS PAVIMENTOS, COM OU SEM SUBSOLO

Item	Tipologia	Estrutura	Padrão	Valor CUB (R\$)
06.05.01	Loja/Sala /Conjunto	Concreto	Alto	803,84
06.05.02	Loja/Sala /Conjunto	Concreto	Médio	681,44
06.05.03	Loja/Sala /Conjunto	Concreto	Baixo	681,44
07.05.01	Comércio c/Residência	Concreto	Alto	822,71
07.05.02	Comércio c/Residência	Concreto	Médio	540,23

TIPO 11 - GALPÃO INDUSTRIAL HORIZONTAL OU VERTICAL

IMOVEIS PARA FINS INDUSTRIAIS

Item	Tipologia	Estrutura	Padrão	Valor CUB (R\$)
11.01.01	Galpão	Alvenaria	Alto	511,99
11.01.02	Galpão	Alvenaria	Médio	455,42
11.01.03	Galpão	Alvenaria	Baixo	342,48
11.02.02	Galpão	Madeira	Médio	455,42
11.02.03	Galpão	Madeira	Baixo	257,46
11.03.02	Galpão	Mista Alvenaria /Madeira	Médio	457,59
11.03.03	Galpão	Mista Alvenaria /Madeira	Baixo	257,46
11.04.01	Galpão	Mista Alvenaria /Concreto	Alto	511,93
11.04.02	Galpão	Mista Alvenaria /Concreto	Médio	511,93
11.04.03	Galpão	Mista Alvenaria /Concreto	Baixo	342,44
11.05.01	Galpão	Concreto	Alto	511,93
11.05.02	Galpão	Concreto	Médio	511,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

11.05.03	Galpão	Concreto	Baixo	511,93
11.06.02	Galpão	Metálico	Médio	511,93
11.06.03	Galpão	Metálico	Baixo	342,54
TIPO 12 - ARMAZENS GERAIS, DEPÓSITOS, OFICINAS E COBERTURAS				
Item	Tipologia	Estrutura	Padrão	Valor CUB (R\$)
12.01.01	Indústria	Alvenaria	Alto	455,45
12.01.02	Indústria	Alvenaria	Médio	455,45
12.01.03	Indústria	Alvenaria	Baixo	342,44
12.02.02	Indústria	Madeira	Médio	351,93
12.02.03	Indústria	Madeira	Baixo	257,55
12.06.01	Indústria	Metálica	Alto	511,93
12.06.03	Indústria	Metálica	Baixo	342,45
12.03.02	Indústria	Mista Alvenaria /Madeira	Médio	502,54
12.03.03	Indústria	Mista Alvenaria /Madeira	Baixo	257,73
12.04.02	Indústria	Mista Alvenaria /Concreto	Médio	455,59
12.05.01	Indústria	Concreto	Alto	511,59
12.05.02	Indústria	Concreto	Médio	455,59
13.07.03	Depósito	Taipa	Baixo	10,02
13.01.02	Depósito	Alvenaria	Médio	201,35
13.01.03	Depósito	Alvenaria	Baixo	135,36
13.02.02	Depósito	Madeira	Médio	201,35
13.02.03	Depósito	Madeira	Baixo	120,63
13.06.02	Depósito	Metálica	Médio	502,46
13.03.02	Depósito	Mista Alvenaria /Madeira	Médio	201,26
13.03.03	Depósito	Mista Alvenaria /Madeira	Baixo	108,27
13.04.01	Depósito	Mista Alvenaria /Concreto	Alto	276,55
13.04.02	Depósito	Mista Alvenaria /Concreto	Médio	201,35
13.04.02	Depósito	Mista Alvenaria /Concreto	Baixo	135,33
13.05.01	Depósito	Concreto	Alto	276,56
13.05.02	Depósito	Concreto	Médio	201,26
TIPO 13 - EDIFICAÇÕES ESPECIAIS				
TODOS OS PREDIOS NÃO ENQUADRAVEIS NOS TIPOS ANTERIORES				
Item	Tipologia	Estrutura	Padrão	Valor CUB (R\$)
08.01.01	Garagem	Alvenaria	Alto	370,46
08.01.02	Garagem	Alvenaria	Médio	276,56
08.01.03	Garagem	Alvenaria	Baixo	201,26
08.02.02	Garagem	Madeira	Médio	125,95
08.02.03	Garagem	Madeira	Baixo	70,28
08.03.02	Garagem	Mista Alvenaria /Madeira	Médio	125,94
08.03.03	Garagem	Mista Alvenaria /Madeira	Baixo	108,87
08.04.01	Garagem	Mista Alvenaria	Alto	370,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

		/Concreto		
08.04.02	Garagem	Mista Alvenaria /Concreto	Médio	276,49
08.04.03	Garagem	Mista Alvenaria /Concreto	Baixo	201,26
08.05.01	Garagem	Concreto	Alto	370,34
08.05.02	Garagem	Concreto	Médio	276,55
08.05.03	Garagem	Concreto	Baixo	201,26
08.06.01	Garagem	Metálica	Médio	502,98
08.06.03	Garagem	Metálica	Baixo	502,98
09.01.02	Telheiro	Alvenaria	Médio	70,28
09.01.03	Telheiro	Alvenaria	Baixo	70,28
09.05.02	Telheiro	Concreto	Médio	155,93
09.05.03	Telheiro	Concreto	Baixo	70,28
09.02.02	Telheiro	Madeira	Médio	70,28
09.02.03	Telheiro	Madeira	Baixo	50,33
09.06.02	Telheiro	Metálico	Médio	832,14
09.06.03	Telheiro	Metálico	Baixo	50,33
09.04.02	Telheiro	Mista Alvenaria /Concreto	Médio	70,28
09.04.03	Telheiro	Mista Alvenaria /Concreto	Baixo	70,28
09.03.02	Telheiro Mista	Mista Alvenaria /Madeira	Médio	70,28
09.03.04	Telheiro Mista	Mista Alvenaria /Madeira	Médio /Inferior	40,94
09.03.03	Telheiro Mista	Mista Alvenaria /Madeira	Baixo	40,94
09.07.03	Telheiro	Taipa	Baixo	10,02
10.06.02	Cobertura Metálica	Metálica	Médio	502,98
10.06.03	Cobertura Metálica	Metálica	Baixo	502,98
10.01.02	Cobertura Metálica	Alvenaria	Médio	502,98
10.01.03	Cobertura Metálica	Alvenaria	Baixo	502,98
10.05.02	Cobertura Metálica	Concreto	Médio	502,98
10.05.03	Cobertura Metálica	Concreto	Baixo	502,98
10.02.03	Cobertura Metálica	Madeira	Baixo	502,98
10.04.01	Cobertura Metálica	Mista Alvenaria /Concreto	Alto	502,98
10.04.02	Cobertura Metálica	Mista Alvenaria /Concreto	Médio	502,98
10.04.03	Cobertura Metálica	Mista Alvenaria /Concreto	Baixo	502,98
10.07.03	Cobertura Metálica	Taipa	Baixo	10,02
12.04.01	Indústria	Mista Alvenaria /Concreto	Alto	511,99
12.04.03	Indústria	Mista Alvenaria	Baixo	342,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

		/Concreto		
14.01.03	Barraco	Alvenaria	Baixo	370,76
14.07.02	Barraco	Taipa	Médio	540,25
14.02.03	Barraco	Madeira	Baixo	10,02
14.07.03	Barraco	Taipa	Baixo	10,02
15.01.01	Edificação Complementar	Alvenaria	Alto	201,26
15.01.02	Edificação Complementar	Alvenaria	Médio	163,41
15.01.03	Edificação Complementar	Alvenaria	Baixo	125,04
15.05.01	Edificação Complementar	Concreto	Alto	201,26
15.05.02	Edificação Complementar	Concreto	Médio	201,26
15.02.01	Edificação Complementar	Madeira	Alto	125,94
15.02.02	Edificação Complementar	Madeira	Médio	120,63
15.02.03	Edificação Complementar	Madeira	Baixo	10,02
15.06.02	Edificação Complementar	Metálica	Médio	502,56
15.06.03	Edificação Complementar	Metálica	Baixo	502,56
15.04.01	Edificação Complementar	Mista Alvenaria /Concreto	Alto	201,26
15.04.02	Edificação Complementar	Mista Alvenaria /Concreto	Médio	201,26
15.04.03	Edificação Complementar	Mista Alvenaria /Concreto	Baixo	125,94
15.03.02	Edif. Complementar Mista	Mista Alvenaria /Madeira	Médio	201,26
15.03.03	Edif. Complementar Mista	Mista Alvenaria /Madeira	Baixo	125,94
15.07.03	Edificação Complementar	Taipa	Baixo	10,02
16.01.01	Templo	Alvenaria	Alto	690,9
16.01.02	Templo	Alvenaria	Médio	485,98
16.01.03	Templo	Alvenaria	Baixo	201,26
16.04.01	Templo	Mista Alvenaria /Concreto	Alto	690,9
16.04.02	Templo	Mista Alvenaria /Concreto	Médio	285,98
16.04.03	Templo	Mista Alvenaria /Concreto	Baixo	201,26
16.05.01	Templo	Concreto	Alto	690,9
16.07.03	Templo	Taipa	Baixo	10,02

TABELA VI
Fator de Depreciação (FPED)

$$\text{FDEP} = 0,30 + 0,70 \times ((\text{VU} - \text{I}) / \text{VU})$$



Sendo:

VU	Vida útil provável da edificação (outros = 50 anos; alvenaria/concreto = 80 anos)
I	Idade da Construção

TABELA VII
Fator de Conservação (FPED)

Fator	
1,00	1 - Ótimo
0,90	2 - Boa
0,85	3 - Regular
0,80	4 - Precária

TABELA VIII
Fração Ideal de Edificações (FIDE) e de Terreno

1. Fração Ideal de Edificação (FIDE)

$F_{ide} = S_E / i \sum^n S_E$

Sendo:

S_E	Área da edificação da unidade do condomínio
$i \sum^n S_E$	Área total da edificação do condomínio

2. Fração Ideal de Terreno (FIDT)

$F_{IDT} = S_{tu} / i \sum^n S_T$

Sendo:

S_{tu}	Área do terreno da unidade do condomínio
$i \sum^n S_T$	Área total do terreno do condomínio

TABELA IX

3. Fator de Gleba (FGLE)

Área da Gleba (m ²)	Fator de Gleba
20.000 a 40.000	0,635
Acima de 40.000	0,252



ANEXO III

Fórmula de Cálculo do Valor Venal dos Imóveis

A – Terreno

Cálculo do Valor Venal

$$VT = ST \times VBU \times FTES \times FPROF \times FPED \times FTOP \times FSIT \times FPOND$$

Sendo:

VT	Valor do terreno
ST	Área total do terreno
VBU	Valor Básico Unitário / Lote-padrão
FTES	Fator de testada
FPROF	Fator de profundidade
FPED	Fator de pedologia
FTOP	Fator de topografia
FSIT	Fator de situação
FPOND	Fator de ponderação

ANEXO IV

TABELAS AUXILIARES

Cad. Log / Trecho	VBU / m ² de terreno
Zona Homogêneas	Dimensões do Lote-padrão da zona
Zona Homogêneas	Situação Paradigma da Zona

B – Edificações

$$VE = SE \times CUB \times FDEP \times FCON$$

Sendo:

VE	Valor da edificação
SE	Área da edificação
CUB	Custo Unitário, de acordo com a classificação das características construtivas
FDEP	Fator de depreciação
FCON	Fator de conservação

ANEXO V

TABELAS AUXILIARES

CUB	Tabela de valores básicos / m ² de edificação em função de sua classificação - Tabela V
-----	--

ANEXO VI

C – Valor Venal do Imóvel

Valor Venal do Imóvel (Exceto Condomínios)

$$VVI = VT + \sum^n VE$$

Sendo:

VVI	Valor Venal do Imóvel
VT	Valor do terreno
VE	Valor da edificação
i	= 1
n	Quantidade de edificações existentes no mesmo terreno

VALOR VENAL DO IMÓVEL DE CONDOMÍNIO EDIFICADO

$$VVIc = VT \times FIDE \times VE$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

Sendo:

VVic	Valor Venal do Imóvel de Condomínio
VT	Valor do terreno (cálculo conforme item A)
FIDE	Índice de fração ideal da edificação, relativo ao terreno total - Tabela VIII
VE	Valor da edificação (cálculo conforme item B)

VALOR VENAL DO IMÓVEL DE CONDOMÍNIO TERRITORIAL

$$\mathbf{VVic = (VT \times FIDT)}$$

Sendo:

VVic	Valor Venal do Imóvel de Condomínio
VT	Valor do terreno (cálculo conforme item A)
FIDT	Índice de fração ideal DO TERRENO, relativo ao terreno total

VALOR VENAL DE GLEBA (Terreno com área $\geq 20.000 \text{ m}^2$)

$$\mathbf{VVG1 = (ST \times VBU \times FG1E) + i \sum^n}$$

Sendo:

VVG1	Valor Venal do Imóvel tipo gleba
ST	Área total do terreno
VBU	Valor básico unitário / lote padrão (cad. Log / Trecho)
FG1E	
FG1E	Fator de Gleba, relativo a área da gleba - Tabela IX
VE	Valor da edificação
i	= 1
N	Quantidade de edificações existentes no mesmo terreno



ANEXO VII

LISTA DE SERVIÇOS

1 - Serviços de informática e congêneres.

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

1.02 - Programação.

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo **tablets, smartphones** e congêneres.

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviços

de Acesso Condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).

2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.

3.01 - **(VETADO)**

3.02 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.

3.03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, **stands**, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.

3.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.

4.01 - Medicina e biomedicina.

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrasonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

- 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
- 4.04 - Instrumentação cirúrgica.
- 4.05 - Acupuntura.
- 4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
- 4.07 - Serviços farmacêuticos.
- 4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
- 4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.
- 4.10 - Nutrição.
- 4.11 - Obstetrícia.
- 4.12 - Odontologia.
- 4.13 - Ortóptica.
- 4.14 - Próteses sob encomenda.
- 4.15 - Psicanálise.
- 4.16 - Psicologia.
- 4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.
- 4.18 - Inseminação artificial, fertilização **in vitro** e congêneres.
- 4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.
- 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
- 4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
- 4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
- 4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.

- 5.01 - Medicina veterinária e zootecnia.
- 5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.
- 5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária.
- 5.04 - Inseminação artificial, fertilização **in vitro** e congêneres.
- 5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.
- 5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
- 5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
- 5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.
- 5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.

6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.

- 6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
- 6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.
- 6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

6.05 - Centros de emagrecimento, **spa** e congêneres.

6.06 - Aplicação de tatuagens, **piercings** e congêneres.

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

7.04 - Demolição.

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

7.07 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.

7.08 - Calafetação.

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

7.14 - (**VETADO**)

7.15 - (**VETADO**)

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.

7.17 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.

7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.

7.21 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretagem, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.

7.22 - Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.

8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.

8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, **apart-service** condominiais, **flat**, **aparthotéis**, hotéis residência, **residence-service**, **suite-service**, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

9.03 - Guias de turismo.

10 - Serviços de intermediação e congêneres.

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária.

10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (**leasing**), de franquia (**franchising**) e de faturização (**factoring**).

10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

10.06 - Agenciamento marítimo.

10.07 - Agenciamento de notícias.

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

10.10 - Distribuição de bens de terceiros.

11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

- 11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.
- 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.
- 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.
- 11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.
- 11.05 - Serviços relacionados ao monitoramento e rastreamento a distância, em qualquer via ou local, de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação ou movimento, realizados por meio de telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de Tecnologia da Informação Veicular, independentemente de o prestador de serviços ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicações que utiliza.

12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.

- 12.01 - Espetáculos teatrais.
- 12.02 - Exibições cinematográficas.
- 12.03 - Espetáculos circenses.
- 12.04 - Programas de auditório.
- 12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.
- 12.06 - Boates, **taxi-dancing** e congêneres.
- 12.07 - **Shows, ballet**, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
- 12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.
- 12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
- 12.10 - Corridas e competições de animais.
- 12.11 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador.
- 12.12 - Execução de música.
- 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, **shows, ballet**, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
- 12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.
- 12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres.
- 12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, **shows**, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.
- 12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

13 - Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

- 13.01 - (VETADO)
- 13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.
- 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.
- 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.
- 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e



fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

14 - Serviços relativos a bens de terceiros.

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.02 - Assistência técnica.

14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

14.07 - Colocação de molduras e congêneres.

14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

14.10 - Tinturaria e lavanderia.

14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

14.12 - Funilaria e lanternagem.

14.13 - Carpintaria e serralheria.

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.

15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.

15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.

15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.

15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de



Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

15.06 - Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.07 - Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.

15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.09 - Arrendamento mercantil (**leasing**) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (**leasing**).

15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral

relacionadas a operações de câmbio.

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

15.15 - Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.

15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.

15.18 - Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.

16 - Serviços de transporte de natureza municipal.

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

17.07 - **(VETADO)**

17.08 - Franquia (**franchising**).

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

17.13 - Leilão e congêneres.

17.14 - Advocacia.

17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

17.16 - Auditoria.

17.17 - Análise de Organização e Métodos.

17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

17.21 - Estatística.

17.22 - Cobrança em geral.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (**factoring**).

17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.

20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários.

20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.

20.02 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres.

20.03 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.

21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

22 - Serviços de exploração de rodovia.

22.01 - Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais.



23 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

25 - Serviços funerários.

25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.

25.03 - Planos ou convênio funerários.

25.04 - Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.

26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.

27 - Serviços de assistência social.

27.01 - Serviços de assistência social.

28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

29 - Serviços de biblioteconomia.

29.01 - Serviços de biblioteconomia.

30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.

30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.

31 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

32 - Serviços de desenhos técnicos.

32.01 - Serviços de desenhos técnicos.



33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

34 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.

35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

36 - Serviços de meteorologia.

36.01 - Serviços de meteorologia.

37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

38 - Serviços de museologia.

38.01 - Serviços de museologia.

39 - Serviços de ourivesaria e lapidação.

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço).

40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.

40.01 - Obras de arte sob encomenda.



ANEXO VIII

ALÍQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

DISCRIMUNÇÃO DAS ATIVIDADES	ALÍQUOTAS (%)
1. EMPRESA, SOBRE O PREÇO DO SERVIÇO	
1.1 Item 8 e respectivos subitens	2
1.2 Item 4 e respectivos subitens, exceto 4.22 e 4.23	3
1.3 Subitem a 10.09 do item 10	
1.4 Subitens 7.02, 7.03, 7.04 e 7,05 do item 7, e item 14 e respectivos subitens	4
1.5 Subitens 4.22 e 4.23 do item 4	2
1.6 Demais itens da lista de serviços e respectivos subitens	5
2. EMPRESA, SOBRE O PREÇO DO SERVIÇO	VALORES FIXADOS ANUAL (R\$)
2.1 Nível Superior	1.500,00
2.2 Nível Médio	915,00
2.3 Outros	610,00
3. SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS	VALORES FIXADOS POR PROFISSIONAL MÊS (R\$)
3.1 Nível Superior	125,00
3.2 Nível Médio	76,25
4. PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL - REGIME FIXO	VALORES FIXADOS POR PROFISSIONAL MÊS (R\$)
4.1 Nível Superior	105,00
4.2 Nível Médio	66,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

ANEXO IX

TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO - TLFF		
Item	Discriminação	Valor (R\$)
1	Bancos, instituições financeiras, agentes ou representantes de entidades vinculadas ao sistema financeiro	5.900,00
2	Posto bancários para pagamento e/ou recebimento	795,00
3	Bancos 24 Horas - caixa eletrônicos	795,00
4	Concessionárias ou permissionárias de serviços públicos em geral	5.500,00
5	Posto de concessionárias de serviços públicos em geral	795,00
6	Plano de saúde e/ou previdência	1.500,00
7	Concessionárias de venda de veículos em geral	950,00
8	Comércio de veículos automotores	700,00
9	Comércio atacadista, distribuidora em geral, armazéns ou lojas de tecidos e eletrodomésticos	950,00
10	Estabelecimento de ensino regular (por sala de aula)	40,00
11	Hotéis	
11.1	Populares	200,00
11.2	Até 3 estrelas	780,00
11.3	04 e 05 estrelas	1.200,00
12	Motéis, pousadas e boates	500,00
13	Estabelecimentos hospitalares, clínicas com internações	1.500,00
14	Laboratórios de análises clínicas em geral, clínicas sem internações	550,00
15	Posto de coleta de exame laboratorial	300,00
16	Vigilância e transporte de valores	780,00
17	Assessoria, consultorias e projetos técnicos em geral	500,00
18	Propaganda, publicidade, produtoras e/ou gravadoras de áudio e vídeo	500,00
19	Indústria de construção civil, demais serviços de engenharia	
19.1	Pequeno porte	250,00
19.2	Médio porte	500,00
19.3	Grande porte	750,00
20	Indústria em geral e gráficas	
20.1	Pequeno porte	250,00
20.2	Médio porte	500,00
20.3	Grande porte	750,00
21	Lojas de shopping	500,00
22	Empresas de transportes urbanos e interurbanos, terrestres, marítimos e aéreos, ferroviários,	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

	de carga, e rebocador em geral, não classificados como concessionárias ou permissionárias de serviços públicos	
23	Profissionais autônomos	
23.1	Com curso superior	170,00
23.2	Com curso médio	70,00
23.3	Outros	40,00
24	Demais Atividades	
24.1	Pequeno porte	250,00
24.2	Médio porte	500,00
24.3	Grande porte	750,00
25	Curso preparatórios	600,00
26	Informática em geral	500,00
27	Posto de abastecimento de veículos	950,00
28	Seguradoras	700,00
29	Supermercados	950,00
30	Lojas de departamentos	950,00
31	Corretores de títulos e valores	950,00
32	Microempresas	20,00
33	Exercício do comércio eventual ou ambulante, por unidade e/ou dia, mês e/ou m² e/ou logradouro público	
33.1	Autorização diversas por dia	1,23
33.2	Autorização para comércio sem utilização de veículos automotores por unidade/mês	10,00
33.3	Autorização para comércio e/ou serviços com utilização de veículos automotores por unidade/dia/m ² / /logradouro público	0,35
34	Licença para ocupação do solo nas vias e logradouros públicos, por dia, mês, ano ou fração e/ou m²	
34.1	Barracas de feira livre, tendas ou similares por dia	10,00
34.2	Circo, parques de diversões por dia	
34.2.1	Até 1.000,00 m ²	10,00
34.2.2	De 1.000,01 a 5.000,00 m ²	20,00
34.2.3	Acima de 5.000,00 m ²	50,00
34.3	Feiras livres, exposições, feiras de amostra ou similares por dia	
34.3.1	Até 1.000,00 m ²	18,00
34.3.2	De 1.000,01 a 10.000,00 m ²	37,00
34.3.3	Acima de 10.000,00 m ²	73,00
34.4	Festejos, eventos culturais, artísticos, esportivos e similares, p/m ² /dia ou fração	0,04
34.5	Trailers, barracas metálicas, barracas de lanches ou similares, p/m ² /dia ou fração	0,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

34.6	Bancas de revistas, livros, jornais ou similares, p/m ² /dia ou fração	0,20
34.7	Armários de distribuição de redes telefônicas ou similares por unidade/ano ou fração	91,00
34.8	Ocupação de áreas, vias e logradouros públicos em eventos com área acima de 1.000,00m ² /por dia ou fração	100,00
34.9	Outras ocupações de áreas não especificadas anteriormente p/m ² /dia ou fração	0,06
34.10	Caçambas estacionárias por ano	
34.10.1	Caçambas estacionárias com caminhão (conjunto com um caminhão e quinze caçambas estacionárias)	300,00
34.10.2	Caçamba estacionárias sem caminhão por unidade	15,00
34.11	Food Truck, (veículo automotor adaptado para produzir e servir refeições nas ruas) p/m ² /dia/logradouro públicos	0,35
35	Licença para exploração de jazidas, por mês ou fração	200,00
36	Licença para ocupação de dependências públicas, por m²/mês	
36.1	quiosques	5,00
36.2	Box e salas nos mercados públicos	3,00
36.3	Outros não especificados acima	2,00



ANEXO X

TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - TLFO		
Item	Discriminação	Valor (R\$)
1	Revisão de alinhamento	
1.1	Revisão de alinhamento na zona urbana por metro linear de testada	2,50
1.2	Revisão de alinhamento na zona rural, por metro linear de testada	0,90
2	Análise de processo referente a desmembramento, remembramento, desdobro, fracionamento, pela área analisada	
2.1	Área em zona urbana	
2.1.1	Até 5.000,00 m ²	130,00
2.1.2	De 5.000,00 m ² a 10.000,00 m ²	190,00
2.1.3	Acima de 10.000,00m ²	188,00 acrescido de 0,024 R\$/m ² que exceder 10.000,00m ²
2.2	Área em zona rural	
2.2.1	Até 15 ha	84,00
2.2.2	De 15 há a 60 ha	125,00
2.2.3	De 60,01 há a 225 ha	176,00
2.2.4	Acima de 225 ha	265,00
3	Análise de processo referente a demarcação, pela extensão do perímetro de área analisada	
3.1	Área em zona urbana	
3.1.1	Até 300 m	126,00
3.1.2	De 300,01 m a 2.500,00 m	126,00 acrescido de 0,248 R\$/m que exceder 300 m ²
3.1.3	Acima de 2.500,00 m	871,80
3.2	Área em zona rural	
3.2.1	Até 1.000 m	84,00
3.2.2	De 1.000,01 m a 5.000,00 m	84,00 acrescido de 0,0157 R\$/m que exceder 1.000 m ²
3.2.3	Acima de 5.000,00 m	264,00
4	Consulta prévia de loteamento por lote	6,28
5	Aprovação de loteamento, por lote	11,88
6	Consulta prévia de construção, por m ²	0,83
7	Alvará de construção	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

7.1	Alvará de construção residencial unifamiliar, e renovação, por m ²	1,30
7.2	Alvará de construção residencial multifamiliar, e renovação, por m ²	1,70
7.3	Alvará de construção comercial, industrial e de prestação de serviços e renovação, por m ²	2,50
7.4	Substituição de Alvará de construção residencial unifamiliar por m ² (dentro do prazo de validade)	0,50
7.5	Substituição de Alvará de construção residencial multifamiliar por m ² (dentro do prazo de validade)	0,66
7.6	Substituição de Alvará de construção comercial, industrial e de prestação de serviços por m ² (dentro do prazo de validade)	1,00
7.7	Revalidação de alvará de construção residencial unifamiliar, por m ²	0,62
7.8	Revalidação de alvará de construção residencial multifamiliar, por m ²	0,89
7.9	Revalidação de alvará de construção comercial, industrial e de prestação de serviços, por m ²	1,24
8	Licença para reforma, ampliação, demolição, por m ²	1,21
9	Habite-se	
9.1	Habite-se de edificação residencial p/m ²	1,21
9.2	Habite-se de edificação comercial, industrial e de prestação de serviços p/m ²	1,86
10	Análise de viabilidade técnica de implantação de empreendimentos, condomínios, loteamentos, escolas, hospitais, de torres de telecomunicações, postos de combustíveis, cemitérios comércio, serviços, indústrias, obras em geral e outros	250,00
11	Licença para implantação de torres de telecomunicações, sistemas de implantação de água e esgoto, subestação de água ou energia (pelo valor do contrato)	
11.1	Até R\$ 10.000,00	180,56
11.2	De R\$ 10.000,01 a R\$ 100.000,00	729,02
11.3	De 100.000,01 a R\$ 1.000.000,00	1.821,55
11.4	Acima de R\$ 1.000.000,00	7.290,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

12	Licença para serviços de terraplanagem, por m³ de corte e aterro ou pelo valor do contrato, prevalecendo o que for maior	0,46
12.01	Até R\$ 10.000,00	180,56
12.02	De R\$ 10.000,01 a R\$ 100.000,00	729,02
12.03	De 100.000,01 a R\$ 1.000.000,00	1.821,55
12.04	Acima de R\$ 1.000.000,00	7.290,01
13	Licença Pra serviços de escavação em vias e logradouro público	
13.01	Para implantação de anel ótico, por m ³	23,17
13.02	Para implantação de manilhas e outras tubulações de diâmetro igual ou superior a 100 mm, por metro linear	34,05
13.03	Outros serviços de escavação não especificados, por metro linear	34,05
14	Licença para obra de engenharia descritas nos itens anteriores, pelo valor do contrato	
14.01	Até R\$ 10.000,00	180,56
14.02	De R\$ 10.000,01 a R\$ 100.000,00	729,02
14.03	De 100.000,01 a R\$ 1.000.000,00	1.821,55
14.04	Acima de R\$ 1.000.000,00	7.290,01
15	Licença Especial	
15.1	Para construção e renovação de calçada	
15.1.1	De 8,01 até 50,00 metros lineares	100,00
15.1.2	De 50,01 a 200,00 metros lineares	200,00
15.1.3	Acima de 200,00 metros linear	300,00
15.2	Para substituição de telhas ou de elementos de suporte da cobertura, com modificação de estrutura, por m²	0,50
15.3	Licença para obra temporárias, por m²	
15.3.1	Para implantação e utilização de edificação transitória ou equipamento transitório	1,50
15.3.2	Para implantação e utilização de canteiro de obras em imóvel distinto daquele onde se desenvolve a obra	0,75
15.3.3	Para implantação e utilização de estandes de venda de unidades autônomas de condomínio a ser erguido no próprio imóvel	1,50
15.4	Para instalação de andaimes ou tapumes no alinhamento dos logradouros públicos ou passeios	
15.4.1	Até 50,00 metros lineares	100,00
15.4.2	De 50,01 a 200,00 metros lineares	200,00
15.4.3	Acima de 200,00 metros linear	300,00
15.5	Para serviços de ampliação, inferiores ou igual a 30 m² (trinta metros quadrados) em	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

	pavimento térreo e sem alteração estrutural, por m²	
16	Licença Diversas	40,00
17	Análise de Impacto de novos empreendimentos na drenagem pluvial do Município por m² (limitado a R\$ 400,00)	
17.1	Acima de 500 m ²	0,01
18	Serviços diversos não especificados anteriormente	37,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

ANEXO XI

**TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, AUTORIZAÇÕES, CERTIDÕES E
OUTRAS DE INTERESSE AMBIENTAL - TLA**

Tabela 1.1						
LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS MONOFAMILIAR, EM REAIS POR METRO M ² DE ÁREA CONSTRUÍDA - EM REAIS						
CLASSIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE SEGUNDO O PORTE						
Área Total Construída (M ²)	GRAU					
	Micro (Insignificante)	Pequeno	Baixo	Médio	Grande (alto)	Excepcional (significante)
Até 50 m ²	isenta	isenta	isenta	Isenta	0,36	0,55
De 50 a 150 m ²	Isenta	isenta	0,55	0,76	0,94	1,12
De 150 a 250 m ²	1,52	0,55	1,70	1,88	2,28	2,86
De 250 a 500 m ²	1,86	1,70	2,28	2,86	3,04	3,25
Acima de 500 m ²	1,52	2,28	2,46	3,04	3,43	3,80

Tabela 1.2						
LICENÇA PRÉVIA (LP) - EM REAIS (R\$)						
CLASSIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE SEGUNDO O PORTE/GRAU						
	GRAU					
	Micro (Insignificante)	Pequeno	Baixo	Médio	Grande (alto)	Excepcional (significante)
Pessoa Física	49,91	95,83	191,68	383,36	575,04	958,43
Microempresa	95,82	191,68	383,36	575,04	766,72	1.916,86
Empresa Pequena	191,68	383,36	575,04	766,72	958,43	3.833,73
Empresa Média	383,36	575,04	766,72	958,43	1.150,11	5.750,60
Empresa de Grande	575,04	766,72	958,43	1.150,11	1.341,80	9.584,36

Tabela 1.3						
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) - EM REAIS (R\$)						
CLASSIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE SEGUNDO O PORTE/GRAU						
	GRAU					
	Micro (Insignificante)	Pequeno	Baixo	Médio	Grande (alto)	Excepcional (significante)
Pessoa Física	95,82	191,68	383,36	575,04	766,72	1.916,86
Microempresa	191,68	383,36	575,04	766,72	958,43	3.833,73
Empresa Pequena	383,36	575,04	766,72	958,43	1.150,11	5.750,60
Empresa Média	575,04	766,72	958,43	1.150,11	1.341,80	9.584,36
Empresa de Grande	766,72	958,43	1.150,11	1.341,80	1.533,47	11.501,23

Tabela 1.4						
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) - EM REAIS (R\$)						
CLASSIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE SEGUNDO O PORTE						
	GRAU					
	Micro (Insignificante)	Pequeno	Baixo	Médio	Grande (alto)	Excepcional (significante)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

Pessoa Física	49,91	95,83	191,68	383,36	575,04	958,43
Microempresa	95,82	191,68	383,36	575,04	766,72	1.916,86
Empresa Pequena	191,68	383,36	575,04	766,72	958,43	3.833,73
Empresa Média	383,36	575,04	766,72	958,43	1.150,11	5.750,60
Empresa de Grande	575,04	766,72	958,43	1.150,11	1.341,80	9.584,36

Tabela 1.6						
LICENÇA REGULARIZAÇÃO (LR) - EM REAIS (R\$)						
CLASSIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE SEGUNDO O PORTE						
	GRAU					
	Micro (Insignificante)	Pequeno	Baixo	Médio	Grande (alto)	Excepcional (significante)
Pessoa Física	95,83	191,68	383,36	575,04	766,72	1.916,86
Microempresa	191,68	383,36	575,04	766,72	958,43	3.833,73
Empresa Pequena	383,36	575,04	766,72	958,43	1.150,11	5.750,60
Empresa Média	575,04	766,72	958,43	1.150,11	1.341,80	9.584,36
Empresa de Grande	766,72	958,43	1.150,11	1.341,80	1.533,47	11.501,23

TABELA 2

TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - EM REAIS			
ITEM	ATIVIDADE	UNIDADE	VALOR (R\$) /UNID.
2.1	Autorização para limpeza de área (entulho e vegetação)	ha	304,40
2.2	Autorização para supressão de vegetação	ha	304,40
2.3	Autorização para poda de árvore	Unidade	38,32
2.4	Autorização para corte de árvore	Unidade	95,82
2.5	Autorização para transporte de produtos de extração mineral	M ³	2,86
2.6	Autorização para transporte de produtos de vegetal	M ³	19,14
2.7	Autorização para transporte de animais silvestre de pequeno porte	Unidade	28,73
2.8	Autorização para transporte de animais silvestre de médio porte	Unidade	28,73
2.9	Autorização para transporte de animais silvestre de grande porte	Unidade	38,32
2.10	Autorização para transporte entulho	M ³	2,86
2.11	Autorização para panfletagem	Milheiro	38,32
2.12	Autorização para utilização de som em vias públicas, praças, praias e outros espaços públicos para realização de eventos, show e espetáculos com fins lucrativos	Por área, público, quantidade de dias, peso e	Calcular



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

	por área, público, quantidade de dias, peso e frações de referência	Fração de referência	
2.13	Autorização para utilização de som em vias públicas, praças, praias e outros espaços públicos para realização de eventos, show e espetáculos sem fins lucrativos e com objetivo culturais, religiosos e políticos eleitoral por área, público, quantidade de dias, peso e fração de referência	Por área, público, quantidade de dias, peso e fração de referência	Isento
2.14	Autorização para limpeza de curso d'água	M ²	Isento
2.15	Autorização para limpeza de vala de drenagem	M ²	Isento
2.16	Autorização para utilização de som em eventos, show e espetáculos de qualquer natureza, com fins lucrativos em área, privadas sem a devida proteção acústica por, quantidade de dias, peso e fração de referência	Por área, público, quantidade de dias, peso e fração de referência	A calcular
2.17	Autorização para utilização de som em eventos, show e espetáculos de qualquer natureza, sem fins lucrativos em área, privadas sem a devida proteção acústica por, quantidade de dias, peso e fração de referência	Por área, público, quantidade de dias, peso e fração de referência	A calcular
2.18	Autorização para utilização de som em, veículos automotores pequeno e médio porte, com fins em lucrativos em área, em públicas por, quantidade de dias, peso e fração de referência	Por área, público, quantidade de dias, peso e fração de referência	A calcular
21.19	Autorização para utilização de som em, veículos automotores grande porte (Trio Elétrico), com fins em lucrativos em vias públicas por, quantidade de dias, peso e fração de referência	Por área, público, quantidade de dias, peso e fração de referência	A calcular
2.20	Autorização para utilização de som em, veículos automotores pequeno, médio e grande porte, sem fins lucrativos com objetivos culturais, religiosos, políticos eleitoral por, quantidade de dias, peso e fração de referência	Por área, público, quantidade de dias, peso e fração de referência	Isento

OBS.: O cálculo do valor da autorização levará em consideração a seguinte fórmula:

Área x público x quantidade de dias x peso x fração de referência



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

O peso será calculado conforme o porte do empreendimento.

- A fração de referência será inicialmente no valor R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais), sendo esse valor será ajustado de acordo com índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E

TABELA 3

TAXA ESPECIAIS - EM REAIS			
ITEM	ATIVIDADE	UNIDADE	VALOR (R\$)
3.1	Certidão de regularização ambiental	Unidade	57,50
3.2	Outras certidões	Unidade	57,50
3.3	Vistoria simples	Unidade	95,82
3.4	Laudo técnico de vistoria	Unidade	287,50
3.5	Defesa/impugnação administrativa	Unidade	38,32
3.6	Recurso administrativo	Unidade	95,92
3.7	Pedido de reconsideração administrativa	Unidade	Igual valor de autorização anterior + IPCA-E
3.8	Renovação de autorização ambiental	Unidade	Igual valor de autorização anterior + IPCA-E
3.9	Renovação de autorização ambiental	Unidade	Igual valor de autorização anterior + IPCA-E
3.10	Despesa total de licenciamento de significativo impacto	Unidade	A calcular
3.11	Termo de referência	Unidade	20% da LP
3.12	Dispensa ambiental	Unidade	440,82
3.13	Declaração viabilidade ambiental	Unidade	287,50
3.14	Licença municipal de extração mineral	Unidade	440,82
3.15	Autorização de terraplanagem	M ³	2,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

ANEXO XII

TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TLFA

Tabela 1					
PUBLICIDADE DIRETAMENTE RELACIONADA COM O LOCAL ONDE FUNCIONA A ATIVIDADE					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO DE INCIDÊNCIA	TAXA UNITÁRIA EM REAIS (R\$)		
			ÁREA DO ANÚNCIO EM M²		
			De 1 a 5	De 5 a 20	ACIMA de 20
1.0	Anúncios Próprios				
1.1	Luminosos	anual	110,00	140,00	170,00
1.2	Iluminados	anual	85,,00	110,00	140,00
1.3	Não Luminosos, nem iluminados	anual	57,00	85,00	110,00
2.0	Anúncios próprio c/mensagem associada de terceiros				
2.1	Luminosos	anual	132,00	160,00	189,00
2.2	Iluminados	anual	113,00	142,00	170,00
2.3	Não Luminosos, nem iluminados	anual	85,00	113,00	142,00
3.0	Anúncio de terceiros				
3.1	Luminosos	anual	217,00	293,00	585,00
3.2	Iluminados	anual	189,00	264,00	529,00
3.3	Não Luminosos, nem iluminados	anual	132,00	208,00	415,00

Tabela 2					
PUBLICIDADE NÃO DIRETAMENTE RELACIONADA COM O LOCAL ONDE FUNCIONA A ATIVIDADE					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO DE INCIDÊNCIA	TAXA UNITÁRIA EM REAIS (R\$)		
			ÁREA DO ANÚNCIO EM M ²		
			De 1 a 10	De 10 a 30	ACIMA de 30
1.0	Luminosos	anual	321,00	425,00	849,00
2.0	Luminoso intermitentes	anual	378,00	481,00	963,00
3.0	Luminosos intermitentes com mudança de cor ou mensagem	anual	425,00	529,00	1.057,00
4.0	Luminosos ou iluminados na cobertura de edifícios	anual	378,00	481,00	963,00
5.0	Iluminados	anual	264,00	368,00	736,00
6.0	Não luminosos, nem iluminados	anual	217,00	321,00	642,00
7.0	Não luminosos, nem iluminados colocados na cobertura de edifícios	anual	264,00	368,00	736,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

8.0	Não luminosos, nem iluminados com movimento próprio obtido mecanicamente	anual	321,00	425,00	849,00
-----	---	-------	--------	--------	--------

Tabela 3

PUBLICIDADE NÃO DIRETAMENTE RELACIONADA COM O LOCAL ONDE FUNCIONA A ATIVIDADE "OUT DOOR"					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO DE INCIDÊNCIA	TAXA UNITÁRIA EM REAIS (R\$)		
			ÁREA DO ANÚNCIO EM M ²		
			De 1 a 10	De 10 a 30	ACIMA de 30
1.0	Iluminados	anual	420,00	530,00	650,00
2.0	Não iluminados	anual	340,00	450,00	560,00

Tabela 4

OUTRAS FORMAS DE PUBLICIDADE NÃO DIRETAMENTE RELACIONADAS COM LOCAL ONDE FUNCIONA A ATIVIDADE, NÃO ENQUADRADAS NAS TABELAS ANTERIORES					
ITEM	DISCIMINAÇÃO				VALOR (R\$)
1.0	Publicidade, por ano ou fração				
1.1	Veículo de divulgação colocado parte externa de veículo motorizado, ou não, cuja área da publicidade exceda 10m ² , por veículos de divulgação				472,00
1.2	Veículo de divulgação de publicidade e propaganda colocado sob a forma de painéis eletrônicos acoplados e relógios ou termômetros digitais unidade				170,00
2.0	Publicidade, por mês ou fração				
2.1	Anúncio no exterior de veículos de transporte coletivo municipal - bus door , por veículos				38,00
2.2	Engenho de divulgação sob a forma de balão, bóias e similares por publicidade e propaganda veiculada				38,00
2.3	Pintura em trailer, banca de revista por m ²				5,00
2.4	Publicidade em " guardrail "/" mini door ", por unidade				38,00
2.5	Publicidade sonora, fixa ou volante, produzida por qualquer aparelho ou instrumento, em qualquer local permitido				113,00
2.6	Poste de anúncio ou publicidade				25,00
3.0	Publicidade, por autorização				
3.1	Anúncio no exterior de veículos, motorizados ou não, excetuando-se bus door e a isenção prevista para taxistas				104,00
3.2	Engenho de divulgação em aviões e similares por publicidade e propaganda veiculada				85,00
3.3	Engenho de divulgação em mobiliário urbano				9,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

3.4	Engenho de divulgação em tapumes de obras, muros de vedação	85,00
3.5	Publicidade em cartazes, folhetos e/ou similares, distribuídos em locais permitidos, 1.000 unidade	76,00
3.6	Publicidade em faixas, anúncios, unidade/quinzenais	38,00
3.7	Quaisquer outros tipos de publicidade para terceiros não constantes dos itens anteriores	113,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

ANEXO XIII

TAXA DE REGISTRO, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA- TRIFS

Tabela 1	
LICENÇA SANITÁRIA - REGISTRO OU RENOVAÇÃO DE REGISTRO	
ÁREA ESTABELECIMENTO	VALOR EM REAIS (R\$) POR ANO/POR EVENTO
Até 15,00 m ²	170,00
De 15,01 m ² a 30,00 m ²	190,00
De 30,01 m ² a 50,00 m ²	220,00
De 50,01 m ² a 100,00 m ²	240,00
De 100,01 m ² a 200,00 m ²	260,00
De 200,01 m ² a 300,00 m ²	330,00
De 300,01 m ² a 500,00 m ²	430,00
De 500,01 m ² a 1.000,00 m ²	530,00
De 1.000,01 m ² a 2.000,00 m ²	600,00
De 2.000,01 m ² a 3.000,00 m ²	720,00
De 3.000,01 m ² a 4.000,00 m ²	780,00
Acima de 4.000,00 m ²	880,00

Tabela 2			
VISTORIAS E AUTORIZAÇÕES SANITÁRIAS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR EM REAIS (R\$) /Unid.
1	Autorização Sanitária de veículos		
1.1	Veículo de transporte de produtos e substâncias de interesse da saúde	Por Veículos	15,00
1.2	Veículo de serviço de transporte de paciente	Por Veículo	20,00
1.3	Demais veículos de controle sanitário	Por Veículos	15,00
2	Autorização sanitária para vacinação extramuros por serviços privados	Por cada local onde o serviço for prestado	100,00
3	Autorização sanitária de projeto arquitetônico	Por Processo	50% do valor constante na Tabela 1 deste anexo, conforme a área prevista para o estabelecimento

I - A autorização veicular somente permanecerá válida enquanto a Licença Sanitária do Estabelecimento estiver em vigor.



ANEXO XIV

TAXA DE REGISTRO, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA AGROPECUÁRIA - TRIFSA			
ITEM	HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA	UNIDADE	VALOR EM REAIS (R\$)
1	DEFESA E INSPEÇÃO SANTIÁRIA VEGETAL		
1.1	Registro ou renovação anual de registro		
1.1.1	Produtor de mudas	Por documento	200,00
1.1.2	Viveiro de comercialização de mudas	Por documento	200,00
1.1.3	Estabelecimento comercial de insumos agrícolas, inclusive agrotóxicos e afins	Por documento	210,00
1.1.4	Propriedade para produção orgânica	Por documento	150,00
1.1.5	Indústria de produtos de origem vegetal ou de transformação	Por documento	210,00
1.1.6	Alteração de registro	Por documento	100,00
1.2	Cadastro de insumos agrícolas, exceto agrotóxicos e afins, registrado pela indústria (por produto)	Por documento	230,00
1.3	Alteração de cadastro de insumos agrícolas, exceto agrotóxicos e afins, registrado pela indústria (por produto)	Por documento	100,00
1.4	Certificado de produtos orgânicos		
1.4.1	Auditoria inicial	Por auditoria	200,00
1.4.2	Emissão de selos de certificação/agricultura familiar	Por 1.000 selos	20,00
1.4.3	Emissão de selos de certificação	Por 1.000 selos	40,00
1.5	Permissão de trânsito vegetal (por partida)	Por documento	15,00
1.6	Certificado de sanidade vegetal por lote aferido ou transportado	Por documento	50,00
1.7	Fornecimento de lacre de veículos	Por unidade	2,00
1.8	Agrotóxicos e afins		
1.8.1	Cadastramento de produto agrotóxico, seus componentes e afins	Por produto	2.500,00
1.8.2	Alteração das informações de cadastro de produto, inclusão e uso de agrotóxico, seus componentes e afins	Alteração por produto	900,00
1.8.3	Manutenção anual do cadastro do produto agrotóxico, seus componentes e afins	Por produto	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

2	DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL		
2.1	Inspeção Sanitária em estabelecimentos de abate, produção e beneficiamento de produtos de origem animal		
2.1.1	Vistoria e Laudo de inspeção do terreno (área não edificada)	Por documento	30,00
2.1.2	Vistoria e Laudo técnico-sanitário prévio de adequação do estabelecimento (área edificada)	Por documento	50,00
2.1.3	Vistoria e Laudo técnico-sanitário final do estabelecimento	Por documento	50,00
2.1.4	Análise de planta baixa com layout	Por projeto	30,00
2.1.5	Registro de estabelecimento	Por documento	200,00
2.1.6	Análise de processo de registro de rótulo	Por rótulo	20,00
2.1.7	Certificado de registro de rótulo	Por documento	100,00
2.1.8	Alteração de rótulo	Por documento	50,00
2.1.9	Renovação anual de registro de estabelecimento	Por documento	120,00
2.1.10	Atualização de classificação do estabelecimento (por inclusão, exclusão ou correção)	Por documento	100,00
2.2	Inspeção de abate de animais ante mortem e post mortem		
2.2.1	Animais de Grande Porte (bovino, bubalino, equinos ..)	Por cabeça	2,00
2.2.2	Animais de Médio Porte (suíno, caprino, ovino, avestruzes ...)	Por cabeça	1,00
2.2.3	Animais de Pequeno Porte (aves, lagomorfos ...)	Por cabeça	0,04
2.3	Fiscalização Sanitária da Produção		
2.3.1	Produtos cárneos salgados e defumados	Por tonelada ou fração	10,00
2.3.2	Produtos de salsicharia, embutidos e não embutidos	Por tonelada ou fração	10,00
2.3.3	Produto carne ou conserva, semiconserva ou outros produtos cárneos	Por tonelada ou fração	10,00
2.3.4	Toucinho, unto, banha em rama, banha, gordura bovina, gordura de ave em rama ou outros produtos gordurosos comestíveis	Por tonelada ou fração	8,00
2.3.5	Farinhas, sebo, pele, óleo, graxa branca ou outros subprodutos não comestíveis	Por tonelada ou fração	5,00
2.3.6	Leite pasteurizado ou esterilizado	Por 1000 litros ou fração	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

2.3.7	Leite aromatizado, fermentado, gelificado, bebida láctea (pasteurizada ou fermentada) ou iogurtes	Por 1000 litros ou fração	2,00
2.3.8	Leite desidratado concentrado, evaporado, condensado ou doce de leite	Por tonelada ou fração	12,00
2.3.9	Leite em pó desidratado de consumo direto	Por tonelada ou fração	12,00
2.3.10	Leite em pó industrial	Por tonelada ou fração	20,00
2.3.11	Queijos de coalho, manteiga, muçarela, requeijão, ricota ou outros queijos	Por tonelada ou fração	25,00
2.3.12	Manteiga, margarinas ou creme de leite de mesa	Por tonelada ou fração	20,00
2.3.13	Ovos de aves	Por 30 dúzia	0,50
2.3.14	Produção de mel, cera ou produtos à base de mel	Por 100 Kg ou Fração	1,00
2.3.15	Pescado em qualquer processo de conservação	Por tonelada ou fração	10,00
2.4	Defesa Sanitária Animal		
2.4.1	Licença para evento agropecuários (vaquejada, exposição, feira agropecuária, leilão, prova hípica, cavalgada, rodeio ou congêneres)	Por evento	150,00
2.4.2	Outras atividades de SDR		
2.4.2.1	Certificado de desinfecção e desinfestação de veículo (por veículos)	Por documentos	10,00
2.4.2.2	Aplicação de vacinas	Por dose	2,00
2.4.2.3	Coleta de material para sorologia até cinco animais	Por amostra	5,00
2.4.2.4	Coleta de material para sorologia acima de cinco animais	Por amostra	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

ANEXO XV

TABELA 1		
TAXA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DIVERSOS - TSMD		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM REAIS (R\$)
1	Deposito e liberação de bens, animais e mercadorias apreendidas	
1.1	Depósito e liberação de bens, unidade por dia	69,00
1.2	Depósito e liberação de animais, unidade por dia	
1.2.1	Cães, suínos, caprinos e ovinos	5,00
1.2.2	Equinos, asininos e muares	9,00
1.2.3	Bovinos	18,00
1.3	Depósito e liberação de mercadorias, por dia	69,00
2	Exame de anemia infecciosa equina (AIE)	25,00
3	Numeração de unidade imobiliária	37,00
4.0	Mecanização agrícola	Por hora /máquina
4.1	Agricultura Familiar	30,00
4.2	Demais produtores agrícolas	70,00
5.0	Apoio viário a eventos	
5.1	Agente de trânsito (por agente/hora)	25,00
5.2	Motocicleta (por unidade/hora)	15,00
5.3	Viatura (por unidade /hora)	8,00

TABELA 2		
TAXA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DIVERSOS - TSMD		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	CEMITÉRIO VALORES EM REAIS (R\$)
1.0	Sepultamento (inumação)	
1.1	Adulto	
1.1.1	Abertura de sepultura (1ª vez)	38,00
1.1.2	Reabertura rasa	38,00
1.1.3	Reabertura em jazigo	76,00
1.1.4	Execução de inumação em cova rasa	38,00
1.1.5	Execução de inumação em jazigo	38,00
1.2	Infanto	
1.2.1	Abertura de sepultura (1ª vez)	19,00
1.2.2	Reabertura rasa	38,00
1.2.3	Reabertura em jazigo	57,00
1.2.4	Execução de inumação em cova rasa	19,00
1.2.5	Execução de inumação em jazigo	38,00
2.0	Exumação	
2.1	Antes do prazo (até 05 anos)	217,00
2.1	Depois do prazo (após 05 anos)	109,00
3.0	Serviços diversos	
3.1	Perpetuidade de sepultura	298,00
3.2	Prorrogação de prazo de perpetuidade (por 05 anos)	
3.2.1	Sepultura rasa	113,00
3.2.2	Jazigo/carneiro	76,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

3.3	Transferência de perpetuidade e sepultura	330,00
3.4	2ª via de perpetuidade, retificação de documento e certidão	66,00
3.5	Licença para fazer serviços	66,00
3.6	Alargamento de sepultura	113,00
3.7	Manutenção/manutenção	9,00
3.8	Entrada ou retirada de ossada	76,00
3.9	Cadastramento	
3.9.1	De construtor	28,00
3.9.2	De zelador	19,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

ANEXO XVI

TAXA DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EXPTRADOMICILIARES - TCRE		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM REAIS (R\$)
1.	Coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos extradomiciliares, por tonelada	
1.1	Coleta, transporte e disposição final de restos de matadouros de animais, restos de entrepostos de alimentos, restos de alimentos sujeitos à rápida deterioração Provenientes de feiras públicas permanentes, mercados, supermercados, açougues e estabelecimentos congêneres, alimentos deteriorados ou condenados, ossos, sebos e vísceras	390,00
1.2	Coleta manual, transporte e disposição final de bens móveis domésticos imprestáveis e demais resíduos volumosos	100,00
1.3	Coleta manual, transporte e disposição final de resíduos de poda, manutenção de jardim, pomar ou horta, especialmente troncos, aparas, galhadas e assemelhados	100,00
1.4	Coleta, transporte e disposição final de resíduos gerados em edificações unifamiliares ou multifamiliares com características de resíduos domiciliares, que exceda ao volume de 240 (duzentos e quarenta) litros ou 60 (sessenta) quilos, por período de 24 (vinte e quatro) horas, por unidade domiciliar, fixado para coleta regular	200,00
1.6	Coleta, transporte e disposição final de resíduos gerados em estabelecimento comerciais e de prestação de serviços, com características de resíduos domiciliares, que exceda ao volume de 240 (duzentos e quarenta) litros ou 60 (sessenta) quilos, por período de 24 (vinte e quatro) horas, por contribuinte, fixado para coleta regular	200,00
1.6	Coleta, transporte e disposição final de resíduos gerados em estabelecimento industriais ou imóveis não residenciais, com características de resíduos domiciliares,	200,0
1.7	Coleta manual, transporte e disposição final de produtos da limpeza de terrenos não edificadas ou não utilizados	100,00
1.8	Coleta, transporte e disposição final de outros resíduos sólidos que, pela sua composição qualitativa ou quantitativa, se enquadrem na presente classificação de extradomiciliar, conforme disposto no regulamento desta lei	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

1.9	Disposição final de resíduos sólidos no Aterro Sanitário Municipal, quando suas características se assemelham às dos resíduos domiciliares	60,00
1.10	Disposição final de resíduos sólidos no Aterro Sanitário Municipal, quando suas características se assemelham às dos resíduos inertes e não perigosos	15,00
1.11	Disposição final de resíduos sólidos extradomiciliares classificados como RCD (Resíduo de Construção e Demolição) no Aterro de Inertes do Município, conforme disposto na regulamento desta lei	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

ANEXO XVII

TAXA DE EXPEDIENTE - TE		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM REAIS (R\$)
1	Alterações ou substituição de projeto, sem acréscimo de área, por m ²	0,40
2	Análise de viabilidade do Auto de Regularização	
2.1	Área construída até 70 m ²	50,00
2.2	Área construída maior que 70 m ² e menor ou igual a 500 m ²	75,00
2.3	Área construída maior que 500 m ²	100,00
3	Análise de viabilidade de interdição de logradouros públicos	20,00
4	Autenticação de projetos, por m ²	0,20
5	Autorização para impressão de documentos fiscais	13,00
6	Busca e desarquivamento de processo	31,00
7	Certidão de habite-se ou de demolição	35,00
8	Certidões diversas, por unidade	35,00
9	Certificado ou declaração de isenção, não incidência ou imunidade tributária	16,00
10	Cópia reprográfica de papéis e documentos por página em folha A4 ou papel ofício	0,25
11	Declaração Ambiental diversas	35,00
12	Declaração de Baixo Impacto Ambiental	100,00
13	Declaração de imóveis no perímetro urbano e na zona de expansão urbana	85,00
14	Declaração de integração de imóvel ao cadastro imobiliário	16,00
15	Declaração de localização cadastral do imóvel	16,00
16	Declaração para obtenção de financiamento bancário para construção	23,00
17	Declaração diversas, por unidade	30,00
18	Emissão de Alvará	19,00
19	Emissão de 2ª via de Alvará de Construção, Habite-se, auto de Regularização	56,00
20	Emissão de 2ª via de boleto bancário	6,00
21	Emissão de 2ª via de quaisquer documentos municipais	16,00
22	Emissão de autorização para traslado de cadáver	20,00
23	Emissão de Cartão CMC	6,00
24	Emissão de cópias de plantas e mapas, por unidade	23,00
25	Emissão de documentos de arrecadação	2,50
26	Emissão de guia de sepultamento em cemitérios fora do município	10,00
27	Emissão de guia de sepultamento em cemitérios particulares	10,00
28	Emissão de memória de cálculo do IPTU	5,00
29	Emissão de notas fiscais de serviço avulso	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

30	Emissão de exemplares do Diário Oficial do município - DOM	
30.1	Exemplar com até 30 páginas	3,50
30.2	Exemplar com até 31 a 60 páginas	7,00
30.3	Exemplar acima de 60 páginas	10,00
31	Inscrição de Cadastro de Fornecedores	50,00
32	Parecer Técnico	200,00
33	Pesquisa e cópia autenticada nos arquivos do DOM	20,00
34	Publicação de Ineditorial no DOM, por linha ou espaço	4,00
35	Retirada de Edital para licitação na modalidade de Convite	30,00
36	Retirada de Edital para licitação na modalidade de Tomada de Preço	40,00
37	Retirada de Edital para licitação na modalidade de Regime diferenciado de contratação - RDC	60,00
38	Retirada de Edital para Licitação na modalidade de Concorrência	60,00
39	Transferência de titularidade do certificado de inspeção agropecuária	60,,
40	Vistorias, por unidade	10,00
41	Fornecimento de dados em mídia eletrônica por unidade, devendo a mídia ser fornecida pelo contribuinte	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

ANEXO XVIII

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO -
TFCTT

Tabela					
PREÇO POR SERVIÇOS DE TRÂNSITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	MEDIDA	VALOR EM REAIS (R\$)	VALOR ADICIONAL EM REAIS (R\$)
1.01	ANÁLISE DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE VIA INTERNA PERTENCENTE A CONDOMÍNIO CONSTITUÍDO POR UNIDADES AUTÔNOMAS:				
1.01.1			Até 750 metros lineares de arruamento	401,24	
1.01.2			De 751 a 1.500 metros lineares de arruamento	633,33	
1.01.3			Acima de 1.500 metros lineares de arruamento	839,36	
1.02	Anuência Prévia - AP, para projeto de edificação caracterizado como polo atrativo de trânsito, localizado em:				
1.02.1	Via local			376,35	
1.02.2	Via coletora			530,46	
1.02.3	Via arterial e de trânsito rápido			732,18	
1.03	Anuência Prévia - AP, para utilização de área para estacionamento particular lindeiro à				
1.03.1	Via local			228,69	
1.03.2	Via coletora			348,70	
1.03.3	Via arterial e de trânsito rápido			432,34	
1.04	Anuência Prévia - AP, para implantação de piquetes, de ondulações transversais e sonorizadores			145,68	
1.05	Anuência Prévia - AP, para afixação de publicidade			297,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

	ao longo das vias de trânsito.				
1.06	Elaboração de projetos de sinalização gráfica ao longo do sistema viário básico, para atendimento específico de parada, estacionamento e carga e descarga, em via pública.			145,68	
1.07	Elaboração de projetos de sinalização gráfica em áreas internas de empreendimentos particulares e vias pertencentes à condomínios constituídos por unidades autônomas:				
1.07.1			Até 750 metros lineares de arruamento	6.026,77	
1.07.2			De 751 a 1.500 metros lineares de arruamento	8.504,95	
1.07.3			Acima de 1.500 metros lineares de arruamento	13.012,9 7	
1.08	Implantação de sinalização, para atendimento específico, com material fornecido pelo requerente:				
1.08.1	Vertical (placa)		unidade	75,14	
1.08.2	Horizontal				
1.08.2.1	Pintura de faixas no pavimento (interrompida e continua)		por m ²	6,00	
1.08.2.2	pinturas de zebrados e legendas		por m ²	6,96	
1.08.2.3	implantação de tachões refletivos e calotas		unidade	39,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

1.08.2.4	implantação de prismas de concreto		unidade	28,56	
1.08.3	Sinalização semafórica			2.926,30	
1.09	Cópia de imagem do Veículo, registrada por equipamento, no ato da infração.			5,89	
1.10	Guinchamento - Apreensão e Diária				
1.10.1	Tipo de Veículo / Operação Engate / Resgate (Guincho)				
1.10.1.1	Bicicleta			19,86	
1.10.1.2	Motocicleta			77,42	
1.10.1.3	Automóvel utilitário e caminhoneta		Máximo 5,50 de comprimento e 2,20 e largura	290,00	
1.10.1.4	Automóvel utilitário e caminhoneta		Acima das dimensões constantes no item 1.10.1.3	387,08	
1.10.1.5	Micro ônibus, ônibus e caminhão		um eixo traseiro	527,53	
1.10.1.6	Ônibus e caminhão		dois eixos	631,80	
1.10.1.7	Ônibus e caminhão		Três ou mais eixos	840,33	
1.10.2	Tipo de Veículo / Km rodado / Rebocado				
1.10.2.1	Bicicleta			0,00	
1.10.2.2	Motocicleta			2,00	
1.10.2.3	Automóvel utilitário e caminhonete		Máximo 5,50 de comprimento e 2,20 de largura	5,78	
1.10.2.4	Automóvel utilitário e caminhonete		Acima das dimensões constantes no item 1.10.2.3	5,78	
1.10.2.5	Micro ônibus, ônibus e caminhão		Um eixo traseiro	5,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

1.10.2.6	Ônibus e caminhão		Dois eixos	5,78	
1.10.2.7	Ônibus e caminhão		Três ou mais eixos	5,78	
1.10.3	Tipo de Veículo / Estada de veículo no Pátio - Recolhido/Removido - pátio da SETRAN				
1.10.3.1	Bicicleta	Por dia		6,89	
1.10.3.2	Motocicleta	Por dia		29,70	
1.10.3.3	Automóvel utilitário e caminhonete	Por dia	Máximo 5,50 de comprimento e 2,20 de largura	46,94	
1.10.3.4	Automóvel utilitário e caminhonete	Por dia	Acima das dimensões constantes no item 1.10.3.3	312,13	
1.10.3.5	Micro ônibus, ônibus e caminhão	Por dia	Um eixo traseiro	498,53	
1.10.3.6	Ônibus e caminhão	Por dia	Dois eixos	599,03	
1.10.3.7	Ônibus e caminhão	Por dia	Três ou mais eixos	784,04	
1.11	Estada de veículos removido da via:				
1.11.1	Bicicleta	Por dia		7,90	
1.11.2	Motocicleta	Por dia		29,80	
1.11.3	Automóvel	Por dia		49,43	
1.11.4	Caminhonete caminhoneta e utilitário	Por dia		298,78	
1.11.5	Micro ônibus, ônibus e caminhão	Por dia	01 eixo traseiro	498,53	
1.11.6	Ônibus e caminhão	Por dia	02 eixos traseiro	599,03	
1.11.7	Ônibus e caminhão	Por dia	03 ou mais eixos traseiro	784,04	
1.12	Credenciamento de serviços de escola			476,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

1.13	Serviço de pesquisa e fluxo			1.960,95	
1.14	Serviços de trânsito em eventos e obras				
1.14.1	Planejamento operacional de trânsito para Evento de Obras	Até 4 horas		194,99	
1.14.2	Equipe de sinalização	Até 4 horas			
1.14.3	Materiais de sinalização	Até 4 horas		1.140,33	
1.14.4	Vistoria pós Evento de Obra	Até 4 horas		182,85	
1.14.5	Operação e monitoração de trânsito para a realização de obras no leito viário em vias locais	Até 4 horas		476,96	
1.14.6	Operação e monitoração de trânsito para a realização de obras no leito viário em vias coletoras	Até 4 horas		1.066,04	
1.14.7	Operação e monitoração de trânsito para a realização de obras no leito viário em vias arteriais	Até 4 horas		1.791,47	
1.14.8	Operação e monitoração de trânsito para a realização de obras no leito viário em vias expressas (vias de	Até 4 horas		2.732,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

	trânsito rápido)				
1.14.9	Com apoio Operacional APENAS DE TRÂNSITO				
1.14.9.1	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Até 1.000 pessoas	828,62	258,67
1.14.9.2	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Entre 1.001 e 5.000 pessoas	1.1.976,51	545,65
1.14.9.3	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Entre 5.001 e 10.000 pessoas	3.142,37	1.168,60
1.14.9.4	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Entre 10.001 e 20.000 pessoas	6.642,96	2.061,58
1.14.9.5	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Entre 20.001 e 30.000 pessoas	9.964,45	3.210,25
1.14.9.6	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Entre 30.001 e 40.000 pessoas	13.285,93	4.040,62
1.14.9.7	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Entre 40.001 e 50.000 pessoas	16.607,41	4.871,00
1.14.9.8	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Acima de 50.001 pessoas	24.911,10	6.946,92

NOTA 1: No item "Materiais de sinalização" (1.14.3) deverá ser concedida ao promotor do evento apenas as seguintes possibilidade e optar modalidades:

I - pagar o preço público pelo uso dos materiais fornecidos pela SETRAN

II - mediante orientação técnica da SETRAN, providenciar a sinalização estabelecida para a realização do evento.

NOTA 2: Os preços para a operação e monitoramento de trânsito para eventos estão especificados para eventos de 4 horas de duração. Em caso de eventos com tempo superior a este será calculado proporcionalmente o acréscimo, por hora, conforme coluna de VALOR ADICIONAL.

1.14.10	Com apoio Operacional de TRÂNSITO E TRANSPORTE				
1.14.10.1	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Até 1.000 pessoas	828,62	273,41
1.14.10.2	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Entre 1.001 e 5.000 pessoas	1.976,51	576,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

1.14.10.3	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Entre 5.001 e 10.000 pessoas	3.321,41	1.235,21
1.14.10.4	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Entre 10.001 e 20.000 pessoas	6.642,96	2.179,10
1.14.10.5	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Entre 20.001 e 30.000 pessoas	9.965,57	3.393,23
1.14.10.6	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Entre 30.001 e 40.000 pessoas	13.285,93	4.270,94
1.14.10.7	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Entre 40.001 e 50.000 pessoas	16.607,41	5.148,64
1.14.10.8	Operação e monitoração de trânsito	Até 4 horas	Acima de 50.001 pessoas	24.911,10	7.342,90
1.15	Vistoria em veículos automotores que serão levados a hasta pública			415,98	

NOTA 1: Para fins deste Decreto, considera-se Operação Engate / Resgate, o valor do deslocamento do guincho.

NOTA 2: Considera-se quilômetro rodado ou rebocado, o valor que multiplicado pela distância percorrida e somado ao valor do engate determina o valor a ser cobrado pela remoção do veículo na via.

NOTA 3: A estada de veículo apreendido ou recolhido refere-se ao valor da diária a ser cobrada durante o período em que o veículo permanecer no pátio de apreensão sob a guarda da Secretaria de Trânsito e Transporte de Imperatriz - SETRAN.

NOTA 4: Não será necessário o procedimento de engate ou resgate, quando o veículo cometer infração de trânsito passível de remoção e o proprietário ou condutor se dispuser a sua retirada de imediato.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	MEDIDA	VALOR EM REAIS (R\$)	VALOR ADICIONAL EM REAIS (R\$)
1.16	OUTROS SERVIÇOS				
1.16.01	Mudança de características de veículos (táxi e moto táxi)			130,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

1.16.02	Concessão para transporte de passageiro e carga - Táxi			130,73	
1.16.03	Concessão para transporte de passageiro e carga - Mototáxi			104,58	
1.16.04	Concessão para transporte de passageiro e carga - Carga			250,00	
1.16.05	Concessão para transporte de de passageiro e carga - outros			130,73	
1.16.06	Transferência de permissão de Táxi			500,00	
1.16.07	Vistoria Anual para qualquer tipo de veículo ciclo ou automotores			130,73	
1.16.08	Permissão para interdição de vias e logradouros públicos - Atividade lucrativas	por hora		130,73	
1.16.09	Permissão para interdição de vias e logradouros públicos - Outras lucrativas	por hora		13,00	
1.16.10	Credenciamento de empresa de de escolta de carga superdimensionada			1.220,64	
1.16.11	Vistoria de veículos de escolta de carga superdimensionada			199,46	
1.16.12	Acionamento de veículo para recolhimento de animais	Por animal		520,00	
1.16.13	Transporte de animais recolhidos (função de	Por animal		2,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - DIAAF

	deslocamento - R\$/km)				
1.16.14	Diária para os animais recolhidos	Por animal		237,67	
1.16.15	Certidão para qualquer finalidade			80,00	
16.15	Credenciais para vagas reservadas	Por credencial		30,00	

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE
RAMOS:76079287315

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE
RAMOS:76079287315